

[MSign \(gov.md\)](#)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. 1. – Ратифицировать Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова, с одной стороны, и Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, подписанное в Брюсселе 27 июня 2014 года.

Ст. 2. – Правительству принять необходимые меры по выполнению положений указанного Соглашения.

Ст. 3. – Министерству иностранных дел и европейской интеграции подготовить и передать депозитарию ратификационную грамоту.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Игорь КОРМАН

№ 112. Кишинэу, 2 июля 2014 г.



Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН Nr. 112
от 02.07.2014

**о ратификации Соглашения об ассоциации
между Республикой Молдова, с одной стороны,
и Европейским Союзом и Европейским
сообществом по атомной энергии и их
государствами-членами, с другой стороны**

Опубликован : 18.07.2014 в Monitorul Oficial Nr. 185-199 статья № : 442

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. 1. – Ратифицировать Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова, с одной стороны, и Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, подписанное в Брюсселе 27 июня 2014 года.

Ст. 2. – Правительству принять необходимые меры по выполнению положений указанного Соглашения.

Ст. 3. – Министерству иностранных дел и европейской интеграции подготовить и передать депозитарию ратификационную грамоту.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Игорь КОРМАН

№ 112. Кишинэу, 2 июля 2014 г.

Правовая оговорка: Пожалуйста, обратите внимание, что настоящие документы представлены только в информационных целях и не являются окончательной версией Соглашения об ассоциации. Тексты, которые были парафированы, подвергнутся юридическо-лингвистической и правовой экспертизе прежде, чем Договор о сотрудничестве будет подготовлен в окончательной редакции. Данные тексты не порождают каких-либо прав или каких-либо, имеющих юридическую силу, обязательств в рамках международного публичного права.

Соглашение об ассоциации

**между Европейским Союзом и Европейским сообществом
по атомной энергии и их государствами-членами, с одной
стороны, и Республикой Молдова, с другой стороны**

ПРЕАМБУЛА

КОРОЛЕВСТВО БЕЛЬГИИ,
РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ,
ЧЕШСКАЯ РЕПУБЛИКА,
КОРОЛЕВСТВО ДАНИЯ,
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА
ГЕРМАНИЯ, РЕСПУБЛИКА ЭСТОНИЯ,
ИРЛАНДИЯ,
ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ,
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
РЕСПУБЛИКА ХОРВАТИЯ,
ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
РЕСПУБЛИКА КИПР,
РЕСПУБЛИКА ЛАТВИЯ,
РЕСПУБЛИКА ЛИТВА,
ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,
ВЕНГРИЯ,
РЕСПУБЛИКА МАЛЬТА,
КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДОВ,
РЕСПУБЛИКА АВСТРИЯ,
РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША,
ПОРТУГАЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
РУМЫНИЯ,
РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,
СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА,
РЕСПУБЛИКА ФИНЛЯНДИЯ,
КОРОЛЕВСТВО ШВЕЦИЯ,
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ,
Договаривающиеся стороны Договора о создании Европейского Союза и Договора о функционировании Европейского Союза, здесь и далее именуемые как «государства-члены»,
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, здесь и далее именуемый как «Союз» или «ЕС» и
ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, здесь и далее именуемое как «ЕВРОАТОМ»
с одной стороны, и
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
с другой стороны,
Совместно именуемые далее «Сторонами»

- ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ общие ценности и прочные связи между Сторонами, установившиеся в прошлом в ходе реализации Соглашения о сотрудничестве и партнёрстве и получившие развитие в рамках Европейской политики соседства и Восточного партнерства, и признавая общее желание Сторон и далее развивать, усиливать и расширять свои отношения;
- ПОДТВЕРЖДАЯ европейские устремления и европейский выбор Республики Молдова;
- ПРИЗНАВАЯ, что общие ценности, на которых построен Европейский Союз – а именно, демократия, уважение прав человека и основных свобод, и верховенства закона – лежат также в основе политической ассоциации и экономической интеграции, как предусматривается в данном Соглашении;
- ПРИНИМАЯ во внимание, что данное Соглашение не будет наносить ущерб и оставит открытым путь для прогрессивного развития в будущем отношений ЕС-Республика Молдова;
- ПРИЗНАВАЯ, что Республика Молдова, как европейская страна, имеет общую историю и разделяет общие ценности с государствами-членами Европейского Союза, и привержена реализации и продвижению этих ценностей, которые вдохновляют Республику Молдова в ее европейском выборе;
- ПРИЗНАВАЯ важность совместного Плана действий ЕС-Молдова в рамках Европейской политики соседства от февраля 2005 года для укрепления отношений ЕС-Республика Молдова и

оказания помощи в продвижении реформы и процесса правового сближения в Республике Молдова, содействия, таким образом, постепенной экономической интеграции и углублению политической ассоциации;

- БУДУЧИ ПРЕВЕРЖЕННЫМИ усилению соблюдения основных свобод, прав человека, в том числе прав людей, относящихся к меньшинствам, демократическим принципам, верховенства закона, и надлежащего управления;
- НА ОСНОВАНИИ, в частности их желания продвигать права человека, демократию и верховенство закона, в том числе, сотрудничая с этой целью в рамках Совета Европы;
- ЖЕЛАЯ способствовать политическому и социально-экономическому развитию Республики Молдова путем всестороннего сотрудничества в широком спектре областей, представляющих общий интерес, в том числе, в области надлежащего управления, правосудия, свободы и безопасности, торговой интеграции и роста экономического сотрудничества, политики занятости и социальной политики, финансового менеджмента, реформы публичной администрации и государственного аппарата, участия гражданского общества в жизни страны, институционального строительства и сокращения бедности, а также устойчивого развития;
- БУДУЧИ ПРЕВЕРЖЕННЫМИ всем принципам и положениям Устава ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в особенности Хельсинского заключительного акта 1975 года Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, итоговых документов Мадридской и Венской Конференций 1991 и 1992 годов, соответственно, и Парижской хартии для новой Европы 1990 года, а также Всеобщей декларации прав человека Организации Объединенных Наций 1948 года и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года;
- НА ОСНОВАНИИ их желания продвигать мир и безопасность во всем мире, а также использования эффективного принципа многосторонних отношений и мирного урегулирования споров, в частности, сотрудничество с этой целью в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);
- ПРИЗНАВАЯ важность активного участия Республики Молдова в форматах регионального сотрудничества;
- УЧИТЫВАЯ СТРЕМЛЕНИЕ и далее развивать регулярный политический диалог по двусторонним и международным проблемам, представляющим взаимный интерес, в том числе, региональные аспекты, принимая во внимание Общую внешнюю политику и политику безопасности (*CFSP*) Европейского Союза и Общую политику безопасности и обороны (*CSDP*);
- ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ готовность Европейского Союза поддерживать международные усилия по укреплению суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и способствовать восстановлению территориальной целостности страны;
- ПРИЗНАВАЯ важность приверженности Республики Молдова жизнеспособному урегулированию Приднестровского конфликта, и приверженности ЕС оказанию содействия в восстановлении после конфликта;
- БУДУЧИ ПРЕВЕРЖЕННЫМИ предотвращению и борьбе со всеми формами организованной преступности, торговли людьми и коррупции, и усилению сотрудничества в борьбе против терроризма;
- БУДУЧИ ПРЕВЕРЖЕННЫМИ углублению диалога и сотрудничества между Сторонами по вопросам мобильности, миграции, убежища и управления границами в духе основных направлений политики ЕС по внешней миграции, направленной на сотрудничество по легальной миграции, включая круговую миграцию и решение вопросов, связанных с нелегальной миграцией, а также обеспечение эффективного выполнения соглашения о реадмиссии;
- ПРИЗНАВАЯ тот факт, что должным образом предпринимаются постепенные шаги к безвизовому режиму для граждан Республики Молдова, при условии обеспечения хорошо управляемой и безопасной мобильности;
- ПОДТВЕРЖДАЯ, что положения данного Соглашения, которые подпадают под действие Части III Раздела V Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU), связывают Соединенное Королевство и Ирландию как отдельные Договаривающиеся стороны, а не как часть Европейского Союза, за исключением случаев, если Европейский Союз совместно с Соединенным Королевством и/или Ирландией совместно уведомили Республику Молдова о том, что Соединенное Королевство или Ирландия связаны, как часть Европейского Союза, в соответствии с Протоколом № 21 о позиции Соединенного Королевства и Ирландии в отношении пространства свободы, безопасности и правосудия, являющегося приложением к Договору о функционировании Европейского Союза. Если Соединенное Королевство и/или Ирландия не будут более связаны как часть Европейского Союза в соответствии со Статьей 4а Протокола № 21, то Европейский Союз, вместе с Соединенным Королевством и/или Ирландией, должен немедленно проинформировать Республику Молдова о любом изменении в их позиции, в каком-либо случае, они должны оставаться связанными положениями Соглашения по собственному праву. То же относится к Дании, в соответствии с Протоколом № 22 о позиции Дании, данным в Приложении к Договорам;
- БУДУЧИ ПРЕВЕРЖЕННЫМИ принципам рыночной экономики и подтверждая готовность Европейского союза способствовать экономическим реформам в Республике Молдова;
- БУДУЧИ ПРЕВЕРЖЕННЫМИ соблюдению экологических потребностей, включая трансграничное сотрудничество в соответствии с многосторонними международными соглашениями и их реализацией; и соблюдению принципов устойчивого развития;

- УЧИТЫВАЯ СТРЕМЛЕНИЕ к достижению постепенной экономической интеграции с Внутренним рынком ЕС, как предусмотрено в данном Соглашении, *среди прочего*, посредством создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (*DCFTA*), как неотъемлемой части этого Соглашения;
- ЖЕЛАЯ создать углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, которая предусматривает масштабное сближение регламентирующей базы и либерализацию доступа к рынку, в соответствии с правами и обязательствами, проистекающими из членства Сторон во Всемирной торговой организации (ВТО); а также прозрачное использованию этих прав и исполнение обязательств;
- СЧИТАЯ, что данное Соглашение создаст новый климат для экономических отношений между Сторонами и, прежде всего, для развития торговли и инвестиций, и будет стимулировать конкуренцию, которые являются крайне важными факторами для экономического реструктурирования и модернизации;
- БУДУЧИ ПРЕВЕРЖЕННЫМИ усилению энергетической безопасности, созданию условий для развития соответствующей инфраструктуры, увеличению интеграции рынков и сближению регламентирующей базы с ключевыми элементами единой нормативной базы ЕС, а также продвижению энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии;
- ПРИЗНАВАЯ необходимость расширения энергетического сотрудничества, и приверженность Сторон реализации Договора об энергетическом сообществе;
- ЖЕЛАЯ повысить уровень безопасности здравоохранения и защиту здоровья человека как предварительного условия для устойчивого развития и экономического роста;
- БУДУЧИ ПРЕВЕРЖЕННЫМИ усилению контактов между отдельными людьми разных стран, в том числе, путем сотрудничества и обмена в области научных исследований, образования и культуры;
- БУДУЧИ ПРЕВЕРЖЕННЫМИ продвижению трансграничного и межрегионального сотрудничества, в духе отношений добрососедства;
- ПРИЗНАВАЯ приверженность Республики Молдова поступательному сближению соответствующих секторов ее законодательства с законодательством Европейского Союза, при этом осуществляя этот процесс эффективным образом;
- ПРИЗНАВАЯ приверженность Республики Молдова развитию ее административной и институциональной инфраструктуры в той степени, которая необходима для проведения в жизнь этого Соглашения;
- ПРИНИМАЯ во внимание готовность Европейского Союза, оказать поддержку для реализации реформ, и использования всех доступные инструментов сотрудничества, технической, финансовой и экономической помощи в этом усилии;

ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

Статья 1

Цели

1. Настоящим создается Ассоциация между Союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Молдова, с другой стороны.
2. Целями данной Ассоциации являются:
 - (a) продвижение политической ассоциации и экономической интеграции между Сторонами на основе общих ценностей и тесных связей, в том числе, путем увеличения участия Республики Молдова в политике ЕС, программах и учреждениях;
 - (b) укрепление основ для расширенного политического диалога по всем сферам, представляющим взаимный интерес, обеспечивающим развитие близких политических отношений между Сторонами;
 - (c) содействие укреплению демократии, а также политической, экономической и институциональной стабильности в Республике Молдова;
 - (d) продвижение, сохранение и укрепление мира и стабильности в региональном и международном аспектах, в том числе, путем объединения усилий для устранения источников напряженности, увеличения безопасности границ, продвижения трансграничного сотрудничества и добрососедских отношений;
 - (e) поддержка и наращивание сотрудничества в области правосудия, свободы и безопасности с целью укрепления верховенства закона и соблюдения прав человека и основных свобод, а также в области мобильности и контактов между отдельными людьми разных стран;
 - (f) поддержка усилий Республики Молдова в развитии ее экономического потенциала путем международного сотрудничества и посредством сближения ее законодательства с законодательством Европейского Союза;
 - (g) создание условий для усиления экономических и торговых отношений, что приведет Республику Молдова к постепенной интеграции с внутренним рынком ЕС, как предусмотрено в данном Соглашении, в том числе, путем создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, что будет предусматривать масштабное сближение регламентирующей базы и либерализацию доступа к рынку, в соответствии с

правами и обязательствами, проистекающими из членства Сторон в ВТО; а также прозрачное использованию этих прав и исполнение обязательств; и

- (h) создание условий для все более тесного сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.

**РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ
ПРИНЦИПЫ**

РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Статья 2

1. Уважение демократических принципов, прав человека и основных свобод, как это провозглашено во Всеобщей декларации прав человека, и как определено в Европейской конвенции по правам человека, Хельсинском заключительном акте 1975 года Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парижской хартии для новой Европы 1990 года должно стать основой для внутренней и внешней политики Сторон, и является существенным элементом этого Соглашения. Противодействие быстрому распространению оружия массового поражения, сопутствующих материалов и средств их доставки также является существенным элементом данного Соглашения.
2. Стороны еще раз заявляют о своей приверженности принципам рыночной экономики, устойчивого развития и эффективного принципа многосторонних отношений.
3. Стороны вновь подтверждают свою готовность соблюдать принципы верховенства закона и надлежащего управления, а также свои международные обязательства, в частности, в соответствии с положениями ООН, Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
4. Стороны принимают на себя обязательство укреплять сотрудничество и отношения добрососедства, в том числе, сотрудничество по разработке проектов, представляющих общий интерес, особенно в связи с предотвращением коррупции, организованной или иной преступной деятельности, включая деятельность, носящую межнациональный характер, и терроризм, и борьбой с этими явлениями. Это обязательство является ключевым фактором в развитии отношений и сотрудничества между Сторонами и способствует миру и стабильности в регионе.

РАЗДЕЛ II

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ И РЕФОРМА, СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ II

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ И РЕФОРМА, СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 3

Цели политического диалога

1. Политический диалог по всем областям, представляющим взаимный интерес, включая внешние вопросы и вопросы безопасности, а также внутригосударственную реформу, должен и далее развиваться и усиливаться между Сторонами. Это повысит эффективность политического сотрудничества и будет способствовать сближению по внешним вопросам и вопросам безопасности.
2. Цели политического диалога должны включать:
 - (a) углубление политической ассоциации и увеличение сближения и эффективности политического курса и политики безопасности;
 - (b) продвижение международной стабильности и безопасности на основе эффективного принципа многосторонних отношений;
 - (c) усиление сотрудничества и диалога между Сторонами по международной безопасности и управления кризисными ситуациями, особенно в целях решения глобальных и региональных проблем и ключевых угроз;
 - (d) укрепление практического сотрудничества, ориентированного на достижение результатов, между Сторонами с целью обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте;
 - (e) усиление соблюдения демократических принципов, верховенства закона и надлежащего управления, прав человека и основных свобод, включая права людей, относящихся к меньшинствам, а также содействие консолидации внутригосударственных политических реформ;
 - (f) развитие диалога и углубление сотрудничества между Сторонами в области безопасности и обороны; и
 - (g) соблюдение и продвижение принципов суверенитета и территориальной целостности, неприкосновенности границ и независимости.

Статья 4

Внутренняя реформа

Стороны должны сотрудничать в сфере развития, консолидации и укрепления стабильности, а также эффективности демократических институтов и верховенства закона; в сфере обеспечения соблюдения прав человека и основных свобод; в сфере обеспечения дальнейших успехов в судебной и правовой реформе с целью обеспечения независимости судебной власти, укрепления ее административного потенциала и гарантии беспристрастности и эффективности правоохранительных органов; в сфере дальнейшего осуществления реформы публичной администрации и создания ответственного, эффективного, прозрачного и профессионального государственного аппарата; а также в сфере обеспечения эффективности в борьбе против коррупции, особенно ввиду усиления международного сотрудничества по борьбе против коррупции, и обеспечения эффективного выполнения соответствующих международных юридических документов, таких как Конвенция ООН против коррупции 2003 года.

Статья 5

Внешняя политика и политика в сфере безопасности

1. Стороны должны усилить свой диалог и сотрудничество и способствовать постепенному сближению в области внешней политики и политики безопасности, включая Общую политику безопасности и обороны (CSDP), и должны, в частности, рассмотреть вопросы предотвращения конфликтов и управления кризисными ситуациями, региональной стабильности, разоружения, нераспространения, контроля над вооружениями и контроля над экспортом. Сотрудничество должно основываться на общих ценностях и взаимных интересах, и должно быть направлено на усиление стратегического сближения и эффективности, используя двусторонние, международные и региональные форумы.
2. Стороны вновь подтверждают свою приверженность принципам уважения суверенитета и территориальной целостности, неприкосновенности границ и независимости в соответствии с формулировками Устава ООН и Хельсинского заключительного акта 1975 года Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также свою приверженность продвижению этих принципов в своих двусторонних и многосторонних отношениях.

Статья 6

Международный уголовный суд

1. Стороны вновь подтверждают, что наиболее тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность международного сообщества в целом, не должны оставаться безнаказанными, и что их эффективное судебное преследование должно обеспечиваться принятием мер на национальном и международном уровнях, включая Международный уголовный Суд (ICC).
2. Стороны полагают, что создание и эффективное функционирование ICC является важным событием для международного мира и правосудия. Стороны достигают соглашения оказывать поддержку ICC, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

Статья 7

Предотвращение конфликтов и управление кризисными ситуациями

Стороны должны укреплять практическое сотрудничество по предотвращению конфликтов и управлению кризисными ситуациями, в частности имея в виду возможное участие Республики Молдова в осуществляемых ЕС операциях по управлению гражданскими и военными кризисными ситуациями, а также в соответствующих учениях и тренингах, в зависимости от конкретного случая и по возможному приглашению ЕС.

Статья 8

Региональная стабильность

1. Стороны должны наращивать свои совместные усилия с целью способствовать стабильности, безопасности и демократическому развитию в регионе; в частности, они должны сотрудничать в плане мирного урегулирования региональных конфликтов.
2. Стороны повторяют свою приверженность устойчивому решению Приднестровского вопроса, при полном уважении к суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова, а также совместным усилиям по постконфликтному восстановлению региона. Впредь до его разрешения и без ущерба установившемуся формату ведения переговоров, Приднестровский вопрос будет являться одним из центральных на повестке дня политического диалога и сотрудничества между

Сторонами, а также диалога и сотрудничества с другими заинтересованными субъектами международного права.

3. Эти усилия должны соответствовать обще разделяемым принципам поддержания мира и безопасности, как это оговорено Уставом ООН, Хельсинским заключительным актом 1975 года Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, и другими соответствующими многосторонними документами.

Статья 9

Оружие массового поражения

1. Стороны считают, что быстрое распространение оружия массового поражения (ОМП) и средств его доставки, как государственным, так и негосударственным структурам, представляет собой одну из наиболее серьезных угроз миру и стабильности во всем мире. В этой связи, Стороны договариваются сотрудничать и способствовать борьбе с быстрым распространением оружия массового поражения и средствами его доставки путем полного соблюдения и реализации в масштабах страны существующих обязательств, вытекающих из международных договоров и соглашений о разоружении и нераспространении ядерного оружия и других соответствующих международных обязательств. Стороны договариваются о том, что это положение является существенным элементом данного Соглашения.
2. Кроме того, Стороны договариваются сотрудничать и способствовать борьбе с быстрым распространением оружия массового поражения и средствами его доставки:
 - (а) предпринимая шаги по ратификации или присоединению, в соответствующих случаях, и полному осуществлению всех других соответствующих международных документов; и
 - (б) создавая эффективные национальные системы контроля над экспортом, контролируя экспорт, а также транзит товаров, связанных с ОМП, включая контроль над конечным использованием ОМП в технологиях двойного использования, подпадающих под действующие санкции за нарушения контроля над экспортом.
3. Стороны договариваются вести регулярный политический диалог, который будет вестись по этим вопросам и консолидировать эти элементы.

Статья 10

Контроль над экспортом стрелкового оружия, а также легкого и обычного вооружения

1. Стороны признают, что незаконное изготовление, передача и распространение стрелкового оружия и легкого вооружения (*SALW*), включая боеприпасы к ним, и их чрезмерное накопление, плохое управление, не надлежаще охраняемые запасы, и неконтролируемое распространение продолжают представлять серьезную угрозу для мира и международной безопасности.
2. Стороны договариваются соблюдать и полностью исполнять соответствующие свои обязательства по принятию мер против незаконной торговли *SALW*, включая боеприпасы к ним, в соответствии с существующими международными соглашениями и резолюциями Совета Безопасности ООН, а также свои обязательства, проистекающие из других международных документов, применимых в этой области, таких как Программа действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли *SALW* во всех ее аспектах.
3. Стороны обязуются сотрудничать и обеспечивать координацию, взаимодополняемость и эффект синергии в своих усилиях по борьбе с незаконной торговлей *SALW*, включая боеприпасы к ним, и уничтожение чрезмерных запасов, на глобальном, региональном, субрегиональном и национальном уровнях.
4. Кроме того, Стороны договариваются продолжать сотрудничать в области контроля над экспортом обычных вооружений, в свете Общей позиции ЕС по контролю экспорта военной технологии и оборудования.
5. Стороны договариваются вести регулярный политический диалог, который будет вестись по этим вопросам, и консолидировать эти усилия.

Статья 11

Международное сотрудничество в борьбе против терроризма

1. Стороны договариваются сотрудничать на двустороннем, региональном и международном уровне с целью предотвращения и борьбы против терроризма в соответствии с международным правом, соответствующими решениями ООН, международными стандартами прав человека, правами беженцев и гуманитарным правом.
2. С этой целью они должны, в частности, сотрудничать над усилением международного согласия в отношении борьбы против терроризма, в том числе в отношении выработки юридического определения террористических актов с целью разработки соглашения по всеобъемлющей Конвенции о международном терроризме.
3. Обмениваться информацией о террористических организациях, группах, их деятельности и сетях, поддерживающих их, в соответствии с международным правом и законодательством Сторон, а также в рамках широкой реализации Резолюции № 1373 Совета Безопасности ООН и других соответствующих документов ООН, и применимых международных конвенций и документов.

РАЗДЕЛ III

ПРАВОСУДИЕ, СВОБОДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

РАЗДЕЛ III

ПРАВОСУДИЕ, СВОБОДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Статья 12

Верховенств во закона

1. В своем сотрудничестве в области свободы, безопасности и правосудия Стороны должны придавать особое значение продвижению верховенства закона, включая независимость судебной власти, доступ к правосудию, и право на справедливый суд.
2. Стороны будут сотрудничать самым тесным образом по вопросам эффективного функционирования учреждений в сферах правоприменительной деятельности и отправления правосудия.
3. Соблюдение прав человека и основных свобод будет служить основным ориентиром в сотрудничестве по вопросам свободы, безопасности и правосудия.

Статья 13

Защита личных данных

1. Стороны договариваются сотрудничать по вопросам обеспечения высокого уровня защиты личных данных в соответствии с требованиями Европейского Союза, Совета Европы (СЕ) и международными юридическими документами и стандартами.
2. Любая обработка личных данных должна соответствовать юридическим положениям, упомянутым в Приложении I к данному Соглашению. Передача личных данных между Сторонами должна осуществляться только при условии, что это необходимо для выполнения, компетентными органами Сторон, этого или других соглашений, заключенных между Сторонами.

Статья 14

Сотрудничество по миграции, предоставлению убежища и управлению границами

1. Стороны вновь подтверждают важность совместного управления миграционными потоками между их территориями и должны усилить существующий всесторонний диалог по всем, связанным с миграцией вопросам, включая законную миграцию, международную защиту, незаконную миграцию, контрабанду и торговлю людьми.
2. Сотрудничество будет основано на конкретной оценке потребностей, проводимой при взаимной консультации между Сторонами, и будет осуществляться согласно соответствующему действующему законодательству Сторон. В частности оно сосредоточится на следующих вопросах:
 - (a) основные причины и последствия миграции;
 - (b) разработка и выполнение национального законодательства и норм в отношении международной защиты с целью соблюдения положений Женевской конвенции 1951 года о статусе беженцев и Протокола 1967 года, а также других соответствующих международных документов, и обеспечение соблюдения принципа «невыдворения»;
 - (c) правила выдачи разрешения на въезд, и права и статус людей получивших такое разрешение, справедливое обращение и интеграция законно проживающих лиц, не являющихся гражданами данной страны, образование и обучение, а также меры против расизма и ксенофобии;
 - (d) создание эффективной и превентивной политики против незаконной иммиграции, контрабанды мигрантов и торговли людьми, включая проблему борьбы с сетями контрабандистов и торговцев, а также способы защиты жертв такой торговли;
 - (e) содействие и помощь по возвращению незаконных мигрантов; и

- (f) в области управления границами и защиты документов, по вопросам организации, обучения, передовых практик и других оперативных мер, а также усиления сотрудничества между Европейским агентством по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов Европейского Союза (*FRONTEX*) и Пограничной службой Республики Молдова.
3. Сотрудничество может также облегчить круговую миграцию в целях развития.

Статья 15

Передвижение людей

1. Стороны обеспечат всестороннее выполнение:
 - (a) Соглашения между Европейским сообществом и Республикой Молдова о выдаче незаконных мигрантов, проживающих без разрешения, которое вступало в силу 1 января 2008 года, и
 - (b) Соглашения между Европейским сообществом и Республикой Молдова об облегчении визового режима, которое вступало в силу 1 января 2008 года с внесенными в него поправками 27 июня 2012 года.
2. Стороны также должны прилагать усилия к обеспечению мобильности граждан и предпринимать постепенные шаги для достижения, с течением времени, общей цели по безвизовому режиму при условии, что будут обеспечены условия для надлежаще управляемой и безопасной мобильности, как изложено в Плане действий по либерализации визового режима.

Статья 16

Предупреждение организованной преступности, коррупции и прочей незаконной деятельности и борьба с этими явлениями

1. Стороны должны сотрудничать в области предупреждения всех форм преступной и незаконной деятельности, как организованной, так и неорганизованной, и борьбы с этими явлениями, включая подобную деятельность межнационального характера, такую как:
 - (a) контрабанда и торговля людьми;
 - (b) контрабанда и торговля товарами, включая стрелковое оружие и запрещённые наркотики;
 - (c) незаконные экономические и финансовые действия, такие как подделка, финансовое мошенничество и мошенничество с государственными закупками;
 - (d) мошенничество, как упомянуто в Разделе VI (Финансовая помощь, и Положения о борьбе с мошенничеством и контроль) данного соглашения, в проектах, финансируемых международными донорами;
 - (e) активная и пассивная коррупция, как в частном, так и в государственном секторе, в том числе в отношении злоупотребления функциями и влиянием;
 - (f) Подделка документов и представление ложных сведений; и
 - (g) кибер-преступность.
2. Стороны должны усилить двустороннее, региональное и международное сотрудничество среди правоохранительных органов, в том числе, сотрудничество между Европолом и компетентными органами Республики Молдова. Стороны выступают за эффективное внедрение соответствующих международных стандартов, и в частности, стандартов, закреплённых в Конвенции ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью (*UNTOC*) 2000 года и ее трех Протоколов, Конвенции ООН по борьбе с коррупцией 2003 года и соответствующих документах Совета Европы по предотвращению коррупции и борьбе с нею.

Статья 17

**Торговля
запрещёнными
наркотиками**

1. В рамках соответствующих полномочий и компетенций, Стороны должны сотрудничать с целью обеспечения сбалансированного и комплексного подхода к проблемам наркотиков. Политики и действия по борьбе с наркотиками должны быть нацелены на укрепление соответствующих структур для борьбы с запрещёнными наркотиками, снижения поставок, торговли и спроса на запрещенные наркотики, на решение вопросов, связанных со здоровьем и социальными последствиями злоупотребления наркотиками, а также более эффективного предотвращения деривации химических прекурсоров, используемых для незаконного изготовления наркотиков и психотропных веществ.
2. Стороны должны договориться о необходимых методах сотрудничества для достижения этих целей. Действия должны основываться на взаимосогласованных принципах согласно соответствующим международным конвенциям, Стратегии по борьбе с наркотиками ЕС (2013-20), Политической декларацией и Специальной декларацией по руководящим принципам, касающимся сокращения спроса на наркотики, одобренным Двдцатой сессией Генеральной Ассамблеи ООН по наркотикам в июне 1998 года.

Статья 18:

Отмывание денег и финансирование терроризма

1. Стороны должны сотрудничать с тем, чтобы предотвратить использование их финансовых и соответствующих нефинансовых систем для отмывания доходов от преступной деятельности, а также с целью финансирования терроризма. Это сотрудничество распространяется на возврат активов или средств, приобретенных за счет доходов, полученных преступным путём.
2. Сотрудничество в этой области должно обеспечить обмен необходимой информацией в рамках соответствующих законодательств и принятие надлежащих стандартов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, эквивалентных стандартам, принятым соответствующими международными организациями, работающими в этой области, такими как Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (FATF).

Статья 19

**Борьба против
терроризма**

Стороны договариваются сотрудничать в области предотвращения и пресечения террористических актов при полном соблюдении верховенства закона, международных прав человека, прав беженцев и гуманитарного права, в соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией ООН 2006 года, а также соответствующими собственными законами и регламентами. Они должны сделать это, в частности, в рамках всеобъемлющей реализации Резолюций № 1267, 1373, 1540 и 1904 Совета Безопасности ООН и других соответствующих документов ООН, а также соответствующих международных конвенций и документов:

- (a) обмениваясь информацией о террористических группах и поддерживающих их сетях в соответствии с международным и национальным правом;
- (b) обмениваясь мнениями в отношении тенденций в террористической деятельности, а также средств и методов борьбы против терроризма, в том числе, в технических областях и в обучении, и обмениваясь практическим опытом по предотвращению терроризма; и
- (c) делясь передовыми практиками в области защиты прав человека в борьбе против терроризма.

Статья 20

**Юридическое
сотрудничество**

1. Стороны договариваются развивать правовое сотрудничество в гражданских и коммерческих вопросах в отношении переговоров, ратификации и реализации многосторонних соглашений по гражданскому правовому сотрудничеству и, в частности, Конвенций Гаагской конференции по международному частному праву в области международного правового сотрудничества и судебных споров, а также защиты детей.
2. Что касается правового сотрудничества по уголовным делам, Стороны будут стремиться к усилению сотрудничества по предоставлению взаимной правовой помощи. Это будет включать, когда это будет целесообразно, присоединение к соответствующим международным документам ООН и СЕ и их выполнение, и более тесное сотрудничество с Евроюстом.

РАЗДЕЛ IV

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

РАЗДЕЛ IV

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ГЛАВА 1

РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Статья 21

Сотрудничество должно быть направлено на развитие эффективной и подотчётной публичной администрации в Республике Молдова с целью оказания содействия в обеспечении верховенства закона, принятия мер, необходимых для того, чтобы государственные учреждения работали во благо всего населения Республики Молдова, и продвижения беспрепятственного развития отношений между Республикой Молдова и ее партнерами. Особое внимание будет уделяться модернизации и развитию исполнительных функций, с целью оказания качественных услуг гражданам Республики Молдова.

Статья 22

Сотрудничество охватывает следующие области:

- (а) институциональное и функциональное развитие органов государственной власти, направленное на повышение эффективности их деятельности и обеспечение квалифицированного, основанного на прямом участии граждан, прозрачного процесса принятия решений и стратегического планирования;
- (б) модернизация коммунального обслуживания, включая внедрение и претворение в жизнь Электронного правительства, в целях увеличения эффективности предоставления услуг гражданам и сокращения затрат, связанных с ведением предпринимательской деятельности;
- (в) создание профессиональной государственной службы, основанной на принципе управленческой ответственности и эффективного делегирования полномочий, а также справедливого и прозрачного найма на работу, обучения, оценки и оплаты труда;
- (г) эффективное и профессиональное управление персоналом, повышение служебной квалификации и продвижение по службе;
- (д) поощрение этических ценностей, связанных со службой в государственном аппарате.

Статья 23

Сотрудничество охватывает все уровни публичной администрации, включая местные органы власти.

ГЛАВА 2

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

Статья 24

1. ЕС и Республика Молдова должны содействовать процессу экономической реформы путем улучшения понимания основных принципов своих соответствующих экономических систем. Сотрудничество между Сторонами направлено на продвижение принципов экономической политики, относящихся к функционированию рыночной экономики, а также на формулирование и реализацию этих принципов экономической политики.
2. Республика Молдова будет прилагать максимальные усилия для создания функционирующей рыночной экономики и постепенно го приближения своей политики к политике ЕС в соответствии с основополагающими принципами разумной макроэкономической и налоговой политики, включая независимость Центрального банка и стабильность цен, сбалансированности государственных финансов и платежного баланса.

Статья 25

1. Ввиду этих целей, Стороны соглашаются сотрудничать в следующих областях:
 - (а) обмен информацией по макроэкономической политике и структурным реформам, а также по макроэкономическим показателям и перспективам, включая стратегии экономического развития;
 - (б) совместный анализ экономических вопросов, представляющих взаимный интерес, включая меры и документы экономической политики, с целью их реализации, например, методы экономического прогнозирования и разработки стратегических политических документов в целях улучшения процесса выработки политик Республики Молдова в соответствии с принципами и методами ЕС;
 - (в) обмен профессиональными знаниями в макроэкономической и макрофинансовой сфере, включая публичные финансы, развитие и регулирование финансового сектора, денежно-кредитную и валютную политики и рамочные программы, внешнюю финансовую помощь, и экономическую статистику.
2. Сотрудничество будет также включать обмен информацией относительно принципов и функционирования Европейского экономического и валютного союза (EMU).

Статья 26

По вопросам, рассматриваемым в данной Главе, будет вестись регулярный диалог.

ГЛАВА 3
ЗАКОН О КОМПАНИЯХ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ,
КОРПОРАТИВНОУПРАВЛЕНИЕ

Статья 27

1. Признавая важность наличия эффективного свода правил и практик в сфере закона о компаниях и корпоративного управления, а также бухгалтерского учета и аудита в целях создания полноценно функционирующей рыночной экономики и благоприятствования развитию торговли, Стороны договариваются о сотрудничестве по вопросам:
 - (а) защиты акционеров, кредиторов и других заинтересованных лиц в соответствии с правилами ЕС, касающимися этой области;
 - (б) внедрения соответствующих международных стандартов на национальном уровне и постепенного сближения с правилами ЕС в области бухгалтерского учета и аудита; и
 - (в) дальнейшего развития политики корпоративного управления в соответствии с международными стандартами, а также постепенного сближения с правилами и рекомендациями ЕС в этой области.
2. Соответствующие правила и рекомендации ЕС перечислены в Приложении II к данному соглашению.

Статья 28

Стороны будут стремиться к обмену информацией и опытом, как в отношении существующих систем, так и в отношении соответствующих новых разработок в этих областях. Кроме того, Стороны будут стремиться к улучшению информационного обмена между национальным регистром компаний Республики Молдова и регистрами коммерческих предприятий стран-членов ЕС.

Статья 29

По вопросам, рассматриваемым в данной Главе, будет вестись регулярный диалог.

Статья 30

Республика Молдова должна привести свое законодательство в соответствии с актами ЕС и международными документами, упомянутыми в Приложении II к данному Соглашению согласно положениям этого Приложения.

ГЛАВА 4

ЗАНЯТОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Статья 31

Стороны будут укреплять свой диалог и сотрудничество по продвижению Программы достойного труда, политики занятости, здоровья и безопасности на рабочем месте, социального диалога, социальной защиты, социальной интеграции, гендерного равенства, борьбы с дискриминацией, социальных прав, способствуя, таким образом, увеличению числа и качества рабочих мест, сокращению бедности, увеличению социальной сплоченности, устойчивому развитию и улучшению качества жизни.

Статья 32

Сотрудничество, основанное на обмене информацией и передовыми практиками, может включать определенное количество вопросов, которые будут определены среди следующих областей:

- (а) сокращение бедности и повышение социальной сплоченности;
- (б) политика обеспечения занятости, направленная на создание дополнительных и лучшего качества рабочих мест с надлежащими условиями труда, в том числе, в целях сокращения неофициального сектора экономики и неофициальной занятости;
- (в) активное продвижение мер, касающихся рынка труда и эффективных служб по трудоустройству населения с целью модернизации рынков труда и адаптации к потребностям рынка труда;
- (г) создание более инклюзивного рынка труда и систем социальной защиты, которые будут интегрировать неимущих людей, включая инвалидов и представителей меньшинств;
- (д) эффективное управление трудовой миграцией с целью усиления его положительного воздействия на развитие;
- (е) равные возможности с целью повышения гендерного равенства и обеспечения равных возможностей для женщин и мужчин, а также борьба с дискриминацией на любой почве;
- (ж) социальная политика, направленная на повышение уровня социальной защиты, включая социальную поддержку и социальное страхование, а также модернизацию системы социальной защиты для обеспечения качества, доступности и финансовой устойчивости;
- (з) усиление участия социальных партнеров и продвижение социального диалога, в том числе посредством укрепления потенциала всех соответствующих заинтересованных лиц; и
- (и) продвижение охраны здоровья и безопасности на рабочем месте.

Статья 33

Стороны должны поощрять участие всех соответствующих заинтересованных лиц, включая организации гражданского общества и, в частности, социальных партнеров в разработку политик и реформ Республики Молдовы и в сотрудничестве между Сторонами данного Соглашения.

Статья 34

Стороны должны стремиться к укреплению сотрудничества по вопросам занятости и социальной политики в рамках всех соответствующих региональных, многосторонних и международных форумов и организаций.

Статья 35

Стороны должны продвигать корпоративную социальную ответственность и подотчетность и поощрять ответственные деловые практики, подобные тем, которые продвигает Глобальный договор ООН и Тройственная декларация о принципах Международной организации труда (МОТ) в отношении транснациональных корпораций и социальной политики.

Статья 36

По вопросам, рассматриваемым в данной Главе, будет вестись регулярный диалог.

Статья 37

Республика Молдова должна привести свое законодательство в соответствии с актами ЕС и международными документами, упомянутыми в Приложении III к данному Соглашению согласно положениям этого Приложения.

ГЛАВА 5 ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Статья 38

Стороны должны сотрудничать в целях обеспечения высокого уровня защиты потребителей и достижения совместимости между системами защиты потребителей.

Статья 39

Для достижения указанных целей, сотрудничество может включать, когда это целесообразно:

- (а) с целью приведения в соответствие законодательства по охране интересов потребителей на основе приоритетов, изложенных в приложении к этой статье, избегая, при этом, торговых барьеров, для обеспечения реального потребительского выбора;
- (б) продвижение обмена информацией по системам защиты потребителей, включая: законодательство по охране интересов потребителей и его осуществление, безопасность потребительских товаров, включая обследование рынка, информационные системы и инструменты для потребителей, просвещение потребителей, обеспечение возможностей для потребителей предъявлять иски через суд, договоры продажи и предоставления услуг, заключаемые между торговцами и потребителями;
- (в) продвижение деятельности по проведению тренингов для управленческого персонала и других представителей, защищающих интересы потребителей; и
- (г) поощрение развития независимых ассоциаций потребителей, включая неправительственные организации потребителей (НПО), и контактов между представителями, защищающими интересы потребителей, а также сотрудничества между властями и НПО, работающими в сфере защиты интересов потребителей.

Статья 40

Республика Молдова должна привести свое законодательство в соответствие с актами ЕС и международным документам, упомянутыми в Приложении IV к данному соглашению, согласно положениям этого Приложения.

ГЛАВА 6

СТАТИСТИКА

Статья 41

Стороны должны развивать и укреплять свое сотрудничество по вопросам статистики способствуя, таким образом, достижению долгосрочной цели предоставления своевременных, сопоставимых с международными и достоверных статистических данных. Ожидается, что устойчивая, эффективная и профессионально независимая национальная статистическая система будет представлять информацию, полезную для граждан, деловых кругов, лиц, ответственных за принятие решений в Республике Молдова и ЕС, позволяя им принять на этой основе информированные решения. Национальные статистические системы должны соблюдать основополагающие принципы официальной статистики ООН с учетом законодательства ЕС в области статистики, включая Кодекс норм европейской статистики, с целью приближения национальной статистической системы к европейским нормам и стандартам.

Статья 42

Сотрудничество должно быть направлено на:

- (а) дальнейшее укрепление возможностей национальной статистической системы с уделением, при этом, особого внимания прочной правовой основе, производству соответствующих данных и метаданных, политике их распространения и удобства использования с учетом различных групп пользователей: публичные и частные сектора, академическое сообщество и другие пользователи;
- (б) поступательная приближение статистической системы Республики Молдова с Европейской статистической системой;
- (в) тщательная адаптация способа предоставления данных к требованиям ЕС с учетом применения соответствующих международных и европейских методологий, включая классификацию;
- (г) усиление профессионального и управленческого потенциала национальной статистической службы для облегчения применения статистических стандартов ЕС и содействия развитию статистической системы Республики Молдова;
- (д) обмен опытом между Сторонами по развитию технологии в области статистики; и
- (е) Содействие всеобщему управлению качеством во всех процессах создания и распространения статистической информации.

Статья 43

Стороны должны сотрудничать в рамках Европейской статистической системы, в которой Евростат является европейским статистическим органом управления. В ходе сотрудничества необходимо уделять внимание следующим областям:

- (а) демографической статистике, включая переписи населения и социальную статистику;
- (б) сельскохозяйственной статистике, включая сельскохозяйственные переписи и статистику по окружающей среде;
- (в) предпринимательской статистике, включая регистры коммерческих предприятий и использование административных источников в статистических целях;
- (г) макроэкономической статистике, включая национальные счета, статистику внешней торговли, статистику прямых иностранных инвестиций;
- (д) статистике энергетики, включая балансы;
- (е) региональной статистике; и
- (ж) горизонтальной деятельности, включая статистические классификации, управление качеством, тренинги, распространение и использование современных информационных технологий, и т.д.

Статья 44

Стороны должны, *среди прочего*, обмениваться информацией и профессиональным опытом и развивать свое сотрудничество с учетом уже накопленного опыта в области реформы статистической системы

запущенной в рамках различных программ помощи . Усилия должны направляться на дальнейшее приближение к законодательству ЕС в области статистики на основе национальной стратегии развития статистической системы Республики Молдова с учетом развития Европейской статистической системы. Основное внимание в процессе производства статистических данных должно уделяться дальнейшей разработке выборочных обследований и использованию административных отчетов с учетом необходимости сокращения нагрузки, связанной с необходимостью принятия ответных действий. Данные должны быть существенными для целей разработки и мониторинга политики в ключевых областях социально-экономической жизни.

Статья 45

Вопросы, изложенные в этой Главе, должны регулярно обсуждаться в ходе диалога. По мере возможности, действия, предпринимаемые в рамках Европейской статистической системы, включая тренинги, должны быть доступными для участия Республики Молдова.

Статья 46

1. Стороны обязуются создавать и пересматривать, на периодической основе, программу постепенного приведения законодательство в соответствие с законодательством ЕС в области статистики.
2. Законодательство ЕС в области статистики изложено в ежегодно обновляемом Сборнике статистических требований, который стороны считают приложением к настоящему Соглашению (Приложение V).

ГЛАВА 7

УПРАВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ: БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, ФИНАНСОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ И ВНЕШНИЙ АУДИТ

Статья 47

Сотрудничество в области управления публичными финансами: бюджетная политика, внутренний контроль, финансовая инспекция и внешний аудит должны быть сосредоточены на выполнении международных стандартов и эффективную практику ЕС в этой области, что будет способствовать развитию современной системы управления публичными финансами в Республике Молдова, соответствующей основным европейским и международным принципам прозрачности, ответственности, экономичности, эффективности и результативности.

Статья 48

Бюджет и системы бухгалтерского учета

Стороны должны сотрудничать в отношении:

- (а) совершенствования и систематизации регламентирующих документов по бюджетной и казначейской системам, а также системам бухгалтерского учета и отчетности, и их гармонизации на основе международных стандартов с соблюдением норм, рекомендуемых в публичном секторе ЕС;
- (б) постоянная разработка много-годичных бюджетных планов и их приведение в соответствие с передовым опытом ЕС;
- (в) изучение практик европейских стран в межбюджетных отношениях с целью совершенствования этой области в Республике Молдова;
- (г) поощрение приведение в соответствие процедур закупок с существующими в ЕС практиками; и
- (д) обмен информацией, опытом и эффективной практикой, в том числе посредством обмена специалистами и их совместное обучение в этой области.

Статья 49

Внутренний контроль, финансовая инспекция и внешний аудит

Стороны также будут сотрудничать в отношении:

- (а) дальнейшего совершенствования системы внутреннего контроля (включая функционально независимую деятельность внутреннего аудита) в государственных и местных органах власти посредством гармонизации с общепринятыми международными стандартами, методологиями и передовым опытом ЕС ЕС;
- (б) развитие соответствующей финансовой инспекционной системы, которая будет дополнять, но не дублировать функцию внутреннего аудита и обеспечивать надлежащий охват контролирования правительственных доходов и расходов во время переходного периода и после его завершения;
- (в) эффективное сотрудничество между субъектами деятельности, занимающимися финансовым менеджментом и контролем, аудитом и инспекцией и субъектами деятельности, занимающимися бюджетом, казначейством и бухгалтерским учетом с целью способствовать развитию управления;
- (г) усиление компетенций Центрального подразделения по гармонизации государственного внутреннего финансового контроля (PIFC) ;
- (д) реализация принятых на международном уровне стандартов внешнего аудита Международной организацией высших органов финансового контроля (*INTOSAI*); и
- (е) обмен информацией, опытом и эффективной практикой, *среди прочего*, посредством обмена специалистами и совместных тренингов в этой области.

Статья 50

Борьба с мошенничеством и коррупцией

Стороны также будут сотрудничать в сфере:

- (а) обмена информацией, опытом и эффективной практикой;
- (б) совершенствования методов борьбы с мошенничеством и коррупцией и их предотвращения в сферах, рассматриваемых в этой Главе, включая сотрудничество между соответствующими административными органами; и
- (в) обеспечения эффективного сотрудничества с соответствующими институтами и органами ЕС, в случае проведения на местах контроля, инспектирования и аудитов в отношении управления и контроля средствами ЕС, согласно соответствующим правилам и процедурам.

Статья 51

По вопросам, рассматриваемым в данной Главе, будет вестись регулярный диалог.

ГЛАВА 8

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Статья 52

Стороны должны сотрудничать с целью улучшения надлежащего управления в сфере налогообложения для дальнейшего совершенствования экономических отношений, торговли, инвестиционной деятельности и добросовестной конкуренции.

Статья 53

В соответствии со Статьей 52 данного Соглашения, Стороны признают и берут на себя обязательства по реализации принципов надлежащего управления в сфере налогообложения, а именно принципов транспарентности, обмена информацией и добросовестной налоговой конкуренции, в мере в которой к ним присоединились и государства-члены на уровне ЕС. С этой целью, без ущерба для компетенций ЕС и государств-членов, Стороны будут развивать международное сотрудничество в области налогообложения, способствовать сбору соответствующих закону налоговых поступлений, и разрабатывать меры для эффективного выполнения вышеупомянутых принципов.

Статья 54

Стороны также должны укреплять и усиливать свое сотрудничество, нацеленное на совершенствование и развитие системы налогообложения Республики Молдова и ее администрирование, включая повышение потенциала по собираемости и контролю, уделяя особое внимание процедурам возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) с целью избежать накопления задолженностей, обеспечить эффективный сбор налогов и усилить борьбу с налоговым мошенничеством и уклонением от уплаты налогов. Стороны должны стремиться к усилению сотрудничества и обмену опытом в борьбе с налоговым мошенничеством, и, в частности, с карусельным мошенничеством

Статья 55

Стороны должны развивать свое сотрудничество и согласовывать политики в области противодействия мошенничеству и борьбе с ним, а также контрабанде облагаемых акцизным сбором продуктов. Это сотрудничество будет включать, *среди прочего*, постепенное сближение ставок акцизного сбора на табачную продукцию, насколько это будет возможным с учетом ограничений регионального характера, в том числе путем диалога на региональном уровне и в соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака 2003 (FCTC ВОЗ). С этой целью, Стороны будут рассчитывать на укрепление своего сотрудничества в рамках регионального контекста.

Статья 56

По вопросам, рассматриваемым в данной Главе, будет вестись регулярный диалог.

Статья 57

Республика Молдова должна привести свое законодательство в соответствии с нормативными актами ЕС и международными документами, упомянутыми в Приложении VI к данному Соглашению согласно положениям этого Приложения.

ГЛАВА 9 ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Статья 58

Признавая важность эффективного свода правил и методов в сферах финансовых услуг для создания полнофункциональной рыночной экономики и стимулирования торгового обмена между Сторонами, Стороны договариваются о сотрудничестве в области финансовых услуг в соответствии со следующими целями:

- (а) оказание поддержки процессу адаптации законодательства в области финансовых услуг к потребностям экономики открытого рынка;
- (б) обеспечение эффективной и адекватной защиты инвесторов и других потребителей финансовых услуг;
- (в) обеспечение стабильности и целостности финансовой системы Республики Молдова в целом;
- (г) продвижение сотрудничества между различными субъектами деятельности финансовой системы, включая регуляторов и вышестоящих должностных лиц; и
- (д) обеспечение независимого и эффективного надзора.

Статья 59

1. Стороны должны способствовать сотрудничеству между соответствующими регламентирующими и надзорными органами, включая обмен информацией, обмен практическим опытом в отношении финансовых рынков и прочие подобные меры.
2. Особое внимание должно уделяться развитию административного потенциала таких органов, в том числе, посредством обмена специалистами и совместных тренингов.

Статья 60

По вопросам, рассматриваемым в данной Главе, будет вестись регулярный диалог.

Статья 61

Республика Молдова должна привести в соответствие свое законодательство с актами ЕС и международными документами, упомянутыми в Приложении XXVIII-A к данному Соглашению, согласно положениям этого Приложения.

ГЛАВА 10

ПРОМЫШЛЕННАЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА

Статья 62

Стороны должны развивать и усиливать свое сотрудничество в области промышленной и предпринимательской политики, улучшая тем самым деловую среду для всех экономических операторов, однако главным образом для малых и средних предприятий (МСП). Расширенное сотрудничество позволит усовершенствовать правила администрирования и регулирования, как для бизнеса Республики Молдова, так и для бизнеса ЕС, работающих в Республике Молдова и ЕС, и должно основываться на промышленных политиках для МСП ЕС с учетом международно признанных принципов и практик в этой области.

Статья 63

С этой целью, Стороны должны сотрудничать с тем, чтобы:

- (а) реализовывать стратегии по развитию МСП, основанные на принципах Закона о малом бизнесе, и осуществлять мониторинг реализации процесса посредством регулярной отчетности и диалога. Это сотрудничество будет также фокусироваться на микропредприятия, и которые чрезвычайно важны для экономических систем, как ЕС, так и Республики Молдова;
- (б) создавать лучшие базовые условия путем обмена информацией и рекомендуемыми нормами, таким образом способствуя улучшению конкурентоспособности. Данное сотрудничество будет включать управление структурными изменениями (реструктурирование), развитие Государственно-частных партнерств, а также экологический и энергетические вопросы, такие как энергоэффективность и более чистое производство;
- (в) упрощать и рационализировать регламенты и регламентирующую практику, уделяя особое внимание обмену рекомендуемыми нормами по методикам регламентирования, включая принципы ЕС;
- (г) поощрять развитие политики внедрения новшеств путем обмена информацией и передовым опытом в отношении коммерциализации научных исследований (включая документы поддержки новых компаний, работающих на основе новых технологий), развитие кластеров и обеспечение доступа к финансам;
- (д) поощрять расширение контактов между субъектами предпринимательской деятельности ЕС и Республики Молдова, а также между органами власти Республики Молдова и ЕС
;
- (е) поддерживать деятельность по продвижения экспорта в Республике Молдова;
- (ж) способствовать модернизации и реструктурированию промышленности в определенных секторах Республики Молдова.

Статья 64

По вопросам, рассматриваемым в данной Главе, будет вестись регулярный диалог. В нем также будут участвовать представители субъектов предпринимательской деятельности ЕС и Республики Молдова.

ГЛАВА 11
РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И
СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Статья 65

Стороны должны развивать и укреплять сотрудничество в области разработки месторождений полезных ископаемых и торговли сырьем в целях продвижения взаимопонимания, улучшения предпринимательской среды, обмена информацией и сотрудничества по неэнергетическим вопросам, в частности, в отношении добычи металлических руд и промышленных минералов.

Статья 66

С этой целью, Стороны должны сотрудничать в следующих областях:

- (а) обмен информацией между Сторонами о ходе дел в секторах разработки месторождений полезных ископаемых и сырьевых материалов;
- (б) обмен информацией по вопросам, связанным с торговлей сырьевыми материалами, с целью продвижения двусторонних обменов;
- (в) обмен информацией и передовыми практиками относительно аспектов устойчивого развития в сфере разработки месторождений полезных ископаемых;
- (г) обмен информацией и передовыми практиками в отношении обучения, улучшения навыков и безопасности в добывающих промышленности.

ГЛАВА 12

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Статья 67

Стороны должны сотрудничать с целью продвижения развития сельского хозяйства и сельской местности, в частности, посредством постепенного сближения политик и законодательства.

Статья 68

Сотрудничество между Сторонами в области сельского хозяйства и развития сельской местности должно включать, *среди прочего*, следующие области:

- (а) способствование взаимопониманию политик в области сельского хозяйства и развития сельской местности;
- (б) усиление административных потенциалов на центральном и местном уровнях в области планирования, оценки и реализации политик в соответствии с регламентами и передовыми практиками ЕС;
- (в) продвижение модернизации и устойчивости сельскохозяйственного производства;
- (г) обмен знаниями и передовыми практиками в области политик по развитию села, способствующих росту экономического благосостояния сельских сообществ;
- (д) улучшение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора, а также эффективности и прозрачности рынков;
- (е) продвижение политик в области качества и механизмов их контроля, в частности, указания происхождения продукции и органического сельского хозяйства;
- (з) распространение знаний и продвижение услуг по распространению опыта среди сельскохозяйственных производителей; и
- (ж) углубление гармонизации в вопросах, обсуждаемых в рамках международных организаций, членами которых являются Стороны

.

Статья 69

По вопросам, рассматриваемым в данной Главе, будет вестись регулярный диалог.

Статья 70

Республика Молдова должна привести в соответствие свое законодательства с актами ЕС и международными документами, упомянутыми в Приложении VII к данному Соглашению согласно положениям этого Приложения.

ГЛАВА 13

ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РЫБОЛОВСТВА И МОРСКАЯ ПОЛИТИКА

Раздел 1

Политика в области рыболовства

Статья 71

Стороны должны развивать и усиливать свое сотрудничество по вопросам, касающимся методик управления рыбным промыслом и морской стратегии, развивая, таким образом, более тесное двустороннее и многостороннее сотрудничество в рыбной отрасли. Стороны должны также способствовать развитию комплексного подхода к проблемам рыбного промысла и способствовать развитию жизнеспособного рыбного промысла.

Статья 72

Стороны должны предпринимать совместные действия, обмениваться информацией и оказывать друг другу поддержку с целью продвижения:

- (а) надлежащего управления и педовых практик в управлении рыболовным промыслом с целью сохранения надлежащим образом и управления устойчивым образом рыбных ресурсов, и на основе экосистемного подхода;
- (б) ответственный подход к ловле рыбы и управлению рыболовным промыслом соответствующее принципам устойчивого развития для сохранения рыбных ресурсов и экосистемы в надлежащем состоянии;
- (в) сотрудничество через соответствующие региональные организации, ответственные за управление и сохранение существующих водных ресурсов.

Статья 73

Стороны будут поддерживать такие инициативы, как взаимный обмен опытом и оказание поддержки с целью реализации устойчивой политики рыболовства, включая:

- (а) управление рыболовным промыслом и ресурсами аквакультуры;
- (б) инспекцию и контроль над промысловой деятельностью, а также развитие соответствующих административных и судебных структур, могущих предпринимать соответствующие меры;
- (в) сбор данных по улову и местам выгрузки, биологических и экономических данных;
- (г) совершенствование эффективности рынков, в частности, путем продвижения организаций производителей, предоставления информации потребителям, а также путем рыночных стандартов и отслеживаемости;
- (д) развитие структурной политики для рыбной отрасли, с акцентом на устойчивом развитии зон рыболовства, которые определяются как зоны с берегом озера, водоемы или речное устье, где наблюдается существенный уровень занятости в рыболовном промысле.

Раздел 2

Морская политика

Статья 74

Принимая во внимание сотрудничество в сферах рыболовского промысла, транспорта, окружающей среды и в других политиках, связанных с морским пространством, Стороны также должны развивать сотрудничество и оказывать взаимную поддержку, когда это целесообразно, по морским проблемам, в частности, активно поддерживать комплексный подход к деятельности, связанной с морем, и надлежащим управлением в Черном море в соответствующих международных морских форумах.

Статья 75

По вопросам, рассматриваемым в данной Главе, будет вестись регулярный диалог.

ГЛАВА 14

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 76

Стороны договариваются продолжить свое текущее сотрудничество по энергетическим вопросам на основе принципов партнерства, взаимного интереса, прозрачности и предсказуемости. Сотрудничество должно быть направлено на энергоэффективность, интеграцию рынка и сближение норм регулирования в энергетическом секторе с учетом необходимости обеспечить конкурентоспособность и доступ к надежной, экологически устойчивой и доступной по цене энергии, в том числе, посредством положений Договора об энергетическом сообществе.

Статья 77

Сотрудничество должно включать, *среди прочего*, следующих сферы и задачи:

- (а) энергетические стратегии и политики;
- (б) развитие конкурентоспособных, прозрачных и недискриминационных энергетических рынков в соответствии со стандартами ЕС, включая обязательства, вытекающие из Договора об энергетическом сообществе, посредством регулятивных реформ и участия в региональном энергетическом сотрудничестве;
- (в) развитие привлекательного и устойчивого инвестиционного климата путем обеспечения институциональных, юридических, налоговых и других условий;
- (г) энергетическую инфраструктуру, включая проекты, представляющие общий интерес, направленные на диверсификацию источников энергии, поставщиков и маршрутов транспортировки эффективным экономически и экологически приемлемым образом, *среди прочего*, посредством упрощения формальностей в отношении инвестиций, финансируемых из средств займов и грантов;
- (д) повышение и укрепление долгосрочной стабильности и безопасности энергоснабжения и торговли, транзита и транспорта на взаимно выгодной и справедливой основе в соответствии с правилами ЕС и международными правилами;
- (е) продвижение энергоэффективности и энергосбережения, *среди прочего*, за счет строительства энергосберегающих зданий и разработки и поддержки возобновляемых источников энергии экономичным и экологически приемлемым способом;
- (ж) сокращение выбросов парниковых газов, в том числе путем реализации проектов по энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии; и
- (з) научно-техническое сотрудничество и обмен информацией в целях развития и совершенствования технологий в сфере производства, доставки, снабжения и конечного потребления энергии с акцентом на разработке энергосберегающих и безвредных для окружающей среды технологиях;
- (и) сотрудничество может осуществляться в области ядерной безопасности, надежности и радиационной защите, в соответствии с принципами и стандартами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и соответствующими международными договорами и конвенциями, заключенными в рамках МАГАТЭ, а также в соответствии с Договором Европейского сообщества по атомной энергии, в соответствии с принципом применимости.

Статья 78

По вопросам, рассматриваемым в данной Главе, будет вестись регулярный диалог.

Статья 79

Республика Молдова должна привести свое законодательство в соответствие с актами ЕС и международными документами, упомянутыми в Приложении VIII к данному соглашению согласно положениям этого Приложения.

ГЛАВА 15 ТРАНСПОРТ

Статья 80

Стороны должны:

- (а) расширять и усиливать сотрудничество в сфере транспорта с целью способствовать развитию устойчивых транспортных систем;
- (б) способствовать проведению эффективных, безопасных и надежных транспортных операций, а также интермодальности и функциональной совместимости транспортных систем;
- (в) прилагать усилия по улучшению основных транспортных сетей между их территориями.

Статья 81

Среди прочего, это сотрудничество должно включать следующие области:

- (а) развитие устойчивой национальной транспортной, политики покрывающей все виды транспорта, особенно в целях обеспечения эффективных, безопасных и надежных транспортных систем и продвижения интеграции принципов в сфере транспорта в другие области политики;
- (б) разработку стратегий по секторам в свете национальной транспортной политики (включая законодательные требования в отношении модернизации технического оборудования и транспортных парков, которые должны отвечать самым высоким международным стандартам) по дорожному, железнодорожному, внутреннему судоходному транспорту и авиации, а также интермодальности, включая расписания и основные этапы реализации, административные обязанности и планы финансирования;
- (в) совершенствование инфраструктурной политики с целью более успешного выявления и оценки инфраструктурных проектов по различным видам транспорта;
- (г) разработку стратегий финансирования с акцентом на эксплуатационных расходах, нехватке имеющихся производственных мощностей, отсутствии связующей инфраструктуры, а также активизации и создании условий для участия частного сектора в транспортных проектах;
- (д) присоединение к соответствующим международным транспортным организациям и соглашениям, включая процедуры по обеспечению строгого выполнения и эффективного принудительного исполнения международных транспортных соглашений и конвенций;
- (е) научно-техническое сотрудничество и обмен информацией с целью разработки и совершенствования технологий в транспорте, таких как интеллектуальные транспортные системы; и
- (ж) стимулирование использования интеллектуальных транспортных систем и информационной технологии в управлении и эксплуатации всех видов транспорта, а также поддержки интермодальности и сотрудничества в использовании космических систем и коммерческих прикладных систем применения, облегчающих работу транспорта.

Статья 82

1. Сотрудничество также должно быть направлено на улучшение движения пассажиро- и товаропотоков, увеличение подвижности транспортных потоков между Республикой Молдова, странами-членами ЕС и третьими странами региона путем снятия административных, технических и других препятствий, улучшения транспортных сетей и модернизации инфраструктуры, в особенности, на главных магистралях, соединяющих Стороны. Сотрудничество должно включать действия по упрощению порядка пересечения границы.
2. Сотрудничество должно включать обмен информацией и совместные действия:
 - (а) на региональном уровне, в частности, с учетом и с использованием прогресса, достигнутого в рамках различных региональных транспортных соглашений о сотрудничестве, таких как Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА), транспортное сотрудничество в рамках структуры Восточного партнерства и других транспортных инициатив;
 - (б) на международном уровне, в том числе в отношении международных транспортных организаций и международных соглашений и конвенций ратифицированных Сторонами; в рамках деятельности различных транспортных агентств ЕС.

Статья 83

По вопросам, рассматриваемым в данной Главе, будет вестись регулярный диалог.

Статья 84

Стороны будут сотрудничать в области совершенствования транспортных сообщений согласно условиям, упомянутым в Приложении IX к данному Соглашению.

Статья 85

Республика Молдова должна привести свое законодательство в соответствие с актами ЕС и международными документами, упомянутыми в Приложении X, и в Приложении XXVIII-D к данному соглашению, согласно положениям этих Приложений.

ГЛАВА 16

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Статья 86

Стороны должны развивать и усиливать свое сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды, способствуя, таким образом, достижению долгосрочной цели устойчивого развития и экологизации экономики. Ожидается, что усиление защиты окружающей среды будет благоприятным для граждан, и бизнесов в Республике Молдова и в ЕС, в том числе, посредством улучшения общественного здравоохранения, сохранения природных ресурсов, возросшей экономической и экологической эффективности, интеграции окружающей среды в другие сферы политики, а также использования современных, более чистых технологий, способствующих более устойчивым моделям производственной деятельности. Сотрудничество должно осуществляться с учетом интересов Сторон на основе равенства и взаимной выгоды, а также с учетом взаимозависимости, существующей между Сторонами в области защиты окружающей среды, и многосторонних соглашений в данной области.

Статья 87

Сотрудничество должно быть направлено на сохранение, защиту, улучшение, и восстановление качества окружающей среды, защиту здоровья человека, рациональное использование природных ресурсов и продвижение мер на международном уровне, направленных на решение региональных или глобальных проблем охраны окружающей среды, в том числе в следующих областях:

- (а) экологическое управление и горизонтальные проблемы, включая Оценку воздействия на окружающую среду и Стратегическую экологическую оценку, образование и практическое обучение, экологическую ответственность, борьбу с экологическими преступлениями, трансграничное сотрудничество, доступ к экологической информации, процессы принятия решений и эффективные процедуры административного и судебного надзора;
- (б) качество воздуха;
- (в) качество воды и управление ресурсами, включая систему управления рисками наводнений, водного дефицита и засухи;
- (г) управление отходами и ресурсами, а также транспортировка отходов;
- (д) природоохранной деятельность, включая сохранение и защиту биологического и ландшафтного разнообразия;
- (е) промышленное загрязнение и производственный риск;
- (ж) химикаты;
- (з) шумовое загрязнение;
- (и) защита почвы;
- (к) городская и сельская окружающая среда;
- (л) экологические сборы и налоги;
- (м) мониторинг и экологические информационные системы;
- (н) инспектирование и обеспечение исполнения обязательств;
- (о) экологические инновации, включая лучшие существующие технологии.

Статья 88

Среди прочего, Стороны должны обмениваться информацией и практическим опытом; проводить совместную исследовательскую деятельность и обмен информацией по более чистым технологиям; планировать способы устранения производственных рисков и аварий; проводить совместную деятельность на региональном и международном уровнях, в том числе в отношении многосторонних экологических соглашений, ратифицированных Сторонами, и совместную деятельность в рамках соответствующих учреждений, по необходимости. Стороны должны обращать особое внимание на трансграничные проблемы и региональное сотрудничество.

Статья 89

Сотрудничество должно включать, *среди прочего*, следующие цели:

- (а) разработку всеобъемлющей стратегии относительно окружающей среды, включающей запланированные институциональные реформы (с графиками исполнения) для того, чтобы обеспечить выполнение и соблюдение законодательства в области окружающей среды; разделение компетенций экологической администрации на национальном, региональном и муниципальном уровнях; процедуры по принятию решения и их выполнению; процедуры по продвижению интеграции экологии в другие области политики; продвижение мер по экологически ориентированной экономике и экологическим инновациям, выявление необходимых человеческих и финансовых ресурсов и механизма анализа; и
- (б) разработку секторальных стратегий по качеству воздуха; качеству воды и управлению ресурсами; управление отходами и управление ресурсами; биологическое разнообразие и охрану природы; промышленное загрязнение и производственные риски, химикаты, шумовое загрязнение, защиту почв, городскую и сельскую окружающую среду, экологические инновации, включая четко проработанные графики и основные этапы выполнения, административных обязанностей, а также стратегии финансирования инвестиций, направляемых на инфраструктуру и технологии.

Статья 90

По вопросам, рассматриваемым в данной Главе, будет вестись регулярный диалог.

Статья 91

Республика Молдовы должна привести свое законодательство в соответствие с нормативными актами ЕС и международными документами, упомянутыми в Приложении XI к данному Соглашению согласно положениям этого Приложения.

ГЛАВА 17

ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ КЛИМАТА

Статья 92

Стороны должны развить и усилить свое сотрудничество для того, чтобы противостоять изменению климата. Сотрудничество должно проводиться с учетом интересов Сторон на основе равенства и взаимной выгоды и принимая во внимание взаимозависимость, существующую между двусторонними и многосторонними обязательствами в этой области.

Статья 93

Сотрудничество должно стимулировать меры на внутреннем, региональном и международном уровнях в том числе, в следующих областях:

- (а) смягчение последствий изменения климата;
- (б) адаптация к изменению климата;
- (в) продажа квот на выбросы вредных газов;
- (г) исследования, разработка, демонстрация, внедрение и распространение безопасных и рациональных низкоуглеродистых адаптационных технологий;
- (д) выдвижение на первый план секторальных политик вопросов, связанных с климатом; и
- (е) информационные кампании, образование и тренинги.

Статья 94

Среди прочего, Стороны должны, обмениваться информацией и практическим опытом; осуществлять совместную исследовательскую деятельность и обмениваться информацией о более чистых технологиях; осуществлять совместную деятельность на региональном и международном уровнях, включая деятельность в отношении многосторонних экологических соглашений, ратифицированных сторонами и совместную деятельность в рамках соответствующих учреждений, по необходимости. Стороны должны обращать особое внимание трансграничным проблемам и региональному сотрудничеству.

Статья 95

Сотрудничество должно включать, среди прочего, разработку и реализацию:

- (а) всеобъемлющей стратегии и плана действий в отношении климата на долгосрочную перспективу в плане предупреждения последствий и адаптации к изменению климата;
- (б) оценки уязвимости и адаптации;
- (в) национальной стратегии адаптации к глобальному потеплению;
- (г) стратегии разработки малоуглеродистых технологий;
- (д) долгосрочных мер по сокращению выбросов парниковых газов;
- (е) мер по подготовке к продаже квот на выбросы вредных газов;
- (ж) мер по продвижению передачи технологий на основе оценки потребностей в технологиях;
- (з) мер по выдвижению на первый план в секторальных политиках вопросов, связанных с климатом; и
- (и) мер в отношении озоноразрушающих веществ.

Статья 96

По вопросам, рассматриваемым в данной Главе, будет вестись регулярный диалог.

Статья 97

Республика Молдова должна привести свое законодательство в соответствие с нормативными актами ЕС и международными документами, упомянутыми в Приложении XII к данному соглашению согласно положениям этого Приложения.

ГЛАВА 18 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

Статья 98

Стороны должны усилить сотрудничество по созданию Информационного общества с тем, чтобы граждане и бизнесы могли получить широкий доступ к Информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и лучшего качества услугам по доступным ценам. Это сотрудничество должно быть направлено на облегчение доступа к рынкам электронных коммуникаций и поддержку конкуренции и инвестиций в секторе, а также на обеспечение развития государственных услуг в режиме онлайн.

Статья 99

Сотрудничество может включать следующие сферы:

- (а) обмен информацией и передовыми практиками по реализации национальных стратегий Информационного общества, включая, *среди прочего*, инициативы, направленные на продвижение широкополосного доступа, улучшение сетевой безопасности и развитие государственных услуг в режиме онлайн;
- (б) обмен информацией, передовыми практиками и опытом способствующими созданию всеобъемлющей регламентирующей базы по электронным средствам связи, и, в частности, усилению административного потенциала национального правительства в области коммуникаций и информационных технологий, а также независимого регулятора, чтобы способствовать лучшему использованию ресурсов спектра и способствовать функциональной совместимости сетей, как в Республике Молдова, так и с ЕС;
- (в) стимулирование и продвижение реализации инструментов ИКТ для улучшения управления, электронного обучения и исследований, общественного здравоохранения, преобразования в цифровую форму культурного наследия, развития электронного контента и электронной коммерции;
- (г) повышение уровня безопасности личных данных и защита конфиденциальности в электронных средствах коммуникациях.

Статья 100

Стороны должны способствовать сотрудничеству между национальным регулятором в области электронных средств связи Республики Молдовы и регуляторами ЕС. Стороны также должны рассмотреть возможности сотрудничества в других важных областях, в том числе, посредством региональных инициатив.

Статья 101

По вопросам, рассматриваемым в данной Главе, будет вестись регулярный диалог.

Статья 102

Республика Молдова должна привести свое законодательство в соответствие с актами ЕС и международными документами, упомянутыми в Приложении XXVIII-B к данному Соглашению, согласно положениям этого Приложения.

ГЛАВА 19

ТУРИЗМ

Статья 103

Стороны должны сотрудничать в области туризма, с целью укрепления развития конкурентоспособной и устойчивой отрасли туризма, как генератора экономического роста, укрепления потенциала страны, обеспечения занятости и поступления иностранной валюты.

Статья 104

Сотрудничество на двустороннем, региональном и европейском уровне должно основываться на следующих принципах:

- (а) уважение к целостности и интересам местных сообществ, особенно, в сельских районах;
- (б) важности культурного наследия; и
- (в) положительное взаимодействие между туризмом и сохранением окружающей среды.

Статья 105

Сотрудничество должно быть сосредоточено на следующих вопросах:

- (а) обмен информацией, передовые практики, практический опыт и передача "ноу-хау", включая инновационные технологии;
- (б) установление стратегического партнерства между интересами государства, частного бизнеса и сообществ для обеспечения устойчивого развития туризма;
- (в) продвижение и развитие туристических продуктов и рынков, инфраструктуры, человеческих ресурсов и институциональных структур, а также выявление и устранение барьеров в создании услуг для туристов;
- (г) разработка и реализация эффективных политик и стратегий, включая соответствующие юридические, административные и финансовые аспекты;
- (д) обучение специалистов для туристической отрасли и укрепление потенциала с целью улучшения стандартов предоставляемых услуг; и
- (е) развитие и продвижение туризма на основе сообществ.

Статья 106

По вопросам, рассматриваемым в данной Главе, будет вестись регулярный диалог.

ГЛАВА 20
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО НА
ТРАНСГРАНИЧНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Статья 107

1. Стороны должны способствовать взаимопониманию, и двустороннему сотрудничеству в области региональной политики, включая методы формулирования и выполнения региональных политик, многоуровневого управления и партнерства, уделяя особое внимание развитию местностей, находящихся в невыгодном положении, и территориальному сотрудничеству, с целью установления каналов связи и усиления обмена информацией и опытом между национальными, региональными и местными органами власти, субъектами социально-экономической деятельности и гражданским обществом.
2. В частности, Стороны должны сотрудничать в плане сближения практики, используемой в Республике Молдова, со следующими принципами:
 - (а) децентрализация процесса принятия решений, от центрального уровня до уровня региональных сообществ;
 - (б) укрепление партнерства между всеми сторонами, вовлеченными в региональное развитие;
 - (в) совместное финансирование посредством финансовых взносов Сторон, участвующих в выполнении программ и проектов регионального развития.

Статья 108

1. Стороны должны поддерживать и усиливать участие органов власти местного и регионального уровней в международном и региональном сотрудничестве и в соответствующих управленческих структурах, наращивать сотрудничество посредством разработки благоприятствующей законодательной базы, поддерживать и наращивать меры по укреплению потенциала и способствовать укреплению трансграничных и региональных экономических и предпринимательских сетей.
2. Стороны будут сотрудничать с целью наращивания институционального и эксплуатационного потенциала национальных и региональных учреждений в области регионального развития и планирования землепользования, и *среди прочего*:
 - (а) совершенствовать механизм вертикального и горизонтального взаимодействия центральной и местной публичной администраций в процессе развития и реализации региональных политик;
 - (б) развивать потенциал местных органов государственной власти с целью продвижения трансграничного сотрудничества в соответствии с регламентами и практикой ЕС;
 - (в) обмениваться знаниями, информацией и передовыми практиками по политикам регионального развития с целью повышения экономического благосостояния местных сообществ и однородного развития регионов.
1. Стороны должны усиливать и поощрять развитие трансграничных и региональных элементов, включая, *среди прочего*, транспорт, энергетику, коммуникационные сети, культуру, образование, туризм, здравоохранение и другие области, перечисленные в данном Соглашении, имеющие отношение к трансграничному и региональному сотрудничеству.
2. Стороны должны усиливать сотрудничество между своими регионами в виде межгосударственных и трансграничных программ, поощряя участие регионов Республики Молдова, в европейских региональных структурах и организациях, и способствуя их экономическому и институциональному развитию путем осуществления проектов, представляющих общий интерес.

Эта деятельность будет развиваться в контексте:

 - (а) продолжающегося территориального сотрудничества с европейскими регионами (в том числе, путем межгосударственной и трансграничной программ сотрудничества);

- (б) сотрудничество в рамках Восточного партнерства, с органами ЕС, включая Комитет регионов и участия в различных европейских региональных проектах и инициативах;
- (в) *среди прочего*, сотрудничество с Европейским экономическим и социальным комитетом, Европейской ассоциацией агентств по развитию, Наблюдательной сетью европейского пространственного планирования.

Статья 110

1. Стороны должны усиливать и обеспечивать лучшую координацию и сотрудничество между странами и регионами в рамках Стратегии ЕС для Дунайского региона, сосредотачиваясь, *среди прочего*, на улучшении транспортных и энергетических сообщений, окружающей среде, экономическом и социальном развитии и вопросах безопасности, что будет способствовать более быстрым дорожным и железнодорожным перевозкам, более дешевой и более безопасной энергии, улучшению окружающей среды с более чистой водой, защите биологического разнообразия, а также более эффективному предотвращению наводнений на трансграничном уровне.
2. Стороны должны усилить трансграничное сотрудничество с целью восстановлению навигации на реке Прут, что будет способствовать предотвращению наводнений в бассейне реки, улучшению качества воды, обеспечению сельскохозяйственной ирригации, усилению деловой активности, продвижению туризма и культурной деятельности, а также способствовать наращиванию потенциала.

Статья 111

Стороны должны способствовать облегчению передвижения граждан Европейского Союза и Республики Молдова, которым приходится часто пересекать границу, передвигаясь на короткие расстояния.

Статья 112

По вопросам, рассматриваемым в данной Главе, будет вестись регулярный диалог.

ГЛАВА 21

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Статья 113

Стороны договариваются развивать сотрудничество в области здравоохранения в целях повышения уровня безопасности здравоохранения и защиты здоровья человека, как предварительного условия для устойчивого развития и экономического роста.

Статья 114

Сотрудничество должно включать, в частности, следующие области:

- (а) укрепление системы здравоохранения Республики Молдова, в частности, посредством осуществления реформы сектора здравоохранения, обеспечивающей высококачественное первичное здравоохранение, улучшение управления медициной и финансирование здравоохранения;
- (б) эпидемиологическое надзор и контроль над инфекционными заболеваниями, такими как, например, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит и туберкулез, а также повышение готовности к угрозам и чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения;
- (в) профилактика и контроль над неинфекционными заболеваниями, главным образом посредством обмена информацией и передовыми практиками, продвижения здорового образа жизни и решения вопросов, связанных с основными детерминантами в сфере медицины, таким как питание, алкогольная, наркотическая и табачная зависимость;
- (г) безопасность и качество веществ биологического происхождения;
- (д) знания и информация о здравоохранении ; и
- (е) полное и своевременное выполнение международных соглашений в области медицины, в частности Международные медико-санитарные правила и Рамочная конвенция по борьбе против табака 2003 года.

Статья 115

Сотрудничество обеспечит:

- (а) прогрессивную интеграцию Республики Молдова в медицинские сети Европейского Союза; и
- (б) повышение прогрессивного взаимодействия между Республикой Молдова и Европейским центром профилактики и контроля над заболеваниями.

Статья 116

Республика Молдовы должна привести свое законодательство в соответствие с актами ЕС и международным документами, упомянутыми в Приложении XIII к данному Соглашению согласно положениям этого Приложения.

ГЛАВА 22

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Статья 117

Стороны должны развивать и усиливать свое сотрудничество в сфере стихийных бедствий и антропогенных катастроф. Сотрудничество должно осуществляться с учетом интересов Сторон на основе равенства и взаимной выгоды, а также с учетом взаимозависимости, существующей между Сторонами, и многосторонними видами деятельности в этой области.

Статья 118

Сотрудничество должно быть направлено на улучшение мер по предотвращению стихийных бедствий и антропогенных катастроф, подготовку к ним, и меры реагирования на них.

Статья 119

Стороны должны, *среди прочего*, обмениваться информацией и практическим опытом и осуществлять совместную деятельность на региональном и международном уровнях. Сотрудничество должно включать осуществление определенных соглашений и административных договоренностей в этой области, заключенных между Сторонами, согласно соответствующим полномочиям и компетенциям Европейского Союза и его государств-членов, а также в соответствии с процессуальными нормами Сторон.

Статья 120

Сотрудничество должно включать, *среди прочего*, следующие цели:

- (а) предоставление взаимной помощи в случае чрезвычайных ситуаций;
- (б) обмен на 24-часовой основе ранними предупреждениями и актуализируемой информацией о крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, затрагивающих ЕС или Республику Молдова, включая запросы о помощи и предложения помощи;
- (в) сотрудничество по оценке воздействия стихийного бедствия на окружающую среду;
- (г) приглашение экспертов на определенные технические семинары и симпозиумы по вопросам гражданской обороны;
- (д) приглашение, на индивидуальной основе, наблюдателей на определенные учения и тренинги, организуемые ЕС и/или Республикой Молдова; и
- (е) укрепление сотрудничества по наиболее эффективному использованию доступных средств гражданской защиты.

Статья 121

По вопросам, рассматриваемым в данной Главе, будет вестись регулярный диалог.

ГЛАВА 23

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ, МНОГОЯЗЫЧИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

Статья 122

Стороны должны сотрудничать по продвижению постоянного повышения квалификации, поощрять сотрудничество и прозрачность на всех уровнях образования и обучения, уделяя особое внимание высшему образованию.

Статья 123

Это сотрудничество должно сосредоточиться, *среди прочего*, на следующих областях:

- (а) продвижение постоянного повышения квалификации, которое является ключом к профессиональному росту и увеличению рабочих мест, и может обеспечить гражданам полноценное участие в жизни общества;
- (б) модернизация образования и учебных систем, повышая качество, актуальность и доступность;
- (в) продвижение сближения систем высшего образования вытекающие из Болонского процесса и повестки дня ЕС по модернизации высшего образования;
- (г) укрепление международного академического сотрудничества, участие в программах сотрудничества ЕС, увеличение мобильности студентов и преподавателей;
- (д) создание национальной квалификационной системы для улучшения прозрачности и признания квалификаций и знаний;
- (е) продвижение целей, изложенных в Копенгагенском процессе по расширению европейского сотрудничества в профессионально-техническом образовании и обучении.

Статья 124

Стороны должны способствовать сотрудничеству и обменам в областях, представляющих взаимный интерес, таких как лингвистическое разнообразие и пожизненное изучение языков, посредством обмена информацией и передовыми практиками.

Статья 125

Стороны договариваются сотрудничать в области молодежной политики:

- (а) укреплять сотрудничество и обмены в области молодежной политики и неформального образования для молодых людей и специалистов, занимающихся вопросами молодёжи;
- (б) способствовать активному участию всех молодых людей в жизни общества;
- (в) поддерживать мобильность молодых людей и специалистов, занимающихся вопросами молодёжи, как средство продвижения межкультурного диалога и приобретения знания, навыков и умений вне формальных образовательных систем, в том числе посредством волонтерства;
- (г) способствовать сотрудничеству между молодежными организациями, направленному на поддержку гражданского общества.

Статья 126

Стороны должны способствовать сотрудничеству в области спорта и физической деятельности посредством обмена информацией и эффективной практикой с целью продвижения здорового образа жизни, социальных и образовательных ценностей спорта и надлежащего управления спортом в сообществах Европейского Союза и Республики Молдова.

ГЛАВА 24

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 127

Стороны должны способствовать сотрудничеству во всех областях гражданского научного исследовательского и технологического развития и демонстрационной деятельности (*RTD*) на основе взаимной выгоды с обеспечением надлежащей и эффективной защиты прав на интеллектуальную собственность.

Статья 128

Сотрудничество в сфере *RTD* должно включать:

- (а) политический диалог и обмен научной и технологической информацией;
- (б) облегчение адекватного доступа к соответствующим программам Сторон;
- (в) увеличение научно-исследовательского потенциала и участие научно-исследовательских субъектов права Республики Молдова в исследовательской Рамочной программе ЕС;
- (г) продвижение совместных проектов для проведения исследования во всех областях *RTD*;
- (д) проведение тренингов и программ по мобильности для ученых, исследователей и другого научно-исследовательского персонала, участвующего в *RTD* деятельности с обеих сторон;
- (е) облегчение, в рамках применимого законодательства, свободного передвижения научных работников, участвующих в действиях, включенных в данное Соглашение и трансграничное передвижение всего, что необходимо для использования в такой деятельности; и
- (ж) другие формы сотрудничества в рамках *RTD* (в том числе, посредством региональных подходов и инициатив), на основе взаимного соглашения.

Статья 129

При осуществлении такой деятельности в рамках сотрудничества, необходимо добиваться синергии, когда речь идет о деятельности, финансируемой Научно-технологическим центром (*STCU*) и других видах деятельности, выполняемой в рамках финансового сотрудничества между ЕС и Республикой Молдова.

ГЛАВА 25

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СМИ

Статья 130

Стороны будут продвигать культурное сотрудничество в соответствии с принципами, закреплёнными в Конвенции 2005 года Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения. Стороны будут вести регулярный стратегический диалог в областях, представляющих взаимный интерес, включая развитие различных видов культурной деятельности в Европейском Союзе и в Республике Молдова. Сотрудничество между Сторонами будет способствовать межкультурному диалогу, в том числе посредством участия сектора культуры и гражданского общества из ЕС и Республики Молдова.

Статья 131

1. Стороны должны проводить регулярный диалог и развивать сотрудничество с целью продвижения аудиовизуальной отрасли в Европе и поощрять производство совместных продуктов в сфере кино и телевидения.
2. Сотрудничество может включать, *среди прочего*, вопрос об обучении журналистов и других специалистов из сферы масс-медиа, а также поддержку последних с целью укрепления их независимости, профессионализма, и установления связей со средствами массовой информации ЕС в соответствии с европейскими стандартами, включая стандарты Совета Европы (СЕ) и Конвенции 2005 года ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения.

Статья 132

Стороны должны сконцентрировать свое сотрудничество по ряду областей:

- (а) культурное сотрудничество и культурные обмены, а также мобильность искусства и представителей искусства;
- (б) межкультурный диалог;
- (в) политический диалог по культурной и аудиовизуальной политикам;
- (г) сотрудничество на международных площадках, таких как ЮНЕСКО и СЕ с целью, *среди прочего*, развития культурного многообразия, а также сохранения и оценки ценности культурного и исторического наследия; и
- (д) сотрудничество в области СМИ.

Статья 133

Республика Молдова должна привести свое законодательство в соответствие с актами ЕС и международными документами, упомянутыми в Приложении XIV к данному Соглашению, согласно положениям этого Приложения.

ГЛАВА 26

СОТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ

Статья 134

Стороны должны установить диалог по сотрудничеству гражданского общества, преследуя следующие цели:

- (а) усиливать контакты, а также обмен информацией и опытом между всеми секторами гражданского общества в Европейском Союзе и в Республике Молдова;
- (б) обеспечить лучшее знание и понимание Республики Молдова, включая ее историю и культуру, в Европейском Союзе, и, в частности, среди организаций гражданского общества, работающих в странах-членах Европейского Союза, что позволит лучше понимать возможности и проблемы в будущих отношениях;
- (в) таким же образом обеспечить лучшее знание и понимание Европейского Союза в Республике Молдова, и, в частности, среди организаций гражданского общества Республики Молдова, уделяя внимание, *среди прочего*, ценностям, на которых основан Европейский Союз, его политика и функционирование.

Статья 135

Стороны должны продвигать диалог и сотрудничество между заинтересованными лицами гражданского общества обеих сторон, как неотъемлемую часть отношений между Европейским Союзом и Республикой Молдова. Цели такого диалога и такого сотрудничества:

- (а) обеспечить участие гражданского общества в отношениях между ЕС и Республикой Молдова, в частности, в выполнении данного Соглашения;
- (б) усиливать участие гражданского общества в публичном процессе принятия решений, в частности, путем ведения открытого, прозрачного и регулярного диалога между государственными учреждениями, представительными ассоциациями и гражданским обществом;
- (в) способствовать процессу создания организационной инфраструктуры и консолидации организаций гражданского общества различными способами, включая, *среди прочего*: деятельность по защите общественных интересов, организация неформальных и формальных сетей, взаимные посещения и семинары, особенно с целью совершенствования законодательной базы для гражданского общества;
- (г) чтобы предоставить представителям гражданского общества каждой стороны возможность познакомиться с процессами консультаций и диалога между гражданскими и социальными партнерами другой стороны, в частности, в целях дальнейшего интегрирования гражданского общества в публичный процесс разработки политик в Республике Молдова.

Статья 136

По проблемам, рассматриваемым в этой Главе, между Сторонами будет вестись регулярный диалог.

ГЛАВА 27

СОТРУДНИЧЕСТВО В ЗАЩИТЕ И ПРОДВИЖЕНИИ ПРАВ РЕБЕНКА

Статья 137

Стороны договариваются сотрудничать в обеспечении продвижения прав ребенка согласно нормам международного права и стандартам, в частности, Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года, принимая во внимание приоритеты, определенные в конкретном контексте Республики Молдова, в особенности, для уязвимых групп.

Статья 138

Такое сотрудничество, в частности, должно включать:

- (а) предотвращение всех форм эксплуатации (включая детский труд), плохого обращения, пренебрежительного отношения и насилия над детьми, а также борьбу с этими явлениями, в том числе, путем разработки и усиления правовой и институциональной базы, в том числе, путем проведения информационных кампаний в этой области;
- (б) совершенствование системы выявления детей, находящихся в уязвимых ситуациях, и оказание им помощи, в том числе, расширение участия детей в процессах принятия решения и создание эффективных механизмов рассмотрения индивидуальных жалоб, поступающих от детей;
- (в) обмен информацией и передовыми практиками по смягчению бедности среди детей, в том числе, по мерам фокусирования социальной политики на благосостоянии детей, и создания и облегчения доступа детей к получению образования;
- (г) осуществление мер, направленных на продвижение прав детей в семьях и детских учреждениях, и укрепление потенциала для родителей и лиц, осуществляющих уход за детьми с целью обеспечения возможности их развития;
- (д) присоединение, ратификация и реализация соответствующих международных документов, включая документы, разработанные в рамках Организации Объединенных Наций, Совета Европы и Гаагской конференции по международному частному праву, с целью продвижения и защиты прав детей в соответствии с самыми высокими стандартами в этой области.

Статья 139

По вопросам, рассматриваемым в данной Главе, будет вестись регулярный диалог.

ГЛАВА 28

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРОГРАММАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Статья 140

Республика Молдова будет иметь возможность участвовать во всех агентствах Союза, открытых для участия Республики Молдова согласно соответствующим положениям, на основе которых созданы эти агентства. Чтобы получить возможность участвовать в каждой такой агентстве, Республика Молдова должна будет вступить в отдельные соглашения с ЕС с отражением суммы финансового взноса.

Статья 141

Республика Молдова будет иметь возможность участвовать во всех текущих и будущих программах Союза, открытых для участия Республики Молдова, согласно соответствующим положениям, на основе которых созданы эти программы. Участие Республики Молдова в программах Союза должна осуществляться в соответствии с положениями, изложенными в Протоколе I данного Соглашения по Рамочному соглашению между Европейским Союзом и Республикой Молдова об общих принципах участия Республики Молдова в Программах Союза.

Статья 142

Стороны будут проводить регулярный диалог по участию Республики Молдова в программах и агентствах ЕС. В частности, ЕС должен информировать Республику Молдова в случае создания новых агентств ЕС и новых программ Союза, а также относительно изменений, касающихся участия в программах Союза и агентствах, упомянутых в Статьях 140 и 141 данного Соглашения.

Раздел V

ТОРГОВЛЯ И СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ ВОПРОСЫ

ГЛАВА 1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ И ДОСТУП ТОВАРОВ НА РЫНКИ

Раздел 1

Общие Положения

Статья 143

Це ль

Стороны будут постепенно создавать зону свободной торговли в течение переходного периода длительностью не более десяти лет, начиная с момента вступления в силу настоящего Соглашения, в соответствии с положениями настоящего Соглашения и в соответствии со Статьей XXIV Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 (ГАТТ 1994).

Статья 144

Сфера применения

1. Положения настоящей Главы применяются к торговле товарами¹ между Сторонами.
2. Для целей настоящей Главы «происхождение» означает, соответствующий правилам происхождения, изложенным в Протоколе II к настоящему Соглашению

Раздел 2

Устранение таможенных пошлин, сборов и других платежей

Статья 145

Определение таможенных пошлин

Для целей настоящей Главы понятие «таможенная пошлина» включает любые пошлины или сборов всякого рода в связи с ввозом или вывозом товаров, в том числе в любой форме подоходного налога или дополнительной платы, взимаемой в связи с подобным ввозом или вывозом. «Таможенная пошлина» не включает:

- (а) выплаты, эквивалентные внутреннему налогу в соответствии со Статьей 152 данного Соглашения;
- (б) пошлины, налагаемые в соответствии с Главой 2 (Средства защиты торговли) Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения;
- (с) сборы или иные выплаты, введенные в соответствии со Статьей 151 настоящего Соглашения.

Статья 146

Классификация товаров

Классификация товаров в торговле между Сторонами должна соответствовать тому, что изложено в соответствующей тарифной номенклатуре каждой Стороны в соответствии с Гармонизированной Системой Описания и Кодирования товаров 2012 от 1983 (ГС) и последующих поправок к ней.

Статья 147

Отмена импортных пошлин

1. Каждая Сторона должна уменьшить или устранить таможенные пошлины на товары, происходящие от другой Стороны в соответствии с Приложением XV к настоящему Соглашению.
2. Для каждого товара базовая ставка таможенных пошлин, к которым будут применяться постепенное сокращение и устранение в соответствии с пунктом 1, указана в Приложении XV к настоящему Соглашению.
3. Если в любой момент после даты вступления в силу настоящего Соглашения Сторона уменьшает ставку таможенной пошлины, применяемую в качестве режима наибольшего благоприятствования (РНБ), такая ставка пошлины применяется в качестве базовой ставки в тех случаях и до тех пор, пока она ниже, чем ставка таможенной пошлины, рассчитанная в соответствии с Приложением XV к настоящему Соглашению.
4. После вступления в силу настоящего Соглашения Стороны могут договориться и ускорить рассмотрение вопроса о расширении сферы охвата ликвидации таможенных пошлин в торговле между Сторонами. Решение Комитета Ассоциации в составе по Торговле по , как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, по ускорению или ликвидации таможенной пошлины на товар отменяет любую пошлину или категорию, определенную в соответствии с Приложением XV данного Соглашения.
5. В течение третьего года после вступления в силу настоящего Соглашения Стороны проводят оценку ситуации с учетом структуры торговли сельскохозяйственной продукцией между Сторонами, особой чувствительности таких продуктов и развития сельскохозяйственной политики с обеих сторон.
6. Стороны рассматривают в Комитете Ассоциации в составе по Торговле на соответствующей взаимной основе возможности предоставления взаимных уступок с целью улучшения либерализации торговли сельскохозяйственной продукцией, в частности, той, что подлежит

тарифным квотам (ТК).

Статья 148

Механизм против обхода закона в области сельскохозяйственной продукции и переработанной сельскохозяйственной продукции

1. Продукты, перечисленные в Приложении XV-С к настоящему Соглашению являются субъектами механизма против обхода закона. Среднегодовой объем импорта из Республики Молдова в Союз для каждой категории этих продуктов приводится в Приложении XV-С к настоящему Соглашению.

2. Когда Объем импорта одного или нескольких категорий продуктов, указанных в пункте 1 достигает 70 % от объема, указанного в Приложении XV-С в любой данный год, начиная с 1 января, Союз уведомляет Республику Молдова об объеме импорта данного товара (товаров). После этого уведомления в течение 14 календарных дней с даты, на которую Объем импорта одного или нескольких категорий продуктов, упомянутых в пункте 1 достигает 80% от объема, указанного в Приложении XV-С к настоящему Соглашению, Республика Молдова должна представить Союзу четкое оправдание увеличения импорта. Если импорт достигает 100% от объема, указанного в Приложении XV-С к настоящему Соглашению и в отсутствие четкого оправдания Республики Молдова, Союз может временно приостановить преференциальный режим для соответствующих продуктов.

Приостановка применяется на срок от шести месяцев и вступает в силу с даты опубликования решения о приостановлении льготного режима в Официальном журнале Европейского Союза.

3. Обо всех временных приостановках, принятых в соответствии с пунктом 2 Союз уведомляет Республику Молдова без неоправданной задержки.

4. Временное приостановление может быть отменено до истечения шести месяцев с момента его вступления в силу Союзом, если Республика Молдова предоставит доказательство в рамках Комитета Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, что объем соответствующей категории продуктов, ввозимых сверх объема, указанного в Приложении XV-С к настоящему Соглашению, обоснован изменением уровня производства и экспортного потенциала Республики Молдова для продукта (продуктов).

5. В Приложение XV-С к настоящему Соглашению могут вноситься изменения и касательно объема по взаимному согласию Союза и Республики Молдова в Комитете Ассоциации в составе по Торговле по просьбе Республики Молдова, с тем чтобы отразить изменения в уровне производства и экспортного потенциала Республики Молдова по товару (товарам).

Статья 149

Сохранение статус-кво

Ни одна из Сторон не может увеличить любую существующую таможенную пошлину или принять любую новую таможенную пошлину на товар, произведенный другой

Стороной. Это не исключает возможности, что любая из Сторон может:

(а) поднять таможенные пошлины до уровня, установленного в Приложении XV после одностороннего сокращения, или

(б) поддерживать или увеличивать таможенные пошлины с разрешения Органа по разрешению споров (ОРС) ВТО.

Статья 150

Таможенные пошлины на экспорт

Ни одна из Сторон не может вводить или сохранять любые пошлины и налоги, кроме внутренних сборов, применяемых в соответствии со Статьей 152 настоящего Соглашения, или в связи с вывозом товаров на территорию государства другой Стороны.

Статья 151

Сборы и другие платежи

Каждая Сторона обеспечивает, в соответствии со Статьей VIII ГАТТ 1994 и пояснений к ней, что все сборы и платежи любого характера, кроме таможенных пошлин или других мер, упомянутых в Статье 147 настоящего Соглашения, предъявляемые к, или в связи с ввозом или вывозом товаров ограничены в величине до приблизительной стоимости оказанных услуг и не представляют собой косвенный способ защиты отечественных товаров или обложение импорта или экспорта в фискальных целях.

Раздел 3

Нетарифные меры

Статья 152

Национальный режим

Каждая Сторона согласует национальный режим товаров другой Стороны в соответствии со Статьей III ГАТТ 1994, в том числе примечаниями для ее толкования. С этой целью, Статья III ГАТТ 1994 и примечания для ее толкования включены в настоящее Соглашение и сделаны его неотъемлемой частью.

Статья 153

Импортные и экспортные ограничения

Ни одна из Сторон не может вводить или сохранять любой запрет или ограничение на

ввоз любого товара другой Стороны или на экспорт или продажу для экспорта любого товара, предназначенного для территории другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Соглашении или в соответствии с положениями Статьи XI ГАТТ 1994 и примечаниями для ее толкования. С этой целью Статья XI ГАТТ 1994 и примечания для ее толкования, включены в настоящее Соглашение и сделаны его неотъемлемой частью.

Раздел 4

Специальные положения относительно товаров

Статья 154

Общие исключения

1. Ничто в настоящей Главе не должно толковаться как препятствующее принятию или применению любой из Сторон мер в соответствии со Статьями XX и XXI ГАТТ 1994 и любых соответствующих примечаний для толкования, которые включены в настоящее Соглашение и сделаны его неотъемлемой частью.
2. Стороны понимают, что прежде чем принимать какие-либо меры, для которых обоснование можно было бы изыскать в подпунктах (I) и (J) из Статьи XX ГАТТ 1994, Сторона, которая намерена предпринять меры, предоставляет другой Стороне всю необходимую информацию и ищет решение приемлемое для Сторон. Если соглашение не будет достигнуто в течение 30 дней предоставления такой информации, Сторона может применить меры в соответствии с настоящим пунктом на разумном основании. В случаях, когда исключительные и критические обстоятельства требуют немедленных действий, и предварительное информирование и исследование невозможны, Сторона, которая намерена предпринять меры может применить предупредительные меры, необходимые для разрешения ситуации и должна сразу проинформировать об этом другую Сторону.

Раздел 5

Административное сотрудничество и координация с другими странами

Статья 155

Специальные положения об административном сотрудничестве

1. Стороны соглашаются, что административное сотрудничество и помощь имеют

важное значение для осуществления и контроля предоставления преференциального режима в соответствии с настоящей Главой и подчеркивают свои обязательства по борьбе с нарушениями и мошенничеством в таможенных вопросах и связанных с ними.

2. Если Сторона на основе объективной информации сделала вывод об отказе другой Стороны от обеспечения административного сотрудничества или ее помощи и / или нарушения или мошенничества в соответствии с настоящей Главой, соответствующая Сторона может временно приостановить соответствующий преференциальный режим по продукту (продуктам) в соответствии с настоящей Статьей и в частности в порядке, предусмотренном в пункте 5.

3. Для целей настоящей Статьи, непредставлением административного сотрудничества или помощи считается, в частности:

(а) повторное несоблюдение обязательств проверить статус происхождения заинтересованного товара (товаров);

(б) неоднократный отказ или необоснованная задержка в проведении и / или предоставлении информации о результатах последующей проверки доказательства происхождения;

(в) повторный отказ или необоснованная задержка в получении разрешения на проведение визитов для проверок, чтобы определить подлинность документов или точность информации, касающейся предоставления преференциального режима по запросу.

4. Для целей настоящей Статьи нахождение нарушений или мошенничества может быть признано, в частности, там, где есть быстрый рост без удовлетворительного объяснения в объеме импорта товаров, превышающий обычный уровень производства и экспортного потенциала другой Стороны, что связано с объективной информацией, касающейся нарушений или мошенничества.

5. Применение временного приостановления надлежит при следующих условиях:

(а) Сторона, выявившая, на основе объективной информации, факт не предоставления административного сотрудничества или помощи и / или нарушения или мошенничества должна без неоправданных задержек уведомить Комитет Ассоциации в составе по Торговле согласно Статье 438 (4) настоящего Соглашения о своих выводах вместе с объективной информацией и приступить к консультациям в рамках этого Комитета на основании всей соответствующей информации и объективных выводов, с целью достижения решения, приемлемого для обеих Сторон.

(б) Если Стороны начали консультации в рамках вышеупомянутого Комитета и не смогли договориться о приемлемом решении в течение 3 месяцев после уведомления, соответствующая Сторона может временно приостановить соответствующий преференциальный режим. Временное приостановление доводится до сведения Комитета Ассоциации в составе по Торговле без неоправданной задержки.

(в) Временные приостановки согласно настоящей Статье, должны быть ограничены, что

необходимо для защиты финансовых интересов заинтересованной Стороны. Они не должны превышать периода в шесть месяцев, который может быть продлен, если на дату истечения срока ничего не изменилось по отношению к условиям, которые привели к исходной приостановке. Они подлежат периодическим консультациям в рамках Комитета Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, в частности, с целью их прекращения, как только условия их применения больше не действуют.

6. Каждая Сторона обязуется публиковать все уведомления для импортеров в отношении любой информации, упомянутой в пункте 5 (а), любого решения, упомянутого в пункте 5 (б), и любого расширения или прекращения, о которых говорится в пункте 5 (в), в соответствии с его внутренними процедурами.

Статья 156

Управление административными ошибками

В случае допущения компетентными органами ошибок в надлежащем управлении льготной системой при экспорте, и в особенности в применении положений Протокола II к настоящему Соглашению относительно определения происхождения товаров и методов административного сотрудничества, где эта ошибка приводит к последствиям в плане импортных пошлин, Сторона, которая сталкивается с такими последствиями может потребовать, чтобы Комитет Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, рассмотрел возможность принятия всех соответствующих мер с целью урегулирования ситуации.

Статья 157

Соглашения с другими странами

1. Настоящее Соглашение не исключает сохранения или учреждения таможенных союзов, других зон свободной торговли или договоренностей о приграничной торговле за исключением тех, что противоречат торговым договоренностям, предусмотренным в настоящем Соглашении.
2. Консультации между Сторонами имеют место в рамках Комитета Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, относительно создания таможенных союзов, других зон свободной торговли или договоренностей по приграничной торговле и по запросу, по другим ключевым вопросам, связанным с их торговой политикой с третьими странами. В частности, в случае присоединения третьей страны к Европейскому Союзу, такие консультации должны проводиться таким образом, чтобы гарантировать учет взаимных интересов Союза и Республики Молдова, как указано в настоящем Соглашении.

ГЛАВА 2

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТОРГОВЛИ

Раздел 1 Глобальные защитные меры

Статья 158

Общие положения

1. Стороны подтверждают свои права и обязанности по Статье XIX ГАТТ 1994 и Соглашению о гарантиях, содержащихся в Приложении 1А к Соглашению по ВТО (Соглашение по защитным мерам) и Статьи 5 Соглашения по сельскому хозяйству, содержащейся в Приложении 1А к Соглашению ВТО (Соглашение по сельскому хозяйству).
2. Преференциальные правила происхождения, установленные в соответствии с Главой 1 Раздела V (Торговля и связанные с торговлей вопросы) настоящего Соглашения не применяются к настоящему Разделу.
3. Положения настоящей Статьи не относятся к Главе 14 (урегулирование споров) Раздела V (Торговля и связанные с торговлей вопросы) настоящего Соглашения.

Статья 159

Прозрачность

1. Сторона, инициирующая защитное расследование, уведомляет другую Сторону о таком инициировании при условии, что последняя имеет значительный экономический интерес.
2. Несмотря на положения Статьи 158 настоящего Соглашения, по просьбе другой Стороны, Сторона, инициирующая специальное защитное расследование и намеревающаяся применить защитные меры, должна обеспечить сразу письменное уведомление со всей соответствующей информацией, ведущей к инициации защитного расследования и наложения защитных мер, в том числе, в соответствующих случаях, информацией об инициировании защитного расследования, предварительных выводах и конечных результатах расследования, а также должна предоставить другой Стороне возможность для проведения консультаций.
3. Для целей настоящей Статьи, Сторона считается имеющий значительный экономический интерес в случае, когда она входит в пятерку крупнейших поставщиков импортной продукции в последний трехлетний период времени, что измеряется в терминах либо абсолютного объема или стоимости.

Статья 160

Применение мер

1. При наложении защитных мер Стороны будут стремиться применить их таким образом, чтобы они наименьшим образом повлияли на их двусторонней торговлю.
2. Для целей пункта 1 настоящей Статьи, если Сторона считает, что правовые требования в отношении введения решительных защитных мер выполнены и намеревается использовать такие меры, Сторона уведомляет другую Сторону и предоставляет последней возможность проведения двусторонних консультаций. Если удовлетворительного решения не будет достигнуто в течение 30 дней с момента получения уведомления, импортирующая Сторона может принять соответствующие меры, чтобы решить проблему.

Раздел 2

Антидемпинговые и компенсационные меры

Статья 161

Общие положения

1. Стороны подтверждают свои права и обязанности в соответствии со Статьей VI ГАТТ 1994, Соглашением о применении Статьи VI ГАТТ 1994, содержащемся в Приложении 1А к Соглашению ВТО (Антидемпинговое соглашение), и Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам, содержащемся в Приложении 1А к Соглашению ВТО (Соглашение СКМ).
2. Преференциальные правила происхождения, установленные в соответствии с Главой 1 Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения, не применяются к настоящему Разделу.
3. Положения настоящей Статьи не подлежат Главе 14 (урегулирование споров) Раздела V(Торговля и связанные с торговлей вопросы) настоящего Соглашения.

Статья 162

Прозрачность

1. Стороны соглашаются, что антидемпинговые и компенсационные меры должны использоваться в полном соответствии с требованиями Антидемпингового соглашения и Соглашения СКМ, соответственно, и должны основываться на справедливой и прозрачной системе.

2. Стороны обеспечивают сразу после введения временных мер и до окончательного вывода полное и содержательное раскрытие всех существенных фактов и соображений, которые составляют основу для решения о применении мер без ущерба для положений Статьи 6 (5) из антидемпингового соглашения и Статьи 12 (4) Соглашения СКМ. Раскрытие информации осуществляется в письменной форме и предоставляет заинтересованным сторонам достаточно времени, чтобы сделать свои замечания.

3. При условии, что это не излишне задерживает проведение расследования, каждой заинтересованной Стороне предоставляется возможность быть заслушанной, чтобы выразить свои взгляды в ходе расследований антидемпинговых и антидотационных мер.

Статья 163

Рассмотрение общественного интереса

Антидемпинговые или компенсационные меры не могут быть применены Стороной, если на основании информации, представленной в ходе расследования, можно сделать однозначный вывод о том, что применение таких мер не отвечает интересам общества. Вывод о соответствии публичным интересам основывается на оценке всех различных интересов в целом, в том числе в интересах отечественной промышленности, пользователей, потребителей и импортеров в той степени, в которой они предоставили соответствующую информацию в следственные органы.

Статья 164

Правило меньшей пошлины

Если Сторона примет решение наложить временную или окончательную антидемпинговую или компенсационную пошлину, сумма такого долга не должна превышать демпинговой маржи или общую сумму компенсационных субсидий, но она должна быть меньше, чем демпинговая маржа или общая сумма компенсационных субсидий если такая меньшая пошлина достаточна для устранения ущерба

Раздел 3

Двусторонние защитные меры

Статья 165

Применение двусторонней защитной меры

1. Если в результате сокращения или ликвидации таможенной пошлины в рамках настоящего Соглашения товары, произведенные одной Стороной ввозятся на

территорию другой Стороны в таких возросших количествах в абсолютном выражении или по отношению к отечественной продукции, и при таких условиях, что наносит или угрожает нанести серьезный ущерб отечественной промышленности по производству аналогичных или непосредственно конкурирующих товаров, импортирующая Сторона может принять меры, предусмотренные в пункте 2, в соответствии с условиями и процедурами, изложенными в данном Разделе.

2. Импортирующая Сторона может принять двустороннюю защитную меру, которая:

(а) приостанавливает дальнейшее снижение ставки таможенной пошлины в соответствии с положениями настоящего Соглашения, или

(б) увеличивает ставку таможенной пошлины на товар до уровня, который не превышает меньшее из:

(I) НБН применяемые ставки таможенной пошлины на товар на момент принятия меры, или

(II) базовая ставка таможенной пошлины, указанная в списках, включенных в Приложение XV в соответствии со Статьей 147 настоящего Соглашения.

Статья 166

Условия и ограничения

1. Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме о начале расследования, описанном в пункте 2, и консультируется с другой Стороной, насколько возможно заранее до применения двусторонней защитной меры в практических целях для ознакомления с информацией, появившейся в результате исследования и обмена мнениями по данной мере.

2. Сторона применяет двустороннюю защитную меру только после расследования компетентными органами в соответствии со Статьями 3 и 4.2 (с) Соглашения о гарантиях, и с этой целью Статьи 3 и 4.2 (с) Соглашения о гарантиях включены в настоящее Соглашение с соответствующими изменениями.

3. При проведении расследования, описанного в пункте 2, Сторона должна соответствовать требованиям Статьи 4.2 (а) Соглашения о гарантиях и, с этой целью Статья 4.2 (а) Соглашения о гарантиях включена и является частью данного Соглашения с соответствующими изменениями.

4. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы ее компетентные органы завершили любое подобное расследование в течение одного года со дня его начала.

5. Ни одна из Сторон не может применить двустороннюю защитную меру:

(а) за исключением случаев, и в таких пределах, которые могут быть необходимы для предотвращения или устранения серьезного ущерба и для облегчения регулировки

отечественной промышленности;

(б) на срок, превышающий два года, кроме того, что срок может быть продлен на срок до двух лет, если компетентные органы импортирующей Стороны определяют, в соответствии с процедурами, указанными в настоящей Статье, что мера продолжает быть необходимой для предотвращения или устранения серьезного ущерба и для облегчения регулировки отечественной промышленности, и что есть доказательства того, что отрасль регулируется при условии, что общий срок применения специальной защитной меры, в том числе период первоначального применения и любого продления его не должен превышать четыре года, или

(в) после истечения срока переходного периода;

(г) по отношению к тому же продукту, во время применения меры в соответствии со Статьей XIX ГАТТ 1994 и Соглашением по защитным мерам.

6. Когда Сторона прекращает двустороннюю защитную меру, ставка таможенной пошлины должна быть ставкой, которая, в соответствии с Расписанием, включенным в Приложение XV, была бы в силе, за исключением применяемой меры.

Статья 167

Временные меры

В критических обстоятельствах, когда задержка может привести к ущербу, который было бы трудно восстановить, Сторона может применить двустороннюю защитную меру на временной основе в соответствии с предварительным определением того, что существует явное свидетельство того, что импорт товара, произведенного в другой Стороне, увеличился в результате сокращения или ликвидации таможенной пошлины в рамках настоящего Соглашения, и такой импорт приводит к серьезному ущербу или представляет угрозу для отечественной промышленности.

Продолжительность любой временной меры не должна превышать 200 дней, в течение которых Сторона должна отвечать требованиям Статей 166 (2) и 166 (3) настоящего Соглашения. Сторона незамедлительно возвращает любые пошлины, уплаченные сверх таможенной пошлины, изложенной в Приложении XV, если расследование, описанное в Статье 166 (2) настоящего Соглашения, не приводит к убеждению, что требования Статьи 165 настоящего Соглашения будут выполнены. Продолжительность любой временной меры засчитывается как часть срока, предусмотренного Статьей 166 (5) (б) настоящего Соглашения.

Статья 168

Компенсация

1. Сторона, применяющая двустороннюю защитную меру, консультируется с другой Стороной, с тем, чтобы прийти к взаимному согласию относительно компенсации,

способствующей либерализации торговли, в форме концессий, имеющих существенные эквивалентные торговые эффекты или эквивалентно стоимости дополнительных выплат, ожидаемых в результате применения защитных мер. Сторона должна обеспечить возможность для таких консультаций не позднее чем за 30 дней после применения двусторонней защитной меры.

2. Если консультации в соответствии с пунктом 1 не приводят к соглашению по компенсации, способствующей либерализации торговли, в течение 30 дней после того, как консультации начинаются, Сторона, чьи товары подлежат защитной мере может приостановить применение эквивалентных по существу уступок по отношению к Стороне, применяющей защитную меру.

3. Право приостановления, упомянутое в пункте 2, не может быть использовано в течение первых 24 месяцев, в течение которых двусторонняя защитная мера действует, при условии, что защитная мера применяется соответствии с положениями настоящего Соглашения.

Статья 169 **Определения**

Для целей настоящей Статьи:

(а) серьезный ущерб и угрозу серьезного ущерба следует понимать в соответствии со Статьей 4.1 (а) и (б) Соглашения о гарантиях. С этой целью Статья 4.1 (а) и (б) Соглашения о гарантиях включена в настоящее Соглашения и является его неотъемлемой частью с соответствующими изменениями, и

(б) переходный период означает период в течение десяти лет с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

ГЛАВА 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ В ТОРГОВЛИ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, АККРЕДИТАЦИЯ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

Статья 170

Сфера применения и определения

1. Настоящая Глава применяется к подготовке, принятию и применению стандартов, технических регламентов и процедур оценки соответствия, как это определено в Соглашении о технических барьерах в торговле, содержащихся в Приложении 1А к Соглашению ВТО (ТБТ), которые могут повлиять на торговлю товарами между Сторонами.

2. Несмотря на положения пункта 1, эта Глава не применяется к санитарным и

фитосанитарным мерам, как это определено в Приложении А Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер, содержащихся в Приложении 1А к Соглашению по ВТО (Соглашение СФС), и к закупочным спецификациям, подготовленным государственными органами для собственного производства или требований потребления.

3. Для целей настоящей главы применяются определения Приложения I к Соглашению о ТБТ.

Статья 171

Подтверждение Соглашения по ТБТ

Стороны подтверждают свои существующие права и обязанности по отношению друг к другу в рамках Соглашения по ТБТ, которое включено в настоящее Соглашение и сделано его частью.

Статья 172

Техническое сотрудничество

1. Стороны укрепляют сотрудничество в области стандартов, технических регламентов, метрологии, по надзору за рынком, аккредитации и системы оценки соответствия с целью увеличения взаимного понимания соответствующих систем и облегчения доступа к их соответствующим рынкам. С этой целью они могут устанавливать регуляторные диалоги как на горизонтальных, так и на отраслевых уровнях.

2. Сотрудничая, Стороны должны стремиться определять, разрабатывать и продвигать инициативы содействия торговле, которые могут включать, но не ограничиваются:

(а) укреплением сотрудничества в области регулирования путем обмена информацией и опытом, а также посредством научно-технического сотрудничества, с целью улучшения качества их технических регламентов, стандартов, надзора за рынком, оценки соответствия и аккредитации, и обеспечения эффективного использования регулятивных ресурсов;

(б) поощрением и развитием сотрудничества между их соответствующими организациями, государственными или частными, ответственными за метрологию, стандартизацию, рыночный надзор, оценку соответствия и аккредитации;

(в) содействием развитию инфраструктуры качества в области стандартизации метрологии, аккредитации, оценки соответствия и системы надзора за рынком в Республике Молдова;

(г) содействием участию Республики Молдова в работе соответствующих Европейских организаций;

(д) поиском решений по преодолению технических барьеров в торговле, которые могут возникнуть, и

(е) координацией своих позиций в международной торговле и регулирующих организациях, таких как ВТО и Европейская экономическая комиссия ООН для Европы (ООН-ЕЭК)

Статья 173

Сближение систем технического регулирования, стандартов и оценки соответствия

1. Республика Молдова должна принять необходимые меры для того, чтобы постепенно добиться соответствия техническим регламентам Союза, стандартизации, метрологии, аккредитации, оценке соответствия, соответствующим системам и системе надзора за рынком и обязуется следовать принципам и практике, в соответствии с положениями законодательства Союза.

2. С целью достижения целей, изложенных в пункте 1 Республика Молдова должна:

(а) постепенно включать соответствующие положения законодательства Союза в свое законодательство в соответствии с положениями Приложения XVI к настоящему Соглашению, и

(б) осуществлять административные и институциональные реформы, необходимые для обеспечения эффективной и прозрачной системы, требуемые для осуществления настоящей главы.

3. Республика Молдова должна воздерживаться от внесения поправок в горизонтальном и отраслевом законодательстве, за исключением таких, которые способствуют постепенному приведению в соответствие данного законодательства с соответствующим законодательством Союза, и уведомлять Союз об изменениях в своем внутреннем законодательстве.

4. Республика Молдова должна обеспечить участие своих соответствующих национальных органов в европейских и международных организациях по стандартизации, правовой и фундаментальной метрологии и оценке соответствия, включая аккредитацию, в соответствии с областями деятельности этих органов и статуса членства доступного для них.

5. В целях интеграции своей системы стандартизации Республика Молдова должна:

(а) постепенно транспонировать свод европейских стандартов (EN) в качестве национальных стандартов, в том числе гармонизированные европейские стандарты, добровольное применение которых даст презумпцию соответствия законодательства

Союза в законодательстве Республики Молдова;

(б) одновременно с таким переносом вывести конфликтующие национальные стандарты;

(с) постепенно выполнить условия для полноправного членства в Организациях европейских стандартов.

6. После вступления в силу настоящего Соглашения Республика Молдова предоставит один раз в год Союзу доклады о мерах, принятых в соответствии с Приложением XVI к настоящему Соглашению. В случае, если действия, перечисленные в Приложении XVI к настоящему Соглашению не были выполнены в срок, установленный в нем, Республика Молдова должна указывать на новое расписание для завершения таких действий. Приложение XVI к настоящему Соглашению может быть адаптировано Сторонами.

Статья 174

Соглашение по оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА)

1. Стороны в конечном итоге соглашаются добавить АСАА как Протокол к настоящему Соглашению, охватывающему секторы из списка, указанного в Приложении XVI к настоящему Соглашению, которые должны быть приведены в соответствие после того как они были согласованы, после проверки, проведенной Союзом, что соответствующие секторальные и горизонтальные законодательства, институты и стандарты Республики Молдова полностью совпадают с таковыми Союза. Это делается с целью расширить АСАА, чтобы охватить все секторы, перечисленные в Приложении XVI к настоящему Соглашению.

2. АСАА будет предусматривать, что торговля между Сторонами продуктами в секторах, которые оно охватывает проводятся в тех же условиях, которые применяются в торговле такими продуктами между государствами-членами Европейского Союза.

Статья 175

Маркировка и этикетирование

1. Без ущерба для положений Статей 173 и 174 настоящего Соглашения, а также в отношении технических регламентов, касающихся маркировки или требованиям к маркировке, Стороны вновь подтверждают принципы Главы 2.2 Соглашения по ТБТ, что такие требования не разрабатывались, не принимались или применялись с целью или с намерением создать излишние препятствия в международной торговле. С этой целью такие маркировки или требования по маркировке не оказывают на торговлю

более ограничивающего воздействия, чем это необходимо для достижения законных целей с учетом рисков, которые их невыполнение могло бы создать.

2. Касательно обязательной маркировки или этикетирования, в частности, Стороны соглашаются, что:

(а) они будут стремиться свести к минимуму свои потребности в маркировке или этикеткам, кроме случаев, установленных для принятия положений Союза в этой области, так и для маркировки и этикетирования для защиты здоровья, безопасности и окружающей среды, а также для других разумных целей общественной политики и

(б) они сохраняют за собой право потребовать, чтобы информация на этикетке или маркировке была на указанном языке.

ГЛАВА 4

САНИТАРНЫЕ И ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ

Статья 176

Цель

1. Цель данной главы заключается в упрощении торговли товарами, подпадающими под санитарные и фитосанитарные меры (СФС) между Сторонами для сохранения жизни и здоровья людей, животных или растений путем:

(а) обеспечения полной прозрачности в отношении мер, перечисленных в Приложении XVII применительно к торговле;

(б) приближения регулирующей системы Республики Молдова к таковой Союза;

(в) признания статуса состояния здоровья животных и растений Сторонами и применения принципа регионализации;

(г) создания механизма для признания эквивалентности мер, перечисленных в Приложении XVII сохраненными Стороной;

(д) продолжения реализации Соглашения СФС;

(е) создания механизмов и процедур для упрощения процедур торговли, а также

(ж) улучшения коммуникации и сотрудничества между Сторонами в отношении мер, перечисленных в Приложении XVII.

2. К тому же, стремится к достижению общего понимания между сторонами относительно стандартов защиты животных.

Статья 177
Многосторонние обязательства

Стороны вновь подтверждают свои права и обязанности по соглашениям ВТО, в частности Соглашению СФС.

Статья 178

Область действия

Настоящая Глава применяется ко всем санитарным и фитосанитарным мерам Сторон, которые могут прямо или косвенно влиять на торговлю между Сторонами, в том числе всем мерам, перечисленным в Приложении XVII к настоящему Соглашению.

Статья 179

Термины

Для целей настоящей главы применяются следующие определения:

1. «санитарные и фитосанитарные меры» (СФМ) означают меры, как это определено в пункте 1 Приложения А к Соглашению СФС;
2. «животные» означает животных, как это определено в Санитарном кодексе наземных или водных животных кодекса Всемирной организации по охране здоровья животных (ОИЕ) соответственно;
3. «продукты животного происхождения» означает продукты животного происхождения, в том числе водных животных, как это определено в Санитарном кодексе водных животных МЭБ;
4. «побочные продукты жизнедеятельности животных, не предназначенные для потребления человеком» означает продукты животного происхождения, которые перечислены в Приложении XVII-А, Часть 2 (II) к настоящему Соглашению;
5. «растения» означает живые растения и их части, в том числе семена: (а) фрукты, в ботаническом смысле, за исключением сохраненных способом глубокой заморозки, (б) овощи, за исключением сохраненных способом глубокой заморозки; (в) клубни, клубнелуковицы, луковицы, корневища; (г) срезанные цветы; (д) ветви с листвой; (е) срезанные деревья с сохраненной листвой; (ж) культуры растительных тканей; (з) листья, листву; (и) пыльцу, а также (к) почки, черенки, побеги;

6. «растительные продукты» означает продукты растительного происхождения, необработанные или прошедшие простую подготовку в той мере, в какой они не являются растениями, согласно Приложению XVII -А, Части 3 к настоящему Соглашению;
7. «семена» означает семена в ботаническом смысле, предназначенные для посадки;
8. «вредители (вредные организмы)» означает любой вид, разновидность или биотип растений, животных или патогенных агентов, вредных для растений или растительных продуктов;
9. «охраняемая зона» для определенного регулируемого вредного организма - официально определенная географическая территория в Союзе, где данный организм не установлен, несмотря на благоприятные условия и его присутствие в других частях Союза.
10. «болезни животных» означает клиническое или патологическое проявление у животных инфекции;
11. «аквакультурная болезнь» означает клинические или доклинические инфекции с одним или несколькими из этиологических агентов болезней, указанных в Санитарном кодексе водных животных ОИЕ;
12. «инфекция у животных» означает ситуацию, когда животные содержат инфекционный агент с или без наличия клинического или патологического проявления инфекции;
13. «стандарты защиты животных» означает стандарты защиты животных, разработанные и применяемые Сторонами и, в случае необходимости, в соответствии со стандартами ОИЕ;
14. «соответствующий уровень санитарных и фитосанитарных средств защиты» означает соответствующий уровень санитарной и фитосанитарной защиты, как это определено в пункте 5 Приложения А к Соглашению СФС;
15. «регион» в отношении здоровья животных означает зону или регион, как это определено в Санитарном кодексе наземных животных ОИЕ, а также в отношении аквакультуры зоны, как это определено в Санитарном кодексе водных животных ОИЕ. Для Союза термин «территория» или «страна» означает территорию Союза;
16. «свободная от паразитов зона» (ЗСП) означает район, в котором данный вредитель не обнаружен с научной точки зрения, и в котором, в случае необходимости, это условие официально поддерживается;
17. «регионализация» означает понятие регионализации согласно Статье 6 Соглашения СФС;

18. «партия» означает количество живых животных или количество продуктов животного происхождения того же типа, имеющее тот же сертификат или документ, переданное теми же транспортными средствами, отправленное одним грузоотправителем и происходящее из той же экспортирующей Стороны или региона (регионов) Стороны. Партия животных может состоять из одного или нескольких долей. Партия продуктов животного происхождения может состоять из одного или нескольких товаров или долей;
19. «партия растений или растительных продуктов» означает количество растений, растительных продуктов и / или других объектов, перемещаемых от Стороны другой Стороне и покрытых, в случае необходимости, одним фитосанитарным сертификатом. Грузовая партия может состоять из одного или более товаров или долей;
20. «доля» означает номер или единицы одного товара, что можно идентифицировать по однородности состава и происхождения, которые являются неотъемлемой частью груза;
21. «эквивалентность для торговых целей» (эквивалентность) означает ситуацию, когда импортирующая Сторона принимает меры, перечисленные в Приложении XVII к настоящему Соглашению, экспортирующей Стороны в качестве эквивалента, даже если эти меры отличаются от своих собственных, если экспортирующая Сторона объективно демонстрирует Стороне-импортеру, что ее меры достигают соответствующего уровня санитарных и фитосанитарных мер защиты Стороны-импортера или приемлемого уровня риска;
22. «сектор» означает производство и структуру торговли продуктом или категорией продуктов в партии;
23. «подсектор» означает четко определенную и контролируемую часть сектора;
24. «товар» означает продукты или предметы, перевозимые для целей торговли, в том числе те, которые указаны в пунктах от 2 до 7;
25. «специальное разрешение на импорт» означает официальное предварительное разрешение компетентных органов импортирующей Стороны в адрес индивидуального импортера в качестве условия для импорта одной товарной партии или нескольких партий товара из экспортирующей Стороны в рамках настоящей Главы;
26. «рабочие дни» означает дни недели, кроме воскресенья, субботы и праздничных дней одной из Сторон;
27. «инспекция» означает изучение любого аспекта продуктов, кормов, здоровья животных и состояния животных для того, чтобы проверить, что данный аспект (аспекты) соответствует требованиям законодательства по кормам, пищевого законодательства и правил охраны здоровья и состояния животных;
28. «фитосанитарная инспекция» означает официальный визуальный осмотр растений, растительных продуктов или других карантинных объектов, чтобы определить, присутствуют ли вредители и / или с целью определения соответствия фитосанитарным правилам;

29. «проверка» означает проверку на основании осмотра и рассмотрения объективных доказательств на предмет были ли выполнены указанные требования.

Статья 180

Компетентные органы

Стороны информируют друг друга о структуре, организации и разделении полномочий их компетентных органов в ходе первого заседания санитарного и фитосанитарного Подкомитета (СФС Подкомитет), указанных в Статье 191 настоящего Соглашения. Стороны информируют друг друга о любом изменении структуры, организации и разделения полномочий, в том числе из контактных пунктов, касающихся таких компетентных органов.

Статья 181

Постепенное сближение

1. Республика Молдова должна постепенно приблизить свое санитарное и фитосанитарное законодательство, законодательство по благосостоянию животных к аналогичным, действующим в Союзе в соответствии с изложенным в Приложении XXIV к настоящему Соглашению.
2. Стороны сотрудничают по постепенному сближению и наращиванию потенциала.
3. СФС Подкомитет должен регулярно следить за осуществлением процесса сближения, установленном в Приложении XXIV к настоящему Соглашению с тем, чтобы обеспечить необходимые рекомендации по сближению.
4. Не позднее чем через три месяца после вступления в силу настоящего Соглашения Республика Молдова должна представить список норм законодательства ЕС санитарного, фитосанитарного, благополучия животных и других мер, охватываемых настоящей Главой, к которым Республика Молдова будет приближаться. Список должен быть разделен на приоритетные области, которые относятся к мерам, определенным в Приложении XVII к настоящему Соглашению с указанием товара или группы товаров, подпадающих под соответствующие меры. Этот список сближения будет служить в качестве справочного документа для внедрения настоящей Главы.
5. Список сближения и принципы для оценки прогресса сближения в процессе приведения в соответствие законодательства будут добавлены в Приложение XXIV к настоящему Соглашению и будут основываться на технических и финансовых ресурсах Республики Молдова.

Статья 182

Признание для торговых целей здоровья животных и статуса вредного организма

и региональных условий

Признание статуса болезней животных, инфекций у животных или насекомых-вредителей

1. Касательно заболеваний и инфекций у животных (в том числе зоонозов) применяется следующее :

(а) Страна-импортер признает для торговых целей статус состояния здоровья животного экспортирующей Страны или ее регионов, определенный в соответствии с процедурой, изложенной в Приложении XIX Части А к настоящему Соглашению, в отношении болезней животных, указанный в Приложении XVIII - настоящего Соглашения;

(б) если Страна считает, что она имеет для своей территории или региона на ее территории, особый статус по отношению к определенной болезни животных, кроме болезней, перечисленных в Приложении XVIII- А к настоящему Соглашению, она может потребовать признания этого статуса в соответствии с процедурой, изложенной в Приложении XIX части С к настоящему Соглашению. Импортирующая Страна может просить гарантий в отношении импорта живых животных и продуктов животного происхождения, которые необходимы для согласованного статуса Стран;

(в) Страны признают в качестве основы для торговли между ними статус территорий или тех регионов, или статус в секторе или подотрасли Стран, связанных с распространением или охватом болезнью животных, кроме болезней, перечисленных в Приложении XVIII-А к настоящему Соглашению, или в связи с инфекцией у животных и / или связанных с этим рисков при необходимости, как это определено в ОIE. Импортирующая Страна может просить гарантии в отношении импорта живых животных и продуктов животного происхождения, которые необходимы для определенного статуса в соответствии с рекомендациями ОIE и

(г) без ущерба для Статей 184, 186 и 190 настоящего Соглашения и, если импортирующая Страна не выражает явного возражения и просит поддержки или дополнительную информацию, консультации и / или проверки, каждая Страна принимает без неоправданной задержки необходимые законодательные и административные меры, позволяющие торговлю на основе подпунктов (а), (б) и (в) настоящего пункта.

2. Касательно вредителей применяется следующее :

(а) Страны признают, для торговых целей статус вредного организма в отношении вредных организмов, перечисленных в Приложении XVIII-В к настоящему Соглашению, как это определено в Приложении XIX-В, и

(б) без ущерба для статей 184, 186 и 190 настоящего Соглашения, и если импортирующая Страна не выражает явное возражение и просит поддержки или дополнительной информации, консультации и / или проверки, каждая Страна

принимает без неоправданной задержки необходимые законодательные и административные меры, позволяющие торговлю на основании подпункта (а) настоящего пункта.

Признание регионализации /зонирования, свободных от вредителей зон (ЗСП) и охранных зон (ОЗ)

3. Стороны признают концепцию регионализации и свободных зон, как указано в соответствующей Международной конвенции по защите растений от 1997 года и Международных стандартах по фитосанитарным мерам (ISPMs) Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO), а также охранных зон в соответствии с Директивой № 2000 / 29/ЕС, которые они соглашаются применять в торговле между ними.

4. Стороны согласны, что решения по регионализации для болезней животных и рыб, перечисленные в Приложении XVIII-А к настоящему Соглашению и для вредителей, перечисленные в Приложении XVIII-В к настоящему Соглашению, должны быть приняты в соответствии с положениями Приложения XIX Части А и В к настоящему Соглашению.

5. (а) Касательно болезней животных в соответствии с положениями Статьи 184 настоящего Соглашения экспортирующая Сторона, добываясь признания решения по своей регионализации импортирующей Стороной, уведомляет ее о своих мерах с полными объяснениями и вспомогательными данными для своих определений и решений. Без ущерба для положений Статьи 185 настоящего Соглашения и, если импортирующая Сторона не выражает явное возражение и запрашивает дополнительную информацию, консультации и / или проверки в течение 15 рабочих дней после получения уведомления, решение о регионализации таким образом оповещенное считается принятым;

(б) Консультации, упомянутые в подпункте (а) проводятся в соответствии со Статьей 185 (3) настоящего Договора. Импортирующая Сторона должна оценить дополнительную информацию в течение 15 рабочих дней после ее получения. Проверка, упомянутая в подпункте (а) настоящего пункта, осуществляется в соответствии со Статьей 188 настоящего Договора, в течение 25 рабочих дней после получения запроса для проверки.

6. (а) Касательно вредителей каждая Сторона обеспечивает, чтобы торговля растениями, растительными продуктами и другими объектами учитывала в случае необходимости статус вредного организма в зоне, признанной в качестве охранной зоны или как ЗСП другой Стороной. Сторона, желающая признания ее ЗСП другой Стороной уведомляет о своих мерах и по запросу предоставляет полное объяснение и вспомогательные данные для ее создания и содержания, руководствуясь FAO или МКЗР, в том числе ISPMs. Без ущерба для положений Статьи 190 настоящего Соглашения и если одна из Сторон не выражает явное возражение и запрашивает дополнительную информацию, консультации и / или проверки в течение трех месяцев после уведомления, решение о регионализации ЗСП, таким образом извещенное, считается принятым, и

(б) консультации, упомянутые в подпункте (а) настоящего пункта осуществляются в соответствии со Статьей 185 (3) настоящего Договора. Импортирующая Сторона должна

оценить дополнительную информацию в течение трех месяцев после получения дополнительной информации. Проверка, упомянутая в подпункте (а) настоящего пункта, осуществляется в соответствии со Статьей 188 настоящего Договора, в течение 12 месяцев после получения просьбы о проверке с учетом биологии вредителя и соответствующей культуры.

7. После завершения процедур пунктов 4 до 6 и без ущерба для положений Статьи 190 настоящего Соглашения, каждая Сторона принимает без неоправданной задержки необходимые законодательные и административные меры, чтобы позволить торговлю на этой основе.

Принцип дробления

8. Стороны обязуются участвовать в дальнейших обсуждениях с целью реализации принципа дробления.

Статья 183

Признание эквивалентности

1. Эквивалентность может быть признана в отношении:

(а) индивидуальной меры, или

(б) группы мер; или

(в) системы, применяемой к сектору, подсектору, товарам или группе товаров.

2. Касательно признания эквивалентности Стороны руководствуются процессом, изложенным в пункте 3 настоящей Статьи. Этот процесс должен включать объективную демонстрацию эквивалентности экспортирующей Стороной и объективную оценку по запросу импортирующей Стороны. Эта оценка может включать проверки или инспекции.

3. По просьбе экспортирующей Стороны, касающейся признания эквивалентности, изложенной в пункте 1 настоящей Статьи, Стороны незамедлительно, но не позднее трех месяцев после получения такого запроса от импортирующей Стороны, должны инициировать процесс консультаций, который включает стадии, установленные в Приложении XXI к настоящему Соглашению. В случае нескольких запросов от экспортирующей Стороны Стороны по запросу импортирующей Стороны договариваются в СФС Подкомитете согласно Статье 191 настоящего Соглашения о графике времени, в который они должны инициировать и проводить процесс, описанный в настоящем пункте.

4. Республика Молдова уведомляет Союз, как только сближение достигается в результате мониторинга, предусмотренного в Статье 181 (3) настоящего Договора. Такое уведомление должно считаться запросом Республики Молдова, чтобы инициировать процесс о признании эквивалентности соответствующих мер, изложенных в пункте 3 настоящей Статьи.

5. Если не оговорено иное, импортирующая Сторона завершит процесс о признании

эквивалентности, указанной в пункте 3 настоящей Статьи, в течение 12 месяцев после получения просьбы экспортирующей Стороны, в том числе досье, которое демонстрирует эквивалентность. Этот срок может быть продлен с учетом сезонных культур, когда это оправдано, чтобы задержать оценку, чтобы обеспечить проверку в течение подходящего периода роста культуры.

6. Импортирующая Сторона определяет эквивалентность в отношении растений, растительных продуктов и других объектов в соответствии с соответствующими ISPMs.

7. Импортирующая Сторона может выйти или приостановить эквивалентность на основе любой поправки одной из Сторон мер, затрагивающих эквивалентности, при условии следующей процедуры :

(а) В соответствии с положениями Статьи 184 (2) настоящего Договора экспортирующая Сторона информирует импортирующую Сторону о любом предложении внесения поправок в ее мероприятия, для которых признается эквивалентность мер и вероятный результат предлагаемых мер по эквивалентности которые были признаны. В течение 1 месяца после получения этой информации импортирующая Сторона информирует экспортирующую Сторону будет ли продолжать быть признанной или нет эквивалентность;

(б) В соответствии с положениями Статьи 184 (2) настоящего Договора, импортирующая Сторона информирует экспортирующую Сторону о любом предложении поправки к ее мерам, для которых признается эквивалентность и вероятный результат предлагаемых мер, эквивалентность которых была признана. Если Сторона-импортер не продолжает признавать эквивалентность, Стороны могут договориться об условиях повторно инициировать процесс, упомянутый в пункте 3 настоящей Статьи на основании предложенных мер.

8. Признание, приостановление или аннулирование эквивалентности лежит исключительно на импортирующей Стороне действующей в соответствии со своей административно- законодательной базой. Эта Сторона представляет экспортирующей Стороне в письменной форме полное объяснение и поддержку данных, использованных для определения и решения, предусмотренных настоящей Статьей. В случае непризнания, приостановления или аннулирования эквивалентности импортирующая Сторона указывает экспортирующей Стороне необходимые условия, на основании которых процесс, упомянутый в пункте 3, может быть возобновлен.

9. Без ущерба для положений Статьи 190 настоящего Соглашения, Сторона-импортер не может отказаться или приостановить эквивалентность до того, как предлагаемые любой из Сторон новые меры, вступили в силу.

10. В случае официального признания эквивалентности импортирующей Стороной на основе процесса консультаций в соответствии с Приложением XXI к настоящему Соглашению, СФС Подкомитет в соответствии с процедурой, предусмотренной в Статье 191 (5) этого Соглашения, должен одобрить определение о признании эквивалентности в торговле между Сторонами. Это утвержденное решение может также обеспечить снижение физических проверок на границах, упрощение сертификатов и процедур предварительного списка учреждений, в зависимости от обстоятельств.

Статус эквивалентности должен быть включен в Приложение XXV к настоящему Соглашению.

Статья 184

Прозрачность и обмен информацией

1. Без ущерба для положений Статьи 185 настоящего Соглашения, Стороны будут сотрудничать в целях укрепления взаимного понимания с официальной структурой и механизмами по применению мер другой Стороны, перечисленных в Приложении XVII и эффективности такой структуры и механизма управления. Это может быть достигнуто, в частности, через отчеты международного аудита после их опубликования Сторонами. Стороны смогут обмениваться информацией о результатах таких проверок или другой информацией в зависимости от обстоятельств.

2. В рамках сближения законодательства, о котором говорится в Статье 181 настоящего Соглашения, или признания эквивалентности, о котором говорится в Статье 183 настоящего Соглашения, Стороны будут информировать друг друга о законодательных и процедурных изменениях, принятых в соответствующих областях.

3. В этом контексте Союз информирует Республику Молдова заблаговременно об изменениях в законодательстве Союза, чтобы дать возможность Республике Молдова рассмотреть изменения соответственно своего законодательства.

Необходимый уровень сотрудничества должен быть достигнут в целях облегчения передачи законодательных документов по просьбе одной из Сторон.

С этой целью каждая Сторона уведомляет незамедлительно другую Сторону о своих контактных пунктах, в том числе в отношении любых изменений в точках контакта.

Статья 185

Уведомление, консультации и содействие коммуникации

1. Каждая Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме в течение двух рабочих дней с момента любого серьезного или значительного риска для здоровья людей, животных или растений, включая контроль пищевых продуктов в чрезвычайных ситуациях, или ситуации, когда существует четко определенный риск серьезных последствий для здоровья, связанный с потреблением животных или растительных продуктов, в частности :

(а) любые меры, затрагивающие решения по регионализации, упомянутые в Статье 182 настоящего Соглашения;

(б) наличие или развитие любого заболевания животных из перечисленных в Приложении XVIII-А к настоящему Соглашению или из регулируемых вредных организмов, перечисленных в Приложении XVIII-В к настоящему Соглашению;

(в) выводы эпидемиологического значения или значительные, связанные с ними риски в отношении болезней животных и вредителей, которые не перечислены в Приложении XVIII- А и Приложении XVIII-В к настоящему Соглашению или являющиеся новыми болезнями животных или вредителями, а также

(г) любые дополнительные меры помимо основных требований к соответствующим мерам, принимаемым Сторонами для контроля или ликвидации болезней животных или насекомых-вредителей, или общественной защиты, или охраны растений и любые изменения в профилактической политике, включая политику вакцинации.

2. (а) Уведомления должны быть сделаны в письменной форме в контактные пункты, указанные в Статье 184 (3) настоящего Соглашения.

(б) Уведомление в письменной форме означает уведомление по почте, факсу или электронной почте. Уведомления направляются только между контактными пунктами, указанными в Статье 184 (3) настоящего Соглашения.

3. Если Сторона имеет серьезную озабоченность в отношении риска для здоровья людей, животных или растений, консультации по ситуации по просьбе этой Стороны должны состояться как можно скорее и, в любом случае, в течение 15 рабочих дней. В таких ситуациях каждая Сторона стремится предоставить всю информацию, необходимую, чтобы избежать перебоев в торговле и достичь взаимоприемлемого решения в соответствии с охраной человека, животных или растений.

4. По просьбе одной из Сторон консультации по охране животных проводятся как можно скорее и, в любом случае, в течение 20 рабочих дней с даты уведомления. В таких ситуациях каждая Сторона стремится предоставить всю запрашиваемую информацию.

5. По просьбе одной из Сторон консультации, указанные в пунктах 3 и 4 проводятся как видео-или аудио-конференции. Запрашивающая Сторона обеспечивает подготовку протокола консультации, который должен быть официально утвержден Сторонами. Для целей такого утверждения применяются положения Статьи 184 (3) настоящего Соглашения.

6. Республика Молдова будет разрабатывать и внедрять национальную систему быстрого оповещения по продуктам питания и кормам (NRASFF) и Национальный механизм раннего предупреждения (NEWM) совместимый с ЕС. После того, как Республика Молдова создаст необходимое законодательство в этой области и условия для надлежащего функционирования NRASFF и NEWM на месте, и в течение соответствующего периода времени, который должен быть согласован между Сторонами, NRASFF и NEWM будут подключены к соответствующим системам ЕС.

Статья 186

Торговые условия

1. Общие условия импорта

(а) Стороны соглашаются подвергнуть импорт любого товара, содержащегося в Приложении XVII- А и Приложении XVII-С (2) и (3) к настоящему Соглашению общим условиям импорта. Без ущерба для решений, принимаемых в соответствии со Статьей 182 настоящего Соглашения, условия импорта из импортирующей Стороны применяется ко всей территории экспортирующей Стороны. После вступления в силу настоящего Соглашения и в соответствии с положениями Статьи 184 настоящего Соглашения импортирующая Сторона информирует экспортирующую Сторону о своих санитарных и / или фитосанитарных импортных требованиях для товаров, указанных в Приложении XVII -А и XVII -С к настоящему Соглашению. Эта информация должна включать, в соответствующих случаях, модели для официальных сертификатов или деклараций или коммерческих документов, в порядке, установленном импортирующей Стороной.

(б) (I) Любая поправка или предложенная поправка из условий, указанных в пункте 1 (а) настоящей Статьи, должна соответствовать процедурам уведомления Соглашения СФС независимо относятся они или нет к мерам, охваченным Соглашением СФС.

(II) без ущерба для положений Статьи 190 настоящего Соглашения импортирующая Сторона принимает во внимание время транспортировки между Сторонами для установления даты вступления в силу измененных условий, указанных в пункте 1 (а) этой Статьи и

(III) если Сторона-импортер не выполнит этих требований уведомления, она должна продолжать принимать сертификат или аттестацию гарантирующую ранее применимые условия в течение до 30 дней после того, как измененные условия импорта вступят в силу.

2. Условия импорта после признания эквивалентности:

(а) В течение 90 дней с даты принятия решения одобрения о признании эквивалентности Стороны принимают необходимые законодательные и административные меры по осуществлению признания эквивалентности для того, чтобы позволить на этой основе торговлю между ними товарами, указанными в Приложении XVII-а и Приложении XVII -С (2) и (3) к настоящему Соглашению. Для этих товаров модель для официального сертификата или официального документа, требуемая импортирующей Стороной может быть заменена сертификатом, составленным как это предусмотрено в Приложении XXIII-В к настоящему Соглашению.

(б) для товаров в секторах или подсекторах, для которых не все меры признаются в качестве эквивалента, торговля будет продолжаться на основе соблюдения условий, предусмотренных в пункте 1 (а) настоящей Статьи. По просьбе экспортирующей Стороны применяются положения пункта 5 настоящей Статьи.

3. С даты вступления в силу настоящего Соглашения товары, указанные в Приложении XVII-и XVII- С (2), не подлежат специальному разрешению на импорт.

4. Для условий, влияющих на торговлю товаров, указанных в пункте 1 (а) настоящей Статьи, по требованию экспортирующей Стороны, Стороны проводят консультации в рамках СФС Подкомитета в соответствии с положениями Статьи 191 настоящего Соглашения для того, чтобы договориться об альтернативных или дополнительных импортных условиях импортирующей Стороны. Такие альтернативные или дополнительные условия импорта могут, при необходимости, быть основаны на мерах экспортирующей Стороны, признанных в качестве эквивалента импортирующей Стороной. Если Стороны договорились, импортирующая Сторона в течение 90 дней должна принять необходимые законодательные и / или административные меры, чтобы обеспечить импорт на основе согласованных условий импорта.

5. Список учреждений, условное одобрение:

(а) для импорта продуктов животного происхождения, указанных в Приложении XVII-А Часть 2 к настоящему Соглашению, по просьбе экспортирующей Стороны в сопровождении соответствующих гарантий импортирующая Сторона временно утверждает перерабатывающие предприятия, указанные в Приложении XX.2.1 к настоящему Соглашению, которые расположены на территории экспортирующей Стороны, без предварительного осмотра отдельных учреждений. Такое одобрение должно быть согласовано с условиями и положениями, изложенными в Приложении XX к настоящему Соглашению, за исключением случаев, когда запрашивается дополнительная информация, импортирующая Сторона принимает необходимые законодательные и / или административные меры, чтобы обеспечить импорт на этой основе в течение 1 месяца с даты получения запроса и соответствующих гарантий со стороны импортирующей Стороны.

Первоначальный список учреждений утверждается в соответствии с положениями Приложения XX к настоящему Соглашению.

(б) для импорта продуктов животного происхождения, указанных в пункте 2 (а) настоящей Статьи, экспортирующая Сторона информирует импортирующую Сторону о списке учреждений, отвечающих требованиям Импортёра партии.

6. По просьбе одной из Сторон другая Сторона должна предоставить объяснение и необходимые данные для определений и решений, предусмотренных настоящей Статьей.

Статья 187

Порядок получения сертификата

1. Для целей процедур сертификации и выдачи сертификатов и официальных документов Стороны соглашаются на принципах, изложенных в Приложении XXIII к настоящему Соглашению.

2. Подкомитет СФС, указанный в Статье 191 настоящего Соглашения может договориться о правилах, которые следует соблюдать в случае электронной

сертификации, отказа или замены сертификатов.

3. В рамках сближенного законодательства, о котором говорится в Статье 181 настоящего Соглашения, Стороны договариваются об общих моделях сертификатов в случае необходимости.

Статья 188

Верификация

1. Для того, чтобы сохранить доверие к эффективной реализации положений настоящей Главы каждая Сторона имеет право :

(а) осуществлять проверку всей или части системы контроля и сертификации властных структур другой Стороны, или других мер, где это применимо в соответствии с соответствующими международными стандартами, руководящими принципами и рекомендациями Пищевого Кодекса, ОIE и МКЗР;

(б) получать информацию от другой Стороны о ее системе управления и получать информацию о результатах проверок, проведенных в рамках этой системы.

2. Любая из Сторон может поделиться результатами проверок, указанных в пункте 1 (а) настоящей Статьи с третьими лицами и сделать результаты общедоступными если это потребуется по положениям, применимым к любой из Сторон. Положения о конфиденциальности, применимые к любой из Сторон, должны уважаться в рамках такого обмена и / или публикации результатов, в случае необходимости.

3. Если Сторона-импортер решает нанести визит проверки в экспортирующую Сторону, импортирующая Сторона уведомляет экспортирующую Сторону об этом визите, по крайней мере за 3 месяца до того, как проверочный визит будет осуществляться, за исключением чрезвычайных случаев или, если Стороны договорятся об ином. Любые изменения в этом визите должны быть согласованы Сторонами.

4. Расходы, понесенные в проведении проверки всех или части компетентных властей и системы сертификации и инспекции другой Стороны и или иные меры, где это применимо, несет Сторона проведения проверки или инспекции.

5. Проект письменного сообщения о проверках должен быть направлен в экспортирующую Сторону в течение 3 месяцев. Экспортирующая Сторона имеет 45 рабочих дней, чтобы прокомментировать проект письменной коммуникации. Комментарии, сделанные экспортирующей Стороной, должны быть приложены и, при необходимости, включены в конечные выводы. Однако там, где в ходе проверки был определен значительный риск для здоровья человека, животных или растений, экспортирующая Сторона информируется как можно быстрее и в любом случае в течение 10 рабочих дней после окончания проверки.

6. Для ясности результаты проверки могут способствовать процедурам, указанным в

Статьях 181, 183 и 189 настоящего Соглашения, проведенного Сторонами или одной из Сторон.

Статья 189

Проверки импорта и инспекционные сборы

1. Стороны соглашаются, что импортные проверки импортирующей Стороной грузов из экспортирующей Стороны должны соблюдать принципы, изложенные в Приложении XXII Части А к настоящему Соглашению. Результаты этих проверок могут способствовать процессам проверки, указанным в Статье 188 настоящего Соглашения.

2. Частота физических импортных проверок, применяемых каждой из Сторон, устанавливается в Приложении XXII Части В к настоящему Соглашению. Сторона может изменить эту частоту в пределах своей компетенции и в соответствии с ее внутренним законодательством, в результате прогресса, достигнутого в соответствии со Статьями 181, 183 и 186 настоящего Соглашения, или в результате проверок, консультаций или других мер, предусмотренных в настоящем Соглашении. СФС Подкомитет, упомянутый в Статье 191 настоящего Соглашения, должен изменить Приложение XXII Часть В к настоящему Соглашению в соответствии с принятым решением.

3. Инспекционные сборы могут покрывать только расходы, понесенные компетентными органами на проведение импортных проверок. Плата рассчитывается на той же основе, что и плата, взимаемая за проверку подобных отечественных товаров.

4. Импортирующая Сторона по просьбе экспортирующей Стороны должна сообщить о любой поправке, в том числе о причинах такой поправки, касающейся мер, затрагивающих проверки импорта и инспекционные сборы, и о любых существенных изменениях в административном проведении таких проверок.

5. От даты, которая будет определена СФС Подкомитетом, указанным в Статье 191 настоящего Соглашения, Стороны могут договориться об условиях утверждения взаимного контроля, указанного в Статье 188 (1) (б) настоящего Соглашения в целях адаптации и взаимного сокращения, где это применимо, частоты физических проверок импорта для товаров, указанных в Статье 186 (2) (а) настоящего Соглашения.

Начиная с этой даты Стороны могут одобрить взаимный контроль на некоторые товары и, следовательно, уменьшить или заменить импортные проверки на эти товары.

Статья 190

Защитные меры

1. Если экспортирующая Сторона предпринимает меры в пределах своей территории для решения любой проблемы, которая может вызвать или представляет собой серьезную

опасность или риск для здоровья людей, животных или растений, импортирующая Сторона, без ущерба для положений пункта 2 настоящей Статьи, предпринимает эквивалентные меры по предотвращению вноса опасности или риска на территорию импортирующей Стороны.

2. На основе серьезных угроз состоянию здоровья человека, животных или растений, импортирующая Сторона может принять временные меры, необходимые для защиты здоровья людей, животных или растений. Для грузов, перевозимых в пути между Сторонами, импортирующая Сторона рассматривает возможность наиболее подходящего и пропорционального решения для того, чтобы избежать ненужных сбоев в торговле.

3. Сторона, принимающая меры в соответствии с пунктом 2 настоящей Статьи, должна сообщить другой Стороне не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия мер. По просьбе любой из Сторон, и в соответствии с положениями Статьи 185 (3) настоящего Соглашения, Стороны проводят консультации по ситуации в течение 15 рабочих дней с момента уведомления. Стороны должны учитывать любую информацию, предоставленную через такие консультации и прилагать усилия, чтобы избежать ненужного нарушения в торговле, с учетом, в соответствующих случаях, итогов консультаций, предусмотренных в Статье 185 (3) настоящего Соглашения.

Статья 191

Санитарный и фитосанитарный Подкомитет

1. Настоящим учреждается Подкомитет СФС. Он будет собираться в течение трех месяцев после вступления в силу настоящего Соглашения по просьбе любой из Сторон, или по крайней мере один раз в год. По согласованию Сторон заседания Подкомитета СФС могут проводиться по видео или аудио -конференции. СФС Подкомитет может также решать вопросы вне сессии, по переписке.

2. Подкомитет СФС имеет следующие функции:

(а) рассмотреть любой вопрос, относящийся к данной Главе;

(б) контроль за осуществлением настоящей Главы и изучение всех вопросов, которые могут возникнуть в связи с ее осуществлением;

(в) пересмотреть Приложения к данной Главе, в частности, в свете прогресса, достигнутого в рамках консультаций и процедур, предусмотренных настоящей главой;

(г) изменить с помощью решения Приложения XVII в XXV в свете обзора, предусмотренного в пункте (в) настоящего пункта, или иное не предусмотренное настоящей главой, и

(д) предоставлять мнения и давать рекомендации другим органам, как это определено в Разделе VII (Институциональные, общие и заключительные положения) настоящего Договора в свете обзора, предусмотренного в пункте (в) настоящего пункта.

3. Стороны согласились создать технические рабочие группы, при необходимости, состоящие из представителей на уровне экспертов Сторон, которые должны выявлять и решать технические и научные вопросы, вытекающие из применения настоящей Главы. Когда потребуется дополнительная экспертиза, Стороны могут создавать специальные группы, в том числе научные и экспертные группы. Членство в таких специальных группах не должно ограничиваться представителями Сторон.
4. СФС Подкомитет регулярно информирует с помощью отчета Комитет Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, о его деятельности и принятых решениях в рамках компетенции.
5. Подкомитет СФС принимает свои рабочие процедуры на своем первом совещании.
6. Любое решение, рекомендация, отчет или другие действия Подкомитета СФС или любой группы, созданной СФС Подкомитетом принимается на основе консенсуса между Сторонами.

ГЛАВА 5

ТАМОЖЕННЫЕ ВОПРОСЫ И СОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ

Статья 192

Цели

1. Стороны признают важность вопросов упрощения процедур торговли и таможенных процедур в развивающейся двусторонней торговой среде. Стороны договорились укреплять сотрудничество в этой области с целью обеспечения того, чтобы соответствующее законодательство и процедуры, а также административные возможности соответствующих администраций выполняли задачи эффективного контроля и упрощения поддержки законной торговли в принципе.
2. Стороны признают, что первостепенное значение должно уделяться законным целям государственной политики, включая упрощение процедур торговли, безопасности и предотвращения мошенничества и сбалансированного подхода к ним.

Статья 193

Законодательство и процедуры

1. Стороны соглашаются, что их соответствующее торговое и таможенное законодательство в принципе, должно быть стабильным и всеобъемлющим, и что положения и процедуры должны быть пропорциональными, прозрачными, предсказуемыми, недискриминационными, беспристрастными и применимыми равномерно и эффективно и должны в частности:
 - (а) защищать и содействовать законной торговле на основе эффективного правоприменения и соблюдения законодательных требований;
 - (б) избегать ненужных или дискриминационных нагрузок на экономических операторов, предотвращать мошенничество и обеспечивать дальнейшее упрощение для экономических операторов;
 - (в) применять Единый административный документ (ЕАД) для целей таможенных деклараций;
 - (г) привести к большей эффективности, прозрачности и упрощению таможенных процедур и практики на границе;

(д) применять современные таможенные методы, в том числе оценки рисков, управление пост-таможенного контроля и методов аудита компании в целях упрощения и облегчения ввоза и реализации товаров;

(е) стремиться к снижению издержек и повышению предсказуемости экономической деятельности, в том числе малых и средних предприятий;

(ж) без ущерба для применения объективных критериев оценки рисков, обеспечивать недискриминационную администрацию требований и процедур, применяемых к импорту, экспорту и транзиту товаров;

(з) применять международные договоры, применяемые в сфере таможенного дела и торговли, в том числе разработанные Всемирной таможенной организацией (ВТО), Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли, Стамбульскую конвенцию о временном ввозе 1990, Международную конвенцию Гармонизированной системы 1983 года, ВТО (например, Соглашение по таможенной оценке), Конвенцию ООН МДП 1975, Конвенцию 1982 года о гармонизации пограничного контроля грузов, а также руководящих принципов Европейской комиссии, таких как Таможенные Шаблоны;

(и) принять необходимые меры, чтобы отразить и осуществлять положения пересмотренной Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур 1973 года;

(к) обеспечить авансовые обязательные постановления по тарифной классификации и правил происхождения. Стороны обеспечивают, чтобы постановление могло быть отменено или аннулировано только после уведомления пострадавшего оператора и без обратной силы, если только постановление не было сделано на основе неверной или неполной информации;

(к) ввести и применять упрощенные процедуры для уполномоченных трейдеров в соответствии с объективными и недискриминационными критериями;

(л) устанавливать правила, гарантирующие, чтобы любые санкции, налагаемые за нарушения таможенных правил или процедурных требований, были соразмерными и не дискриминационными и чтобы их применение не приводило к необоснованным и неоправданным задержкам и

(м) применять прозрачные, недискриминационные и пропорциональные правила в отношении лицензирования таможенных брокеров.

2. В целях улучшения методов работы, а также для обеспечения недискриминации, прозрачности, эффективности, добросовестности и подотчетности операций,

Стороны:

(а) принимают дальнейшие шаги по сокращению, упрощению и стандартизации данных и документов, указанных в таможенных и других органах;

(б) упрощают требования и формальности, по возможности, в отношении оперативного выпуска и оформления товаров;

(в) обеспечивают эффективные, быстрые и недискриминационные процедуры, гарантирующие право обжаловать действия, решения таможенных и других административных органов власти и решения, затрагивающие товары, представленные таможене. Такие процедуры обжалования должны быть легко доступны, в том числе для малых или средних предприятий и любые расходы должны быть разумными и соизмеримыми с расходами, понесенными властями с целью обеспечения права на обжалование;

(г) принимают меры для обеспечения того, чтобы там, где административные действия, определения или постановления являются предметом апелляции, товары, как правило, будут пропущены и выплаты налога могут ожидать решения, с учетом любых защитных мер, признанных необходимыми. Где требуется, пропуск товаров должен быть осуществлен при условии предоставления гарантии, например, поручительства или депозита, и

(д) обеспечивают поддержание самых высоких требований в отношении добросовестности, в частности на границе путем применения мер, отражающих принципы соответствующих международных конвенций и договоров в этой области, в частности ВТО Пересмотренной декларации Аруша 2003 и Проекта Европейской Комиссии по таможенной этике 2007 года.

3. Стороны не будут применять:

(а) любые требования к обязательному использованию таможенных брокеров, а также

(б) любые требования к обязательному использованию инспекций перед транспортировкой или в пункте назначения.

4. Положения о транзите

(а) Для целей настоящего Соглашения применяются транзитные правила и определения, изложенные в положениях ВТО, в частности Статье V ГАТТ 1994 и соответствующих положениях, в том числе любых разъяснениях и дополнениях, вытекающих из переговоров Раунда Доха по упрощению процедур торговли. Эти

положения применяются также при транзите товаров, который начинается или заканчивается на территории одной из Сторон (внутренний транзит).

(б) Стороны стремятся к прогрессивной взаимосвязанности своих соответствующих систем таможенного транзита, с целью будущего присоединения Республики Молдова к Конвенции от 20 мая 1987 года по процедуре общего транзита.

(в) Стороны обеспечивают сотрудничество и координацию между всеми заинтересованными органами на их территории в целях содействия трафику в пути. Стороны также поощряют сотрудничество между органами власти и частным сектором в отношении транзита.

Статья 194

Отношения с бизнес-сообществом

Стороны соглашаются:

(а) чтобы их соответствующие законы и процедуры были прозрачными и общедоступными, насколько это возможно с помощью электронных средств, и содержали обоснование их принятия. Должен существовать разумный период времени между публикацией новых или измененных положений и их вступлением в силу;

(б) о необходимости своевременных и регулярных консультаций с торговыми представителями о законодательных предложениях и процедурах, связанных с таможенной и торговлей. С этой целью надлежащие и регулярные механизмы консультаций между администрацией и бизнес-сообществом устанавливаются каждой Стороной;

(в) сделать общедоступными, насколько это возможно с помощью электронных средств, соответствующие уведомления административного характера, в том числе требования органов власти и процедуры въезда или выезда, часы операций и операционных процедур для таможенных органов в портах и пунктах пересечения границы, и точек связи для информационных запросов;

(г) развивать сотрудничество между операторами и соответствующими администрациями с использованием непроизвольных и общедоступных процедур, таких как меморандумы о взаимопонимании, на основании, в частности, промульгированных ВТО; и

(д) обеспечить, чтобы их соответствующие таможенные и связанные с таможенной требования и процедуры по-прежнему удовлетворяли законные потребности торгового

сообщества, следуя советам и рекомендациям, и оставались по возможности наименее ограничительными для торговли.

Статья 195

Сборы и платежи

1. По состоянию на 1 января года, следующего за вступлением в силу настоящего Соглашения, Стороны запрещают административные сборы, имеющие эквивалентное действие с ввозными или вывозными пошлинами и сборами.

2. Что касается всех сборов и платежей любого характера, налагаемых таможенными органами каждой из Сторон, в том числе сборов и платежей для задач, решаемых от имени указанных органов, на или в связи с импортом или экспортом и без ущерба для соответствующих Статей Главы 1 (Национальный режим и доступ товаров на рынок) из Раздела V (торговля и торговые вопросы) настоящего Соглашения, Стороны соглашаются, что:

(а) сборы и платежи могут быть наложены только на услуги, предоставляемые по просьбе декларанта за пределами нормальных условий труда, часов работы и в иных, чем указанные в таможенных правилах местах, а также для каких-либо формальностей, связанных с такими услугами и требуемых для проведения такого импорта или экспорта;

(б) сборы и платежи не должны превышать стоимость предоставляемых услуг;

(в) сборы и платежи не должны рассчитываться на адвалорной основе;

(г) информация о тарифах и платежах должна быть опубликована через официально назначенную информационную среду и, где это возможно, официальный сайт. Эта информация должна включать обоснование платежа или платы за оказанную услугу, ответственный орган, сборы и платежи, которые будут применяться, а также когда и как платеж должен быть сделан; и

(д) новые или скорректированные суммы и сборы не применяются до того как информация о них не будет опубликована и доступна.

Статья 196

Таможенная оценка

1. Соглашение о выполнении Статьи VII ГАТТ 1994 содержится в Приложении 1А к Соглашению по ВТО, в том числе любые последующие поправки, регулирует таможенную стоимость товаров в торговле между Сторонами. Его положения включены в настоящее Соглашение и стали его частью. Минимальные таможенные стоимости не могут быть использованы.

2. Стороны сотрудничают с целью достижения общего подхода к вопросам, связанным с таможенной оценкой.

Статья 197

Таможенное сотрудничество

Стороны укрепляют сотрудничество в области таможенных вопросов, чтобы обеспечить реализацию целей настоящей Главы для дальнейшего упрощения процедур торговли, обеспечивая при этом эффективный контроль, безопасность и предотвращение мошенничества. С этой целью Стороны будут использовать, в случае необходимости, Таможенные Шаблоны Европейской комиссии как инструмент бенчмаркинга.

В целях обеспечения соблюдения положений настоящей Главы Стороны обязуются, в частности:

- (а) обмениваться информацией по вопросам таможенного законодательства и процедур;
- (б) разрабатывать совместные инициативы, касающиеся импорта, экспорта и транзитных процедур, а также работы в направлении обеспечения бизнес-сообщества эффективными услугами;
- (в) сотрудничать по автоматизации таможенных и других процедур торговли;
- (г) обмениваться в надлежащих случаях данными, подлежащими конфиденциальности данных, и стандартами и правилами по защите персональных данных;
- (д) сотрудничать в области предупреждения незаконного трансграничного оборота товаров, в том числе табачными изделиями;
- (е) обмениваться информацией или вступать в консультации с целью выработки по возможности, общих позиций в международных организациях в области таможенного дела, таких как ВТО, ВКО, ООН, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и ЕЭК ООН;
- (ж) сотрудничать в планировании и оказании технической помощи, в частности, для облегчения таможенных процедур и реформы по упрощению процедур торговли в соответствии с положениями настоящего Соглашения;

(з) обмениваться передовым опытом по проведению таможенных операций, в частности по защите прав интеллектуальной собственности, в особенности по отношению к контрафактной продукции;

(и) содействовать координации между всеми пограничными органами Сторон для облегчения процесса пересечения границы и усиления контроля с учетом совместного пограничного контроля, где это возможно и целесообразно; и

(к) установить, где это уместно и целесообразно, взаимное признание партнерских программ торговли и таможенного контроля, в том числе эквивалентных мер по упрощению процедур торговли.

Статья 198

Взаимная административная помощь в таможенных вопросах

Без ущерба для других форм сотрудничества, предусмотренных настоящим Соглашением, в частности, в Статье 197 настоящего Соглашения, Стороны предоставляют друг другу взаимную административную помощь в таможенных вопросах в соответствии с положениями Протокола III о взаимной административной помощи в таможенных вопросах к настоящему Соглашению.

Статья 199

Техническая помощь и создание потенциала

Стороны сотрудничают с целью оказания технической помощи и создания потенциала для упрощения процедур торговли и таможенной реформы.

Статья 200

Таможенный Подкомитет

1. Настоящим учреждается Таможенный Подкомитет. Он представляет доклады Комитету Ассоциации в составе по Торговли, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения.

2. Функция Подкомитета включает регулярные консультации и контроль за осуществлением и администрацию настоящей Главы, в том числе по вопросам таможенного сотрудничества, приграничного таможенного сотрудничества и управления, технической помощи, правил происхождения, упрощения процедур торговли, а также взаимной административной помощи в таможенных вопросах.

3. Таможенный Подкомитет должен среди прочего:

(а) наблюдать за надлежащим функционированием настоящей Главы и Протоколов II и III к данному Соглашению;

(б) принимать практические меры и решения для реализации данной главы и Протоколов II и III к настоящему Соглашению, в том числе по обмену информацией и данными, взаимному признанию таможенного контроля и программ торгового партнерства и взаимосогласованных выгод;

(в) обмениваться мнениями по любым вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе будущих мер и ресурсов, необходимых для их реализации и применения;

(г) давать рекомендации в случае необходимости; и

(д) принимать правила внутреннего распорядка.

Статья 201

Сближение таможенного законодательства

Постепенное сближение с таможенным правом Союза и соответствующим международным правом осуществляется, как указано в Приложении XXVI к настоящему Соглашению.

ГЛАВА 6

УЧРЕЖДЕНИЕ , ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ И ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ

Раздел 1 Общие положения

Статья 202 Цель и сфера применения

1. Стороны, подтверждая свои соответствующие обязательства в рамках Соглашения ВТО настоящим устанавливают необходимые меры для постепенной взаимной либерализации создания и торговли услугами, а также для сотрудничества в области электронной коммерции.
2. Государственные закупки рассматривается в Главе 8 (Государственные Закупки) из Раздела V (Торговля и связанные с торговлей вопросы) настоящего Соглашения и ничто в настоящей Главе не должно толковаться как наложение каких-либо обязательств по отношению к государственным закупкам.
3. Субсидии будут рассмотрены в Главе 10 (Конкурсы) из Раздела V (Торговля и связанные с торговлей вопросы) настоящего Соглашения и положения настоящей главы не применяются к субсидиям, предоставляемым Сторонами.
4. В соответствии с положениями настоящей главы каждая Сторона сохраняет за собой право регламентировать и устанавливать новое регулирование для удовлетворения законных политических целей.
5. Данная Глава не применяется к мерам, затрагивающим физических лиц, которые стремятся к доступу на рынок занятости одной из Сторон, а также не применяется к мерам, касающимся гражданства, места жительства или работы на постоянной основе.
6. Ничто в настоящей Главе не препятствует Стороне применять меры для регулирования въезда физических лиц в, или их временного пребывания на своей территории, в том числе мер, необходимых для защиты целостности и для обеспечения упорядоченного перемещения физических лиц через ее границы, при условии, что такие меры не применяются таким способом, который аннулирует или ограничивает преимущества, получаемые любой Стороной в соответствии с условиями конкретного обязательства в данной Главе и ее Приложениях².

Статья 203 Определения

Для целей настоящей главы:

1. «Мера» означает любую меру Стороны в форме закона, регулирования, правила, процедуры, решения, административных действий, или в любой другой форме;

²

Факт необходимости получения визы для физических лиц из одних стран, а не для других не должен

рассматриваться как отмену или уменьшение льгот по определенным обязательствам.

2. «Меры, установленные или поддерживаемые Стороной» означает меры, принимаемые

- (а) центральными, региональными или местными органами власти и
- (б) неправительственными структурами в осуществлении полномочий, делегированных центральными, региональными или местными правительствами или властями;

3. «Физическое лицо Стороны» означает гражданина государства-члена ЕС или гражданина Республики Молдова согласно соответствующему законодательству;

4. «Юридическое лицо» означает любое юридическое лицо, должным образом образованное или иным способом организованное в соответствии с действующим законодательством, с целью получения прибыли или нет, в частной или государственной собственности, в том числе любые корпорации, тресты, партнерства, совместные предприятия, формы индивидуальные предпринимательства или ассоциации;

5. «Юридическое лицо Союза» или «юридическое лицо Республики Молдова» означает юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством государства-члена ЕС или Республики Молдова, соответственно, и юридический адрес, центральное управление или основное место деятельности на территории³ к которой применяется ДФЕС или на территории Республики Молдова, соответственно; Если у данного юридического лица есть только зарегистрированный офис или центральная администрация на территории, к которой применяется ДФЕС или на территории Республики Молдова, соответственно, оно не должно рассматриваться в качестве юридического лица Союза или юридического лица Республики Молдова соответственно, если его деятельность не имеет действительной и постоянной связи с экономикой Союза или Республики Молдова, соответственно;

6. Несмотря на предыдущий параграф пункта, судоходные компании, созданные за пределами Союза или Республики Молдова и контролируемые гражданами государства-члена ЕС или из Республики Молдова, соответственно, должны быть также благополучателями положений настоящего Соглашения, если их суда зарегистрированы в соответствии с законодательством в этом государстве-члене или в Республике Молдова и плавать под флагом государства-члена или Республики Молдова;

7. «Дочерняя компания» юридического лица одной из Сторон означает юридическое лицо, контролируемое другим юридическим лицом этой Стороны⁴;

8. «Филиал юридического лица» означает место бизнеса, не имеющего статуса юридического лица, которое имеет характеристики постоянства, такие как расширение первичной структуры, структуру управления и материальное оснащение, чтобы вести бизнес с третьими сторонами, так что последние, хотя и зная, что в случае необходимости будет легальная связь с вышестоящим органом, головной офис которого находится за границей, не должны иметь дело непосредственно с такой первичной структурой, но могут вести дела по месту нахождения бизнеса, составляющего собой расширение;

9. «Учреждение» означает:

(а) в отношении юридических лиц Союза или Республики Молдова право предпринимать и производить экономическую деятельность посредством создания, в том числе приобретения юридического лица и / или создания филиала или представительства в Республике Молдова или в Союзе соответственно;

-
- ³ Для большей уверенности территория должна включать исключительную экономическую зону и континентальный шельф, как это предусмотрено в Конвенции ООН о морскому праву (КМП).
- ⁴ Юридическое лицо контролируется другим юридическим лицом, если последнее имеет право назначать большинство его директоров или иным образом законно руководить его действиями.

(б) в отношении физических лиц право физических лиц Союза или из Республики Молдова предпринять и осуществлять хозяйственную деятельность как самостоятельно занятые лица, и создавать предприятия, в частности компании, которые они будут эффективно контролировать.

10. «Экономическая деятельность» включает деятельность промышленного, коммерческого и профессионального характера и деятельность ремесленников и не включает деятельность, осуществляемую государственной властью;

11. «Операции» означает осуществление экономической деятельности;

12. «Услуги» включает любую услугу в любом секторе, за исключением услуг, поставляемых в результате деятельности государственной власти;

13. «Услуги и другие виды деятельности, выполняемые в порядке осуществления государственной власти» являются услугами или деятельностью, которые выполняются ни на коммерческой основе, ни на условиях конкуренции с одним или несколькими экономическими операторами;

14. «Трансграничное предоставление услуг» означает поставку услуги:

(а) с территории одной из Сторон на территорию другой Стороны

(б) на территории одной из Сторон к потребителю услуг другой Стороны;

15. «Поставщик услуг» Стороны означает любое физическое или юридическое лицо той или иной Стороны, которая стремится поставлять или поставляет услугу;

16. «Предприниматель» означает любое физическое или юридическое лицо той или иной Стороны, которое стремится выполнять или выполняет экономическую деятельность путем создания предприятия

Раздел 2

Создание

Статья 204

Область применения

Данный раздел относится к мерам, принятым или поддерживаемым Сторонами, влияющим на создание всех видов экономической деятельности, за исключением:

- (а) добычи, производства и обработки⁵ ядерных материалов;
- (б) производства или торговли оружием, боеприпасами и военными материалами,
- (в) аудиовизуальных услуг;
- (г) национального морского каботаж⁶; и

⁵ Для большей определенности, переработка ядерных материалов включает в себя все виды деятельности, содержащиеся в ООН ISICRev.3.1 код 2330.

⁶ Без ущерба для сферы деятельности, которые могут рассматриваться как каботаж в рамках соответствующего национального законодательства, национальный морской каботаж в этой главе подразумевает перевозку пассажиров или грузов между портом или точкой, расположенной на территории Республики Молдова или государства-члена ЕС, и другим

- (д) услуг⁷ внутренних и международных воздушных перевозок, по расписанию или нерегулярных услуг, непосредственно связанных с осуществлением коммерческих прав, кроме:
- (I) услуг ремонта и технического обслуживания воздушных судов, в течение которого воздушное судно выведено из эксплуатации;
- (II) продажи и маркетинга авиатранспортных услуг;
- (III) услуг автоматической системы бронирования (АСБ);
- (IV) наземного обслуживания;
- (V) операций в аэропорту.

Статья 205

Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования

1. С учетом замечаний, перечисленных в Приложении XXVII-Е к настоящему Соглашению, Республика Молдова предоставляет, после вступления в силу настоящего Соглашения:
 - (а) что касается создания дочерних предприятий, филиалов и представительств Союза, режим не менее благоприятный, чем тот, который предоставляется собственным юридическим лицам, филиалам и представительства или юридическим лицам, филиалам и представительствам любой третьей страны, в зависимости от того, какой лучше;
 - (б) в отношении работы дочерних организаций, филиалов и представительств Союза в Республике Молдова, когда они будут созданы, режим не менее благоприятный, чем тот, который предоставляется своим собственным юридическим лицам, филиалам и представительствам; или юридическим лицам, филиалам и представительствам любой третьей страны, в зависимости от того, какой лучше⁸
2. С учетом замечаний, перечисленных в Приложении XXVII-А к настоящему Соглашению, Союз предоставляет, после вступления в силу настоящего Соглашения :
 - (а) что касается создания дочерних предприятий, филиалов и представительств Республики Молдова, режим не менее благоприятный, чем тот, который предоставляется Союзом собственным юридическим лицам, филиалам и представительствам или юридическим лицам, филиалам и представительствам любой третьей страны в зависимости от того, какой лучше;
 - (б) в отношении работы дочерних организаций, филиалов и представительств Республики Молдова в Союзе, когда они будут созданы, режим не менее благоприятный, чем тот, который предоставляется их собственным юридическим лицам, филиалам и представительствам

портом или пунктом, расположенным в Республике Молдова или государствах-членах ЕС, в том числе на континентальном шельфе, как это предусмотрено в Конвенции по морскому праву и трафику, начинающуюся и заканчивающуюся в том же порту или точке, расположенной на территории Республики Молдова или государствах-членах ЕС.

⁷Условия взаимного доступа на рынки в области воздушного транспорта, рассматриваются Соглашением между ЕС и его государствами-членами и Республикой Молдова о создании Единого авиационного пространства.

⁸Это обязательство не распространяется на положения о защите инвестиций, не охваченных данной главой, включая положения, касающиеся процедур урегулирования споров между инвестором и государством, как указано в других соглашениях.

или любым юридическим лицам, филиалам и представительством любой третьей страны, в зависимости от того, какой лучше⁹

3. С учетом замечаний, перечисленных в Приложении XXVI -А и XXVII-Е и настоящего Соглашения, Стороны не должны принимать никаких новых правил или мер, которые вводят дискриминацию в отношении создания юридических лиц Союза или Республики Молдова на своей территории или в отношении их деятельности, когда они будет создана, по сравнению с их собственными юридическими лицами.

Статья 206

Обзор

1. С целью постепенной либерализации условий создания Стороны регулярно рассматривают вопросы создания правовых рамок¹⁰ и среды в соответствии с их обязательствами в международных соглашениях.

2. В контексте обзора, упомянутого в пункте 1, Стороны должны оценивать любые препятствия на пути создания, с которыми они сталкивались. С целью углубления положений настоящей главы, Стороны должны найти соответствующие пути преодоления таких препятствий, которые могут включать дальнейшие переговоры, в том числе по отношению к защите инвестиций и процедур урегулирования споров инвесторов и государства.

Статья 207

Другие соглашения

Ничто в настоящей Главе не должно приниматься как ограничение прав предпринимателей Сторон для извлечения выгоды из любого более благоприятного режима, предусмотренного в любом существующем или будущем международном соглашении, касающемся инвестиций, в которых государство-член ЕС и Республика Молдова являются участниками.

Статья 208

Стандарт обращения с филиалами и представительствами

1. Положения Статьи 205 настоящего Соглашения не препятствуют применению той или иной Стороной отдельных правил, касающихся создания и функционирования на ее территории филиалов и представительств юридических лиц другой Стороны, не действующих на территории первой Стороны, что оправдано правовыми или техническими различиями между такими филиалами и представительствами по сравнению с филиалами и представительствами компаний, зарегистрированных на ее территории или, что касается финансовых услуг, по соображениям благоразумия.

2. Разница в обращении не должна выходить за рамки того, что строго необходимо в результате таких правовых или технических различий или, что касается финансовых услуг,

по соображениям благоразумия.

⁹Это обязательство не распространяется на положения о защите инвестиций, не охваченных данной главой, включая положения, касающиеся процедур урегулирования споров между инвестором и государством, как указано в других соглашениях.

¹⁰Это включает данную главу и Приложения XXVII-A и XXVII-E к настоящему Соглашению.

Раздел 3

Трансграничное предоставление услуг

Статья 209

Область применения

Этот раздел относится к мерам Сторон, влияющим на поддержание всех секторов услуг при пересечении границы за исключением:

- (а) аудиовизуальных услуг;
- (б) национального морского каботаж¹¹; и
- (в) услуг по внутренним и международным воздушным перевозкам¹², по расписанию или нерегулярным, и услуги, непосредственно связанные с осуществлением коммерческих прав, кроме:
 - (I) услуг по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов, во время которого воздушное судно выведено из эксплуатации;
 - (II) услуг по продаже и маркетингу воздушного транспорта;
 - (III) услуг по автоматизированной системе бронирования (АСБ);
 - (IV) наземного обслуживания;
 - (V) операций в аэропорту.

Статья 210

Доступ к рынкам

1. Что касается доступа к рынкам через трансграничную поставку услуг каждая Сторона будет предоставлять услуги или поставщиков услуг другой Стороне в режиме не менее благоприятном, чем тот, который предусмотрен в конкретных обязательствах, указанных в Приложениях XXVII-B и XXVII-F на настоящего Соглашения.

2. В секторах, где существуют обязательства доступа на рынок, меры, которые Сторона не применяет или не принимает либо на основе регионального деления, или на основе всей его территории, если не указано иное в Приложениях XXVII-B и XXVII –F к данному Соглашению определяются следующим образом:

- (а) ограничения на количество поставщиков услуг либо в форме количественных квот, монополий, исключительных поставщиков услуг или требований подтверждения экономической потребности;

¹¹Без ущерба для сферы деятельности, которая может рассматриваться как каботаж в рамках соответствующего национального законодательства, национальный морской каботаж в этой Главе рассматривает перевозку пассажиров или грузов между портом или точкой, расположенной на территории

Республики Молдова или государства-члена ЕС и другим портом или пунктом, расположенным в Республике Молдова или государстве-члене ЕС, в том числе на континентальном шельфе, как это предусмотрено в Конвенции по морскому праву и трафик, начинающуюся и заканчивающуюся в том же порту или точке, расположенной на территории Республики Молдова или государства-члена ЕС.

¹²Условия взаимного доступа на рынки в области воздушного транспорта рассматриваются Соглашением о создании Единого авиационного пространства между ЕС и его государствами-членами и Республикой Молдова.

(б) ограничения на общую стоимость сделок услуг или активов в форме количественных квот или требования теста на экономическую целесообразность;

(в) ограничения на общее количество операций с услугами или общего объема производства услуг, выраженные в виде установленных количественных квот в форме квот или требования теста на экономическую целесообразность.

Статья 211

Национальный режим

1. В тех секторах, где обязательства доступа на рынок вписаны в Приложения XXVII-B и XXVII-F к настоящему Соглашению, и с учетом любых условий и оговорок, изложенных в нем, каждая Сторона предоставляет услугам и поставщикам услуг другой Стороны, в отношении всех мер, влияющих на трансграничное предоставление услуг, режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет своим собственным аналогичным поставщикам услуг и услугам.

2. Сторона может удовлетворить требование пункта 1 путем предоставления услуг и поставщиков услуг другой Стороны либо формально таким же режимом либо формально иным режимом с тем, что он соответствует предоставляемому собственным аналогичным услугам и поставщикам услуг.

3. Формально такой же или формально отличный режим считается менее благоприятным, если он изменяет условия конкуренции в пользу услуг или поставщиков услуг Стороны по сравнению с аналогичными услугами или поставщиками услуг другой Стороны.

4. Конкретные обязательства, взятые в рамках данной Статьи не должны толковаться как требование к любой из Сторон компенсировать присущие конкурентные недостатки, возникающие в результате иностранного характера поставщиков соответствующих услуг или услуг.

Статья 212

Перечень обязательств

1. Секторы либерализованные каждой из Сторон в соответствии с настоящим разделом и, с помощью замечаний, ограничения доступа на рынок и национального режима, применимых к услугам и поставщикам услуг другой Стороны в этих секторах, изложены в списках обязательств, содержащихся в Приложениях XXVII-B и XXVII-F к настоящему Соглашению.

2. Без ущерба для прав и обязательств Сторон, которые существуют или могут возникнуть

в рамках конвенций Совета Европы о трансграничном телевидении и Европейской конвенции о совместном кинопроизводстве, списки обязательств в Приложениях XXVII-B и XXVII -F к настоящему Соглашению не включают обязательства по аудиовизуальным услуг.

Статья 213

Обзор

В целях постепенной либерализации трансграничного предоставления услуг между Сторонами, Комитет Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, регулярно проводит обзор перечня обязательств, указанных в Статье 212 настоящего Соглашения. Этот анализ должен учитывать в частности процесс постепенного сближения, упомянутый в Статьях 230, 240, 249 и 253, настоящего Соглашения и его влияние на ликвидацию остающихся препятствий на пути трансграничной поставки услуг между Сторонами.

Раздел 4

Временное присутствие физических лиц в коммерческих целях

Статья 214

Сфера применения и определения

1. Данный раздел относится к мерам Сторон относительно въезда и временного пребывания на их территории ключевых сотрудников, аспирантов, стажеров и бизнес продавцов, поставщиков контрактных услуг и независимых специалистов, без ущерба для Статьи 202 (5) настоящего Соглашения.

2. Для целей настоящей Статьи:

(а) «Ключевой персонал» означает физических лиц, занятых в юридическом лице одной из Сторон, кроме некоммерческих организаций¹³ и тех, кто несет ответственность за создание или надлежащий контроль, управление и эксплуатацию установления. «Ключевой персонал» включает «бизнес-посетителей» для учредительных целей и «лиц, перемещающихся внутри корпорации».

(I) «бизнес посетители» для учредительных целей означает физических лиц, работающих на ведущих должностях, которые отвечают за учреждение. Они не предлагают или предоставляют услуги или занимаются какой-либо иной экономической деятельности, кроме той, что необходима для целей учреждения. Они не получают вознаграждения от источника, расположенного на территории принимающей Стороны.

(II) «лица, перемещающиеся внутри корпорации» означает физических лиц, которые работали в составе юридического лица или были партнерами в нем, по крайней мере, в течение одного года и которые временно переведены в организацию, которая может быть филиалом, отделением или головной компанией предприятия / юридического лица на территории другой Стороны. Физическое лицо должно принадлежать к одной из следующих категорий:

(1) Менеджер: лица, работающие на руководящей должности внутри юридического лица, которые в первую очередь управляют предприятием, находясь под общим контролем или управлением главным образом совета директоров или акционеров предприятия или их эквивалента, в том числе по крайней мере:

- Управляя созданием учреждения или отдела или подразделения и

- Надзирая и контролируя работу других контролирующих, профессиональных или управленческих работников, и

- имея полномочия лично принять на работу и увольнять или рекомендуя прием на работу и увольнение, или решать другие кадровые вопросы.

(2) Специалисты: лица, работающие в составе юридического лица, и имеющие

знания необходимые для производства предприятия,¹³ Ссылка на иные, чем «некоммерческие организации» применяется только для стран AT, BE, CY, CZ, DE, DK, EE, ELES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PT, SI, UK

исследовательского оборудования, техники, процессов, процедур или управления. При оценке таких знаний будут учитываться не только знания конкретного к созданию, но и имеет ли человек высокий уровень квалификации со ссылкой на тип работы или торговли, требующих специальных технических знаний, в том числе членство в аккредитованной профессии.

(б) « стажеры» означает физических лиц, которые работали в составе юридического лица одной из Сторон или его филиала в течение, по крайней мере, одного года, имеют высшее образование и временно переданы в структуру юридического лица на территории другой Стороны, для целей развития карьеры или для обучения техникам или методам ведения бизнеса¹⁴.

(в) «бизнес продавцы»¹⁵ означает физических лиц, которые являются представителями поставщика одной Стороны по услугам или товарам, и которым требуется въезд и временное пребывание на территории другой Стороны с целью переговоров о продаже товаров или услуг, или вступление в соглашения по продаже услуг или товаров для этого поставщика. Они не участвуют в прямых продажах для широкой публики и не получают вознаграждения от источника, расположенного в пределах принимающей Стороны, и они не являются посредниками.

(г) «поставщики услуги по контрактам» означает физических лиц, нанятых юридическим лицом одной из Сторон, которое само не является агентством по трудоустройству и предложению услуг персонала, не действует через такое агентство, не имеет учреждения на территории другой Стороны и заключает подлинный контракт на поставку услуг с конечным потребителем в последней Стороне, требующий присутствия на временной основе своих сотрудников в этой Стороне в целях выполнения договора на оказание услуг¹⁶.

(д) «независимые специалисты» означает физических лиц, занятых в поставке услуги и действующих в качестве самозанятых на территории одной из Сторон, у которой нет структур на территории другой Стороны, и которые заключили подлинный контракт (не через агентство по трудоустройству и предложения услуг персонала) на поставку услуг с конечным потребителем в последней Стороне, требующий их присутствия на временной основе в этой Стороне в целях выполнения договора на оказание услуг¹⁷.

(е) «квалификация» означает дипломы, сертификаты и другие доказательства (о формальной квалификации), выданные органом, назначенным в соответствии с законодательными, регламентирующими или административными положениями и сертифицирующими успешное завершение профессионального обучения.

¹⁴От организации-получателя может потребоваться представить учебную программу, охватывающую продолжительность пребывания на предварительное одобрение, демонстрируя, что цель пребывания бучение. Для AT, CZ, DE, FR, ES и HU, обучение должно быть связано с высшим образованием, которое

было получено.

¹⁵Великобритания: категория бизнес продавцов признается только для продавцов услуг.

¹⁶Договор на оказание услуг, упомянутых в г) и д) должен соответствовать требованиям законодательства, и правилам и требованиям Стороны, где договор выполняется.

¹⁷Договор на оказание услуг, упомянутый в г) и д) должен соответствовать требованиям законодательства, и правилам и требованиям Стороны, где договор выполняется.

Статья 215

Ключевой персонал и аспиранты-стажеры

1. Для каждого сектора, установленного в соответствии с разделом 2 (учреждение) настоящей главы и в зависимости от каких-либо замечаний, перечисленных в Приложениях XXVII -А и XXVII -Е к настоящему Соглашению или в Приложениях XXVII -С и XXVII -G к настоящему Соглашению, каждая Сторона позволяет предпринимателям другой Стороны использовать в их учреждении физических лиц этой другой Стороны при условии, что такие работники являются ключевым персоналом или аспирантами-стажерами, как это определено в Статье 214 настоящего Соглашения. Временный въезд и временное пребывание ключевого персонала и аспирантов-стажеров должны быть на период до трех лет для лиц, перемещающихся внутри корпорации, до девяноста дней в любой период двенадцати месяцев для бизнес-посетителей для целей создания, и один год для аспирантов-стажеров.

2. Для каждого сектора, установленного в соответствии с разделом 2 настоящей главы, меры, которые Стороны не применяет или не устанавливает либо на основе регионального деления, либо на всей ее территории, если иное не указано в Приложениях XXVII-С и XXVII-Г к настоящему Соглашению, определяются как ограничение общего количества физических лиц, что предприниматель может нанимать в качестве ключевых сотрудников и аспирантов-стажеров в конкретном секторе в форме количественных квот или требований экономической целесообразности и как дискриминационные ограничения.

Статья 216

Поставщики коммерческих услуг

Для каждого сектора, установленного в соответствии с Разделом 2 (учреждение) или Разделом 3 (трансграничное предоставление услуг) настоящей главы и в зависимости от каких-либо замечаний, перечисленных в Приложениях XXVII-А и XXVI -Е, и XXVII-В и XXVII-F к настоящему Соглашению, каждая Сторона разрешает въезд и временное пребывание бизнес-продавцов на срок до девяноста суток в любой период двенадцати месяцев.

Статья 217

Поставщики услуг по контракту

1. Стороны подтверждают свои соответствующие обязательства, вытекающие из их обязательств в рамках Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) в отношении въезда и временного пребывания поставщиков услуг по контрактам.

В соответствии с Приложениями XXVII-D и XXVII-H к настоящему Соглашению, каждая Сторона допускает поставку услуг на ее территорию с поставщиками услуг по контракту другой Стороны, в соответствии с условиями, указанными в пункте 3.

2. Обязательства, взятые Сторонами соответствуют следующим условиям:

(а) физические лица должны принимать участие в поставке услуги на временной основе в качестве сотрудников юридического лица, которое получило контракт на обслуживание, не превышающий двенадцать месяцев.

(б) физические лица, въезжающие в другую Сторону должны предлагать такие услуги, как работники юридического лица, предоставляющего услуги в течение не менее года, непосредственно предшествующего дате подачи заявления для въезда в другую Сторону. Кроме того, физические лица должны обладать на дату подачи заявления о въезде в другую Сторону, профессиональным опытом¹⁸ не менее трех лет в секторе деятельности, которая является предметом договора.

(в) физические лица, въезжающие в другую Сторону, должны обладать:

(I) высшим образованием или квалификацией, демонстрируя знание соответствующего уровня¹⁹ и

(II) профессиональной квалификацией, где это требуется для осуществления деятельности в соответствии с законодательством, правилами или требованиями законодательства Стороны, в которой поставляется услуга.

(г) физическое лицо не получает вознаграждение за предоставление услуг на территории государства другой Стороны, кроме вознаграждения, выплаченного юридическим лицом, нанявшим физическое лицо.

(д) въезд и временное пребывание физических лиц в Сторону, должны быть общей продолжительностью не более шести месяцев или, в случае Люксембурга, двадцати пяти недель в любой период двенадцати месяцев или в течение всего срока контракта, в зависимости от того, какой период меньше.

(е) Доступ, предоставленный в соответствии с положениями настоящей Статьи, относится только к служебной деятельности, которая является предметом договора, и не предоставляет право реализовывать профессиональное звание в Стороне, в которой предоставляется услуга.

(ж) число лиц, охваченных контрактом по оказанию услуг, не должно быть больше, чем это необходимо для выполнения контракта, как это может быть утверждено в соответствии с законами, правилами или иными правовыми требованиями Стороны, в которой поставляется услуга.

Статья 218

Независимые специалисты

1. В соответствии с Приложениями XXVII-D и XXVII-H к настоящему Соглашению, Стороны допускают поставку услуг на их территорию независимыми специалистами другой Стороны, в соответствии с условиями, указанными в пункте 2.

¹⁸Полученные после достижения совершеннолетия.

¹⁹Если степень или квалификация не была получена в Стороне, где предоставляется услуга, эта Сторона может оценить, насколько она эквивалентна высшему образованию требуемому на ее территории

2. Обязательства, взятые Сторонами соответствуют следующим условиям:

(а) физические лица должны принимать участие в поставке услуги на временной основе в качестве самозанятых лиц в другой Стороне и должны получить контракт на оказание услуг на период, не превышающий двенадцать месяцев.

(б) физические лица, въезжающие в другую Сторону должны обладать на дату подачи заявления о въезде в другую Сторону, по крайней мере, шестью годами опыта работы в сфере деятельности, которая является предметом договора.

(в) физические лица, въезжающие в другую Сторону должны обладать:

(I) высшим образованием или квалификацией, демонстрируя знание соответствующего уровня²⁰ и

(II) профессиональной квалификацией, если это требуется для осуществления деятельности в соответствии с законом, правилами или иными правовыми требованиями Стороны, в которой поставляется услуга.

(г) Въезд и временное пребывание физических лиц в Стороне, должны быть общей продолжительностью не более шести месяцев или, в случае Люксембурга двадцати пяти недель в любой период двенадцати месяцев или в течение всего срока контракта, в зависимости от того, какой период меньше.

(д) Доступ, предоставляемый в соответствии с положениями настоящей Статьи относится только к служебной деятельности, которая является предметом договора, она не дает право реализовывать профессиональное звание в Стороне, в которой предоставляется услуга.

Раздел 5

Нормативно-правовая база

Подраздел 1

Внутреннее регулирование

Статья 219

Сфера применения и определения

1. Следующий порядок применяется Сторонами к мерам в отношении лицензионных требований и процедур, квалификационных требований и процедур, которые влияют на:

(а) трансграничное предоставление услуг;

(б) создание на их территории юридических и физических лиц, определенных в Статье 203 (9) настоящего Соглашения;

²⁰Если степень или квалификация не были получены в Стороне, где предоставляется услуга, эта Сторона может оценить, насколько они эквивалентны высшему образованию, требуемому на ее территории.

(в) временное пребывание на их территории категорий физических лиц, как это определено в Статье 214 (2) (а) (е) настоящего Соглашения.

2. В случае трансграничной поставки услуг, этот порядок применяется только к секторам, для которых у Стороны существуют специфические обязательства и в той степени, в какой эти конкретные обязательства применяются. В случае учреждения, этот порядок не применяется к секторам, если это не оговорено замечанием, указанным соответственно с Приложениями XXVII-A и XXVII-E к настоящему Соглашению. В случае временного пребывания физических лиц, этот порядок не применяется к секторам если это не оговорено замечанием, указанным соответственно с Приложениями XXVII-C и XXVII-D и XXVII-G и XXVII-H к настоящему Соглашению.

3. Этот порядок не применяется к мерам, в той мере, в какой они представляют собой ограничения, подлежащие планированию.

4. Для целей настоящей Статьи

(а) «требования лицензирования» означают реальные требования, кроме квалификационных требований, которые физическое или юридическое лицо должны соблюдать для получения изменения или обновления разрешения на осуществление деятельности, как определено в пункте 1 (а) (с).

(б) «процедуры лицензирования» означают административные или процессуальные нормы, которые физические или юридические лица, нуждающиеся в разрешении на осуществлении деятельности, определенной в пункте 1 (а) (с), в том числе поправку или продление лицензии, должны придерживаться для того, чтобы продемонстрировать соблюдение лицензионных требований.

(в) «квалификационные требования» означают основные требования, относящиеся к компетенции физического лица на поставку услуг, и которые должны быть продемонстрированы с целью получения разрешения на поставку услуги.

(г) «процедуры аттестации» означают административные или процессуальные нормы, которых физическое лицо должно придерживаться, чтобы продемонстрировать соблюдение квалификационных требований с целью получения разрешения на поставку услуги.

(д) «компетентный орган» означает любые центральные, региональные или местные правительства и органы власти или неправительственные организации, осуществляющие полномочия, делегированные центральными или региональными или местными

правительствами или властями, который принимает решение о разрешении на поставку услуги, в том числе путем учреждения или относительно разрешения на учреждение экономической деятельности, за исключением услуг.

Статья 220

Условия лицензирования и квалификации

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы меры, связанные с требованиями и процедурами, квалификационными требованиями и процедурами лицензирования, основывались на критериях, не позволяющих компетентным органам осуществлять свою власть оценки в произвольном порядке.
2. Критерии, указанные в пункте 1, должны быть:
 - (а) пропорциональными целям государственной политики;
 - (б) ясными и недвусмысленными;
 - (в) целью;
 - (г) предварительно установленными;
 - (д) обнародованными заранее;
 - (е) прозрачными и доступными.
3. Разрешение или лицензия выдается, как только она будет учреждается, в свете проведения надлежащей проверки, утвердившей, что условия для получения разрешения или лицензии были выполнены.
4. Каждая Сторона должна поддерживать или возбуждать судебные, арбитражные или административные органы или процедуры, которые обеспечивают, по просьбе пострадавшего предпринимателя или поставщика услуг, для оперативного рассмотрения, и где это обосновано, соответствующие средства правовой защиты, административные решения, влияющие на создание, предоставление трансграничных услуг или временного пребывания физических лиц в коммерческих целях. Там, где такие процедуры не являются независимыми от органа, уполномоченного принимать такие административные решения, каждая Сторона обеспечивает, чтобы процедуры действительно гарантировали объективное и беспристрастное рассмотрение.
5. Если количество лицензий, доступных для данной деятельности, ограничено из-за недостатка доступных природных ресурсов или технических возможностей, каждая Сторона применяет процедуру отбора потенциальных кандидатов, которая обеспечивает полные гарантии беспристрастности и прозрачности, в том числе, в частности, надлежащую гласность о начале, проведении и завершении процедуры.
6. С учетом положений, предусмотренных настоящей Статьей в установлении правил для процедуры отбора, каждая Сторона может принять во внимание цели государственной политики, в том числе по соображениям здоровья, безопасности, охраны окружающей среды и сохранения культурного наследия

Статья 221

Лицензирование и квалификационные процедуры

- 1 Лицензирование и квалификационные процедуры и формальности должны быть ясными, обнародованными заранее и обеспечивать заявителям гарантии, что их применение будет реализовано объективно и беспристрастно.
2. Лицензирование и квалификационные процедуры и формальности должны быть как можно более простыми и не усложнять чрезмерно или откладывать предоставление услуги. Любые выплаты²¹ по лицензированию, которые заявители могут понести в результате их применения, должны быть разумными и соразмерными стоимости разрешительных процедур вопроса.
3. Каждая сторона должна обеспечить, чтобы процедуры, используемые, а также решения компетентных органов в лицензировании или процессе авторизации были беспристрастны по отношению ко всем заявителям. Компетентный орган должен принимать свои решения независимым образом, а не отчитываться любому поставщику услуг, для которых требуется лицензия или разрешение.
4. Там, где существуют конкретные периоды времени для Приложений, заявителю предоставляется разумный срок для подачи заявления. Компетентный орган должен инициировать обработку заявки без неоправданной задержки. По возможности Приложения должны быть приняты в электронном формате в тех же условиях подлинности как бумажные представления.
5. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы обработка заявки, в том числе принятие окончательного решения, была завершена в разумные сроки после подачи полного заявления. Каждая Сторона стремится установить нормальные сроки для обработки заявления.
6. Компетентный орган в течение разумного периода времени после получения заявления, которое он считает неполным, просит заявителя, по мере возможности, определить дополнительную информацию, необходимую для завершения Приложения, а также обеспечить возможность исправить недостатки.
7. Заверенные копии должны быть приняты, когда это возможно, вместо оригинальных документов.
8. Если заявка отклонена компетентным органом, заявитель должен быть проинформирован в письменном виде и без неоправданной задержки. В принципе, заявитель обязан по требованию, также быть проинформирован о причинах отклонения заявки и сроках для обжалования решения.
9. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы предоставленные лицензия или разрешение вступали в силу без неоправданной задержки, в соответствии с условиями, указанными в них.

Подраздел 2

Положения общего применения

Статья 222

Взаимное признание

²¹ Лицензионные сборы не включают платежи за аукцион, торги или другие недискриминационные средства предоставления концессий или установленные вклады за предоставление универсальных услуг.

1. Ничто в настоящей Главе не препятствует Стороне требованию, чтобы физические лица обладали необходимой квалификацией и / или профессиональным опытом, указанными на территории, где поставляется услуга, для затрагиваемых секторов деятельности.
2. Каждая Сторона поощряет соответствующие профессиональные организации, вносить рекомендации о взаимном признании Комитету Ассоциации в составе по Торговли, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, с целью выполнения, в целом или в части, предпринимателями и поставщикам услуг критериев, применяемых каждой Стороной для разрешений, лицензий, эксплуатации и сертификации предпринимателей и поставщиков услуг и, в частности, профессиональных услуг.
3. По получении рекомендации, упомянутой в предыдущем пункте, Комитет Ассоциации в составе по Торговли обязан в течение разумного периода времени, пересмотреть эту рекомендацию с целью определить, находится ли она в соответствие с настоящим Соглашением, а также на основе имеющейся информации, оценить именно:
 - (а) в какой степени стандарты и критерии, применяемые каждой Стороной для авторизации, лицензий, эксплуатации и сертификации поставщиков услуг и предпринимателей сходятся; и
 - (б) потенциал экономической ценности Соглашения о взаимном признании.
4. Там, где эти требования выполнены, Комитет Ассоциации в составе по Торговли устанавливает необходимые шаги, чтобы вести переговоры, а затем Стороны, вступают в переговоры, через свои компетентные органы, по Соглашению о взаимном признании.
5. Любое такое соглашение заключается в соответствии с соответствующими положениями Соглашения ВТО и, в частности, Статьи VII ГАТС.

Статья 223

Прозрачность и раскрытие конфиденциальной информации

1. Каждая Сторона оперативно реагирует на все запросы другой Стороны для получения конкретной информации по любой из мер общего применения или международным соглашениям, которые относятся к или влияют на настоящее Соглашение. Каждый участник также признает один или несколько пунктов для обеспечения конкретной информацией предпринимателей и поставщиков услуг другой Стороны, по их просьбе по всем таким вопросам. Стороны уведомляют друг друга о спорных пунктах в течение трех месяцев после

вступления в силу настоящего Соглашения. Спорные пункты не должны быть депозитариями законов и нормативных актов.

2. Ничто в настоящем Соглашении не требует от любой Стороны предоставить конфиденциальную информацию, раскрытие которой затруднило бы применение закона или иным образом противоречило бы общественным интересам, или могло бы нанести ущерб законным коммерческим интересам отдельных предприятий, государственных или частных.

Подраздел 3

Компьютерные услуги

Статья 224

Определение компьютерных услуг

1. В той степени, что торговля в сфере компьютерных услуг либерализована в соответствии с Разделами 2 (Учреждение), 3 (Трансграничное предоставление услуг) и 4 (Временное присутствие физических лиц в коммерческих целях) настоящей Главы, Стороны должны исполнять следующие параграфы.

2. СРС²² 84, код ООН, используемый для описания компьютерных и связанных с ними услуг, охватывает основные функции, используемые для предоставления всех компьютерных и связанных с ними услуг: компьютерные программы, определенные как набор инструкций, необходимых для того, чтобы компьютеры работали и сообщались (в том числе их разработка и реализация), обработка и хранение данных и связанные с этим услуги, такие как консультации и услуги по обучению персонала клиентов. Развитие технологий привело к увеличению предложения этих услуг в виде пакета сопутствующих услуг, которые могут включать все или некоторые из этих основных функций. Например, такие услуги, как Интернет или хостинг домена, услуга интеллектуального анализа данных и компьютерные сети, состоящие из комбинации основных функций компьютерных услуг.

3. Компьютерные и связанные с ними услуги, независимо от того, поставляются ли они через сеть, в том числе в Интернете, включают все услуги, которые обеспечивают:

(а) консалтинг, стратегию, анализ, планирование, технические характеристики, дизайн, разработку, установку, внедрение, интеграцию, тестирование, отладку, обновление, поддержку, техническую помощь, или управление или для компьютеров или компьютерных систем; или

(б) компьютерные программы, определенные как наборы инструкций, необходимые для того, чтобы компьютеры работали и сообщались (в том числе самостоятельно), а также консалтинг, стратегию, анализ, планирование, технические характеристики, дизайн, разработку, установку, внедрение, интеграцию, тестирование, отладку, обновление, адаптацию, обслуживание, поддержку, техническую помощь, управление или использование или для компьютерных программ; или

(в) обработку данных, хранение данных, данных хостинга или услуги баз; или

- Техническое обслуживание и ремонт офисной техники и оборудования, включая компьютеры; или

- Услуги по обучению для персонала клиентов, связанных с компьютерными программами, компьютерами или компьютерными системами, а не иначе классифицированных.

²² КТК означает Центральную классификацию продукции, как это изложено Статистическим бюро ООН, Статистические документы, серия М, N ° 77, КТК вып. 1991.

- 4 Компьютерные и связанные с ними услуги дают возможность предоставлять другие услуги (например, банковские) как электронными, так и другими средствами. Однако, есть важное различие между службой обеспечения (например, веб-хостинг или хостинг Приложений) и службой содержания или основной службой, которая в настоящее время поставляется в электронном виде (например, банковское дело). В таких случаях, содержание или основная служба не распространяется на КПК 84.

Подраздел 4

Почтовые и курьерские услуги

Статья 225

Сфера применения и определения

1. В этом подразделе излагаются принципы нормативно-правовой базы для всех почтовых и курьерской служб либерализации в соответствии с Разделами 2 (Учреждение), 3 (Трансграничное предоставление услуг) и 4 (Временное присутствие физических лиц в коммерческих целях) данной Главы.
2. Для целей настоящего подраздела и Разделов 2 (Учреждение), 3 (Трансграничное предоставление услуг) и 4 (Временное присутствие физических лиц в коммерческих целях) настоящей Главы:
 - (а) «лицензия» означает разрешение, предоставленное индивидуальному поставщику регулирующим органом, которое необходимо до реализации деятельности по предоставлению данной услуги;
 - (б) «универсальное обслуживание» означает постоянное предоставление почтового обслуживания определенного качества во всех точках на территории одной из Сторон по доступным ценам для всех пользователей.

Статья 226

Профилактика антиконкурентной практики в почтовом и курьерском секторах

Соответствующие меры должны поддерживаться или быть введены с целью удаления поставщиков, которые, в одиночку или вместе, имеют возможность оказать существенное влияние на условия участия (в отношении цены и предоставления) на соответствующем рынке для почтовых и курьерских служб в результате использования их позиции на рынке, от участия в или продолжении антиконкурентной практики.

Статья 227

Универсальное обслуживание

Каждая Сторона имеет право определять вид универсальных обязательств по предоставлению услуг, которые она хочет поддерживать. Такие обязательства не будут рассматриваться как ограничивающие конкуренцию сами по себе, если они реализуются в прозрачной, недискриминационной манере и нейтрально с точки зрения конкурентоспособности и являются не более обременительными, чем это необходимо для универсального обслуживания, как это определено Стороной.

Статья 228

Лицензии

1. Лицензия может быть необходима только для услуг в рамках универсального обслуживания.
2. Там, где требуется лицензия, следующее должно быть озвучено:
 - (а) все критерии лицензирования и период времени, обычно необходимый для принятия решения о получении лицензии по заявке; и
 - (б) сроки и условия лицензий.
3. Причины отказа в выдаче лицензии должны быть доведены до заявителя по запросу и процедура обжалования через независимый орган будет установлена каждой из Сторон. Такая процедура будет прозрачной, недискриминационной и на основе объективных критериев.

Статья 229

Независимость регулирующего органа

Регулирующий орган должен быть юридически отделен от и не подотчетен любому поставщику почтовых и курьерских служб. Решения и процедуры, используемые регулирующим органом должны быть беспристрастными по отношению ко всем участникам рынка.

Статья 230

Постепенное сближение законодательства

Каждая Сторона признает важность постепенного сближения существующего и будущего законодательства Республики Молдова со списком законодательства Союза, включенного в Приложение XXVIII-С к настоящему Соглашению.

Подраздел 5

Электронные сети связи и услуги

Статья 231

Сфера применения и определения

1 В этом подразделе излагаются принципы нормативно-правовой базы для всех услуг электронной связи, либерализованные согласно Разделам 2 (Учреждение), 3 (Трансграничное предоставление услуг), и 4 (Временное присутствие физических лиц в коммерческих целях) из данной Главы.

2. Для целей данного подраздела и Разделов 2 (Учреждение), 3 (Трансграничное предоставление услуг), и 4 (Временное присутствие физических лиц в коммерческих целях) данной Главы:

(а) «услуги электронного сообщения» означает все услуги, которые состоят полностью или в основном в переносе сигналов по электронным коммуникационным сетям, в том числе услуги связи и услуги по передаче в сетях, используемых для вещания. Эти услуги включают услуги, обеспечивающие, или осуществляющие редакторский контроль содержания, передаваемого с помощью электронных коммуникационных сетей и услуг;

(б) «сеть связи общего пользования» означает сеть электронной связи, которая используется полностью или в основном для предоставления общедоступных услуг электронной связи;

(в) «сеть электронной связи» означает систему передачи и, при необходимости, переключения или маршрутизации оборудования и других ресурсов, которые позволяют транспортировку сигналов по проводам, радио, оптическим или другими электромагнитным средствам, в том числе спутниковым сетям, фиксированной (с коммутацией цепной и пакетной, в том числе Интернет) и мобильной наземным сетям, электрическим кабельным системам, в той степени, что они используются для целей передачи сигналов, сетям, используемым для радио-и телевещания, а также сетям кабельного телевидения, независимо от типа передаваемой информации;

(г) «регулирующий орган» в электронном секторе связи означает орган или органы, занимающиеся вопросами регулирования электронных коммуникаций, упомянутых в настоящей

главе;

(д) поставщик услуг предполагается должен иметь «значительную рыночную власть», если по отдельности или совместно с другими лицами, он находится в положении, эквивалентном доминированию, то есть позицию экономической мощи, обеспечивающую ему возможность вести себя в достаточной степени независимо от конкурентов, клиентов и, в конечном итоге потребителей;

(е) «взаимосвязь» означает физическую и логическую увязку сетей связи общего пользования, используемых тем же или другим поставщиком для того, чтобы позволить пользователям одного поставщика услуг общаться с пользователями того же или другого поставщика услуг, или для доступа к услугам, предоставляемым другим поставщиком услуг. Услуги могут предоставляться соответствующими Сторонами или другими сторонами, имеющими доступ к сети. Взаимосвязь представляет собой особый тип доступа и реализуется между государственными сетевыми операторами;

(ж) «универсальное обслуживание» означает набор услуг определенного качества, которые предоставляется всем пользователям на территории одной из Сторон, независимо от их географического положения и по доступной цене; его сфера и реализация приняты решением каждой из Сторон;

(з) «Доступ» означает доведение средств и / или услуг, до другого поставщика услуг, при определенных условиях, по исключительной или неисключительной основе, с целью оказания услуг электронной связи. Он охватывает, в частности, доступ к элементам сети и связанным с ними объектам, что может предусматривать подключение оборудования, фиксированных или нефиксированных средств (в частности, это включает в себя доступ к абонентской линии и к объектам и услугам, необходимым для оказания услуг для абонентского доступа), доступ к физической инфраструктуре, включая здания, трубопроводы, и мачты; доступ к соответствующим программным системам, включая системы оперативной поддержки, доступ к нумерации перевода или системам, которые предлагают аналогичную функциональность, доступ к фиксированной и мобильной связи, в частности роуминг, доступ к системам условного доступа для услуг цифрового телевидения, доступ к сетевым виртуальным услугам;

(и) «конечный пользователь» означает пользователя, который не предоставляет сетей связи общего пользования или публично доступных услуг электронной связи;

(к) «абонентский доступ» означает физическую схему, соединяющую точку терминации сети в помещениях абонента к основной раме распределения или эквивалентному объекту в фиксированной сети связи общего пользования.

Статья 232

Регулирующий орган

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы регулирующие органы для услуги электронной связи

были юридически самостоятельными и независимыми в функциональном отношении от любого поставщика услуг электронной связи. Если Сторона сохраняет право собственности или контроля над поставщиком, обеспечивая электронные коммуникационные сети или услуги, такая Сторона должна обеспечить эффективное структурное отделение регулирующей функции от деятельности, связанной с владением или контролем.

2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы регулирующий орган имел достаточные полномочия для регулирования сектора. Задачи, которые следует осуществлять с помощью регулирующего органа должны быть обнародованы в легко доступном и ясном виде, в частности, где эти задачи решает более одного органа.

3. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы решения и процедуры, используемые регулирующими органами, являлись беспристрастными в отношении всех участников рынка и прозрачными.

4. Регулирующий орган должен иметь полномочия для проведения анализа соответствующих товарных рынков и рынков услуг, допускающих предполагаемое регулирование. Если регулирующий орган обязан определить в соответствии со Статьей 234 настоящего Соглашения или обязать, поддерживать, изменять или снимать обязательства, он должен определить на основе анализа рынка, является ли соответствующий рынок эффективно конкурентным.

5. Если регулирующий орган определяет, что соответствующий рынок не эффективно конкурентоспособен, он должен определить и назначить поставщиков услуг со значительной рыночной властью на этом рынке, и установить меры, сохраняющие или изменяющие конкретные нормативные обязательства, упомянутые в Статье 234 настоящего Соглашения, как это необходимо. Если регулирующий орган делает вывод, что рынок эффективно конкурентоспособен, он не должен навязывать или поддерживать любое из нормативных обязательств, указанных в Статье 234 настоящего Соглашения.

6. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы поставщик услуги, затронутый решением регулирующего органа, имел право обжаловать это решение в апелляционный орган, независимый от Сторон, участвующих в принятии решения. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы обстоятельства дела должным образом были приняты во внимание. В ожидании итогов любого такого обжалования, решение регулирующего органа остается в силе, если апелляционный орган не примет иного решения. Если апелляционный орган не является судебной инстанцией, всегда должны быть предоставлены письменные основания для решения и его решения также подлежат рассмотрению беспристрастного и независимого судебного органа. Решения, принятые апелляционными органами, должны применяться должным образом.

7. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы там, где регулирующие органы намерены принять меры, связанные с любым из положений настоящего подраздела, и которые оказывают существенное влияние на соответствующем рынке, они дают заинтересованным сторонам возможность высказать свои замечания по проекту меры в разумный срок. Регулирующие органы должны публиковать свои процедуры консультаций. Результаты процедуры консультаций должны быть доступными для общественности, кроме как в случае наличия конфиденциальной информации.

8. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы поставщики, обеспечивающие электронные сети связи и услуг предоставляли всю информацию, в том числе финансовую, необходимую регулирующим органам для обеспечения соответствия с положениями настоящего подраздела или решений, принятых в соответствии с настоящим подразделом. Эти поставщики обязаны предоставлять такую информацию оперативно по запросу и в срок, и с уровнем детализации, требуемым регулирующим органом. Запрошенная регулирующим органом информация должна быть соразмерна с выполнением задачи. Регулирующий орган обосновывает свой запрос о предоставлении информации.

Статья 233

Разрешение на предоставление услуг электронной связи

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы предоставление услуг, насколько возможно, было разрешено путем простого уведомления.
2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы лицензия могла потребоваться для решения вопросов приписывания чисел и частот. Условия для таких лицензий должны быть доступны для общественности.
3. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы там, где требуется лицензия:
 - (а) все критерии лицензирования и разумный период времени, обычно требуемый для принятия решения заявки на получение лицензии были доступными для общественности;
 - (б) причины отказа в выдаче лицензии доводились в письменной форме заявителю по запросу;
 - (в) заявитель лицензии мог обратиться за помощью в апелляционную инстанцию, если в лицензии неоправданно отказано;
 - (г) лицензионные платежи²³, требуемые любой Стороной за предоставление лицензии не должны превышать административных расходов, обычно применимых в управлении, контроле и исполнении, связанных с лицензиями. Лицензионные платежи за пользование радиочастотного спектра и ресурсов нумерации не подлежат требованиям настоящего пункта.

Статья 234

Доступ и взаимосвязь

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы любые поставщики услуг, уполномоченные обеспечить предоставление услуг электронной связи, имели право и обязанность вести переговоры о доступе и взаимосвязи с поставщиками общедоступных сетей электронной связи и услуг. Доступ и взаимосвязь должны быть в принципе согласованы на основании коммерческих переговоров между поставщиками услуг.

2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы услуги поставщиков, которые приобретают информацию от другого поставщика в процессе переговоров по соглашениям о присоединении, использовали эту информацию исключительно для целей, для которых она была получена и уважали конфиденциальность передаваемой или хранимой информации.

3. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы при обнаружении в соответствии со Статьей 232 настоящего Соглашения, что соответствующий рынок не конкурентен эффективно, регулирующий орган должен иметь право налагать на поставщика, обладающего значительной рыночной властью, одного или нескольких из следующих обязательств по отношению к взаимосвязи и / или доступу:

(а) обязательство о недискриминации для того, чтобы оператор применял эквивалентные условия в эквивалентных обстоятельствах других поставщиков, обеспечивающих эквивалентные услуги, а также предоставлял услуги и информацию для других в тех же условиях и того же качества, как он обеспечивает для своих услуг, или дочерних предприятий и партнеров.

(б) обязательство вертикально интегрированной компании, чтобы сделать прозрачными свои оптовые цены и свои внутренние трансфертные цены, где существует требование для недискриминации или для предотвращения недобросовестного перекрестного субсидирования. Регулирующий орган может определить формат и методику учета, которые будут использоваться.

²³ Лицензионные сборы не включают платежи за аукцион, торги или другие недискриминационные средства предоставления концессий или установленных вкладов в предоставление универсального обслуживания

(в) обязательства для удовлетворения разумных запросов о предоставлении доступа и использования, определенных сетевых элементов и связанных с ними объектов, включая отдельный доступ к локальной системе, в частности, в тех случаях, когда регулирующий орган считает, что отказ в доступе или необоснованные условия, имеющие аналогичный эффект будут препятствовать появлению устойчивого конкурентного рынка на уровне розничной торговли, что не было бы в интересах конечного пользователя.

(г) обеспечить указанные услуги на оптовой основе для перепродажи третьим лицам; для предоставления открытого доступа к техническим интерфейсам, протоколам и другим ключевым технологиям, которые необходимы для совместимости услуг или виртуальных сетевых служб, поэтому чтобы обеспечить совместное размещение или другие формы совместного объекта, в том числе воздуховодов, здания или мачты; чтобы обеспечить указанные услуги, необходимые для обеспечения совместимости полного цикла услуг пользователям, в том числе сооружений для интеллектуальных сетей; чтобы обеспечить доступ к системам оперативной поддержки или аналогичным программным системам, необходимых для обеспечения добросовестной конкуренции в сфере предоставления услуг; для соединения сетей

или сетевых объектов.

Регулирующие органы могут приложить условия, охватывающие справедливость, разумность и своевременность к обязательствам, включенным в этот и в предыдущий параграф.

(д) обязательства, касающиеся возмещения расходов и цен управления, в том числе обязательства по стоимости ориентировочных цен и обязательства в отношении систем учета затрат, на оказание отдельных видов связи и / или доступа, в ситуациях, когда анализ рынка показывает, что отсутствие эффективной конкуренции означает, что заинтересованный оператор может держать цены на чрезмерно высоком уровне, или применить сжатие цен в ущерб конечным пользователям.

Регулирующие органы принимают во внимание инвестиции, сделанные оператором и позволяют ему разумную норму прибыли на адекватный вложенный капитал, принимая во внимание риски.

(е) публиковать конкретные обязательства, налагаемые регулирующим органом на поставщиков услуг, определяя конкретные продукты / услуги и географические рынки. Актуальная информация, при условии, что она не является конфиденциальной и не содержит коммерческую тайну, обнародуется в порядке, который гарантирует всем заинтересованным сторонам свободный доступ к этой информации.

(ж) обязательства по прозрачности, в которых операторы должны обнародовать указанную информацию и, в частности, если оператор имеет обязательства недискриминации, регулирующий орган может потребовать, чтобы оператор опубликовал справочное предложение, которое должно быть в достаточной степени разбито для того, чтобы поставщики услуг не были обязаны платить за средства, которые не являются необходимыми для запрашиваемой услуги, давая описание соответствующих предложений с разбивкой на компоненты в соответствии с потребностями рынка, и связанных с ним условий в том числе цен

4. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы поставщик услуг, просящий о взаимосвязи с поставщиком, у которого имеется значительная рыночная доля должен обратиться, в любое время или по истечении разумного периода времени, который был сделан достоянием гласности, к независимому внутреннему органу, который может быть регулирующим органом, о котором говорится в Статье 231 (2) (г) настоящего Соглашения для урегулирования споров, касающихся условий для присоединения и / или доступа.

Статья 235

Ограниченные ресурсы

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы любые процедуры распределения и использования ограниченных ресурсов, в том числе частот, цифр и прав образом, осуществлялись на

объективной, пропорциональной, своевременной, прозрачной и не дискриминационной основе. Текущее состояние выделенных полос частот должны быть доступными для общественности, но детальное описание частот, выделенных для конкретных правительственных целей, не требуется.

2. Каждая Сторона обеспечивает эффективное управление радиочастотами для услуг электронной связи на своей территории с целью обеспечения эффективного и действенного использования спектра. Если спрос на определенные частоты превышает их наличие, соответствующие и прозрачные процедуры применяются для присвоения этих частот с целью оптимизации их использования и содействия развитию конкуренции.

3. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы назначение национальных ресурсов нумерации и управление национальными планами нумерации возлагались на регулирующий орган.

4. Когда государственные или местные власти сохраняют собственность или контроль над поставщиками, работающими с сетями и / или услугами в области связи, эффективное структурное разделение должно быть между функцией, ответственной за предоставление прав, и деятельностью, связанной с владением или контролем.

Статья 236

Универсальное обслуживание

1. Каждая Сторона имеет право определять вид универсального обслуживания, которую она хочет поддерживать.

2. Такие обязательства не будут рассматриваться как ограничивающие конкуренцию сами по себе, если они введены на прозрачной, объективной и недискриминационной основе. Администрация таких обязательств также должна быть нейтральной по отношению к конкуренции и быть не более обременительной, чем это необходимо для типа универсального обслуживания, определяемого Стороной.

3. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы все поставщики имели право обеспечить универсальное обслуживание и никакие услуги поставщика не должны быть априори исключены. Назначение должно быть сделано посредством эффективного, прозрачного, объективного и недискриминационного механизма. В случае необходимости каждый участник оценивает, является ли предоставление универсального обслуживания несправедливым бременем для организации (организаций), назначенной для обеспечения универсального обслуживания. Если оправдано на основе такого расчета, и принимая во внимание рыночную выгоду, если таковая может иметь место для организации, которая предлагает универсальное обслуживание, регулирующие органы должны определить, требуется ли механизм для компенсации поставщику (поставщикам) услуг или распределения себестоимости универсальной услуги.

4. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы:

(а) каталоги всех абонентов были доступны для пользователей, в печатном или электронном виде, или обоих видах, и обновлялись на регулярной основе, по крайней мере, один раз в год;

(б) организации, предоставляющие услуги, указанные в пункте (а) применяли принцип недискриминации при обработке информации, которая была предоставлена им другими организациями.

Статья 237

Трансграничное предоставление услуг электронной связи

Ни одна из Сторон не может потребовать от поставщика службы другой Стороны создания учреждения, установление любой формы присутствия, или Стать резидентом на ее территории в качестве условия для трансграничного оказания услуги.

Статья 238

Конфиденциальность информации

Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность электронных сообщений и связанных с ними данных трафика с помощью сети связи общего пользования и общедоступных услуг электронной связи, не ограничивая торговлю услугами.

Статья 239

Споры между поставщиками услуг

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в случае возникновения спора между поставщиками сетей и услуг электронных коммуникаций в связи с правами и обязанностями, указанными в настоящей главе, регулирующий полномочный орган, по просьбе любой из сторон, принимает обязательное решение по разрешению спора в кратчайшие сроки и в любом случае в течение четырех месяцев.

2. Решения регулирующего органа должны быть доступны для общественности, с учетом требований конфиденциальности деловой информации. Заинтересованным поставщикам услуг предоставляется полный отчет о доводах, по которым они основаны.

3. Когда такой спор касается трансграничного предоставления услуг, регулирующие органы власти координируют свои усилия для того, чтобы привести к разрешению спора.

Статья 240
Постепенное сближение законодательства

Каждая Сторона признает важность постепенного сближения действующего и будущего законодательства Республики Молдова со списком положений Союза, включенным в Приложение XXVIII-B к настоящему Соглашению.

Подраздел 6
Финансовые услуги

Статья 241
Сфера применения и определения

1. В этом Разделе излагаются принципы нормативно-правовой базы для всех финансовых услуг, либерализованных согласно Разделам 2 (Учреждение), 3 (Трансграничное предоставление услуг) и 4 (Временное присутствие физических лиц в коммерческих целях) настоящей Главы.

2. Для целей настоящего подраздела и Разделов 2 (Учреждение), 3 (Трансграничное предоставление услуг) и 4 (Временное присутствие физических лиц в коммерческих целях) настоящей главы:

(а) «финансовая услуга» означает любую услугу финансового характера, предлагаемую поставщиком финансовых услуг той или иной Стороны. Финансовые услуги включают следующие виды деятельности:

(I) Страхование и услуги, связанные со страхованием

(1) прямого страхования (в том числе сострахования): (а) жизнь; (б) не-жизнь;

(2) перестрахование и ретроцессия;

(3) страхование посредничества, такое как брокерские и агентские; и

(4) вспомогательные услуги по страхованию, такие как консультационные, актуарные услуги, оценка риска и услуги по урегулированию претензий.

(II) Банковские и прочие финансовые услуги (исключая страхование):

(1) прием депозитов и иных возвратных средств от населения;

(2) кредитование всех видов, включая потребительский кредит, ипотечный кредит, факторинг и финансирование коммерческих операций;

- (3) финансовый лизинг;
 - (4) все услуги по оплате и передаче денег, в том числе кредитные, платежные и дебетовые карты, дорожные чеки и банковские векселя;
 - (5) гарантии и обязательства;
 - (6) торги за свой счет или за счет клиентов, будь то на бирже или на внебиржевом рынке следующее:
 - (а) инструменты денежного рынка (включая чеки, векселя, депозитные сертификаты);
 - (б) иностранная валюта;
 - (в) производные продукты, включая, но, не ограничиваясь ими, фьючерсы и опционы;
 - (г) обменный курс и инструменты процентных ставок, в том числе продуктов, таких как свопы, соглашения по курсам форвардных сделок;
 - (д) переводные ценные бумаги;
 - (е) другие платежные средства и финансовые активы, в том числе в слитках;
 - (7) участие в выпусках всех видов ценных бумаг, включая андеррайтинг и размещение в качестве агента (государственного или частного) и предоставление услуг, относящихся к таким вопросам;
 - (8) финансовое посредничество;
 - (9) управление активами, такими как наличные или управление портфолио, все формы коллективного управления инвестициями, управление пенсионным фондом, опекунами средствами, депозитарием и трастовыми услугами;
 - (10) расчетно-клиринговые услуги для финансовых активов, в том числе ценных бумаг, производных продуктов и другие оборотные инструменты;
 - (11) предоставление и передача финансовой информации и обработка финансовых данных и соответствующего программного обеспечения;
 - (12) консультативная, посредническая и другие вспомогательные финансовые услуги по всем видам деятельности, перечисленным в подпунктах от (1) по (11), в том числе кредитной истории и анализу, инвестиционному и портфельным исследованиям и консультациям, консультациям по приобретению и корпоративной реструктуризации и стратегии.
- (б) « поставщик финансовых услуг » означает любое физическое или юридическое лицо той или иной Стороны, которая стремится предоставлять или предоставляет финансовые услуги. Термин « поставщик финансовых услуг » не включает в себя общественную организацию.

(в) «государственная организация» означает:

(I) правительство, центральный банк или валютно-финансовые органы Стороны, или предприятие в собственности или под контролем Стороны, которое в основном занимается реализацией государственных функций или видов деятельности для правительственных целей, не включая организации, которые принципиально заняты поставкой финансовых услуг на коммерческих условиях, или

(II) частное предприятие, исполняющее функции, обычно выполняемые центральным банком или валютно-финансовыми органами власти в случае осуществления этих функций.

(г) «новая финансовая услуга» означает услугу финансового характера, в том числе услуги, связанные с существующими и новыми продуктами или того, каким образом продукт поставляется, который не поставляется ни одним поставщиком финансовых услуг на территории одной из Сторон, но который предоставляется на территории другой Стороны.

Статья 242

Пруденциальные отчуждения

1. Каждая Сторона может принять или поддержать меры по пруденциальным причинам, таким как:

(а) защита инвесторов, вкладчиков, держателей полисов или лиц, обязанности доверителя которым переданы поставщиком финансовых услуг;

(б) обеспечение целостности и стабильности финансовой системы Стороны.

2. Эти меры не должны быть более обременительными, чем необходимо для достижения своей цели, и не допускают дискриминации в отношении финансовых услуг поставщиков другой Стороны по сравнению с ее собственными поставщиками финансовых услуг.

3. Ничто в настоящем Соглашении не должно толковаться, как требование к Стороне разглашать информацию, относящуюся к деятельности и отчетам индивидуальных потребителей или любой конфиденциальной информации или информации, имеющейся в распоряжении государственных образований.

Статья 243

Эффективное и прозрачное регулирование

1. Каждая Сторона делает все возможное, чтобы обеспечить заранее всем заинтересованным лицам любую меру общего применения, которую Сторона предлагает принять для того, чтобы предоставить возможность для таких лиц прокомментировать меры. Должны быть предусмотрены следующие меры:

(а) с помощью официального опубликования; или

(б) в другой письменной или электронной форме.

2. Каждая Сторона предоставляет в распоряжение заинтересованных лиц свои требования по заполнению Приложений, связанных с поставкой финансовых услуг.

По просьбе заявителя заинтересованная Сторона информирует заявителя о статусе его заявления. Если заинтересованная Сторона требует дополнительной информации от заявителя, она уведомляет об этом заявителя без неоправданной задержки.

3. Каждая Сторона делает все возможное для того, чтобы согласованные на международном уровне стандарты регулирования и надзора в секторе финансовых услуг, а также для борьбы с уклонением от уплаты налогов реализовывались и применялись на ее территории. Такие согласованные на международном уровне стандарты включают, в частности, «Ключевой принцип эффективного банковского надзора» Базельского комитета, «Страхование Основных принципов» Международной ассоциации страховых надзоров, «Цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг» Международной организации комиссий по ценным бумагам», «Соглашение об обмене информацией по налоговым вопросам» ОЭСР, «Заявление о прозрачности и обмене информацией для целей налогообложения» G20 и «Сорок рекомендаций по борьбе с отмыванием денег» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и «Девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма».

Стороны также принимают к сведению «Десять ключевых Принципов информационного обмена», обнародованных министрами финансов Большой Семерки G7, и примут все необходимые меры, чтобы применить их в своих двусторонних отношениях.

Статья 244

Новые финансовые услуги

Каждая Сторона разрешает поставщику финансовой услуги другой Стороны предоставить любую новую финансовую услугу аналогичную таким услугам, которые Сторона позволила бы свои поставщикам финансовых услуг, согласно своему внутреннему законодательству в подобных обстоятельствах. Сторона может определить юридическую форму, через которую может быть обеспечено обслуживание и может потребоваться разрешение на предоставление услуги. Там, где требуется такое разрешение, решение принимается в течение разумного срока и разрешение может быть отказано только по соображениям благоразумия.

Статья 245

Обработка данных

1. Каждая Сторона разрешает поставщику финансовой услуги другой Стороны передачу

информации в электронной или иной форме, в и из ее территории, для обработки данных, где такая обработка требуется в обычной хозяйственной деятельности подобного поставщика финансовых услуг.

2. Каждая Сторона принимает надлежащие гарантии защиты частной жизни и основных прав и свободы лиц, в частности в связи с передачей персональных данных.

Статья 246

Отдельные исключения

1. Ничто в настоящей Главе не должно толковаться как препятствующее Стороне, в том числе ее общественным организациям, исключительно реализовывать или предоставлять на своей территории деятельность или услуги, которые является частью плана государственного пенсионного обеспечения или установленной законом системы социального обеспечения, за исключением случаев, когда эта деятельность может осуществляться, как это предусмотрено внутренним регулированием Стороны, поставщиками финансовых услуг в конкуренции с государственными учреждениями или частными учреждениями.

2. Ничто в настоящем Соглашении не относится к деятельности, осуществляемой центральным банком или финансовым органом или любым другим государственным органом в русле денежной или валютной политики.

3. Ничто в настоящей Главе не должно толковаться как препятствующее Стороне, в том числе общественным организациям, исключительно проводить или предоставлять на своей территории деятельность или услуги за счет или с гарантией или используя финансовые ресурсы Стороны, или ее государственных субъектов.

Статья 247

Саморегулируемые организации

Когда Сторона требует членство или участие в, или доступ к, любому органу саморегулирования, ценным бумагам или фондовым фьючерсам или рынку, клиринговым агентствам, или любой другой организации или ассоциации, для того чтобы поставщики финансовых услуг другой Стороны поставляли финансовые услуги наравне с поставщиками финансовых услуг Стороны, или когда Сторона предоставляет прямо или косвенно таким лицам льготы или преимущества в поставках финансовых услуг, то эта Сторона обеспечивает соблюдение обязательств по Статье 205 (1) и Статье 211 настоящего Соглашения.

Статья 248

Клиринговые и платежные системы

В соответствии с условиями, которые предоставляет национальный режим, каждая Сторона

предоставляет финансовые услуги поставщикам другой Стороны, установленные на его территории, доступ к оплате и клиринговой системе, осуществляемые государственными учреждениями, а также возможности финансирования и рефинансирования, действующие в процессе обычной хозяйственной деятельности. Эта Статья не имеет целью предоставить доступ кредитору Стороны возможностей обращения за крайней помощью.

Статья 249

Постепенное сближение законодательства

Каждая Сторона признает важность постепенного сближения действующего и будущего законодательства Республики Молдова к опыту международных стандартов, перечисленных в Статье 243 (3) настоящего Соглашения, а также списку законодательства Союза, включенного в Приложение XXVIII–А к настоящему Соглашению.

Подраздел 7

Транспортные услуги

Статья 250

Сфера применения

В данном Разделе излагаются принципы, касающиеся либерализации международных транспортных услуг в соответствии с Разделами 2 (Учреждение), 3 (Трансграничное предоставление услуг) и 4 (Временное пребывание физических лиц в коммерческих целях) настоящей Главы.

Статья 251

Международные морские перевозки

1. Для целей этого подраздела, и Разделов 2 (учреждение), 3 (Трансграничное предоставление услуг) и 4 (Временное пребывание физических лиц в коммерческих целях) настоящей Главы:

(а) « международные морские перевозки » включает сквозные и мультимодальные транспортные операции, что представляет собой перевозку грузов с помощью более чем одного вида транспорта, включая морской, по единому транспортному документу, и с этой целью право непосредственно заключить контракт с поставщиками других видов транспорта;

(б) « морские погрузо-разгрузочные услуги » означает деятельность стивидорных компаниями, в том числе операторов терминалов, но, не включая непосредственную деятельность докеров, когда эта рабочая сила организована независимо от стивидорных компаний или терминала. Деятельность охватывает организацию и надзор за:

- (I) погрузкой / выгрузкой грузов на / с судна;
- (II) креплением / раскреплением груза;
- (III) приемом / выдачей и хранением грузов на срок доставки или после выписки;

(в) «услуги по таможенному оформлению» (альтернативно услуге «таможни брокеров») означает деятельность, состоящую в проведении от имени другой Стороны таможенных формальностей, касающихся импорта, экспорта или перевозки грузов, независимо от того, является ли данная услуга основным видом деятельности поставщика услуг или обычным дополнением к основной деятельности;

(г) «услуги контейнерной станции и депо» означает деятельность, состоящую в хранении контейнеров, будь то в портовых зонах или на территории страны, с целью их заполнения / зачистки, ремонта для погрузок;

(д) «услуги морского агентства» означает деятельность, состоящую в представлении, в пределах данного географического района, в качестве агента деловых интересов одной или нескольких судоходных линий или судоходных компаний, для следующих целей:

маркетинг и продажа морского транспорта и связанных с этим услуг, от вызова судна до выставления счетов, выдача коносаментов от имени компаний, приобретение и перепродажа необходимых сопутствующих услуг, подготовка документации, а также предоставление бизнес-информации;

действие от имени компаний, организующих вызов судна или принимающих грузы, когда это требуется;

(е) «транспортно-экспедиционные услуги» означает деятельность, состоящую в организации и контроле операций отгрузки от имени грузоотправителей, за счет приобретения транспорта и связанных с этим услуг, подготовке документации и предоставлении бизнес-информации;

(ж) «фидерные услуги» означает предварительную и дальнейшую транспортировку международных грузов по морю, в частности контейнерных, между портами, расположенными в Стороне.

2. Касательно международных морских перевозок, каждая Сторона соглашается обеспечить эффективное применение принципа неограниченного доступа к грузам на коммерческой основе, свободу предоставления международных морских перевозок, а также национальный режим в рамках предоставления таких услуг.

Ввиду существующих уровней либерализации между Сторонами в международных морских перевозках:

(а) каждая Сторона эффективно применяет принцип беспрепятственного доступа к международным морским рынкам и торговле на коммерческой и недискриминационной основе;

(б) каждая Сторона предоставляет судам, плавающим под флагом другой Стороны или

эксплуатируемым поставщиками услуг другой Стороны не менее благоприятный режим, чем тот, который предоставляется своим собственным судам или любой третьей страны, в зависимости от того, какой лучше, в отношении, в частности, доступа к портам, использования инфраструктуры и услуг портов и использования морских вспомогательных услуг, а также связанных сборов и платежей, таможенных льгот, а также назначение причалов и сооружений для погрузки и разгрузки.

3. При применении этих принципов, Стороны:

(а) не вводят меры по обмену грузами в будущие соглашения с третьими странами в отношении морских транспортных услуг, в том числе сухих и жидких, навалочных и торговли лайнерами, и прекращают в течение разумного периода времени, такие договоренности по обмену грузами в случае, если они существуют в предыдущих соглашениях; и

(б) с момента вступления в силу настоящего Соглашения отменяют и отказываются от введения каких-либо односторонних мер и административных, технических и других препятствий, которые могли бы служить скрытым ограничением или иметь дискриминационные последствия на свободное предоставление услуг в области международных морских перевозок.

4. Каждая Сторона разрешает международным морским поставщикам транспортных услуг другой Стороны иметь учреждение на ее территории на условиях создания и функционирования не менее благоприятных, чем те, которые предоставляются собственным поставщикам услуг или из любой третьей страны, в зависимости от того, какой лучше.

5. Каждая Сторона предоставляет в распоряжение морских поставщиков транспортных услуг другой Стороны на разумных и недискриминационных условиях следующие услуги в порту: лоцманская, буксировки и помощь буксира, подготовка к работе, обеспечение горюче-смазочными материалами, сбор мусора и утилизация отходов, услуги капитана порта, навигационные средства, береговые услуги, необходимые для судовых операций, в том числе связь, вода и электрические принадлежности, аварийно-восстановительные средства, якорная стоянка, причал и причальные услуги.

6. Каждая Сторона разрешает движение оборудования, такого как порожние контейнеры, не провозимые в качестве груза для платежа между портами Республики Молдова или между портами государства-члена ЕС.

7. Каждая Сторона, действуя на основании разрешения компетентного органа, разрешает международным поставщикам услуг морского транспорта другой Стороны обеспечение фидерных услуг между их национальными портами.

Статья 252

Воздушная перевозка

Прогрессивная либерализация воздушного транспорта между Сторонами, адаптированная к их взаимным коммерческим нуждам, и условия взаимного доступа на рынки

рассматриваются Соглашением по единому воздушному пространству между ЕС и его государствами-членами и Республикой Молдова.

Статья 253

Постепенное сближение законодательства

Каждая Сторона признает важность постепенного сближения существующего и будущего законодательства Республики Молдова к списку законодательства Союза из Приложения XXVIII-D к настоящему Соглашению.

Раздел 6

Электронная торговля

Подраздел 1

Общие положения

Статья 254

Цель и принципы

1. Стороны, признавая, что электронная торговля увеличивает торговые возможности во многих секторах, соглашаются способствовать развитию электронной торговли между ними, в частности путем сотрудничества по вопросам, поднятым по электронной торговле в соответствии с положениями настоящей Главы.
2. Стороны соглашаются, что развитие электронной торговли должно быть полностью совместимо с самыми высокими международными стандартами защиты данных, с тем чтобы обеспечить доверие пользователей электронной торговли.
3. Стороны соглашаются, что электронные передачи должны рассматриваться как оказание услуг, по смыслу Раздела 3 (Трансграничное предоставление услуг) настоящей главы, которые не могут быть предметом таможенных пошлин.

Статья 255

Сотрудничество в области электронной торговли

1. Стороны поддерживают диалог по вопросам регламентирования электронной торговли, который будет, в частности, рассматривать следующие вопросы:
 - (а) признание сертификатов электронных подписей, выданных общественности и содействие услугам трансграничной сертификации,
 - (б) ответственность посреднических услуг в отношении передачи или хранения информации,

- (в) избежание нежелательных электронных коммерческих коммуникаций,
- (г) защита потребителей в сфере электронной торговли,
- (д) любые другие вопросы актуальные для развития электронной торговли.

2. Такое сотрудничество может принимать форму обмена информацией о соответствующем законодательстве Сторон по этим вопросам, а также об исполнении данного законодательства.

Подраздел 2

Ответственность посреднических услуг

Статья 256

Использование услуг посредниками

1. Стороны признают, что услуги посредников могут быть использованы третьими лицами для нарушения деятельности, и предусматривают меры, изложенные в настоящем подразделе в отношении посреднических услуг.
2. Для целей Статьи 257 настоящего Соглашения, «поставщик услуг» означает поставщика передачи, маршрутизации или соединения для цифрового онлайн-общения, между или среди точек, указанных пользователем, из материала по выбору пользователя без модификации его содержания. Для целей Статей 258 и 259 настоящего Соглашения, «поставщик услуг» означает поставщика или оператора услуг для онлайн-услуг или доступа к сети.

Статья 257

Ответственность посреднических услуг: «простой канал передачи»

1. Если в сфере информационных услуг предусмотрено, что она состоит из передачи в сети информации, предоставленной получателем услуги, или предоставления доступа к сети связи, каждая Сторона обеспечивает, что поставщик услуг не несет ответственности за информацию которая передается, при условии, что поставщик:
 - (а) не инициирует передачу;
 - (б) не выбирает получателя передачи, и
 - (в) не выбирает или изменяет информацию, содержащуюся в передаче.
2. Акты передачи и предоставления доступа, указанные в пункте 1, включают автоматическое, промежуточное и кратковременное хранение информации, передаваемой постольку поскольку это происходит с единственной целью проведения передачи в сети связи, и при условии, что информация не сохраняется в течение любого периода дольше, чем это разумно необходимо для

передачи.

3. Настоящая Статья не влияет на возможность для суда или административного органа, в соответствии с правовыми системами Сторон, требовать от поставщика услуг прекратить или предотвратить нарушение.

Статья 258

Ответственность посреднических услуг: «кэширование»

1. Если в сфере информационных услуг предусмотрено, что она состоит из передачи в сети информации, предоставленной получателем услуги, каждая Сторона обеспечивает, чтобы поставщик услуг не нес ответственности за автоматическое, промежуточное и временное хранение этой информации, выполненной с единственной целью сделать более эффективным дальнейшую передачу информации другим получателям службы по их просьбе, при условии, что:

(а) поставщик не изменяет информацию;

(б) поставщик соответствует условиям доступа к информации;

(в) поставщик удовлетворяет нормам, касающимся обновления информации, определенной в общепризнанном виде и используемой в промышленности;

(г) провайдер не мешает законному использованию технологий, общепризнанных и используемых в промышленности, для получения данных об использовании информации; и

(д) провайдер действует оперативно, чтобы удалить или отключить доступ к информации, которую он хранит после получения актуальных сведений о том, что информация от начального источника передачи была удалена из сети, или доступ к ней был отключен, или, что суд или административный орган распорядился о таком удалении или отключении.

2. Настоящая Статья не влияет на возможность для суда или административного органа, в соответствии с правовыми системами Сторон, требовать от поставщика услуг прекратить или предотвратить нарушение.

Статья 259

Ответственность посреднических услуг: «хостинг»

1. Если в сфере информационных услуг предусмотрено, что она состоит из хранения информации, предоставленной получателем услуги, каждая Сторона обеспечивает, чтобы поставщик услуг не нес ответственности за информацию, хранящуюся по просьбе получателя услуги, при условии, что:

(а) поставщик не имеет фактического знания о незаконной деятельности или информации, и что

касается требований о возмещении убытков, ничего не известно о фактах и обстоятельствах, из которых очевидна незаконная деятельность или информация; или

(б) поставщик после получения таких сведений действует оперативно, чтобы удалить или отключить доступ к информации.

2. Пункт 1 не применяется, когда получатель услуг действует под руководством или контролем поставщика.

3. Настоящая Статья не влияет на возможность для суда или административного органа, в соответствии с правовыми системами Сторон, требовать от поставщика услуг прекратить или предотвратить нарушение, а также не влияет на возможность для Сторон установления процедур, регламентирующих удаление или отключение доступа к информации.

Статья 260

Отсутствие общего обязательства мониторинга

1. Стороны не будут налагать общее обязательство на поставщиков при предоставлении услуг, предусмотренных Статьями 257, 258 и 259 настоящего Соглашения, контролировать информацию, которую они передают или хранят, и не будут они накладывают общее обязательство активно искать факты или обстоятельства, указывающие на незаконную деятельность.

2. Любая Сторона может установить обязательства для поставщиков услуг информационного общества незамедлительно информировать компетентные государственные органы о предполагаемых противоправных действиях, предпринятых или информации, предоставленной получателем их услуги или обязательства связываться с компетентными органами, по их просьбе, по поводу информации, позволяющей идентифицировать получателей их услуг, с которыми они имеют соглашения хранения.

Раздел 7

Исключения

Статья 261

Общие исключения

1. Без ущерба для общих исключений, установленных в Статьях 446 настоящего Соглашения, положения настоящей Главы и Приложения XXVII -А и XXVII -Е, XXVII -В и XXVII -F, XXVII -С и XXVII -G, XXVII -D и XXVII -Н настоящего Соглашения подпадают под действие исключений, содержащихся в настоящей Статье.

2. При условии, что такие меры не применяются способом, который являлся бы средством

произвольной или неоправданной дискриминации между странами, где преобладают условия привилегии, или скрытым ограничением учреждения или трансграничного предоставления услуг, ничто в настоящей Главе не может толковаться, как препятствующее принятию или применению любой Стороной мер:

- (а) необходимых для охраны общественной безопасности или общественной морали или поддержания общественного порядка;
- (б) необходимых для защиты жизни или здоровья людей, животных или растений;
- (в) в области сохранения не возобновляемых природных ресурсов, если подобные меры применяются в сочетании с ограничениями на отечественных предпринимателей или на внутреннюю поставку или потребление услуг;
- (г) необходимые для защиты национальных художественных, исторических или археологических ценностей;
- (д) необходимые для обеспечения соблюдения законов или правил, которые не противоречат положениям настоящей главы, в том числе касающихся:

(I) предотвращению вводящей в заблуждение и недобросовестной практики или последствий дефолта по договорам;

(II) защиты частной жизни человека в связи с обработкой и распространением персональных данных и защиты конфиденциальности личной жизни и счетов;

(III) безопасности;

(е) не соответствующих Статьям 205 (1) и 211 настоящего Соглашения, при условии, что различие в обращении направлено на обеспечение эффективного или справедливого обложения или сбора прямых налогов в отношении экономической деятельности, предпринимателей или услуги поставщиками другой Стороны²⁴.

3. Положения настоящей Главы и Приложения XXVII -А и XXVII -Е, XXVII -В и XXVII -F, XXVII -С и XXVII -G, XXVII -D и XXVII -Н к настоящему Соглашению не применяются к системам социального обеспечения Сторон или к деятельности на территории каждой из Сторон, которая связаны, пусть не всегда, с исполнением официальных полномочий.

Статья 262

Меры налогообложения

Режим наибольшего благоприятствования, предоставляемый в соответствии с положениями настоящей Главы не применяется к налоговым режимам, которые Стороны предоставляют или предоставят в будущем на основе соглашений между Сторонами, направленных на избежание двойного налогообложения.

Статья 263
Исключения по соображениям безопасности

Ничто в настоящем Соглашении не может быть истолковано с целью:

- (а) требования от любой из Сторон предоставить любую информацию, раскрытие которой она рассматривает, как противоречащее существенным интересам ее безопасности; или
- (б) предотвращения любой из Сторон принимать любые меры, которые она считает необходимыми для защиты своих жизненно важных интересов безопасности:

²⁴Меры, которые направлены на обеспечение справедливого или эффективного обложения или сбор прямых налогов включают меры, принятые Стороной в соответствии с ее налоговой системой, которая:

- (а) обращена на нерезидентов предпринимателей и поставщиков услуг в знак признания того факта, что налоговое обязательство нерезидентов определяется в отношении объектов налогообложения, происходящих или расположенных на территории этой Стороны; или
- (б) относится к нерезидентам в целях обеспечения обложения или сбора налогов на территории этой Стороны; или

- (в) применяется к нерезидентам или резидентам, чтобы предотвратить избежание или уклонение от налогов, в том числе меры по обеспечению соблюдения; или

- (г) распространяется на потребителей услуг, предоставляемых на или с территории другой Стороны с тем, чтобы обеспечить обложение или сбор налогов с таких потребителей из источников на территории этой Стороны; или

- (д) отличает предпринимателей и поставщиков услуг, подлежащих обложению налогом на всемирные объекты налогообложения от других предпринимателей и поставщиков услуг, в знак признания разницы в характере налоговой базы между ними; или

- (е) определяет, выделяет или распределяет прибыль, доход, потери, вычеты или кредит лиц или филиалов резидентов, или между связанными лицами или филиалами одного и того же лица, в целях защиты налоговой базы Стороны.

Налоговые термины или концепции в пункте (е) этого положения и в данном примечании, определяются в соответствии с определениями налоговых понятий, или эквивалентных или сходных определений и понятий, в соответствии с внутренним законодательством Стороны, принимающей эту меру.

(I) связанные с производством или торговлей оружием, боеприпасами или военными материалами;

(II) относящиеся к хозяйственной деятельности осуществляющейся прямо или косвенно для целей снабжения военного учреждения;

(III) относящиеся к расщепляющимся или термоядерным материалам или материалам, из которых они получены; или

(IV) взятые во время войны или иного чрезвычайного происшествия в международных отношениях; или (в) для предотвращения любой из Сторон принимать любые действия во исполнение обязательств, которые она приняла в целях поддержания международного мира и безопасности.

ГЛАВА 7 ТЕКУЩИЕ ПЛАТЕЖИ И ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА

Статья 264

Текущие платежи

Стороны обязуются разрешить в свободно конвертируемой валюте в соответствии с положениями Статьи VIII Соглашения Международного валютного фонда, любые платежи и переводы на текущий счет платежного баланса между Сторонами.

Статья 265

Движение капитала

1. Что касается сделок по капиталу и финансовых операций платежного баланса, с момента вступления в силу настоящего Соглашения Стороны обеспечивают свободное движение капитала, связанное с прямыми инвестициями, в том числе приобретения недвижимости, сделанные в соответствии с законами принимающей страны, инвестиции, сделанные в соответствии с положениями Главы 6 (Учреждение, Торговли Услугами и Электронная Торговля) от Раздела V (Торговля и торговые вопросы) настоящего Соглашения и ликвидацию или репатриацию инвестированного капитала и любой прибыли вытекающей из них.

2. Что касается сделок по капиталу и финансовых операций иных, перечисленные в пункте 1 настоящей Статьи, с момента вступления в силу настоящего Соглашения по платежам, каждая Сторона обеспечивает без ущерба для других положений настоящего Соглашения:

(а) свободное движение капитала, относящееся к разрешениям для коммерческих сделок или для предоставления услуг, в которых участвуют резиденты одной из Сторон,

(б) свободное движение капитала, связанное с портфельными инвестициями, финансовыми займами и кредитами со стороны инвесторов другой Стороны.

Статья 266

Защитные меры

Если, в исключительных обстоятельствах, платежи или движение капитала являются причиной или угрожают нанести серьезный ущерб для функционирования политики обменного курса или денежно-кредитной политики, в том числе серьезные затруднения с платежным балансом, в одном или нескольких государствах-членах Европейского Союза или в Республике Молдова, заинтересованные стороны могут принять защитные меры на срок, не превышающий шесть месяцев, если такие меры являются строго необходимыми. Сторона, принимающая защитную меру информирует об этом другую Сторону незамедлительно после принятия любой защитной меры и, как можно скорее, о графике ее отмены.

Статья 267

Положения по упрощению и эволюции

1. Стороны проводят консультации с целью облегчения движения капитала между Сторонами в целях содействия достижению целей настоящего Соглашения.
2. В течение первых четырех лет после даты вступления в силу настоящего Соглашения Стороны принимают меры, разрешающие создание необходимых условий для дальнейшего постепенного применения правил Союза к свободному движению капитала.
3. К концу пятого года после даты вступления в силу настоящего Соглашения Комитет Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, рассматривает принятые меры для определения условий дальнейшей либерализации.

ГЛАВА 8

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Статья 268

Цели

1. Стороны признают вклад прозрачных, недискриминационных, конкурентоспособных и открытых торгов в устойчивое экономическое развитие и устанавливают в качестве своей цели эффективное, взаимное и постепенное открытие своих рынков закупок.
2. Данная Глава предусматривает взаимный доступ на рынки государственных закупок на основе принципа национального регулирования на национальном, региональном и местном уровнях для государственных контрактов и концессий в государственном секторе, а также в коммунальном хозяйстве. Это предусматривает постепенное сближение законодательства о государственных закупках в Республике Молдова с положениями Союза по вопросу государственных закупок в сопровождении с институциональной реформы и созданием эффективной системы государственных закупок на основе принципов, регулирующих государственные закупки в Союзе и терминов и определений, изложенных в Директиве 2004/18/ЕС Европейского парламента и Совета от 31 марта 2004 года о координации процедур присуждения контрактов на общественные работы, договоров о государственных поставках и контрактов государственной службы (Директива 2004/18/ЕС) и Директивы № 2004/17/ЕС Европейского парламента и Совета от 31 марта 2004 года по координации процедуры закупок субъектов, действующих в секторах водоснабжения, энергетики, транспорта и почтовых услуг (Директива 2004/17/ЕС).

Статья 269

Сфера применения

1. Настоящая Глава применяется к работам, материалам и услугам государственных контрактов, а также работам, поставкам и услугам контрактов в секторе коммунальных услуг и работам и услугам на основе концессии.
2. Настоящая Глава применяется к любому заказчику и любой структуре заказчика, которое отвечает определениям Союза по вопросу государственных закупок (далее оба именуемые «Договаривающиеся лица»). Она охватывает также органы публичного права и государственные

предприятия в области коммунальных услуг, таких как государственные предприятия, осуществляющие соответствующую деятельность и личные обязательства на основе специальных и исключительных прав в области ЖКХ.

3. Настоящая Глава применяется к договорам выше порогов стоимости, изложенных в Приложении XXIX -А к настоящему Соглашению.

4. Расчет оценочной стоимости публичного договора должен быть основан на общей сумме, подлежащей выплате, за вычетом налогов на добавленную стоимость. При применении этих пороговых значений Республика Молдова будет рассчитывать, и конвертировать контракт в своей национальной валюте, используя обменный курс своего Национального банка.

5. Пороговые значения должны пересматриваться регулярно раз в два года, начиная с года вступления в силу настоящего Соглашения, исходя из среднего дневного курса Евро, выраженного в специальных правах заимствования, в течение 24 месяцев, заканчивающихся на последний день августа, предшествующего пересмотру, начиная с 1 января. Значение порогов, пересмотренные таким образом, должны в случае необходимости округляться до целых тысяч Евро. Пересмотр порогов принимается по решению Комитета Ассоциации в составе по Торговли, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения.

Статья 270

Институциональная основа

1. Каждая Сторона должна учредить или обеспечить надлежащие организационные структуры и механизмы, необходимые для надлежащего функционирования системы государственных закупок и реализации принципов, изложенных в данной Главе.

2. В рамках институциональной реформы, Республика Молдова назначает в частности:

(а) исполнительный орган, ответственный за экономическую политику на центральном уровне, которому поручено гарантировать последовательную политику во всех областях, связанных с государственными закупками. Такой орган должен содействовать и координировать осуществление настоящей Главы и направлять процесс постепенного приближения к законодательным положениям Союза;

(б) беспристрастный и независимый орган, которому поставлена задача пересмотра решений, принятых договаривающимися учреждениями или ведомствами, во время присуждения контрактов. В этом контексте, «независимый» означает, что этот орган должен быть государственным органом, отдельным от всех договаривающихся лиц и экономических операторов. Также должна быть предусмотрена возможность подвергать решения, принятые этим органом, обсуждению в судебном порядке.

3. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы решения, принимаемые властями, ответственными за рассмотрение жалоб экономических операторов, касающиеся нарушений внутреннего законодательства, были эффективно применены.

Статья 271

Основные нормы, регулирующие размещение контрактов

1. Не позднее чем через девять месяцев после вступления в силу настоящего Соглашения Стороны должны следовать набору базовых стандартов для присуждения всех контрактов, предусмотренных в пунктах 2 до 15 настоящей Статьи. Эти основные стандарты вытекают непосредственно из норм и принципов государственных закупок, как это регулируется в Союзе по вопросу государственных закупок, в том числе принципов недискриминации, равноправия, прозрачности и пропорциональности.

Публикация

2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы все предназначенные закупки публиковались в соответствующих средствах массовой информации таким образом, чтобы этого было достаточно:

(а) чтобы рынок был открыт для конкуренции; и

(б) чтобы позволить любому желающему экономическому оператору иметь соответствующий доступ к информации, касающейся предполагаемых закупок до присуждения контракта, и выразить свою заинтересованность в получении контракта.

3. Публикация должна соответствовать экономическим интересам договора с экономическими операторами.

4. Публикация должна содержать, по крайней мере, основные детали контракта, который будет присужден, критерии качественного отбора, методы присуждения, критерии присуждения контракта и любую другую дополнительную информацию, необходимую чтобы экономические операторы могли принять решение о том, чтобы выразить свою заинтересованность в получении контракта.

Присуждение контрактов

5. Все контракты присуждаются на основе прозрачных и беспристрастных процедур заключения, которые препятствуют коррупционной практике. Эта беспристрастность обеспечивается в частности путем недискриминационного описания предмета контракта, равного доступа для всех экономических операторов, соответствующих сроков и прозрачным и объективным подходом.

6. При описании характеристик требуемой работы, поставки или услуги, договаривающиеся организации должны использовать общее описание производительности и функций согласно международным, европейским или национальным стандартам.

Описание характеристик, необходимых для работ, поставки или услуги не относится к конкретной марке или источнику, или конкретному процессу или товарным знакам, патентам, типам или определенному происхождению или производству, если такая ссылка не оправдывается предметом контракта и сопровождается словами «или эквивалент». Предпочтение отдается использованию общих описаний работы или функций.

8. Договаривающиеся лица не будут налагать условия, приводящие к прямой или косвенной дискриминации в отношении экономических операторов другой Стороны, например,

требование, чтобы экономические операторы, заинтересованные в договоре были установлены в той же стране, регионе или территории, что и заказчик.

Несмотря на вышесказанное, в случаях, когда это оправдано конкретными обстоятельствами договора, от выигравшего заявителя может потребоваться установить определенную бизнес-инфраструктуру по месту работы.

9. Сроки на выражение заинтересованности и для подачи предложений должны быть достаточными, чтобы позволить экономическим операторам из другой Стороны провести обоснованную оценку тендера и подготовить свои предложения.

10. Все участники должны иметь возможность знать применимые правила, критерии отбора и критерии присуждения заранее. Эти правила должны применяться одинаково ко всем участникам.

11. Договаривающиеся лица могут предложить ограниченному количеству заявителей представить свои предложения, при условии, что :

(а) это делается на прозрачной и не дискриминационной основе; и

(б) выбор основан только на объективных факторах, таких как опыт заявителей в соответствующем секторе, размер и инфраструктура их бизнеса или их технических и профессиональных способностей.

При приглашении ограниченного количества заявителей представить свои предложения, внимание должно уделяться необходимости обеспечения надлежащей конкуренции.

12. Договаривающиеся лица могут использовать согласованные процедуры только в исключительных и определенных случаях, когда использование такой процедуры эффективно не искажает конкуренцию.

13. Договаривающиеся лица могут использовать квалификационные системы только при условии, что список квалифицированных операторов составляется с помощью достаточно рекламируемой, прозрачной и открытой процедуры. Контракты, подпадающие под действие такой системы должны быть предоставлены также на недискриминационной основе.

14. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы контракты присуждались на транспарентной основе заявителю, подавшему экономически наиболее выгодное предложение или предложение с самой низкой ценой, на основе критериев, тендерных и процедурных правил, установленных и переданных заранее. Окончательные решения должны быть доведены до сведения всех заявителей без неоправданной задержки. По просьбе неудачного заявителя, причины должны быть изложены достаточно подробно, чтобы позволить пересмотр решения.

Судебная защита

15. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы любое лицо, имеющее или имевшее интерес в получении конкретного договора, и которое понесло ущерб или риски ущерба от предполагаемого нарушения, имело право на эффективную, беспристрастную судебную защиту от любого решения заказчика, связанного с присуждением этого договора. Решения, принятые в

ходе и в конце такой процедуры рассмотрения, должны быть обнародованы в манере, которая является достаточной для информирования всех заинтересованных экономических агентов.

Статья 272

Планирование постепенного сближения законодательства

1. До начала постепенного сближения законодательства Республика Молдова представляет Комитету Ассоциации в составе по Торговли, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, всеобъемлющую дорожную карту по реализации настоящей Главы с временными графиками и промежуточными точками, которые включают все реформы с точки зрения сближения с законодательством Союза и институционального потенциала. Эта дорожная карта должна соответствовать фазам и графикам, изложенным в Приложении XXIX -В к настоящему Соглашению.

2. Дорожная карта должна охватывать все аспекты реформы и общие правовые рамки для осуществления государственных закупок, в частности: приведение в соответствие для государственных контрактов, контрактов в секторе коммунальных услуг, концессий работ и процедур отслеживания, укрепление административного потенциала на всех уровнях в том числе надзорных органов и механизмов реализации.

3. После положительного заключения Комитета Ассоциации в составе по Торговли, дорожная карта должна рассматриваться как справочный документ для осуществления настоящей Главы. Союз прилагает все усилия в оказании помощи Республике Молдова в реализации дорожной карты.

Статья 273

Постепенное сближение законодательства

1. Республика Молдова обеспечивает, чтобы ее действующее и будущее законодательства о государственных закупках постепенно достигало совместимости с Союзом по вопросу государственных закупок.

2. Приближение к Положениям Союза осуществляется рядом последовательных этапов, изложенных в расписании в Приложении XXIX -В к настоящему Соглашению и далее указанных в Приложениях от XXIX -С до XXIX - F, XXIX -Н, XXIX -I, и XXIX -К. Приложения XXIX -G и XXIX -J к настоящему Соглашению определяют необязательные элементы, которые не должны быть приближены, в то время как Приложения XXIX -L в XXIX -О выявляют элементы Положений Союза, которые остаются за рамками приведения в соответствие. В этом процессе должное внимание должно уделяться соответствующему прецедентному праву правосудия Европейского Союза и мерам по его реализации, принятым Европейской комиссией, а также, если возникнет необходимость, любым изменениям в законодательства Союза, произведенных тем временем. Реализация каждого этапа должна быть оценена Комитетом Ассоциации в составе по Торговли, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, и после положительной оценки этого Комитета, должна быть связана с взаимным предоставлением доступа на рынки как это изложено в Приложении XXIX -В к настоящему Соглашению. Европейская комиссия уведомляет без неоправданной задержки Республику Молдова о любых изменениях законодательства Союза. Она предоставляет соответствующие консультации и техническую помощь в целях реализации таких изменений.

3. Комитет Ассоциации в составе по Торговли будет осуществлять оценку следующего этапа только после того, как меры по осуществлению предыдущей фазы были проведены и утверждены в соответствии с условиями, изложенными в пункте.

4. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы те аспекты и разделы в области государственных закупок, которые не подпадают под действие настоящей Статьи, соответствовали принципам прозрачности, недискриминации и равного обращения, как они изложены в соответствии со Статьей 271 настоящего Соглашения.

Статья 274 **Доступ на рынки**

1. Стороны соглашаются, что эффективное и взаимное открытие соответствующих рынков должно быть достигнуто постепенно и одновременно. В процессе сближения степень взаимного доступа к рынку должна быть связана с прогрессом, достигнутым в этом процессе, как это предусмотрено в Приложении XXIX -В к настоящему Соглашению.

2. Решение приступить к реализации следующего этапа открытия рынка должно быть сделано на основе оценки качества принятого законодательства, а также его практической реализации. Такая оценка проводится регулярно Комитет Ассоциации в составе по Торговли, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения.

3. Поскольку Сторона, в соответствии с Приложением XXIX -В к настоящему Соглашению, открыла свой рынок закупок для другой Стороны :

(а) Союз предоставляет доступ к процедурам Присуждения контракта компаниям Республики Молдова, независимо от того учреждены в Союзе они или нет, в соответствии с правилами государственных закупок Союза под режимом не менее благоприятным, чем тот, который предоставляется компаниям Союза;

(б) Республика Молдова предоставляет доступ к процедурам Присуждения контракта для компаний Союза, независимо от того учреждены они в Республике Молдова или нет, в соответствии с национальными правилами о закупках под режимом не менее благоприятным, чем тот, который предоставляется компаниям Республики Молдова.

4. После реализации последнего этапа в процессе сближения Стороны будут изучать возможность взаимно предоставлять доступ к рынкам в отношении закупок ниже пороговых значений, изложенных в Приложении XXIX -А к настоящему Соглашению.

5. Финляндия резервирует свою позицию в отношении Аландских островов.

Статья 275 **Информация**

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы договаривающиеся лица и хозяйствующие субъекты получали надлежащую информацию о процедурах государственных закупок, в том числе путем публикации всех соответствующих законодательных и административных решений.

2. Каждая Сторона обеспечивает эффективное распространение информации о возможностях торгов.

Статья 276

Сотрудничество

1. Стороны укрепляют сотрудничество путем обмена опытом и информацией, связанной с их передовой практикой и нормативно-правовой базой.

2. Сторона ЕС должна содействовать осуществлению настоящей главы, в том числе путем оказания технической помощи в случае необходимости. В соответствии с положениями Раздела VI (Финансовая Помощь и Борьба с мошенничеством и Положения Контроля) настоящего Договора, конкретные решения по финансовой помощи должны быть приняты в рамках соответствующих механизмов финансирования и инструментов Союза.

3. Примерный перечень вопросов для сотрудничества включен в Приложение XXIX –П к данному Соглашению.

ГЛАВА 9

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Раздел 1

Общие положения и принципы

Статья 277

Цели

Целями данной Главы являются:

(а) содействие производству и коммерциализации инновационных и творческих продуктов между Сторонами; и

б) обеспечение адекватного и эффективного уровня охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.

Статья 278

Характер и масштабы обязательств

1. Стороны обеспечивают адекватную и эффективную реализацию международных договоров, касающихся интеллектуальной собственности, участниками которых они являются, в том числе Соглашения ВТО по аспектам интеллектуальной собственности, связанным с торговлей (Соглашение TRIPS). Положения настоящей главы дополняют и уточняют права и обязанности между Сторонами по Соглашению TRIPS и другим международным договорам в области

интеллектуальной собственности.

2. Для целей настоящего Соглашения, выражение «интеллектуальная собственность» относится, по крайней мере, ко всем категориям интеллектуальной собственности, которые являются предметом Статей от 280 до 317 настоящего Соглашения.

3. Защита интеллектуальной собственности включает в себя защиту от недобросовестной конкуренции, о которой говорится в Статье 10-бис Парижской конвенции по охране промышленной собственности (1967) (Парижская конвенция).

Статья 279

Исчерпание

Каждая Сторона предоставляет режим для внутреннего или регионального исчерпания прав интеллектуальной собственности.

Раздел 2

Стандарты, касающиеся прав на интеллектуальную собственность

Подраздел 1

Авторское право и смежные права

Статья 280

Предоставляемая Защита

Стороны должны следовать правам и обязательствам, изложенным в следующих международных соглашениях:

- (а) Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (Бернская Конвенция);
- (б) Международная конвенция по охране прав исполнителей, производителей Фонограмм и вещательных организаций (1961);
- (в) Соглашения TRIPS;
- (г) Договор ВОИС по авторскому праву;
- (д) Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам.

Статья 281

Авторы

Каждая Сторона предоставляет для авторов исключительное право разрешать или запрещать:

- (а) прямое или косвенное, временное или постоянное размножение каким-либо способом и в любой форме, полностью или частично своих произведений;

(б) любую форму распределения для всеобщего пользования по продаже или иным оригинала своих произведений или их копии;

(в) любое сообщение для всеобщего пользования своих произведений по проводам или средствами беспроводной связи, включая доведение до всеобщего сведения своих работ таким образом, что представители общественности могут получить к ним доступ из любого места и времени.

Статья 282 **Исполнители**

Каждая Сторона предоставляет для исполнителей исключительное право:

(а) разрешать или запрещать запись²⁵ своих исполнений;

(б) разрешать или запрещать прямое или косвенное, временное или постоянное воспроизведение любым способом и в любой форме, в целом или части записей своих выступлений;

(в) сделать доступными для общественности путем продажи или иным способом записей своих выступлений.

(г) разрешать или запрещать доведение записей своих выступлений до всеобщего пользования по проводам или средствами беспроводной связи, таким образом, что представители общественности могут осуществлять доступ к ним из любого места и в любое время по их собственному выбору;

(д) разрешать или запрещать эфирное вещание и сообщение для всеобщего пользования своих исполнений, за исключением случаев, когда исполнение уже передано в эфир или осуществляется с использованием записи.

²⁵ Для целей настоящей главы; «запись» означает воплощение звуков или изображений, или их отображений, через которые они могут быть восприняты, воспроизведены или переданы с помощью соответствующего устройства.

Статья 283
Производители фонограмм

Каждая Сторона обеспечивает для производителей фонограмм исключительное право:

- (а) разрешать или запрещать прямое или косвенное, временное или постоянное воспроизведение любым способом и в любой форме, полностью или частично, их фонограмм;
- (б) сделать доступными для общественности, путем продажи или иным, их фонограмм, в том числе копии;
- (в) разрешать или запрещать доведение своих фонограмм для публики по проводам или средствами беспроводной связи, таким образом, что представители публики могут осуществлять доступ к ним из любого места и в любое время по их собственному выбору.

Статья 284
Вещательные организации

Каждая Сторона предоставляет организациям эфирного вещания исключительное право разрешать или запрещать:

- (а) запись своих передач;
- (б) воспроизведение записей своих передач в эфире;
- (в) доведение до всеобщего пользования по проводам или средствами беспроводной связи, записей своих передач в эфире; и
- (г) ретрансляцию своих передач в эфире средствами беспроводной связи, а также трансляцию для всеобщего пользования своих передач, если такая трансляция осуществляется в местах, доступных для публики за входную плату.

Статья 285
Вещание и трансляция для всеобщего пользования

1. Каждая Сторона предоставляет право, гарантирующее, что разовое справедливое вознаграждение выплачивается пользователем, если фонограммы опубликованы в коммерческих целях, или воспроизведение таких фонограмм используется для эфирного вещания или для любого сообщения для всеобщего пользования, и обеспечивающее распределение такого вознаграждения между соответствующими исполнителями и производителями фонограмм.
2. Каждая из Сторон может, при отсутствии соглашения между исполнителями и производителями фонограмм, определять условия распределения вознаграждения между ними.

Статья 286

Срок охраны

1. Права автора литературного или художественного произведения по смыслу Статьи 2 Бернской Конвенции действуют в течение жизни автора и 70 лет после его смерти, независимо от даты, когда работа легально стала доступна для общественности.
2. Срок защиты музыкальной композиции со словами истекает через 70 лет после смерти последнего из следующих выживших лиц, независимо от того обозначались ли они, как соавторы: автор слов и композитор музыкального произведения, при условии, что оба вклада были специально созданы для соответствующего музыкального произведения со словами.
3. Права исполнителей истекают не менее чем через 50 лет после даты исполнения. Однако
 - (а) если запись исполнения иным образом чем фонограмма законно опубликована или доведена до общественности в течение этого периода, права истекают через 50 лет с даты первой публикации или первой передачи для всеобщего пользования, в зависимости от того, что произошло раньше,
 - (б) если запись выступления в фонограмме законно опубликована или доведена до общественности в течение этого периода, права истекают через 70 лет после даты первой публикации или первой передачи для всеобщего пользования, в зависимости от того, что произошло ранее.
4. Права производителей фонограмм истекают не менее чем через 50 лет после произведенной записи. Однако, если фонограмма была легально опубликована в течение этого периода, указанные права истекают не менее чем через 70 лет с момента первого правомерного опубликования. Если законная публикация не состоялась в срок, указанный в первом предложении, и, если фонограмма была законно доведена до общественности в течение этого периода, указанные права истекают не менее чем через 70 лет с момента первой правомерной передачи для общественности. Однако, если через 50 лет после законной публикации или доведения до общественности фонограммы, производитель фонограммы не предлагает экземпляров фонограммы для продажи в достаточном количестве, или не делает ее доступной для общественности, исполнитель может расторгнуть договор по которому он передал или переуступил ее права записи в его исполнении производителю фонограммы.
5. Права организаций эфирного вещания истекают не менее чем через 50 лет после первой передачи трансляции, независимо от того передается трансляция по проводам или средствами беспроводной связи, включая передачу по кабелю или через спутник.
6. Условия, изложенные в настоящей Статье, рассчитываются с первого января года, следующего за событием, которое их порождает.

Статья 287

Защита технологических мер

1. Каждая Сторона предоставляет адекватную правовую защиту от обхода любых эффективных технических средств, который заинтересованное лицо осуществляет осознанно или существуют

достаточные основания предполагать, что оно преследует эту цель.

2. Каждая Сторона предоставляет адекватную правовую защиту от производства, импорта, распространения, продажи, аренды, рекламы для продажи или сдачи в аренду или владение в коммерческих целях устройств, продуктов или компонентов, или предоставления услуг, которые:

- (а) продвигаются, рекламируются или продаются с целью обхода; или
- (б) имеют только ограниченные коммерчески значимые цели или пользу, кроме обхода; или
- (в) предназначены, произведены, адаптированы или выполнены в первую очередь с целью реализации или содействия обходу любых действенных технологических мер.

3. Для целей настоящего Соглашения выражение «технологические меры» означает любую технологию, устройство или компонент, который в обычном режиме работы предназначен для предотвращения или ограничения действия в отношении работ или другого охраняемого объекта, который не авторизован правообладателем какого-либо авторского права или смежных прав, как это предусмотрено внутренним законодательством. Технологические меры считаются «эффективными», если использование работы или других охраняемых объектов контролируется правообладателями путем применения контроля доступа или процесса защиты, таких как шифрование, кодирование или другие способы трансформации работы или другого субъекта защиты или механизма управления копированием, который достигает цели защиты.

Статья 288

Защита прав управления информацией

1. Каждая Сторона предоставляет адекватную правовую защиту против любого лица, осуществляющего без разрешения любое из следующих деяний:

- (а) удаление или изменение любой электронной информации управления правами;
- (б) распространение, импорт с целью распространения, вещания, связи или доведение до всеобщего сведения произведений или другого объекта, охраняемых в соответствии с настоящим Соглашением, из которого информация электронные прав управления была удалена или изменена без разрешения;

если такое лицо знает или имеет достаточные основания знать, что тем самым оно побуждает, позволяют, облегчают или скрывают нарушение любого авторского права или любых смежных прав, как это предусмотрено внутренним законодательством.

2. Для целей настоящей главы термин «информация об управлении правами» означает любую информацию, представленную правообладателем, которая идентифицирует произведение или

другой объект, который является объектом охраны в соответствии с настоящей главой, автора или иного правообладателя, или информацию о сроках и условиях использования произведения или другого объекта, и любые цифры или коды, в которых представлена такая информация. Пункт 1 применяется, когда любой из этих элементов информации связан с копией, или появляется в связи с публикацией для всеобщего пользования произведения или другого объекта, который является объектом охраны в соответствии с настоящей Главой.

Статья 289

Исключения и ограничения

1. В соответствии с конвенциями и международными договорами, участниками которых они являются, каждая Сторона может предусмотреть ограничения или исключения в отношении прав, изложенных в Статьях от 281 до 286 настоящего Соглашения только в определенных особых случаях, которые не вступают в противоречие с нормальным использованием охраняемых объектов и которые необоснованно не ущемляют законные интересы правообладателей.

2. Каждая Сторона предусматривает, что временные акты воспроизводства, упомянутые в Статьях от 282 до 285 настоящего Соглашения, переходные или случайные, которые являются неотъемлемой и существенной частью технологического процесса и единственной целью которого является обеспечение:

(а) передачи в сети между третьим лицами через посредника; или

(б) законного использования произведения или другого охраняемого объекта, которое будет сделано, и которые не имеют собственного экономического значения, должны быть освобождены от права на воспроизведение, предусмотренного в Статьях от 282 до 285 настоящего Соглашения.

Статья 290

Право перепродажи художниками произведений искусства

1. Каждая Сторона обеспечивает в интересах автора оригинального произведения искусства, права перепродажи определенные как неотъемлемое право, которое не может быть отменено, даже заранее, для получения гонорара, основанного на цене продажи, полученной от перепродажи любой работы, после первой передачи работы автора.

2. Право, упомянутое в пункте 1, должно применяться ко всем актам перепродажи, включая в качестве продавцов, покупателей или посредников профессионалов рынка искусства, таких как торговые залы, художественные галереи и, в целом, любых дилеров произведений искусства.

3. Каждая Сторона может предусмотреть, что право, упомянутое в пункте 1 не применяется к актам перепродажи, когда продавец приобрел работу непосредственно у автора за менее чем три

года до перепродажи и где цена перепродажи не превышает определенную минимальную сумму.

4. Роялти выплачивается продавцом. Каждый участник может предусмотреть, что одно из физических или юридических лиц, указанных в пункте 2, кроме продавца в одиночку несет ответственность или делит ответственность с продавцом за уплату роялти.

5. Предоставляемая защита может быть обжалована в пределах, разрешенных Стороной, в которой защита обжалуется. Порядок сбора и размеры сумм определяются внутренним законодательством.

Статья 291

Сотрудничество в области коллективного управления правами

Стороны будут прилагать усилия, чтобы содействовать диалогу и сотрудничеству между их соответствующими обществами коллективного управления в целях содействия доступа к работам и другим охраняемым объектам, и передачу отчислений за использование таких работ или других охраняемых объектов.

Подраздел 2

Торговые марки

Статья 292

Международные соглашения

Стороны должны:

(а) следовать Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, Договору ВОИС по товарным знакам и Ниццкому соглашению о Международной классификации товаров и услуг для целей регистрации знаков; и

(б) приложить все разумные усилия для присоединения к Сингапурского договору по товарным знакам.

Статья 293

Процедура регистрации

1. Каждая Сторона обеспечивает систему для регистрации товарных знаков, в которой каждое окончательное отрицательное решение, принятое соответствующей администрацией товарных знаков, должно быть сообщено заявителю в письменной форме и надлежащим образом

обосновано.

2. Каждая Сторона предусматривает возможность противопоставлять заявки для регистрации товарных знаков. Такие процедуры противопоставления являются состязательными.

3. Стороны предоставляют общедоступную электронную базу данных заявок и регистраций товарных знаков.

Статья 294

Известные торговые марки

С целью введения в действие Статьи 6-бис Парижской конвенции (1967) и Статьи 16 (2) и (3) Соглашения TRIPS о защите общеизвестных товарных знаков, Стороны применяют Совместную рекомендацию, принятую Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на тридцать четвертой серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС (сентябрь 1999 года).

Статья 295

Исключения из прав предоставляемых товарным знаком

Каждая Сторона предусматривает ограниченные исключения из прав, предоставляемых товарным знаком, например, добросовестное использование описательных терминов, защиту географических указаний, как это предусмотрено в Статье 303, или другие ограниченные исключения, учитывающие законные интересы владельца товарного знака и третьих лиц.

Подраздел 3

Географические обозначения

Статья 296

Сфера применения

1. Этот подраздел относится к признанию и охране географических обозначений, на территориях государств Сторон.

2. Для того, чтобы географические обозначения одной из Сторон охранялись другой Стороной, он должны охватывать продукты в рамках законодательства этой Стороны, упомянутые в Статье 297 настоящего Соглашения.

3. «Географическое обозначение» означает обозначение, как это определено в Статье 22 (1) Соглашения TRIPS, в которую также входят «обозначение мест происхождения товаров».

Установленные географические обозначения

1. Рассмотрев законодательство Республики Молдова об охране географических обозначений, перечисленных в Части А Приложения XXX -А настоящего Соглашения, Союз делает вывод, что законодательство отвечает элементам, изложенным в части С Приложения XXX- А к настоящему Соглашению.
2. Рассмотрев законодательство Союза о защите географических обозначений, перечисленных в Части В Приложения XXX -А к настоящему Соглашению, правительство Республики Молдова делает вывод, что законодательство отвечает элементам, изложенным в части С Приложения XXX -А к настоящему Соглашению.
3. Правительство Республики Молдова после завершения процедуры возражений в соответствии с критериями, изложенными в Приложении XXX- В к настоящему Соглашению, и после рассмотрения географических обозначений для сельскохозяйственной продукции и продовольствия Союза, перечисленных в Приложении XXX - С и географических обозначений для вин, ароматизированных вин и спиртных напитков Союза, перечисленных в Приложении XXX -D к настоящему Соглашению, которые были зарегистрированы в Союзе в соответствии с законодательством, как указано в пункте 2, должно защищать эти географические обозначения в соответствии с уровнем защиты, изложенным в данном подразделе.
4. Союз, после завершения процедуры возражений в соответствии с критериями, изложенными в Приложении XXX- В к настоящему Соглашению, и изучив географические обозначения для сельскохозяйственной продукции и продовольствия Республики Молдова, перечисленные в Приложении XXX -С и географических указаний для вин, ароматизированных вин и спиртных напитков из Республики Молдова, перечисленных в Приложении XXX -D к настоящему Соглашению, которые были зарегистрированы на территории Республики Молдова в соответствии с законодательством, как указано в пункте 1, должен защищать эти географические обозначения в соответствии с уровнем защиты, изложенной в этом подразделе.
5. Решения Объединенного комитета, учрежденного согласно Статье 11 Соглашения между Европейским Союзом и Республикой Молдова о защите географических обозначений сельскохозяйственной продукции и продовольствия, касающиеся внесения изменений в Приложения III и IV к Соглашению, которые принимаются до вступления в силу настоящего Соглашения, будут считаться решениями Подкомитета Географических Обозначений, и географические обозначения, добавленные в Приложения III и IV будут считаться частью Приложения XXX -С и XXX -D данного Соглашения. Соответственно, участники защищают эти географические обозначения, как установленные географические обозначения в рамках настоящего Соглашения.

Статья 298

Добавление новых географических обозначений

1. Стороны соглашаются о возможности добавлять новые географические обозначения, которые должны быть защищены в Приложениях XXX -С и XXX -D к настоящему Соглашению в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 306 (3) к настоящему Соглашению после завершения процедуры возражений и после рассмотрения географических обозначений, о которых говорится в Статье 297 (3) и 297 (4) настоящего Соглашения к удовлетворению обеих Сторон.

2. От Стороны, не требуется защищать в качестве географического обозначения название, которое конфликтует с названием сорта растений, в том числе различных сортов винного винограда или породы животных, что в результате может ввести в заблуждение потребителя относительно истинного происхождения продукта.

Статья 299

Сфера защиты географических обозначений

1. Географические обозначения, перечисленные в Приложениях XXX-С и XXX-D к настоящему Соглашению, а также те, которые добавлены в соответствии со Статьей 298 настоящего Соглашения, должны быть защищены от:

(а) любого прямого или косвенного коммерческого использования защищенного названия:

(I) для сопоставимых продуктов не совместимых со спецификацией продукта защищаемого названия; или

(II) в той мере, в какой такое использование эксплуатирует репутацию географического указания;

(б) любого неправильного, имитационного или напоминающего²⁶ использования, даже если истинное происхождение продукта указывается, или если защищенное название переводится, транскрибируется, транслитерируется или сопровождается выражением таким, как «стиль», «тип», «метод», «как производится в», «подражание», «аромат», «подобный» или аналогичными;

²⁶ Под термином «напоминающий» понимается, в частности, использование в любом виде для продуктов, подпадающих под заголовок 20.09 ГС, хотя лишь постольку, поскольку эти продукты

относятся к винам, подпадающим под заголовок 22.04, ароматизированным винам, подпадающим под заголовок 22.05 и спиртным напиткам, подпадающим под заголовок 22.08 этой системы.

(в) любого другого ложного или вводящего в заблуждение указания на происхождение, характер или существенные качества продукта на внутренней или наружной упаковке, рекламных материалах или документах, относящихся к конкретным продуктам и упаковке продукта в контейнере, которая может передать ложное впечатление относительно его происхождения;

(г) любой другой практики способной ввести в заблуждение потребителя относительно истинного происхождения товара.

2. Если географические обозначения являются полностью или частично одноименными, защита предоставляется каждому обозначению при условии, что они были использованы в духе доброй воли и с учетом местных и традиционных использований и реального риска путаницы. Без ущерба для положений Статьи 23 Соглашения TRIPS, Стороны взаимно решают практические условия использования, при которых одноименные географические обозначения будут отличаться друг от друга, принимая во внимание необходимость обеспечения справедливого обращения, чтобы заинтересованные производители и потребители не были введены в заблуждение. Одноименное название, которое вводит потребителя в заблуждение, предполагая, что продукты поставляются с другой территории, не должно регистрироваться, даже если название является точным, постольку поскольку фактическая территория, регион или место происхождения спорного продукта обеспокоены.

3. Если Сторона в контексте переговоров с третьей страной, предлагает защиту географического обозначения этой страны, и имя омонимично с географическим обозначением другой Стороны, с последней проводятся консультации и ей должна быть предоставлена возможность комментировать до представления защиты имени

4. Ничто в этом подразделе не обязывает Сторону защищать географическое обозначение другой Стороны, которое не является или перестает быть защищенным в стране его происхождения. Стороны уведомляют друг друга, если географическое обозначение перестает быть защищенным в стране его происхождения.

5. Положения настоящего подраздела ни в коем случае не наносят ущерба праву любого человека в использовании в ходе торговли, имя этого человека или имя предшественника этого человека в бизнесе, за исключением случаев, если такое название используется таким образом, чтобы ввести в заблуждение потребителей.

Статья 300

Право использования географических обозначений

1. Названия, защищенные в соответствии с настоящим подразделом, могут быть использованы любым оператором маркетинга, производства, переработки или подготовки

сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, вина, ароматизированных вин или спиртных напитков в соответствии с соответствующей спецификацией продукта.

2. После того, как географическое обозначение находится под защитой этого подраздела, использование такого защищенного названия не подлежит какой-либо регистрации пользователей или другим обложениям.

Статья 301

Исполнение защиты

Стороны должны осуществлять защиту, предусмотренную в Статьях от 297 по 300 настоящего Соглашения путем соответствующих административных действий или судебного разбирательства в соответствующих случаях, в том числе на таможенной границе (экспорт и импорт), для того, чтобы предотвратить и остановить любое незаконное использование охраняемых географических обозначений. Они также должны осуществлять такую защиту по просьбе заинтересованного лица.

Статья 302

Реализация дополнительных мер

Без ущерба для предыдущих обязательств Республики Молдовы по выдаче защиты географических обозначений Союза, вытекающих из международных соглашений по охране географических обозначений и их соблюдению, в том числе обязательств, принятых Лиссабонским соглашением об охране наименований мест происхождения и их международной Регистрации и в соответствии со Статьей 301 настоящего Соглашения, Республика Молдова имеет право на переходный период в пять лет с 1 апреля 2013 года на реализацию всех дополнительных действий, необходимых, чтобы остановить любое незаконное использование охраняемых географических обозначений, в частности действий на таможенной границе.

Статья 303

Отношения с товарными знаками

1. Стороны отказываются регистрировать или считают недействительным, в силу занимаемой должности или по просьбе любой заинтересованной стороны в соответствии с законодательством каждой из Сторон, товарный знак, который соответствует любой из ситуаций, упомянутых в Статье 299 (1) настоящего Соглашения в отношении к защищенному географическому обозначению для аналогичных товаров, при условии, что заявка на регистрацию товарного знака подана после даты подачи заявки на защиту географического обозначения на соответствующей территории.

2. Для географических обозначений, упомянутых в Статье 297 настоящего Соглашения, дата ходатайства о защите 1 апреля 2013 года.

3. Для географических обозначений, упомянутых в Статье 298 настоящего Соглашения, датой применения для защиты устанавливается дата передачи к другой Стороне просьбы о защите географического обозначения.

4. Для географических обозначений, упомянутых в Статье 298 настоящего Соглашения, Стороны не несут никаких обязательств по защите географического обозначения, если в свете широко известного товарного знака защита вводит в заблуждение потребителей в отношении подлинного происхождения продукта.

5. Без ущерба для пункта 4 Стороны защищают географические обозначения также, где существует предшествующий товарный знак. Предшествующий товарный знак означает товарный знак, использование которого соответствует одной из ситуаций, упомянутых в Статье 299 (1) настоящего Договора, который был применен для регистрации или установленного использования, если такая возможность предусмотрена законодательством на территории одной из Сторон до даты, на которую заявка для защиты географического обозначения представлена другой Стороной, в соответствии с настоящим подразделом. Такой товарный знак может продолжать использоваться и вновь, несмотря на защиту географического обозначения, при условии, что никаких оснований для недействительности товарного знака или аннулирования не существует в законодательстве о товарных знаках Сторон.

Статья 304

Общие правила

1. Данный подраздел должен применяться без ущерба для прав и обязанностей Сторон в соответствии с Соглашением ВТО.

2. Несмотря на положения Статьи 302 настоящего Соглашения, импорт, экспорт и маркетинг любого продукта, указанного в Статьях 297 и 298 настоящего Соглашения осуществляются в соответствии с законами и правилами, применяемыми на территории импортирующей Стороны.

3. Любой вопрос, вытекающий из технических характеристик зарегистрированных названий, рассматривается в Комитете, установленном Статьей 306 настоящего Соглашения.

4. Географические указания, охраняемые согласно данному подразделу, могут быть отменены только Стороной происхождения продукта.

5. Спецификация продукции, упомянутая в настоящем подразделе, утверждается, включая любые также утвержденные поправки, органами Стороны, на территории которых произведена продукция.

Статья 305

Сотрудничество и прозрачность

1. Стороны, либо непосредственно, либо через Подкомитет по Географическим Обозначениям, установленный в соответствии со Статьей 306 настоящего Соглашения, поддерживают контакт по всем вопросам, связанным с осуществлением и функционированием этого подраздела. В частности, Сторона может потребовать от другой информацию применительно к спецификациям устройства и их модификации, а также контактные пункты положений о контроле.

2. Каждая из Сторон может предать гласности технические характеристики изделия или его резюме и контактные пункты для положений о контроле соответствующих географических обозначений другой Стороны, охраняемые в соответствии с настоящей Статьей.

Статья 306

Подкомитет по Географическим Обозначениям

1. Подкомитет по Географическим обозначениям учреждается Настоящим.

2. Подкомитет по Географическим обозначениям должен состоять из представителей Сторон с целью мониторинга развития этого подраздела и интенсификации их сотрудничества и диалога по географическим обозначениям. Он представляет доклады Комитету Ассоциации в составе по Торговли, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения.

3. Подкомитет по Географическим обозначениям принимает свои решения на основе консенсуса. Он должен определять свои собственные правила процедуры. Он будет собираться не реже одного раза в год, и по просьбе любой из Сторон, в качестве альтернативы в Европейском Союзе и в Республике Молдова, в то время и место и таким образом (которые могут включать видеоконференции), как это взаимно определяется Сторонами, но не позднее чем через 90 дней после запроса.

4. В Подкомитете по Географическим обозначениям также рассматриваются для надлежащего функционирования этого подраздела и любые вопросы, связанные с его внедрением и эксплуатацией. В частности, он несет ответственность за:

(а) внесение изменений в часть А и часть В Приложения XXX- А к настоящему Соглашению в отношении ссылки на право, применимое на территории Сторон;

(б) изменение Приложения XXX-С и XXX-Д в отношении географических обозначений;

(в) обмен информацией о законодательных и политических изменениях по географическим обозначениям и любым другим вопросам, представляющим взаимный интерес в области географических обозначений;

(г) обмен информацией о географических обозначениях в целях учета их защиты в соответствии с настоящим подразделом;

(д) мониторинг новейших разработок в отношении соблюдения защиты географических обозначений, перечисленных в Приложениях XXX -С и XXX -D к настоящему Соглашению.

Подраздел 4

Образец

Статья 307

Международные соглашения

Стороны должны следовать Женевскому акту к Гаагскому соглашению о Международной регистрации промышленных образцов (1999).

Статья 308

Защита зарегистрированного образца

1. Каждая Сторона предоставляет защиту независимо созданному образцу, который является новым и оригинальным²⁷. Эта защита должна быть обеспечена регистрацией, которая дает исключительное право владельцам зарегистрированного промышленного образца в соответствии с положениями настоящей Статьи.

2. Промышленный образец, относящийся к или включенный в продукт, который представляет собой составную часть комплексного продукта, рассматривается как новый и оригинальный только:

(а) если составная часть, как только он был включен в комплексный продукт, остается видимой во время обычного использования последнего,

²⁷ Для целей настоящей Статьи, Сторона может считать, что дизайн, имеющий индивидуальный характер, оригинален.

б) в той степени, что эти видимые признаки составной части отвечают требованиям в отношении новизны и оригинальности.

3 Выражение «нормальное использование» в пункте 2 (а) означает использование конечным пользователем без учета обслуживания или ремонтных работ.

4. Держатель зарегистрированного образца имеет право препятствовать третьим лицам

совершать без согласия владельца действия по продажным предложениям, продаже, импорту, экспорту, складированию или использованию аспектов продукта или воплощения защищенного дизайна, когда такие акты осуществляются в коммерческих целях, с нанесением ущерба нормальному использованию дизайна или не совместимы с соблюдением принципов справедливой торговли.

5. Длительность доступной защиты должна составлять 25 лет с даты со дня подачи заявки на регистрацию.

Статья 309

Защита незарегистрированного образца

1. Каждая Сторона предусматривает правовые средства для предотвращения использования незарегистрированного образца, только если оспариваются результаты использования от копирования незарегистрированного внешнего вида продукта. Для целей настоящей Статьи термин «использовать» включает предложение к продаже, поставки на рынок, импорт или экспорт продукта.

2. Длительность защиты, доступной для незарегистрированного образца должна составлять не менее трех лет с даты, на которую был сделан образец доступный для общественности в одной из Сторон.

Статья 310

Исключения

1. Каждая Сторона может предусматривать ограниченные исключения для защиты образца, при условии, что такие исключения необоснованно не конфликтуют с нормальным использованием охраняемых образцов и необоснованно не ущемляют законные интересы владельца охраняемого образца с учетом законных интересов третьих лиц.

2. Защита образца не распространяется на образцы, продиктованные главным образом техническими или функциональными соображениями. В частности право образца не осуществляется в отношении внешнего вида продукта, который должен обязательно быть воспроизведен в точной форме и размерах с тем чтобы обеспечить продукт, в который образец встроен или к которому он применяется механическим соединением или помещен внутрь, вокруг или против другого продукта, так чтобы продукт мог выполнять свою функцию.

Статья 311

Отношения к авторскому праву

Образец должен также имеет право на защиту в соответствии с законодательством об авторском праве Стороны от даты, на которую образец был создан или зафиксирован в любой форме. Степень и условия, при которых такая защита предоставляется, в том числе необходимый уровень оригинальности, должны определяться каждой из Сторон.

Подраздел 5

Патенты

Статья 312

Международные соглашения

Стороны придерживаются положений Договора о патентной кооперации и прилагают все разумные усилия для выполнения Договора о патентном праве.

Статья 313

Патенты и общественное здравоохранение

1. Стороны признают важность Декларации о Соглашении по TRIPS и общественного здравоохранения, принятой 14 ноября 2001 года на Конференции министров Всемирной торговой организации. При толковании и реализации прав и обязательств настоящей главы, Стороны должны придерживаться соответствия с Декларацией.
2. Стороны уважают решение Генерального совета ВТО от 30 августа 2003 по пункту 6 Декларации о Соглашении TRIPS и общественном здравоохранении, и будут участвовать в ее осуществлении.

Статья 314

Дополнительное охрannое свидетельство

1. Стороны признают, что лекарственные и растительные средства защиты охраняемые патентом могут подлежать административной процедуре авторизации, прежде чем поступить на рынок. Они признают, что период, который проходит между подачей заявки на выдачу патента и первой авторизацией на выход на соответствующий рынок, как это определено для этой цели внутренним законодательством, может сократить период эффективной защиты по патенту.
2. Каждая Сторона предусматривает дополнительный период защиты для лекарственного или растительного препарата для защиты, которые защищены патентом и которые были предметом административной процедуры авторизации, равный сроку, указанному в пункте 1 второго предложения, сокращенный на период в пять лет.
3. Несмотря на пункт 2, продолжительность дополнительного периода защиты не может превышать пять лет.
4. В случае лекарственных средств, для которых были проведены педиатрические исследования, и при условии, что результаты этих исследований отражены в информации о продукте, Стороны предусматривают еще шесть месяцев продления срока защиты, указанного в пункте 2.

Статья 315

Защита данных, представленных для получения разрешения поставить лекарственный препарат на рынок

1. Каждая Сторона внедряет комплексную систему, чтобы гарантировать

конфиденциальность, неразглашение и независимость от данных, представленных для целей получения разрешения поставить лекарственный препарат на рынок²⁸.

2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы любая требуемая информация, которая представляется для получения разрешения поставить лекарственный препарат на рынок оставалась нераскрытой третьим лицам и защищала выгоду от недобросовестного коммерческого использования.

С этой целью

(а) в период не менее пяти лет, начиная с даты выдачи разрешения на продажу в соответствующей Стороне, ни одному лицу или организации, будь то государственное или частное, кроме физического или юридического лица, подавшего такую нераскрытую информацию, не должно быть разрешено ссылаться прямо или косвенно на такие данные без явного согласия физического или юридического лица, подавшего эти данные в поддержку заявки на разрешение поставлять лекарственное средство на рынок;

(б) в период не менее семи лет, начиная с даты выдачи разрешения на продажу в соответствующей Стороне, разрешение на продажу для любого последующего применения не предоставляется, если последующий заявитель не представит собственные данные или данные, используемые для авторизации держателя первой авторизации, отвечающие тем же требованиям, что и в случае первого разрешения. Продукты, зарегистрированные без представления таких данных, должны быть удалены с рынка, пока требования не будут выполнены.

3. Семилетний срок, указанный в пункте 2 (б) может быть продлен максимум до восьми лет, если в течение первых пяти лет после получения первоначального разрешения, владелец получает разрешение для одного или нескольких новых терапевтических показаний, которые имеют значительное клиническое преимущество по сравнению с существующими методами лечения.

4. Положения настоящей Статьи не имеют обратной силы. Они не влияют на маркетинг лекарственных средств, разрешенных до вступления в силу настоящего Соглашения.

²⁸Для целей настоящей Статьи:

Лекарственные средства означает: (I) любое вещество или комбинацию веществ, представленных для лечения или профилактики заболевания у человека или (II) любое вещество или комбинацию веществ, которые могут применяться к человеку с целью постановки медицинского диагноза, восстановления, коррекции или изменения физиологических функций у человека.

Лекарственные средства включают, например, химические лекарственные препараты, биологические лекарственные средства (например, вакцину, (анти) токсины), включая лекарственные препараты, полученные из человеческой крови или плазмы крови человека, высокотехнологические лекарственные средства (например, лекарственные средства генной терапии, лекарственные средства клеточной терапии), травяные лекарственные средства, радиофармпрепараты.

5. Республика Молдова обязуется привести свое законодательство в отношении защиты данных для лекарственных средств с положениями Союза на день, который будет определен Комитетом ассоциации в составе по Торговли, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения.

Статья 316

Защита данных на продукты защиты растений

1. Каждая Сторона определяет требования по безопасности и эффективности, прежде чем разрешать размещение на рынке средств защиты растений.
2. Каждая Сторона признает временным право защиты данных владельца испытаний или отчета об исследовании, представленных впервые, чтобы получить разрешение на продажу для препарата для защиты растений.

В период действия права защиты данных, испытание или отчет об исследовании не должны использоваться в интересах любого другого лица с целью получить разрешение на продажу для препарата для защиты растений, за исключением, когда явное согласие собственника доказано.

3. В протоколе исследований или испытаний должны быть выполнены следующие условия:

- (а) быть необходимыми для разрешения или внесения изменения в разрешения для того, чтобы разрешить использование других культур; и
- (б) быть сертифицированными на соответствие с принципами надлежащей лабораторной практики или хорошей экспериментальной практики.

4. Период защиты данных должен быть не менее десяти лет с момента первой авторизации в соответствующей Стороне. В случае низкого риска средств защиты растений срок может быть продлен до 13 лет.

5. Периоды, указанные в пункте 3 могут быть продлены на три месяца для каждого расширения разрешения на незначительные использования²⁹, если заявки на выдачу таких разрешений поданы владельцем разрешения в последние пять лет после даты первой авторизации. Общий срок защиты данных ни в коем случае не должен превышать 13 лет. Для продуктов с низким риском защиты растений общий срок защиты данных ни в коем случае не превышает 15 лет.

6. Протоколы испытаний или исследований также должны быть защищены, если это было необходимо для возобновления или пересмотра разрешения. В этих случаях, срок для защиты данных составляет 30 месяцев.

²⁹

Для целей настоящей Статьи, выражение «незначительные использование» означает: использование препарата для защиты растений в Стороне по растениям или растительным продуктам, которые не являются широко выращиваемыми в этой Стороне, или которые широко выращиваются для удовлетворения исключительной необходимости защиты растений.

Статья 317

Сорта растений

Стороны обеспечивают права сортов растений, в соответствии с Международной конвенцией по охране новых сортов растений (УПОВ), включая факультативное

исключение из права селекционера, как говорится в Статье 15 (2) указанной Конвенции, и должны сотрудничать в целях поощрения и соблюдения этих прав.

Раздел 3

Защита прав интеллектуальной собственности

Статья 318

Общие обязательства

1. Стороны подтверждают свои обязательства в рамках Соглашения TRIPS, в частности часть III, и должны предусматривать дополнительные меры, процедуры и средства, изложенные в настоящем Разделе, необходимые для обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности³⁰.
2. Эти меры, процедуры и средства правовой защиты должны быть справедливыми и беспристрастными, и не быть излишне сложными или дорогостоящими, что может повлечь за собой необоснованные сроки, или неоправданные задержки.
3. Эти меры и средства правовой защиты также должны быть эффективными, пропорциональными и оказывать сдерживающее воздействие и применяться таким образом, чтобы избежать создания барьеров в законной торговле и обеспечить защиту против злоупотреблений ими.

Статья 319

Уполномоченные заявители

Каждая Сторона признает в качестве лиц, имеющих право обратиться за применением мер, процедур и средств, упомянутых в этом Разделе и в части III Соглашения TRIPS :

- (а) обладателей прав на интеллектуальную собственность в соответствии с положениями действующего законодательства;
- (б) всех других лиц, имеющих право использовать эти права, в частности лицензиатов, в той мере, в какой это разрешено и в соответствии с положениями действующего законодательства;

³⁰

Для целей настоящего подраздела понятие «права интеллектуальной собственности» должно включать как минимум следующие права: авторское право; права, связанные с авторским правом; своеобразные права производителя баз данных; права создателя топографии полупроводников; права на товарный знак; права на дизайн; патентные права, в том числе права, вытекающие из свидетельства дополнительной охраны; географические обозначения; права на использование модели; права на сорта растений; торговые наименования как исключительные права во внутреннем праве.

- (в) органы управления коллективным правом на интеллектуальную собственность, которые признаны, как имеющие право представлять обладателей прав на интеллектуальную собственность в той мере, в какой это разрешено и в соответствии с положениями применимого права;

(г) профессиональные организации защиты, которые признаны как имеющие право представлять обладателей прав на интеллектуальную собственность, в той мере, в какой это разрешено и в соответствии с положениями применимого права.

Подраздел 1

Гражданское Исполнение

Статья 320

Меры по сохранению доказательств

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы еще до начала производства по существу дела компетентные судебные органы могли по заявлению одной из сторон, которая представила разумно доступные доказательства, чтобы поддержать ее заявление, о том, что ее права интеллектуальной собственности были нарушены или будут нарушены, требовать незамедлительные и эффективные временные меры сохранения соответствующих доказательств в отношении предполагаемого нарушения, при условии защиты конфиденциальной информации.

2. Такие меры могут включать подробное описание, с добавлением или без отбора проб, или физического захвата предполагаемых контрафактных товаров и, в соответствующих случаях, материалов и орудий, используемых в производстве и / или распределении этих товаров и документов к ним. Эти меры должны быть приняты в случае необходимости без заслушивания другой стороны, в частности, когда любая задержка, может нанести непоправимый вред правообладателю или там, где есть очевидный риск того, что улики будут уничтожены.

Статья 321

Право на информацию

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в контексте разбирательств, касающихся нарушений права интеллектуальной собственности и в ответ на обоснованную и пропорциональную просьбу истца, компетентные судебные органы могли потребовать информацию о происхождении и распределительных сетях товаров или услуг, которые нарушают права интеллектуальной собственности от нарушителя и / или любого другого лица, которое:

- (а) было уличено во владении нарушающих товаров в коммерческом масштабе;
- (б) было уличено в использовании нарушающих услуг в коммерческом масштабе;
- (в) было уличено в предоставлении в промышленном масштабе услуги, используемой в нарушающей деятельности; или

(г) было указано лицом, упомянутым в пунктах (а), (б) или (в) как участник в производстве, изготовлении или распределении товаров или предоставлении услуг.

2. Информация, указанная в пункте 1, в соответствующих случаях, включает в себя :

(а) имена и адреса производителей, дистрибьюторов, поставщиков и других предыдущих владельцев товаров или услуг, а также предполагаемых оптовых и розничных торговцев;

(б) данные о количестве произведенных, изготовленных, поставленных, полученных или заказанных товаров или услуг, а также цену, полученную за данные товары или услуги.

3. Пункты 1 и 2 применяются без ущерба для других положений закона, которые:

(а) предоставляют права правообладателю получать более полную информацию;

(б) регулируют использование в гражданских или уголовных делах информации, сообщенной в соответствии с настоящей Статьей;

(в) регулируют ответственность за злоупотребления правом информации; или

(г) предоставляют возможность для отказа в предоставлении информации, которая заставит лицо, указанное в пункте 1 признать его участие или его близких родственников в нарушении права интеллектуальной собственности; или

(д) регулируют защиту конфиденциальности источников информации или обработку персональных данных.

Статья 322

Временные меры и меры предосторожности

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы судебные органы могли по просьбе заявителя, наложить на предполагаемого нарушителя промежуточный судебный запрет, предназначенный для предотвращения неизбежного нарушения права интеллектуальной собственности, или запретить на временной основе и с учетом, в случае необходимости, повторного штрафа, где это предусмотрено внутренним законодательством, продолжение предполагаемых нарушений этого права, или сделать такое продолжение условием установления гарантий, направленных на обеспечение возмещения правообладателю. Промежуточный судебный запрет также может быть наложен, на тех же условиях, на посредника, услугами которого пользуется третья сторона, нарушающая право интеллектуальной собственности.

2. Промежуточный судебный запрет также может быть в виде приказа о конфискации или запрете доставки товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности, чтобы не допустить их поступления или движения в торговых каналах.

3. В случае предполагаемого нарушения, совершенного в коммерческих масштабах, Стороны обеспечивают, что если заявитель демонстрирует обстоятельства, которые могут поставить под угрозу восстановление ущерба, судебные власти могут наложить превентивный арест на движимое и недвижимое имущество предполагаемого нарушителя, в том числе блокирование его банковских счетов и других активов. С этой целью компетентные органы могут наложить запрет на передачу банковских, финансовых или коммерческих документов, или соответствующий доступ к соответствующей информации.

Статья 323
Корректировочные меры

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы компетентные судебные власти могли затребовать, по просьбе заявителя и без ущерба для любых убытков для правообладателя по причине нарушения, и без какой-либо компенсации, окончательное удаление из торговых каналов или уничтожение товаров, что были найдены незаконными по праву в интеллектуальной собственности. Если это необходимо, компетентные судебные органы могут также затребовать разрушение материалов и орудий, которые преимущественно используются при создании или производства этих товаров.
2. Судебные органы сторон имеет право постановить, что эти меры должны осуществляться за счет нарушителя, если нет особых причин не делать этого.

Статья 324
Судебные запреты

Каждая Сторона обеспечивает, что там, где судебное решение принимается, обнаружив нарушение права интеллектуальной собственности, судебные органы могут наложить на нарушителя, а также посредника, чьи услуги используются третьей стороной для нарушения права интеллектуальной собственности запрет на продолжение нарушения.

Статья 325
Альтернативные меры

Стороны могут предусмотреть, что в соответствующих случаях и по просьбе лица, несущего ответственность по мерам, предусмотренным в Статье 323 и / или Статье 324 настоящего Соглашения, компетентные судебные органы могут наложить денежную компенсацию к оплате потерпевшей стороне вместо применения мер, предусмотренных в этих двух Статьях, если это лицо действовало неумышленно и не по халатности, если выполнение мер, предусмотренных в вопросе, приведет к его чрезмерному ущербу и если денежная компенсация потерпевшей стороне является разумно удовлетворительной.

Статья 326
Убытки

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы судебные органы по заявлению потерпевшего обязывали нарушителя, который сознательно, или имея достаточные основания знать, занимается контрафактной деятельностью, заплатить правообладателю за убытки, соответствующие фактическим ущербу, понесенному им в результате нарушения. Когда судебные власти устанавливают ущерб:

(а) они должны учитывать все соответствующие аспекты, такие как негативные экономические последствия, включая потерю прибыли, от которых потерпевшая сторона пострадала, любые несправедливые прибыли, полученные нарушителем и, в соответствующих случаях, кроме экономических факторов такие элементы, как моральный ущерб, причиненный правообладателю нарушения; или

(б) в качестве альтернативы пункту (а), они могут, в соответствующих случаях, установить ущерб в виде фиксированной суммы на основе элементов, таких как, по крайней мере суммы роялти или сборы, которые были бы уплачены, если нарушитель бы просил разрешения на использование соответствующего права интеллектуальной собственности.

2. Если нарушитель не осознанно, или не имея достаточных оснований знать, занимался нарушениями, Стороны могут установить, что судебные органы могут затребовать в пользу потерпевшей стороны восстановления прибыли или возмещения убытков, которые могут быть предварительно установлены.

Статья 327

Судебные издержки

Каждая Сторона обеспечивает, что разумные и соразмерные судебные издержки и другие расходы, понесенные выигравшей дело стороной, должны, как правило, покрываться проигравшей стороной, если принцип справедливости не противоречит этому.

Статья 328

Публикация судебных решений

Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в судебных разбирательствах, возбужденных за нарушение права интеллектуальной собственности, судебные органы могли затребовать по просьбе заявителя и за счет нарушителя надлежащие меры для распространения информации, касающейся решения, в том числе отображение решения и публикации его в полном объеме или частично.

Статья 329

Презумпция авторства или собственности

Для целей применения мер, процедур и средств правовой защиты, предусмотренных в данном Разделе:

(а) для автора литературного или художественного произведения, при отсутствии доказательств противного, рассматривается в качестве такового и, следовательно, имеет право возбудить процедуры нарушения, является достаточным чтобы его имя, появились на произведении в обычном порядке;

(б) обеспечение пункта (а) применяется с соответствующими изменениями к держателям прав, связанных с авторским правом в отношении их охраняемых объектов.

Подраздел 2

Прочие положения

Статья 330

Пограничные меры

1. Каждая Сторона, если иное не предусмотрено в настоящем подразделе, принимает

процедуры, чтобы дать возможность правообладателю, который имеет веские основания подозревать, что импорт, экспорт, резэкспорт, ввоз или вывоз за пределы таможенной территории, размещение под отложенную процедуру или размещение в свободной зоне или на свободном складе товаров, нарушающих право интеллектуальной собственности³¹, могут иметь место, подать заявление в письменном виде в компетентные органы, будь то административные или судебные, для задержания таможенными органами выпуска или ареста таких товаров.

2. Каждая Сторона предусматривает что, когда таможенные органы в ходе своих действий и до подачи заявки правообладателя, имеют достаточные основания подозревать, что товары нарушают право интеллектуальной собственности, они могут приостановить выпуск товаров или задержать их с тем, чтобы правообладатель мог подать заявку для действий в соответствии с пунктом 1.

3. Любые права или обязательства, касающиеся импортера, которые установлены в национальном законодательстве для осуществления настоящей Статьи и Раздела 4 части III Соглашения TRIPS применяются и к экспортеру или владельцу товаров.

4. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы ее компетентные органы требовали от правообладателя, который запрашивает процедуры, описанные в пункте 1, обеспечения достаточных доказательств, чтобы удовлетворить компетентные органы в соответствии с законодательством Стороны, предоставляющей процедуры, если на первый взгляд есть нарушение права интеллектуальной собственности владельца, а также предоставления достаточной информации, которая разумно ожидается, и имеется у правообладателя, чтобы сделать подозрительные товары узнаваемыми для компетентных органов. Требование обеспечить достаточную информацию не должно необоснованно задерживать введение процедур, описанных в пункте 1.

³¹Для целей настоящего положения, «товары, нарушающие право интеллектуальной собственности» означает: (а) «контрафактные товары», а именно:

(I) товары, включая упаковку, носящие без разрешения товарный знак, идентичный товарному знаку, зарегистрированному в установленном порядке в связи с тем же видом товаров, или которые не могут быть отличимы в своих существенных аспектах от такого товарного знака, и которые, таким образом, нарушают права на товарный знак правообладателя;

(II) любой Символ торговой марки, такой как логотип, этикетки, наклейки, брошюры, инструкции по применению или гарантийные документы, даже если представлены отдельно, на тех же условиях, как и товары, указанные в пункте (I);

(III) упаковочные материалы с торговой маркой контрафактных товаров, представленные отдельно, на тех же условиях, что товары, указанные в пункте (I);

(б) «пиратская продукция», а именно товары, которые содержат копии, сделанные без согласия правообладателя или лица, уполномоченного обладателем в стране производства, и которые сделаны прямо или косвенно из Статьи, по которой изготовление этой копии является нарушением авторского права или смежных прав или права на дизайн в соответствии с законодательством страны ввоза, независимо от того, зарегистрировано ли это в национальном законодательстве; (в) товары, которые, в соответствии с законодательством Стороны, в которой производится Приложение для таможенного действия, нарушают патент, права на сорта растений или географические обозначения.

5. С целью установления было ли нарушено право интеллектуальной собственности, таможня сообщает правообладателю, по его просьбе и если таковые известны, имена и адреса грузополучателя, грузоотправителя или владельца товаров и происхождение товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности.

Таможня также должна предоставить заявителю возможность осмотреть товар, освобождение которого было приостановлено или который был задержан. При рассмотрении товаров, таможенный орган может взять образцы и передать их или отправить правообладателю, по его просьбе строго для целей анализа и облегчения дальнейшей процедуры.

6. Таможенные органы должны активно заниматься определением и идентификацией грузов, содержащих товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности на основе методов анализа риска. Они должны создать системы для тесного сотрудничества с правообладателями, в том числе, эффективные механизмы для сбора информации для анализа рисков.

7. Стороны согласны сотрудничать с целью устранения международной торговли товарами, нарушающими права интеллектуальной собственности. В частности, для этой цели, они должны, в случае необходимости, обмениваться информацией и способствовать сотрудничеству между компетентными органами в отношении торговли товарами, нарушающими права интеллектуальной собственности.

8. Для транзитных грузов через территорию одной из Сторон, предназначенного для территории другой, первая Сторона предоставляет информацию последней Стороне для обеспечения эффективных действий против поставок товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности.

9. Без ущерба для других форм сотрудничества, Протокол III о взаимной административной помощи в таможенных делах будет применяться в отношении пунктов 7 и 8 в отношении нарушений таможенного законодательства, связанных с правами на интеллектуальную собственность.

10. Таможенный Подкомитет, указанный в Статье 200 настоящего Соглашения, будет действовать в качестве ответственного комитета для обеспечения надлежащего функционирования и реализации настоящей Статьи.

Статья 331

Кодексы поведения

1. Стороны будут поощрять:

а) разработку торговыми или профессиональными ассоциациями или организациями кодексов поведения, направленных на содействие в направлении защиты прав интеллектуальной собственности; а также

б) подчинение компетентным органам Сторон проектов кодексов поведения и любых оценок применения этих кодексов поведения.

Статья 332
Сотрудничество

1. Стороны согласны сотрудничать с целью поддержки выполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящей главой.

2. В соответствии с положениями Раздела VI (Финансовая помощь и Управление борьбой с мошенничеством) настоящего Договора, области сотрудничества включают, но не ограничиваются, следующие виды деятельности:

(а) обмен информацией о нормативно-правовой базе, касающейся прав интеллектуальной собственности и соответствующих правил охраны и защиты; обмен опытом в области законодательного прогресса в этих областях;

(б) обмен опытом и информацией о защите прав интеллектуальной собственности;

(в) обмен опытом в отношении действий Центральных и региональных таможенных, полицейских, административных и судебных органов; координации для предотвращения экспорта контрафактной продукции, в том числе с другими странами;

(г) создание потенциала; обмен и обучение персонала;

(д) пропаганда и распространение информации о правах на интеллектуальную собственность, в частности, в деловых кругах и гражданском обществе; информирование общественности потребителей о правообладателях;

(е) повышение институционального сотрудничества, например, между офисами интеллектуальной собственности;

(ж) активное продвижение осведомленности и просвещения широкой общественности о политике в области прав на интеллектуальную собственность; формулировка эффективных стратегий для выявления ключевых аудиторий и создание коммуникационных программ по повышению информированности потребителей и СМИ о последствиях нарушений интеллектуальной собственности, в том числе с риском для здоровья и безопасности, и связи с организованной преступностью.

ГЛАВА 10

КОНКУРЕНЦИЯ

Раздел 1

Антимонопольные Положения и Слияние

Статья 333

Определения

Для целей настоящей Статьи :

1. «Орган по Конкуренции» означает для Союза « Европейскую комиссию», а для Республики Молдова - « Совет по конкуренции ».
2. « Законы о конкуренции » означает:
 - (а) для Союза Статьи 101, 102 и 106 Правил ДФЕС, Совет (ЕС) № 139/2004 по контролю за концентрацией предприятий, и их подзаконные акты или поправки;
 - (б) для Республики Молдова Закон о конкуренции N ° 183 от 11 июля 2012 года, и его подзаконные акты или поправки; а также
 - (в) любые изменения, которым вышеупомянутые инструменты могут подвергаться после вступления в силу настоящего Соглашения.

Статья 334 Принципы

Стороны признают важность свободной и неискаженной конкуренции в торговых отношениях. Стороны признают, что антиконкурентные бизнес-практики имеют потенциал, чтобы исказить надлежащее функционирование рынков и подорвать преимущества либерализации торговли.

Статья 335 Реализация

1. Каждая Сторона должна поддерживать на своей соответствующей территории законы о конкуренции, которые способствуют эффективному противодействию антиконкурентным соглашениям, и согласованной практике, и антиконкурентной односторонней деятельности для получения господствующего положения на рынке, и которые обеспечивают эффективный контроль концентрации.
2. Каждая Сторона должна поддерживать в оперативном смысле независимый орган достаточными людскими и финансовыми ресурсами в целях эффективного обеспечения соблюдения вышеуказанных законов о конкуренции.
3. Стороны признают важность применения соответствующих законов о конкуренции на транспарентной и недискриминационной основе при соблюдении принципов процессуальной справедливости и прав защиты вовлеченных предприятий.

Статья 336

Государственные монополии, государственные предприятия и предприятия со специальными или исключительными правами

1. Ничто в настоящей главе не препятствует Стороне назначить или поддержать государственные монополии, государственные предприятия или доверить обязательства со специальными или исключительными правами в соответствии с их законами.
2. Что касается государственных монополий коммерческого характера, государственных предприятий и предприятий, которым переданы специальные или исключительные права, каждая Сторона обеспечивает, чтобы такие права соответствовали законам о конкуренции, упомянутым выше, в той мере, в какой применение этих законов не препятствует реализации в законе или в реальности конкретных задач, представляющих общественный интерес, привязанных к правам, о которых идет речь.

Статья 337

Сотрудничество и обмен информацией

1. Стороны признают важность сотрудничества и координации между их соответствующими органами конкуренции для повышения эффективности правоохранительных органов конкуренции и для достижения целей настоящего Соглашения путем поощрения конкуренции и сокращением антиконкурентного делового поведения или антиконкурентных сделок.
2. С этой целью каждый орган по вопросам конкуренции может сообщить другому антимонопольному органу о своей готовности к сотрудничеству по отношению к правоохранительной деятельности любой из Сторон. Ни одной из Сторон не может быть отказано в принятии самостоятельных решений по вопросам, подпадающим под действие сотрудничества.
3. С целью облегчения эффективного применения соответствующих законов о конкуренции, органы по вопросам конкуренции могут обмениваться без конфиденциальной информации. Все обмены информацией подлежат стандартам конфиденциальности, применимым в каждой из Сторон. Всякий раз, когда Стороны обмениваются информацией в соответствии с настоящей Статьей, они должны принимать во внимание ограничения, проистекающие из требований профессиональной и коммерческой тайны в их соответствующих юрисдикциях.

Статья 338

Урегулирование спора

Положения о механизме урегулирования споров в Главе 14 (Урегулирование споров) права собственности в Разделе V (Торговля и связанные с торговлей вопросы) настоящего Соглашения не применяются к настоящему Разделу.

Раздел 2

Государственная помощь

Статья 339

Общие принципы и сфера

1. Помощь, предоставляемая Республике Молдова или Союзу или через ресурсы одного из них, в любой форме, которая нарушает или грозит нарушить конкуренцию путем создания более благоприятных условий некоторым предприятиям или производству определенных товаров и услуг, что влияет на торговлю между Сторонами, несовместима с настоящим Соглашением.
2. Данная Глава не применяется к государственной помощи, связанной с рыболовством, продуктами, содержащимися в Приложении 1 Соглашения ВТО по сельскому хозяйству или видам помощи, указанным Соглашением ВТО по сельскому хозяйству.

Статья 340

Оценка государственной помощи

1. Государственная помощь должна оцениваться на основе критериев, вытекающих из применения правил конкуренции, действующих в ЕС, в частности, Статьи 107 ДФЕС и толкования актов, принятых институтами ЕС, в том числе соответствующей судебной практикой Суда ЕС.
2. Обязательства, вытекающие из настоящей Статьи применяются в течение пяти лет с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

Статья 341

Государственное законодательство и управление помощью

1. Стороны принимают или поддерживают, при необходимости, законодательство для контроля государственной помощи. Они должны также установить или обеспечить, в случае необходимости, функционально независимый орган, уполномоченный правами необходимыми для контроля государственной помощи. Этот орган должен иметь в частности, полномочия разрешать программы оказания государственных и индивидуальных мер государственной помощи, а также полномочия, чтобы приостановить государственную помощь, которая была дана незаконно.
2. Обязательства, вытекающие из настоящей Статьи, должны быть выполнены в течение двух лет с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

3. Любые государственные схемы помощи, начатые до установления органа государственной помощи, должны быть выверены в течение восьми лет с даты вступления в силу настоящего Соглашения. Без ущерба для других Глав в настоящем Соглашении период сверки должен быть продлен на срок не более чем до десяти лет с даты вступления в силу настоящего Соглашения в отношении схем государственной помощи, инициированных в соответствии с Законом Республики Молдова о свободных экономических зонах № 440 - XV от 27 июля 2001 года.

Статья 342 **Прозрачность**

1. Каждая Сторона обеспечивает прозрачность в области государственной помощи. С этой целью каждая Сторона, на 1 января 2016 года раз в два года, отчитывается другой Стороне, в соответствии с методологией и представлением ежегодного исследования ЕС о государственной помощи. Такой отчет считается предоставленным, если соответствующая информация предоставляется в распоряжение Сторон или от их имени на общедоступном веб-сайте.

2. Всякий раз, когда какая-либо Сторона считает, что ее торговые отношения будут затронуты конкретным случаем государственной помощи, предоставленной другой Стороной, эта Сторона может просить другую Сторону предоставлять информацию о каждом отдельном случае государственной помощи.

Статья 343 **Конфиденциальность**

При обмене информацией в соответствии с настоящей главой Стороны принимают во внимание ограничения, проистекающие из требований профессиональной и коммерческой тайны.

Статья 344 **Вопрос отслеживания**

Стороны постоянно отслеживают вопросы, затронутые в настоящей главе. Каждая из Сторон может обратиться по таким вопросам к Комитету Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения. Стороны соглашаются провести обзор прогресса в реализации этой главы каждые два года после вступления в силу настоящего Соглашения, если обе стороны не договорятся об ином.

ГЛАВА 11

Торговля Энергетическими Ресурсами

Статья 345

Определения

Для целей настоящей главы:

1. « энергетические товары » означает сырую нефть (код СС: 27.09), природный газ (код ТН ВЭД 27.11) и электрическую энергию (код ТН ВЭД 27.16);
2. « фиксированная инфраструктура » означает всякую передаточную или распределительную сеть, хранилище сжиженного природного газа, как определено в Директиве 2003/55/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 июня 2003 относительно общих правил для внутреннего рынка природного газа (Директива 2003/55) и Директива № 2003/54/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 июня 2003 года в отношении общих правил для внутреннего рынка электроэнергии (Директива 2003/54);
3. «транспорт» означает передачу и распределение, как это определено в Директиве № 2003/54 и Директиве № 2003/55, и передачу или транспортировку нефти по трубопроводам;
4. «несанкционированное изъятие» означает любую деятельность, состоящую в незаконном захвате энергетических товаров из фиксированной инфраструктуры.

Статья 346

Внутренние регулируемые цены

1. В соответствии с Протоколом о вступлении Республики Молдова в Энергетическое сообщество цена на поставку газа и электроэнергию для не бытовых потребителей определяется исключительно соотношением спроса и предложения.
2. В отступление от положений пункта 1 Сторона может вложить в общий экономический интерес³² обязательство на положение, которое относится к цене поставки природного газа и электроэнергии (далее именуемого «регулируемая цена»). В случае если не бытовые потребители не в состоянии договориться с поставщиком о цене на электроэнергию или природный газ, которая ниже или равна регулируемой цене на природный газ или электричество, не бытовые потребители должны иметь право заключить договор на поставку электроэнергии или природного газа с поставщиком на регулируемые цены. В любом случае, не бытовые потребители должны иметь возможность свободно вести переговоры и подписать контракт с любым альтернативным поставщиком.
3. Сторона, устанавливающая обязательства в соответствии с пунктом 2 должна обеспечить, чтобы обязательства были четко определенными, прозрачными, соразмерными, недискриминационными, проверяемыми и на ограниченный срок. При назначении любого такого обязательства, Сторона также гарантирует равный доступ для других предприятий к потребителям.

³²Выражение «общий экономический интерес» толкуется таким же образом, как и в Статье 106 ДФЕС и, в частности, в соответствии с прецедентным правом Суда Европейского Союза.

4. В случаях, когда цена, по которой природный газ и электричество продаются на внутреннем рынке, регулируется Стороной, эта Сторона обеспечивает, чтобы методология, лежащая в основе расчета регулируемых цен, публиковалась до вступления в силу регулируемой цены.

Статья 347

Запрет двойного ценообразования

1. Без ущерба для возможности навязать регулируемые цены последовательно с пунктами 2 и 3 Статьи 346 настоящего Соглашения, Сторона или регулирующий орган Стороны, не должны вводить или сохранять меры, которые приведут к более высокой цене для экспорта энергетических товаров другой Стороне, чем цена, назначаемая за такие товары для внутреннего потребления.

2. Экспортирующая Сторона по просьбе другой Стороны свидетельствует, что цена на те же энергетические товары, продаваемые на внутреннем рынке, отличная от экспортной не является результатом меры, запрещенной пунктом 1.

Статья 348

Транзит

Стороны принимают все необходимые меры для облегчения транзита в соответствии с принципом свободы транзита и со Статьями V.1, V.2, V.4 и V.5 ГАТТ 1994 и Статьями 7.1 и 7.3 Договора к Энергетической Хартии, которые включены в настоящее Соглашение и являются его неотъемлемой частью.

Статья 349

Транспорт

Что касается транспортировки электроэнергии и газа, в частности, доступа третьих сторон к фиксированной инфраструктуре, Стороны должны адаптировать свое законодательство, о чем говорится в Приложении VIII к настоящему Соглашению и Договору Энергетического сообщества для того, чтобы гарантировать, что тарифы, которые должны быть опубликованы до их вступления в силу, порядок

распределения объемов и все другие условия объективны, разумны и прозрачны и что они не допускают дискриминации по мотивам происхождения, владения или назначения электроэнергии или газа.

Статья 350

Несанкционированное изъятие товаров в пути

Каждая Сторона принимает все необходимые меры для запрещения и противодействия любому несанкционированному изъятию энергетических товаров из транзита через ее территорию каким-либо субъектом, находящимся под контролем этого Стороны или ее юрисдикции.

Статья 351

Бесперебойный транзит

1. Сторона не должна создавать помех для транзита энергетических товаров через ее территорию, за исключением, когда такое вмешательство специально предусмотрено в контракте или ином соглашении, регулирующем такой транзит.
2. В случае возникновения спора по любому вопросу, с участием Сторон или одного или нескольких юридических лиц, находящихся под контролем или юрисдикцией одной из Сторон, Сторона, через территорию которой проходит транзит энергетических товаров, не должна до заключения разрешения споров процедурой в рамках соответствующего договора, или соглашения, или в авральном порядке в соответствии с Приложением XXXI, или в соответствии с Главой 14 (Урегулирование споров) из Раздела V (Торговля и связанные с торговлей вопросы) настоящего Соглашения, прерывать или сокращать такой транзит, или разрешать любому субъекту под ее контролем или юрисдикцией, в том числе государственному торговому предприятию прерывать или сокращать такой транзит, кроме случаев, предусмотренных в пункте 1.
3. Сторона не несет ответственности за прерывания или сокращения транзита в соответствии с настоящей Статьей, если Сторона не в состоянии поставлять или осуществлять транзит энергетических товаров в результате действий, относящихся к третьей стране или лицу, находящемуся под контролем или юрисдикцией третьей страны.

Статья 352

Транзитные обязанности операторов

Каждая Сторона обеспечивает, чтобы фиксированные операторы инфраструктуры приняли любые необходимые меры, чтобы:

- (а) свести к минимуму риск случайного прерывания или сокращения транзита;
- (б) оперативно восстановить нормальную работу такого транзита, который был случайно прерван или снижен.

Статья 353

Регулирующий орган для электроэнергии и природного газа

1. В соответствии с Директивой 2003/55/ЕС и Директивой № 2003/54/ЕС, регулирующие органы в области природного газа и электроэнергии должны быть юридически самостоятельными и независимыми в функциональном отношении от любой другой государственной или частной организации, и должны быть в достаточной степени уполномочены для обеспечения эффективной конкуренции и эффективного функционирования рынка.
2. Решения и процедуры, используемые регулирующим органом, должны быть беспристрастными по отношению ко всем участникам рынка.
3. Оператор, затронутый решением регулирующего органа, имеет право обжаловать это решение в апелляционном органе, независимом от участвующих сторон. Если апелляционный орган не судебный по сути, основания для его решения всегда должны быть предоставлены письменно, и его решения также подлежат рассмотрению беспристрастного и независимого судебного органа. Решения, принятые апелляционными органами должны эффективно реализовываться.

Статья 354

Отношения к Договору об Энергетическом Сообществе

1. В случае противоречия между положениями настоящей Главы и положениями Договора об энергетическом сообществе или положениями законодательства Союза, применимые к Договору об Энергетическом сообществе, положения Договора об энергетическом сообществе или положения законодательства Союза, применимые к Договору об Энергетическом сообществе, имеют преимущественную силу по мере возникновения такого конфликта.
2. При осуществлении этой Главы, предпочтение отдается принятию законодательства или других актов, которые соответствуют Договору об энергетическом сообществе или основаны на законодательстве, применимом в Союзе. В случае возникновения спора, как предусмотрено данной Главой, законодательство или другие действия, которые отвечают этим критериям, должны считаться соответствующими настоящей Главе. При оценке отвечают ли законодательство или другие акты этим критериям, любое соответствующее решение принятое в соответствии со Статьей 91 Договора об энергетическом сообществе, должно быть принято во внимание.
3. Ни одна из Сторон не может использовать положения об урегулировании споров настоящего Соглашения для заявления о нарушении положений Договора об Энергетическом сообществе.

ГЛАВА 12

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Статья 355
Определения

Для целей настоящей главы:

1. «меры общего применения» включают законы, постановления, судебные решения, процедуры и административные постановления общего применения и любые другие общие или абстрактные акты, толкования или другие требования, которые могут оказать влияние на любой вопрос, определенный Разделом V (Торговля и связанные с торговлей вопросы) настоящего Соглашения. Это не включает в себя решение, которое применяется к конкретному лицу;
2. «заинтересованное лицо» означает любое физическое или юридическое лицо, которое может быть объектом каких-либо прав или обязательств из мер общего применения по смыслу Раздела V (Торговля и связанные с торговлей вопросы) настоящего Соглашения.

Статья 356
Цель и сфера применения

Признавая влияние, которое нормативно-правовая база может иметь на торговлю и инвестиции между Сторонами, Стороны обеспечивают предсказуемую нормативно-правовую базу для экономических субъектов и эффективных процедур, с должным учетом требований правовой определенности и соразмерности.

Статья 357
Публикация

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы меры общего применения:
 - (а) были оперативно и легко доступны через официально назначенные СМИ и, где это возможно, электронные СМИ, таким образом, чтобы дать возможность любому познакомиться с ними;
 - (б) давали объяснение о цели и обосновании таких мер; а также
 - (в) предусматривали достаточно времени между публикацией и вступлением в силу такой меры за исключением должным образом обоснованных случаев.
2. Каждая Сторона обязуется:
 - (а) принимать меры к публикации на соответствующей ранней стадии любого предложения принять или внести изменения в любую меру общего применения, включая объяснение цели и обоснование предложения;
 - (б) обеспечить разумные возможности для заинтересованных лиц прокомментировать такое предложение, предоставляя в частности, достаточно времени для таких возможностей; и

(в) стремиться принимать во внимание замечания, полученные от заинтересованных лиц в отношении такого предложения.

Статья 358

Запросы и контактные пункты

1. Для того, чтобы облегчить общение между Сторонами по любому вопросу из Раздела V (Торговля и связанные с торговлей вопросы) настоящего Соглашения, каждая Сторона назначает контактный пункт, действующий как координатор.
2. Каждая Сторона должна сохранить или создать соответствующие механизмы для реагирования на запросы любого человека в отношении любых мер общего применения, которые предлагаются или в силу их применения. Запросы могут быть направлены через контактный пункт, установленный в соответствии с пунктом 1 или через любой другой механизм по мере необходимости.
3. Стороны признают, что любой ответ, предусмотренный в пункте 2, не может быть окончательным и юридически обязательным, но иметь в информационные цели, если иное не предусмотрено в соответствующих законах и правилах.
4. По просьбе одной из Сторон другая Сторона должна незамедлительно предоставлять информацию и отвечать на вопросы, относящиеся к любым мерам общего применения или любому предложению принять или внести поправки в какие-либо меры общего применения, что запрашивающая Сторона считает, может влиять на работу Раздела V (Торговля и связанные с торговлей вопросы) настоящего Соглашения, независимо от того, была ли запрашивающая Сторона ранее уведомлена об этом мере.

Статья 359

Администрирование мер общего применения

Каждая Сторона администрирует объективно, беспристрастно и разумным образом все меры общего применения. С этой целью каждая Сторона в применении таких мер к конкретным лицам, товарам или услугам другой Стороны в конкретных случаях, обязана:

- (а) стремиться обеспечить заинтересованных лиц, непосредственно пострадавших от разбирательства, разумным уведомлением, в соответствии со своими процедурами, когда инициируется разбирательство, в том числе описание характера производства по делу, заявление юридического органа, при котором инициируется разбирательство, и общее описание любых спорных вопросов;
- (б) предоставлять таким желающим разумную возможность представить факты и аргументы в поддержку своих позиций до окончательных административных действий, когда позволяют

время, характер дела, и общественный интерес; и

(в) обеспечить, чтобы процедуры были основаны и осуществлялись в соответствии с законодательством.

Статья 360

Пересмотр и апелляции

1. Каждая Сторона должна учредить или поддерживать судебные, арбитражные или административные органы или процедуры с целью скорейшего рассмотрения и, когда это оправдано, коррекцию административных действий, касающихся вопросов, охватываемых Разделом V (Торговля и связанные с торговлей вопросы) настоящего Соглашения. Такие судебные органы или процедуры должны быть беспристрастными и независимыми от офиса или компетентного органа, ответственного за право применения, и лица ответственные за них не должны иметь никакого существенного интереса в исходе дела.

2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы при любых таких судебных органах или процедурах, стороны по делу имели право на:

(а) разумную возможность поддерживать или защищать свои позиции; и

(б) решение на основе доказательств и зафиксированные материалы, представленные в записи, если предусмотрено законом Стороны, чтобы административный орган составлял запись.

3. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы такое решение, хотя и могло быть обжаловано или подвергнуто дальнейшему рассмотрению, как это предусмотрено национальным законодательством, должно быть реализовано, и воздействовало на офис или на компетентный орган, как предусматривает практика подобной административной деятельности.

Статья 361

Нормативное качество и производительность и позитивная административная практика

1. Стороны договорились сотрудничать в продвижении качества регулирования и производительности, в том числе посредством обмена информацией и передовым опытом по их регуляторной политике и оценке регулирующего воздействия.

2. Стороны подписываются под принципы надлежащей административной практики³³ и соглашаются сотрудничать в их продвижении, в том числе путем обмена информацией и передовым опытом.

Статья 362

Особые правила

Положения настоящей главы применяются без ущерба для каких-либо конкретных правил

прозрачности, установленных в других Главах Раздела V (Торговля и связанные с торговлей вопросы) настоящего Соглашения.

³³ Как отмечалось в *Рекомендации Комитета министров государств-членов Совета Европы о хорошей администрации*, CM / Res (2007) 7 от 20 июня 2007 года.

ГЛАВА 13

Торговля и устойчивое развитие

Статья 363

Контекст и цели

1. Стороны обращаются к Повестке дня 21 Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 1992 года, Декларации Международной Организации Труда (МОТ) об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 года в Йоханнесбурге, Плану выполнения по устойчивому развитию 2002 года, Декларации министров экономического и социального Совета ООН по обеспечению полной и производительной занятости и достойной работы для всех 2006 г., Декларации МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации 2008 года. Стороны подтверждают свою приверженность способствовать развитию международной торговли, таким образом, внести свой вклад в цели устойчивого развития на благо нынешнего и будущих поколений, а также для того, чтобы эта цель была интегрирована и отражалась на каждом уровне их торговых отношениях.

2. Стороны подтверждают свою приверженность осуществлению устойчивого развития и признают, что экономическое развитие, социальное развитие и охрана окружающей среды являются его взаимозависимыми и взаимодополняющими факторами. Они подчеркивают преимущество признания труда, связанного с торговлей³⁴ и решением экологических проблем, частью глобального подхода к торговле и устойчивому развитию.

Статья 364

Право регулировать и уровни защиты

1. Стороны признают право каждого участника определять политику и приоритеты устойчивого развития, создавать уровни защиты внутренней окружающей среды и труда, принимать или изменять соответственно законы и политику последовательно с их согласием с международными стандартами и соглашениями, указанными в Статьях 365 и 366 настоящего Соглашения.

2. В этом контексте каждая Сторона стремится к тому, чтобы ее законодательство и политика предусматривали и поощряли высокий уровень защиты экологии и труда и стремились продолжать совершенствовать свои права и политику, и основные уровни защиты.

³⁴

Когда труд упоминается в этой главе, он включает в себя вопросы, связанные со стратегическими целями МОТ, через которые Повестка Дня о Достойном Труде выражается, как это было согласовано в Декларации о социальной справедливости МОТ 2008 в целях справедливой глобализации.

Многосторонние трудовые нормы и соглашения

1. Стороны признают полную и производительную занятость и достойную работу для всех в качестве ключевых элементов для регулирования процесса глобализации и подтверждают свою приверженность способствовать развитию международной торговли таким образом, чтобы это способствовало полной и производительной занятости и достойной работе для всех. В этом контексте Стороны обязуются консультироваться и сотрудничать в соответствующих случаях по вопросам труда, связанного с торговлей, представляющим взаимный интерес.

2. В соответствии со своими обязательствами в качестве членов МОТ и Декларацией МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и ее реализации, принятой Международной конференцией труда на ее 86-й сессии в 1998 году, Стороны обязуются уважать, продвигать и реализовывать в их законодательстве и практике и в целом на их территории международно признанные основные трудовые стандарты, как это предусмотрено в основополагающих конвенциях МОТ, в частности:

- (а) свободу объединения и действенное признание права на ведение коллективных переговоров;
- (б) ликвидацию всех форм принудительного или обязательного труда;
- (в) действенное запрещение детского труда; и
- (г) ликвидацию дискриминации в области труда и занятий.

3. Стороны подтверждают свою приверженность эффективному осуществлению в их законодательстве и практике основополагающих приоритетных и других конвенций МОТ, ратифицированных Республикой Молдова и государствами-членами ЕС соответственно.

4. Стороны также рассмотрят вопрос о ратификации оставшихся приоритетных и других конвенций, которые классифицируются как отвечающие современным требованиям МОТ. В этом контексте Стороны будут регулярно обмениваться информацией о соответствующей ситуации и продвижении в процессе ратификации.

5. Стороны признают, что нарушение основополагающих принципов и прав в сфере труда не может быть основанием или использованием, как законное конкурентное преимущество, и что трудовые нормы не должны использоваться для протекционистских целей в торговле.

Многостороннее экологическое руководство и соглашения

1. Стороны признают ценность международного экологического руководства и соглашений как ответ международного сообщества на глобальные или региональные экологические проблемы, и подчеркивают необходимость повышения взаимной поддержки между торговой и экологической политикой. В этом контексте Стороны обязуются консультироваться и сотрудничать по мере необходимости в отношении переговоров по связанным с торговлей экологическим вопросам и в отношении других связанных с торговлей экологическим вопросам, представляющим взаимный интерес.

2. Стороны подтверждают свою приверженность эффективному осуществлению в их законодательстве и практике многосторонних природоохранных соглашений (МПС),

участниками которых они являются.

3. Стороны будут регулярно обмениваться информацией об их соответствующей ситуации и достижениях в отношении ратификации МПС или поправок к таким соглашениям.

4. Стороны подтверждают свою приверженность достижению конечной цели Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) и Киотского протокола. Они обязуются сотрудничать в разработке будущей базы по международному изменению климата в рамках РКИК ООН и связанных с ней соглашений и решений.

5. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует Сторонам для принятия или сохранения мер по осуществлению МПС, участниками которых они являются, при условии, что такие меры не применяются таким образом, чтобы Стать средством произвольной или необоснованной дискриминации между Сторонами или скрытого ограничения на торговлю.

Статья 367 **Торговля и инвестиции содействия устойчивому развитию**

Стороны вновь подтверждают свою приверженность укреплению вклада торговли в цели устойчивого развития в своих экономических, социальных и экологических аспектах. Соответственно:

(а) Стороны признают положительную роль того, что основные стандарты труда и достойный труд могут повлиять на экономическую эффективность, инновации и производительность, и будут добиваться большей согласованности политики между торговой политикой, с одной стороны, и трудовой политикой с другой.

(б) Стороны стремятся облегчать и содействовать торговле и инвестициям в экологические товары и услуги, в том числе путем устранения связанных нетарифных барьеров.

(в) Стороны стремятся содействовать ликвидации препятствий на пути торговли или инвестиций в отношении товаров и услуг, имеющих непосредственное отношение к смягчению последствий изменения климата, таких как устойчивое использование возобновляемых источников энергии и энергоэффективных продуктов и услуг, в том числе путем принятия политических рамок, способствующих разворачиванию наилучших из доступных технологий и путем поощрения стандартов, которые отвечают экологическим и экономическим потребностям и минимизации технических препятствий в торговле.

(г) Стороны соглашаются содействовать развитию торговли товарами, которые способствуют активизации социальных условий и экологически безопасных методов, в том числе товарами, являющимися предметом добровольных систем обеспечения устойчивости, таких как справедливые и этические торговые схемы, экомаркировки, системы сертификации для продуктов на основе природных ресурсов.

(д) Стороны соглашаются содействовать корпоративной социальной ответственности, в том числе посредством обмена информацией и передовым опытом. В этой связи Стороны обращаются к соответствующим международно признанным принципам и установкам, таким как Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий, Глобальный договор

Статья 368

Биологическое разнообразие

1. Стороны признают важность обеспечения сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия в качестве ключевого элемента для достижения устойчивого развития, и вновь подтверждают свою приверженность сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия в соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии и другими соответствующими международными договорами, участниками которых они являются.

2. С этой целью Стороны обязуются:

(а) содействовать развитию торговли природными ресурсами на основе продуктов, полученных через устойчивое использование биологических ресурсов и способствующих сохранению биоразнообразия;

(б) обмениваться информацией о действиях по торговле природными ресурсами на основе продуктов, направленных на прекращение утраты биологического разнообразия и снижения нагрузок на биоразнообразие и, когда это уместно, сотрудничать для обеспечения максимальной отдачи и обеспечивать взаимную поддержку их соответствующей политики;

(в) содействовать ведению списка видов в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), где охранный статус этих видов считается под угрозой; и

(г) сотрудничать на региональном и глобальном уровнях с целью содействия сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия в природных и сельскохозяйственных экосистемах, в том числе видов, находящихся под угрозой исчезновения их среды обитания, особо охраняемых природных территорий и генетического разнообразия; восстановлению экосистем и ликвидации или снижению негативного воздействия на окружающую среду в результате использования живых и неживых природных ресурсов или экосистем.

Статья 369

Устойчивое управление лесами и торговля лесной продукцией

1. Стороны признают важность обеспечения сохранения и устойчивого управления лесами и вклада в эту область, учитывая экономические, экологические и социальные цели Сторон.

2. С этой целью Стороны обязуются:

(а) содействовать торговле лесной продукцией, полученной из устойчиво управляемых лесов, собранной в соответствии с внутренним законодательством страны сбора. Действия в этой связи могут включать в себя заключение Управления лесного законодательства и Соглашения добровольного торгового партнерства;

(б) обмениваться информацией о мерах по содействию потреблению древесины и продукции из устойчиво управляемых лесов и, в соответствующих случаях, сотрудничать в разработке таких мер;

(в) принять меры для содействия сохранению лесного покрова и борьбы с незаконными рубками и связанной с этим торговлей, в том числе по отношению к третьим странам, по мере необходимости;

(г) обмениваться информацией о действиях для улучшения управления лесными ресурсами и в соответствующих случаях сотрудничать для обеспечения максимальной отдачи и обеспечивать взаимную поддержку их соответствующих стратегий, направленных на исключение незаконно заготовленной древесины и древесной продукции из торговых потоков;

(д) содействовать ведению списка древесных пород в рамках СИТЕС, где охранный статус этого вида считается под угрозой; и

(е) сотрудничать на региональном и глобальном уровнях с целью содействия сохранению лесного покрова и устойчивого управления всеми видами лесов, с использованием сертификации, способствующей ответственному управлению лесами.

Статья 370

Торговля рыбной продукцией

Учитывая важность обеспечения ответственного управления рыбными запасами на устойчивой основе, а также вопросов эффективного управления в торговле, Стороны обязуются:

(а) распространять передовой опыт в области управления рыболовством в целях обеспечения сохранения и управления рыбными запасами на устойчивой основе, и на основе экосистемного подхода;

(б) принять эффективные меры по мониторингу и контролю промысловой деятельности;

(в) обеспечить полное соблюдение применимых природоохранных мер и мер контроля, принятых Организациями Регионального Управления Рыбным Хозяйством, а также сотрудничать с и в Организациях Регионального Управления Рыбным Хозяйством как можно шире; и

(г) сотрудничать в борьбе против незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (IUU) промысла и связанной с рыболовством деятельностью путем комплексных, эффективных и прозрачных мер. Стороны также осуществляют политику и меры, чтобы исключить IUU продукты из торговых потоков и их рынков.

Статья 371
Поддержание уровня защиты

1. Стороны признают неуместным для поощрения торговли или инвестиций снижать уровень защиты, предоставляемой в отечественном экологическом или трудовом праве.
2. Сторона не должна отменять, умалять или предлагать отказаться или умалять свое экологическое или трудовое право в качестве поощрения в целях торговли или создания, приобретения, расширения или сохранения инвестиций или инвестора на своей территории.
3. Сторона не будет посредством непрерывных или периодических действий или бездействия, препятствовать эффективному выполнению своего экологического и трудового права в качестве поощрения для торговли или инвестиций.

Статья 372
Научная информация

При подготовке и осуществлении мер, направленных на защиту окружающей среды или условий труда, которые могут повлиять на торговлю или инвестиции, Стороны принимают во внимание имеющуюся научно-техническую информацию, а также соответствующие международные стандарты, руководства или рекомендации, если они существуют, в том числе принцип предосторожности.

Статья 373
Прозрачность

Каждая Сторона в соответствии со своим внутренним законодательством и Главой 12 (Прозрачность) Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения, должна обеспечить, чтобы любые меры, направленные на защиту окружающей среды или условий труда, которые могут повлиять на торговлю или инвестиции, разрабатывались, внедрялись и реализовывались в прозрачной манере, с должным уведомлением и после консультаций с общественностью, и с надлежащей и своевременной коммуникацией и после консультаций с негосударственными субъектами.

Статья 374
Обзор воздействия устойчивости

Стороны обязуются рассмотреть, провести мониторинг и оценку воздействия реализации Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения в области устойчивого развития через их соответствующие процессы и институты, а также тех, что созданы в рамках настоящего Соглашения, например, через оценки воздействия устойчивости, связанные с торговлей.

Статья 375
Совместная работа по вопросам торговли и устойчивого развития

Стороны признают важность совместной работы над торговыми аспектами экологической и

трудовой политики для достижения целей Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения. Они могут сотрудничать, в частности, в следующих областях:

- (а) трудовые или экологические аспекты торговли и устойчивого развития в международных форумах, в том числе, в частности, ВТО, МОТ, ЮНЕП и МПС;
- (б) методология и показатели для оценки воздействия торговли на устойчивость;
- (в) влияние правил, норм и стандартов труда и окружающей среды на торговлю и инвестиции, а также влияние торговых и инвестиционных правил по труду и экологическому праву, в том числе на развитие трудовых и экологических норм и политики;
- (г) положительные и отрицательные последствия Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения на вопросы устойчивого развития и пути его повышения, предотвращения или смягчения, соответственно, а также с учетом оценки воздействия устойчивого развития, проводимой одной или обеими Сторонами;
- (д) содействие ратификации и эффективному осуществлению фундаментальных и приоритетных и других актуальных положений конвенций МОТ и МПС, имеющих отношение в контексте торговли;
- (е) содействие частной и государственной сертификации, отслеживанию и маркировке, в том числе экологической маркировке;
- (ж) содействие корпоративной социальной ответственности, например, путем действий в отношении повышения осведомленности, приверженности, внедрению и последующей деятельности в рамках международно признанных принципов;
- (з) связанные с торговлей аспекты достойного труда МОТ, в том числе на уровне связующего звена между торговлей и полной и производительной занятостью, адаптация рынка труда, основные трудовые нормы, статистика труда, развитие человеческих ресурсов и непрерывного обучения, социальной защиты и социальной интеграции, социального диалога и гендерного равенства;
- (и) связанные с торговлей аспекты МПС, в том числе таможенного сотрудничества;
- (к) связанные с торговлей аспекты текущей и будущей международной борьбы с изменением климата, в том числе средства содействия низкоуглеродным технологиям и энергоэффективности;
- (л) связанные с торговлей меры, способствующие сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия;
- (м) связанные с торговлей меры по вырубке леса в том числе путем устранения проблемы, связанной с незаконными рубками; а также
- (н) связанные с торговлей меры по содействию практике устойчивого рыболовства и торговле устойчиво управляемыми рыбными продуктами.

Статья 376

Институциональные и контролирующие механизмы

1. Каждая Сторона назначает офис в пределах своей администрации, который должен служить в качестве контактного пункта с другой Стороной для целей осуществления настоящей Главы.
2. Настоящим учреждается Подкомитет по Торговле и Устойчивому Развитию. Он представляет доклады о своей деятельности Комитету Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения. В его состав входят старшие должностные лица из администраций каждой из Сторон.
3. Подкомитет по Торговле и Устойчивому Развитию проводит свои заседания в течение первого года после даты вступления настоящего Соглашения в силу, а затем по мере необходимости, для контроля за осуществлением настоящей Главы, в том числе кооперативных мероприятий, проводимых в соответствии со Статьей 375 настоящего Соглашения. Подкомитет устанавливает свои собственные правила процедуры.
4. Каждая Сторона созывает новый или консультируется с существующими национальными консультативными группами в области устойчивого развития по вопросам, связанным с настоящей Главой. Такая группа (группы) может представить мнения и рекомендации по осуществлению настоящей Главы, в том числе по ее собственной инициативе.
5. Отечественная консультативная группа (группы) должна включать независимые представительные организации гражданского общества в сбалансированном представительстве экономических, социальных и экологических заинтересованных сторон, включая, в частности, работодателей и работников организаций, неправительственных организаций, бизнес-группы, а также другие заинтересованные стороны.

Статья 377

Совместный Форум для диалога с гражданским обществом

1. Стороны содействуют совместному форуму с организациями гражданского общества, установленными на их территории, в том числе членов их внутренней консультативной группы, а также общественности в целом для проведения диалога по аспектам устойчивого развития настоящего Соглашения. Стороны будут содействовать сбалансированному представительству соответствующих интересов, в том числе независимых представительных организаций работодателей, работников, экологических интересов и бизнес-групп, а также других соответствующих заинтересованных сторон по мере необходимости.
2. Совместный Диалоговый форум с гражданским обществом созывается один раз в год, если иное не согласовано Сторонами. Стороны договариваются о работе совместного диалогового форума с гражданским обществом не позднее чем через год после вступления в силу настоящего Соглашения.
3. Стороны представляют обновленную информацию о ходе осуществления настоящей Главы совместному диалоговому форуму с гражданским обществом. Взгляды и мнения совместного диалогового форума с гражданским обществом представляются Сторонами и должны быть общедоступными.

Статья 378
Правительственные консультации

1. По любому вопросу, связанному с настоящей главой, Стороны обращаются только к процедурам, установленным в соответствии с настоящей Статьей и Статьей 379 настоящего Соглашения.
2. Сторона может запросить консультации с другой Стороной в отношении любого вопроса, возникающего в соответствии с настоящей Главой, предоставляя письменный запрос в контактный пункт другой Стороны. Запрос должен представить дело, четко идентифицируя проблемы в вопросе и предоставляя краткий обзор требований в соответствии с настоящей Главой. Консультации должны начаться сразу же после того, что Сторона направляет запрос на консультации.
3. Стороны прилагают все усилия, чтобы прийти к взаимно приемлемому решению вопроса. Стороны принимают во внимание деятельность МОТ или соответствующих многосторонних природоохранных организаций или органов с тем чтобы содействовать расширению сотрудничества и координации работы между Сторонами и этими организациями. В соответствующих случаях Стороны могут обратиться за советом к этим организациям или органам, или любому лицу или органу, которые они считают необходимыми для того, чтобы полностью изучить этот вопрос.
4. Если какая-либо Сторона считает, что вопрос требует дальнейшего обсуждения, эта Сторона может потребовать, чтобы Подкомитет по Торговле и Устойчивому Развитию был создан для рассмотрения вопроса путем предоставления письменного запроса в контактном пункте другой Стороны. Подкомитет создается оперативно и стремится договориться о разрешении этого вопроса.
5. В случае необходимости Подкомитет может обратиться за консультацией к отечественной консультативной группе (группам) одной или обеих Сторон или к другой экспертной помощи.
6. Любая резолюция достигнутая консультациями Сторон по данному вопросу должна быть доступна общественности.

Статья 379
Группа экспертов

1. Сторона может через 90 дней после подачи просьбы о консультациях в соответствии со Статьей 378 (2) настоящего Соглашения, просить, чтобы была созвана Группа экспертов для рассмотрения вопроса, который не был удовлетворительно решен с помощью государственных консультаций.
2. Положения, содержащиеся в п. 1 и п. 3 § 3, и в Статье 406 Глава 14 (Разрешение споров) Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения, а также Правила процедуры в Приложении XXXIII и Кодекс Поведения арбитров и посредников (кодекс поведения), изложенные в Приложении XXXIVк настоящему Соглашению, применяются, если иное не предусмотрено настоящей Статьей.

3. На своем первом заседании после вступления в силу настоящего Соглашения Подкомитет по Торговле и Устойчивому Развитию составляет список, из по крайней мере 15 человек, которые готовы и способны служить в качестве экспертов в процедурах Заседаний. Каждая Сторона предлагает, по крайней мере, пять человек в качестве экспертов. Стороны также должны выбрать по крайней мере пять человек, которые не являются гражданами одной из Сторон, чтобы служить в качестве председателя в Группе экспертов. Подкомитет по Торговле и Устойчивому Развитию должен обеспечить поддержание списка всегда на этом уровне.

4. Список, упомянутый в пункте 3, должен включать в себя лиц, обладающих специальными знаниями или опытом в области права, труда или экологических проблем, решаемых в этой главе, или разрешения споров, возникающих в рамках международных соглашений. Они должны быть независимыми, выступать в своем личном качестве, а не получать инструкции от какой-либо организации или правительства в отношении вопросов по поставленным проблемам, или быть связанными с правительством любой Стороны, и должны соответствовать Кодексу поведения данного Соглашения.

5. Для вопросов, возникающих в рамках этой главы, Группа экспертов должна состоять из экспертов из списка, упомянутого в пункте 3, в соответствии со Статьей 385 настоящего Соглашения и правилом 8 Правил процедур, которые изложены в Приложении XXXIII к настоящему Соглашению.

6. Группа экспертов может получать информацию и советы от любой из Сторон, внутренней консультативной группы или любого другого источника, который она считает целесообразным. В вопросах, касающихся соблюдения многосторонних соглашений, изложенных в Статьях 365 и 366 настоящего Соглашения, Группа экспертов должна запрашивать информацию и консультации со стороны органов МОТ или МПС.

7. Группа экспертов публикует свой доклад Сторонам, в соответствии с соответствующими процедурами, изложенными в главе 14 (Разрешение споров) Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения. Этот отчет должен содержать выводы, подкрепленные фактами, применимость соответствующих положений и основное обоснование каких-либо выводов и рекомендаций, которые он делает. Стороны публикуют отчет в открытом доступе в течение 15 дней с момента его выдачи.

8. Стороны обсуждают соответствующие меры, которые будут осуществляться с учетом доклада и рекомендаций Группы экспертов. Соответствующая Сторона информирует свою консультативную группу (группы) и другую Сторону о своих решениях по любым действиям или мерам, которые должны быть реализованы не позднее чем через три месяца после обнародования доклада. Последующая деятельность по итогам доклада и рекомендации Группы экспертов, должна контролироваться Подкомитетом по Торговле и Устойчивому Развитию. Консультативные органы и Совместный Диалоговый Форум с гражданским обществом могут представить свои замечания Подкомитету по Торговле и Устойчивому Развитию.

ГЛАВА 14 УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Раздел 1 Цель и сфера применения

Статья 380

Цель

Цель данной главы заключается в создании эффективного механизма для предотвращения и урегулирования любых споров между Сторонами относительно толкования и применения Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения с целью выработки, где это возможно, взаимоприемлемого решения.

Статья 381

Сфера применения

Настоящая Глава применяется в отношении любого спора, касающегося толкования и применения положений Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено.

Раздел 2 Консультации и посредничество

Статья 382

Консультации

1. Стороны будут стремиться разрешить любой спор, относящийся к Статье 381 настоящего Соглашения путем ведения консультации в духе доброй воли с целью достижения взаимоприемлемого решения.
2. Сторона запрашивает консультации путем письменного запроса другой Стороне, скопированной Комитету Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, с изложением причин запроса, в том числе, указывая меры и процедуры, упомянутые в Статье 381 настоящего Соглашения, которые она считает применимыми.
3. Консультации проводятся в течение 30 дней с даты получения запроса и состоятся, если Стороны не договорятся об ином, на территории той Стороны, которой сделан запрос. Консультации считаются завершенными в течение 30 дней с даты получения запроса, если обе Стороны не договорились продолжать консультации. Консультации, в частности вся

информация и позиции Сторон в ходе этих разбирательств, являются конфиденциальными, и не наносят ущерб правам любой из Сторон в любых дальнейших процессуальных действиях.

6. Консультации по вопросам, имеющим срочный характер, в том числе в отношении скоропортящихся товаров или сезонных товаров или услуг проводится в течение 15 дней с даты получения просьбы от запрашивающей Стороны, и считается завершенными в рамках этих 15 дней, если обе стороны не договорятся продолжить консультации.

7.

5. Если Сторона, к которой сделан запрос не отвечает на просьбу о проведении консультаций в течение десяти дней с даты ее получения, или если консультации не проводятся в сроки, изложенные в пункте 3 или в пункте 4 соответственно, или если Стороны соглашаются не проводить консультации, или если консультации были завершены и взаимно согласованное решение не было достигнуто, Сторона, которая запрашивала консультации может прибегнуть к Статье 384 настоящего Соглашения.

6. В ходе консультаций каждая Сторона обеспечивает необходимую фактическую информацию, с тем, чтобы позволить полное исследование, каким образом эта мера может повлиять на работу и применение настоящего Соглашения.

7. Если консультации касаются транспортировки энергетических товаров через сети и одна Сторона рассматривает разрешение спора, как срочное из-за прерывания, в полном объеме или частично, транспортировки природного газа, нефти или электроэнергии между Сторонами консультации проводятся в течение 3 дней с даты подачи заявления, и считается завершенными через 3 дня после даты подачи заявления, если обе Стороны не договорятся продолжить консультации.

Статья 383

Посредничество

Любая Сторона может просить другую Сторону вступить в процедуру посредничества в отношении любой меры, отрицательно влияющей на торговлю или инвестиции между Сторонами в соответствии с Приложением XXXII настоящего Соглашения.

Раздел 3

Процедур урегулирования споров

Подраздел 1

Арбитражные Процедуры

Статья 384

Начало арбитражной процедуры

1. Если стороны не смогли разрешить спор путем обращения к консультациям, как это предусмотрено в Статье 382 настоящего Соглашения, Сторона, которая запрашивала консультации, может просить о создании арбитражной комиссии в соответствии с настоящей Статьей.

2. Запрос на создание арбитражной комиссии должен быть сделан в письменной форме другой Стороне и Комитету Ассоциации в составе по Торговли, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения. Сторона-жалобщик определяет в своем запросе меры по данному вопросу, и должна объяснить, как такая мера не согласуется с положениями, упомянутыми в Статье 381 настоящего Соглашения в степени, достаточной, чтобы четко представить правовую основу для жалобы.

Статья 385

Создание арбитражной комиссии

1. Арбитражная комиссия состоит из трех арбитров.

2. В течение десяти дней со дня получения Стороной, подавшей жалобу на запрос о создании арбитражной комиссии, Стороны проводят консультации в целях достижения соглашения о составе арбитражной комиссии.

3. В случае, если Стороны не смогли договориться о составе арбитража в сроки, изложенные в пункте 2, каждая Сторона может назначить арбитра из своего подсписка, установленного Статьей 404 настоящего Соглашения в течение пяти дней со дня истечения срока, установленного в пункте 2. Если ни одна из Сторон не назначит арбитра по просьбе другой Стороны, арбитр избирается по жребию председателем Комитета Ассоциации в составе по Торговли, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, или делегируется Председателем из подсписка этой Стороны, содержащегося в перечне, составленном в соответствии со Статьей 404 настоящего Соглашения.

4. Если Стороны не достигли соглашения относительно председателя арбитража в течение срока, установленного в пункте 2, по требованию любой из Сторон, председатель Комитета Ассоциации в составе по Торговли или делегат Председателя, должен выбрать по жребию председателя арбитража из под-списка председателей, содержащегося в списке, установленном Статьей 404 настоящего Соглашения.

5. Председатель Комитета Ассоциации в составе по Торговли, или делегат Председателя, должен выбрать арбитров в течение пяти дней с момента получения запроса, указанного в пунктах 3 и 4 любой из Сторон.

6. Датой создания арбитражной комиссии считается дата, на которую последний из трех выбранных арбитров принял назначение в соответствии с Правилами процедуры в Приложении XXXIII к настоящему Соглашению.

7. Если любой из списков, предусмотренных в Статье 404 настоящего Соглашения не будет создан или не содержит достаточно имен на время поступления запроса в соответствии с пунктами 3 и 4, арбитры должны быть назначены по жребию из лиц, которые были официально

предложены одной или обеими Сторонами.

8. Если Стороны не договорились об ином, в отношении спора, касающегося главы 11 (Торговля энергетическими ресурсами) Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения, который какая-либо Сторона считает срочным из-за прерывания, в полном объеме или частично транспортировки природного газа, нефти, или электричества или его угрозы между Сторонами, пункты 3 (второе предложение) и 4 применяются, не прибегая к пункту 2, а период, упомянутый в пункте 5, должен составлять два дня.

Статья 386

Предварительное решение по срочности

По просьбе Стороны арбитраж должен дать предварительное решение в течение десяти дней с момента его создания если он сочтет дело срочным.

Статья 387

Отчет Арбитражной Комиссии

1. Арбитражная комиссия предоставляет промежуточный доклад Сторонам с изложением установленных фактов, применимости соответствующих положений и основным обоснованием каких-либо выводов и рекомендаций, что он делает, не позднее 90 дней с даты создания арбитражной комиссии. Если она считает, что не укладывается в этот срок, председатель арбитражной комиссии должен уведомить Стороны и Комитету Ассоциации в составе по Торговли, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, в письменной форме, с указанием причины задержки и даты, на которую арбитраж планирует представить свой промежуточный доклад. Ни в коем случае промежуточный доклад не подается позднее 120 дней после даты создания арбитражной комиссии.

2. Сторона может подать письменное заявление в арбитражную комиссию для рассмотрения точных аспектов промежуточного доклада в течение 14 дней с момента уведомления.

3. В неотложных случаях, в том числе с участием скоропортящиеся или сезонных товаров или услуг, арбитраж прилагает все усилия, чтобы представить промежуточный доклад в течение 45 дней и, в любом случае, не позднее чем через 60 дней после даты создания арбитражной комиссии. Сторона может подать письменное заявление в арбитражную комиссию для рассмотрения точных аспектов промежуточного доклада в течение 7 дней с момента уведомления о промежуточном докладе.

4. После рассмотрения любых письменных комментариев от Сторон о промежуточном докладе, арбитражная комиссия может изменить свой доклад и провести любую дополнительную экспертизу, которую считает уместной. Результаты заключительного постановления комиссии должны включать достаточное обсуждение аргументов, представленных на стадии промежуточного пересмотра, и четко отвечать на вопросы и замечания сторон.

5. В отношении спора, касающегося Главы 11 (Торговля энергетическими ресурсами) Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения, которые какая-либо Сторона считает срочными из-за прерывания, в полном объеме или частично любой

транспортировки природного газа, нефти или электричества или соглашений по ним между Сторонами, промежуточный доклад доводится после 20 дней с момента создания арбитража, и любой запрос в соответствии с пунктом 2 настоящей Статьи производится в течение пяти дней с момента уведомления о письменном отчете. Арбитражная комиссия может также принять решение обойтись без промежуточного доклада.

Статья 388

Примирение по срочным энергетическим спорам

1. В отношении споров, касающихся главы 11 (Торговля энергетическими ресурсами) Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения, которые какая-либо Сторона считает срочными из-за прерывания, в полном объеме или частично любой транспортировки природного газа, нефти или электричества или его угрозы между Сторонами, любая из Сторон может просить Председателя арбитражной комиссии выступать в качестве посредника в отношении любого вопроса, связанного со спором, сделав запрос в арбитражную комиссию.
2. Мировой посредник добивается согласованного разрешения спора или стремится прийти к процедуре соглашения для достижения такого решения. Если в течение 15 дней с момента его назначения он не смог добиться такого соглашения, он выносит рекомендацию относительно разрешения по спору или процедуры для достижения такого решения и принимает решение о сроках и условиях, которые должны соблюдаться с даты, которую он должен указать, пока спор не будет решен.
3. Стороны и лица, находящиеся под их контролем или юрисдикцией, должны уважать рекомендации, сделанные в соответствии с пунктом 2 на условиях в течение до трех месяцев после решения мирового посредника или до разрешения спора в зависимости, что будет иметь место раньше.
4. Посредник должен уважать кодекс поведения арбитров и посредников, изложенный в Приложении XXXIV к настоящему Соглашению.

Статья 389

Уведомление о постановлении арбитражной комиссии

1. Арбитражная комиссия уведомляет о своем окончательном решении Стороны и Комитет Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, в течение 120 дней с даты создания арбитражной комиссии. Если она считает, что этот срок не может быть соблюден, председатель арбитражной комиссии уведомляет Стороны и Комитет Ассоциации в составе по Торговле в письменном виде с указанием причин задержки и даты, на которую арбитражная комиссия планирует издать свое постановление. Ни в коем случае постановление не издается позднее чем через 150 дней с даты создания арбитражной комиссии.
2. В неотложных случаях, в том числе с участием скоропортящихся товаров или сезонных

товаров или услуг, арбитражная комиссия прилагает все усилия, чтобы издать постановление в течение 60 дней с даты ее создания. Ни при каких обстоятельствах это не должно занять больше времени, чем 75 дней с момента ее создания.

3. В отношении споров, касающихся главы 11 (Торговля энергетическими ресурсами) Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения, которые какая-либо Сторона считает срочными из-за прерывания, в полном объеме или частично, любой транспортировки природного газа, нефти или электричества или его угроза между Сторонами, арбитражная комиссия, уведомляет о своем решении в течение 40 дней с даты ее создания.

Подраздел 2 Соблюдение

Статья 390

Соблюдение постановлений арбитражной комиссии

Обжалованная Сторона принимает любые меры, необходимые для оперативного и добросовестного выполнения постановления арбитражной комиссии.

Статья 391

Разумный срок на соответствие

1. Если немедленное выполнение требований невозможно, Стороны будут стремиться договориться о времени, чтобы выполнить решение. В таком случае, обжалованная Сторона не позднее чем через 30 дней после получения уведомления от арбитражной комиссии Сторон, должна уведомить Сторону, подавшую жалобу и Комитет Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, о времени, которое потребуется на соответствие («разумный период времени») и указать причины, разумно обосновывающие срок.

2. Если существуют разногласия между Сторонами по разумному периоду времени для выполнения постановления арбитражной комиссии, Сторона, подавшая жалобу, в течение 20 дней с момента получения уведомления, сделанного в соответствии с пунктом 1 Стороной, которая подала жалобу, должна запросить в письменной форме подлинную арбитражную комиссию, чтобы определить длительность разумного периода времени. Такой запрос должен быть отправлен одновременно другой Стороне и Комитету Ассоциации в составе по Торговле. Арбитражная комиссия предоставляет свое постановление Сторонам и Комитету Ассоциации в составе по Торговле в течение 20 дней с даты предъявления требования.

3. Обжалованная Сторона информирует Сторону, подавшая жалобу, в письменной форме о своем прогрессе по соблюдению постановления арбитражной комиссии, по крайней мере, за 30 дней до истечения срока действия разумного периода времени.

4. Разумный срок может быть продлен по взаимному согласию Сторон.

Статья 392

Обзор любых мер, принятых в соответствии с постановлением арбитражной комиссии

1. Обжалованная Сторона уведомляет Сторону, подавшую жалобу и Комитет Ассоциации в составе по Торговли, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, до конца разумного периода времени о любых мерах, которые она приняла для соблюдения постановления арбитражной комиссии.

2. В случае, если существуют разногласия между Сторонами относительно существования или содержания любых мер, принятых для выполнения в соответствии с пунктом 1 и положениями, упомянутыми в Статье 381 настоящего Соглашения, жалующаяся Сторона может запросить в письменной форме подлинную арбитражную комиссию, чтобы действовать соответственно по этому вопросу. Такая просьба должна определить конкретные меры по вопросу и объяснить, как такая мера не согласуется с положениями, упомянутыми в Статье 381 настоящего Соглашения, таким образом, чтобы четко представить правовую основу для жалобы. Арбитражная комиссия передает свое постановление Сторонам и Комитету Ассоциации в составе по Торговли по настоящему Соглашению в течение 45 дней с даты предъявления требования.

Статья 393

Временные меры правовой защиты в случае несоблюдения

1. Если обжалованная Сторона не уведомит о любых мерах, принимаемых в соответствии с постановлением арбитражной комиссии до истечения разумного периода времени, или если арбитражная комиссия устанавливает, что никакие меры для соблюдения не приняты или что мера, о которой уведомлено в соответствии со Статьей 392 (1) настоящего Соглашения не согласуется с обязательствами данной Стороны в соответствии с положениями, упомянутыми в Статье 381 настоящего Соглашения, обжалованная Сторона должна, если об этом просит Сторона, подавшая жалобу, и после консультаций с этой Стороной, представить предложение для временной компенсации.

2. Если жалующаяся Сторона решила не просить предложение для временной компенсации в соответствии с пунктом 1, или в случае, если такой запрос сделан, но соглашение о компенсации не будет достигнуто в течение 30 дней после окончания разумного периода времени или уведомления арбитражной комиссии, установившей в соответствии со Статьей 392 настоящего Соглашения, что никакие меры, должны соблюдаться не имеют место, или что меры, принятые для выполнения не согласуются с положениями упомянутыми в Статье 381 настоящего Соглашения, Сторона, подавшая жалобу, вправе, уведомив об этом другую Сторону и Комитет Ассоциации в составе по Торговли, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, приостановить обязательства, вытекающие из любого положения, указанного в Статье 381 настоящего Соглашения на уровне эквивалентном аннулированию или ущерба причиненного нарушением. В уведомлении указывается уровень приостановления обязательств. Сторона, подавшая жалобу может реализовать временное прекращение в любой момент по истечении десяти дней после даты получения уведомления обжалованной Стороной, если только обжалованная Сторона не обратилась в арбитражную комиссию в соответствии с пунктом 3.

3. Если обжалованная Сторона считает, что уровень временных мер не эквивалентен аннулированию или ущерба причиненного нарушением, она может обратиться в письменной

форме в арбитражную комиссию для вынесения решения по этому вопросу. Такая просьба должна быть доведена до сведения Стороны, подавшей жалобу и Комитета Ассоциации в составе по Торговле до истечения десятидневного периода, указанного в пункте 2. Арбитражная комиссия уведомляет о своем постановлении об уровне приостановления обязательств Стороны и Комитет Ассоциации в составе по Торговле в течение 30 дней с даты предъявления требования. Обязательства не должны быть приостановлены до тех пор, пока арбитражная комиссия не уведомила о своем постановлении, и любое временное лишение права должно соответствовать решениям арбитражной комиссии.

4. Приостановление обязательств и компенсации, предусмотренные в настоящей Статье, являются временными и не должны применяться после того, что:

(а) Стороны достигли взаимоприемлемого решения в соответствии со Статьей 398 настоящего Соглашения; или

(б) Стороны договорились, что мера, принятая в соответствии со Статьей 392 (1) настоящего Соглашения приводит обжалованную Сторону в соответствие с положениями упомянутыми в Статье 381 настоящего Соглашения; или

(в) любые меры, несовместимые с положениями упомянутыми в Статье 381 настоящего Соглашения были отозваны или изменены таким образом, чтобы привести их в соответствие с этими положениями, согласно решению в соответствии со Статьей 392 (1) настоящего Договора.

Статья 394

Средства защиты при срочных энергетических спорах

1. В отношении споров, касающихся главы 11 (Торговля энергетическими ресурсами) Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения, которые какая-либо Сторона считает срочными из-за прерывания, в полном объеме или частично любой транспортировки природного газа, нефти или электричества или его угрозы между Сторонами, применяются следующие конкретные положения о средствах правовой защиты.

2. В отступление от статей 391, 392 и 393 настоящего Соглашения, Сторона, подавшая жалобу, может приостановить обязательства, вытекающие из Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения до уровня эквивалентного аннулированию или уменьшению ущерба, вызванного Стороной, не соответствующей постановлению арбитражной комиссии в течение 15 дней с момента уведомления. Это приостановление может вступить в силу немедленно. Такое приостановление может поддерживаться до тех пор, пока обжалованная Сторона не выполнит решения арбитражной комиссии.

3. Если обжалованная Сторона оспаривает невыполнение или уровень временных мер, это может инициировать судебное разбирательство в соответствии со Статьями 393 (3) и 395 настоящего Соглашения, которые должны быть исследованы на оперативной основе. Жалующаяся Сторона обязана отменить или изменить приостановление только после того как арбитражная комиссия вынесет решение по этому вопросу, и может поддерживать приостановление в ожидании судебного разбирательства.

Обзор любых мер, принятых для выполнения после принятия временных мер по несоблюдению

1. Обжалованная Сторона уведомляет Сторону, подавшую жалобу и Комитет Ассоциации в составе по Торговли, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, о мерах, которые она приняла для соблюдения постановления арбитражной комиссии после приостановки уступок или после применения временной компенсации, в зависимости от обстоятельств. За исключением случаев в соответствии с пунктом 2 Сторона, подавшая жалобу, должна отменить решение о приостановлении уступок в течение 30 дней с момента получения уведомления. В случаях, когда компенсация была применена, и за исключением случаев в соответствии с пунктом 2, обжалованная Сторона может прекратить применение такой компенсации в течение тридцати 30 дней с момента уведомления, что она выполнила постановление арбитражной комиссии.

2. Если Стороны не достигли соглашения о том, приводит ли мера обжалованную Сторону в соответствие с положениями, упомянутыми в Статье 381 настоящего Соглашения в течение 30 дней с даты получения уведомления, Сторона, подавшая жалобу, может запросить в письменной форме арбитражную комиссию вынести решение по этому вопросу. Такая просьба отправляется одновременно другой Стороне и Комитету Ассоциации в составе по Торговли. Постановление арбитражной комиссии доводится до сведения Сторон и Комитета Ассоциации в составе по Торговли в течение 45 дней с даты предъявления требования. Если арбитражная комиссия постановила, что мера, принятая для соблюдения соответствует положениям, упомянутым в Статье 381 настоящего Соглашения, приостановление обязательств или компенсации, в зависимости от обстоятельств, прекращаются. Где это уместно, Сторона, подавшая жалобу, должна адаптировать уровень приостановления уступок до уровня определенного арбитражной комиссией.

Подраздел 3

Общие положения

Статья 396

Замена арбитров

Если в арбитражном разбирательстве в соответствии с настоящей главой, арбитражная комиссия, или некоторые из ее членов не могут участвовать, они должны быть сняты или заменены, поскольку не соответствуют требованиям Кодекса поведения, в порядке, установленном в Статье 385 этого Соглашения. Срок для уведомления о решении арбитражной комиссии должен быть продлен на время, необходимое для назначения нового арбитра, но не более чем на 20 дней.

Статья 397

Приостановление и прекращение арбитражного разбирательства и соблюдения процедур

Арбитражная комиссия должна, по письменному требованию Сторон, приостановить свою работу в любое время в течение периода, согласованного Сторонами, не превышающего 12 месяцев подряд и должна возобновить свою работу до конца этого периода по письменному требованию Сторон или в конце этого периода по письменному требованию любой из Сторон. Запрашивающая Сторона информирует об этом председателя Комитета Ассоциации в составе по Торговли, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, и другую Сторону, соответственно. Если Сторона не запрашивает возобновление работы арбитражной комиссии по истечении согласованного срока приостановления, процедура прекращается. Приостановление и прекращение работы арбитражной комиссии не наносят ущерба правам любой из Сторон в иных разбирательствах, что исходит из Статьи 405 настоящего Соглашения.

Статья 398

Взаимоприемлемое решение

Стороны могут достичь взаимоприемлемого решения в споре в соответствии с настоящей Главой в любое время. Они должны совместно уведомить Комитет Ассоциации в составе по Торговли, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, и председателя арбитражной комиссии, где это применимо, о любом таком решении. Если решение требует одобрения в соответствии с соответствующими внутренними процедурами любой из Сторон, то уведомление учитывает это требование, и процедура урегулирования споров приостанавливается. Если такое одобрение не требуется, или, если о завершении любых таких внутригосударственных процедур уведомляется, процедура урегулирования споров завершается.

Статья 399

Правила процедуры

1. Процедуры урегулирования споров в рамках этой главы будут регулироваться Правилами процедуры, изложенными в Приложении XXXIII к настоящему Соглашению, и в соответствии с Кодексом поведения арбитров и посредников, изложенных в Приложении XXXIV к настоящему Соглашению.
2. Любые слушания арбитражной комиссии должны быть открыты для общественности, если не предусмотрено иное в Правилах процедуры.

Статья 400

Информация и технические консультации

По просьбе одной из Сторон или по собственной инициативе арбитражная комиссия может получать любую информацию, которую она сочтет необходимой для процедур арбитражной комиссии из любого источника, включая Стороны, участвующие в споре. Арбитражная комиссия также имеет право запрашивать мнение экспертов, которых сочтет необходимыми. Арбитражная комиссия проводит консультации со Сторонами прежде чем выбрать таких специалистов. Физические или юридические лица, созданные на территории одной из Сторон, могут представить экспертное заключение в арбитражную комиссию в соответствии с Правилами процедуры. Любая информация, полученная на основании настоящей Статьи, должна быть передана каждой из Сторон и представлена на их рассмотрение.

Статья 401

Правила интерпретации

Арбитражная комиссия должна толковать положения, указанные в Статье 381 настоящего Соглашения в соответствии с обычными правилами толкования международного публичного права, в том числе закрепленными в Венской конвенции о праве международных договоров. Арбитражная комиссия должна также учитывать соответствующие интерпретации установленные в докладах комиссий и Апелляционного органа, принятых ВТО для разрешения споров (ОРС). Постановления арбитражной комиссии не могут добавить или уменьшить права и обязанности Сторон, предусмотренные в положениях, указанных в настоящем Соглашении.

Статья 402

Решения и постановления арбитражной комиссии

1. Арбитражная комиссия прилагает все усилия, чтобы принять любое решение на основе консенсуса. Если, тем не менее, решение не может быть достигнуто на основе консенсуса, решение по обсуждаемому вопросу принимается большинством голосов. Тем не менее, ни в коем случае не могут быть раскрыты особые мнения арбитров.

2. Постановления арбитражной комиссии должны быть безоговорочно признаны Сторонами. Они не должны создавать каких-либо прав или обязательств для физических или юридических лиц. Постановления указывают установленные факты, применимость соответствующих положений, указанных в Статье 381 настоящего Соглашения и основные обоснования каких-либо выводов и заключений, которые они делают. Комитет Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, делает постановления арбитражной комиссии общедоступными во всей их полноте в течение десяти дней с момента их получения, если не решит этого не делать для того, чтобы обеспечить конфиденциальность деловой информации.

Статья 403

Направление в Суд Европейского Союза

1. Процедуры, изложенные в настоящей Статье, применяются к спорам относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения, касающихся постепенного

сближения, описанного в Главе 3 (Технические барьеры в торговле), Главе 4 (Санитарные и фитосанитарные меры), Главе 5 (Таможня и содействие торговле), Главе 6 (Создание торговли услугами и электронная коммерция), Главе 8 (Государственные закупки) или Главе 10 (Конкуренция) из Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения, или которые в противном случае налагают на Стороны обязательства определенные ссылкой на положения права Союза.

2. Когда спор возникает по вопросу о толковании положения права Союза, упомянутого в пункте 1, арбитражная комиссия не должна решать вопрос, а просить Суд Европейского Союза дать решение по этому вопросу. В таких случаях сроки, применимые к постановлениям арбитражной комиссии приостанавливаются до того, как Суд Европейского Союза не дал свое постановление. Постановление Суда Европейского союза является обязательным для арбитражной комиссии.

Раздел 4

Общие положения

Статья 404

Списки арбитров

1. Ассоциативный Комитет по конфигурации Торговли, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, должен не позднее чем через шесть месяцев после вступления в силу настоящего Соглашения, составить список из не менее 15 лиц, которые готовы и способны служить в качестве арбитров. Список состоит из трех подписков: по одному подписку для каждой из Сторон и один подписок лиц, которые не являются гражданами ни одной из Сторон, и которые выступят в качестве председателя в арбитражной комиссии. Каждый подписок должен включать по меньшей мере пять человек. Комитет Ассоциации в составе по Торговли должен обеспечить, чтобы список всегда поддерживался на этом уровне.

2. Арбитры должны иметь специальные знания и опыт права и международной торговли. Они должны быть независимыми, выступать в своем личном качестве, а не получать инструкции от какой-либо организации или правительства, или быть связанными с правительством любой из Сторон, и должны соответствовать Кодексу поведения для арбитров и посредников.

3. Комитет Ассоциации в составе по Торговли, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, может установить дополнительные списки из 12 человек, обладающих знаниями и опытом в конкретных секторах, охватываемых настоящим Соглашением. При условии согласия Сторон, такие дополнительные списки должны использоваться для составления арбитражной комиссии в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 385 настоящего Соглашения.

Статья 405

Связь с обязательствами в рамках ВТО

1. Обращение к положениям об урегулировании споров настоящей главы применяется без ущерба для любых действий в рамках ВТО, в том числе урегулирование споров.

2. Тем не менее, в случае конкретной меры Сторона не должна добиваться возмещения, эквивалентного обязательству по настоящему Договору и в соответствии с Соглашением ВТО в двух форумах. В таком случае, как только было начато разбирательство по урегулированию споров, эта Сторона не подает иск о возмещении ущерба за нарушение по эквивалентному обязательству по иным соглашениям в другой форум, если форум выбранный первым не может по процедурным или юридическим причинам сделать выводы по иску в отношении возмещения ущерба этого обязательства.

3. Для целей пункта 2:

(а) урегулирования споров в рамках Соглашения ВТО считаются инициированными по требованию какой-либо Стороны о создании комиссии в соответствии со Статьей 6 Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров ВТО (ДУС); и

(б) урегулирования споров в рамках этой Главы считаются инициированными по запросу какой-либо Стороны о создании арбитражной комиссии в соответствии со Статьей 384 настоящего Соглашения.

4. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует принятию одной из Сторон реализации приостановления обязательств, допущенных (ОУС). Соглашение ВТО не может служить основанием для препятствия Стороне приостановить обязательства по настоящей Главе.

Статья 406

Сроки

1. Все сроки, установленные настоящей главой, в том числе ограничения для арбитражных комиссий для уведомления об их постановлениях, считаются в календарных днях со дня, следующего за действием или фактом, к которому они относятся, если не указано иное.

2. Любой срок, упомянутый в настоящей Главой, может быть изменен по взаимному согласию Сторон в споре. Арбитражная комиссия может в любое время предложить Сторонам изменить какие-либо сроки, упомянутые в этой Главе с указанием причин этого предложения.

ГЛАВА 15

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СБЛИЖЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ V

Статья 407

Прогресс в аппроксимации в связанных с торговлей областях

1. Для целей содействия оценки приведения в соответствие, указанной в Статьях 451 и 452 настоящего Соглашения, Молдавского законодательства к праву Союза, в связанных с торговлей областях Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей), Стороны регулярно, и по крайней мере один раз в год, обсуждают прогресс в сближении в соответствии с согласованными сроками, предусмотренными в Главах 3, 4, 5, 6, 8 и 10 из Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения в Комитете Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, или одним из его Подкомитетов, созданных в соответствии с настоящим Соглашением.
2. По просьбе Союза и для целей такого обсуждения, Республика Молдова представляет Комитету Ассоциации в составе по Торговле или одному из его Подкомитетов, в соответствующих случаях, информацию в письменном виде о ходе сближения и по эффективному осуществлению и обеспечению сближения внутреннего законодательства в связи с соответствующими Главами Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.
3. Республика Молдова информирует Союз, когда посчитает, что она завершила сближение, предусмотренное в любой из Глав, упомянутых в пункте 1.

Статья 408

Отмена несовместимого внутреннего законодательства

В рамках сближения Республика Молдова должна исключить положения своего внутреннего законодательства или упразднить внутренние практики, которые не согласуются с правом Союза или с ее внутренним законодательством, сближенным с законодательством Союза в связанных с торговлей областях Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

Статья 409

Оценка сближения законодательства в связанных с торговлей областях

1. Оценка Союзом сближения законодательства, предусмотренная в Разделе V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения начинается после того, как Республика Молдова сообщит в Союз в соответствии со Статьей 407 (3) настоящего

Соглашения, если иное не предусмотрено в Главах 4 и 8 Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

2. Союз оценивает, является ли законодательство Республики Молдова сближенным с законом Союза и реализуется ли оно и эффективно применяется. Республика Молдова предоставляет Союзу всю необходимую информацию для такой оценки, на взаимно согласованном языке.

3. Оценка Союзом в соответствии с пунктом 2 принимает во внимание существование и функционирование соответствующих объектов инфраструктуры, органов и процедур в Республике Молдова, необходимых для эффективного осуществления и обеспечения соблюдения законодательства Республики Молдова.

4. Оценка Союзом в соответствии с пунктом 2 принимает во внимание существование каких-либо внутренних положений или практики, которые несовместимы с правом Союза или с внутренним законодательством приближенным к закону Союза в связанных с торговлей областях Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

5. Союз информирует Республику Молдова в течение 12 месяцев о результатах своей оценки, если иное не предусмотрено. Стороны обсуждают оценку в Комитете Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, или его соответствующих Подкомитетах, в соответствии со Статьей 452 настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено.

Статья 410

Изменения имеющие отношение к сближению законодательства

1. Республика Молдова должна обеспечить эффективное осуществление сближенного внутреннего законодательства и предпринять любые действия, необходимые для отражения изменений в праве Союза в своем внутреннем законодательстве в связанных с торговлей областях Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

2. Республика Молдова должна воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать цели или исход сближения законодательства в соответствии с Разделом V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

3. Союз информирует Республику Молдова о каких-либо окончательных предложениях Комиссии принять или внести поправки в закон Союза, имеющие отношение к обязательствам по сближению законодательства, возложенных на Республику Молдова в соответствии с Разделом V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

4. Республика Молдова информирует Союз о законодательных предложениях и мерах, в том числе отечественных практиках, которые могут повлиять на выполнение ее обязательств в соответствии с Разделом V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

5. По запросу Стороны обсудят влияние любых предложений или действий, указанных в пунктах 3 и 4 на законодательство Республики Молдова или на соблюдение обязательств по Разделу V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

6. Если после оценки, произведенной в соответствии со Статьей 409 настоящего Соглашения, Республика Молдова изменяет свое внутреннее законодательство с учетом изменений в Главах 3, 4, 5, 6, 8 и 10 из Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения, новая оценка Союзом проводится в соответствии со Статьей 409 настоящего Соглашения. Если Республика Молдова предпринимает какое-либо другое действие, которое может оказать влияние на осуществление и обеспечение соблюдения сближенного внутреннего законодательства, новая оценка Союзом может проводиться в соответствии со Статьей 409 настоящего Соглашения.

7. Если того требуют обстоятельства, конкретные преимущества, которые признаются Союзом на основе оценки, что законодательство Республики Молдова было приближено к законодательству Союза и эффективно функционировало и соблюдалось, могут быть временно приостановлены в соответствии с пунктом 8, если Республика Молдова не сблизила свое внутреннее законодательство с учетом изменений в Разделе V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) данного Соглашения, если оценка, упомянутая в пункте 6 показывает, что законодательство Республики Молдова больше не приближено к законодательству Союза или если Совет Ассоциации не принимает решения по обновлению Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения в соответствии с изменениями в праве Союза.

8. Если Союз намерен реализовать любую такую временную меру, он незамедлительно уведомляет Республику Молдова. Республика Молдова может передать дело Комитету Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, в течение одного месяца с даты уведомления, обеспечивая объяснение причин в письменном виде. Комитет Ассоциации в составе по Торговле будет обсуждать этот вопрос в течение трех месяцев со дня направления. Если вопрос не относится к Комитету Ассоциации в составе по Торговле, или если он не может быть решен этим Комитетом в течение трех месяцев со дня направления, Союз может реализовать приостановление преимуществ. Приостановление незамедлительно отменяются, если Комитет Ассоциации в составе по Торговле впоследствии решает данный вопрос.

Статья 411

Обмен информацией

Обмен информацией в отношении сближения в соответствии с Разделом V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) осуществляется посредством контактных пунктов, установленных в Статье 358 (1) настоящего Договора.

Статья 412

Общее положение

1. Комитет Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, принимает процедуры, способствующие оценке сближения и для обеспечения эффективного обмена информацией, относящейся к сближению, в том числе о форме, содержании и языке обмена информацией.

2. Любая ссылка на определенный Союзом акт в Разделе V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения охватывает поправки, дополнения и компенсаторные меры, опубликованные в Официальном журнале Европейского Союза до 29 Ноябрь 2013.
3. Положения, содержащиеся в Главах 3, 4, 5, 6, 8 и 10 из Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения имеют преимущественную силу перед положениями, изложенными в настоящей Главе в той степени, что существует конфликт.
4. Претензии по нарушениям положений настоящей Главы не будут рассматриваться в соответствии с Главой 14 (Урегулирование споров) из Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

**РАЗДЕЛ
VI**

**ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ И ПОЛОЖЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С
МОШЕННИЧЕСТВОМ И КОНТРОЛЮ**

РАЗДЕЛ VI

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ И ПОЛОЖЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ И КОНТРОЛЮ

Глава 1 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Статья 413

Республика Молдова воспользуется финансовой помощью посредством соответствующих механизмов и инструментов финансирования ЕС. Республика Молдова может также воспользоваться займами Европейского инвестиционного банка (*EIB*), Европейского банком реконструкции и развития (*EBRD*) и других международных финансовых учреждений. Финансовая помощь будет способствовать достижению целей данного Соглашения и будет предоставлена в соответствии со следующими статьями.

Статья 414

Основные принципы предоставления финансовой помощи должны быть изложены в соответствующих положениях финансовых документов ЕС.

Статья 415

Приоритетные области для оказания финансовой помощи ЕС, согласованные Сторонами, будут устанавливаться в ежегодных программах действий, на основе многолетних рамочных программ, отражающих согласованные стратегические приоритеты. Суммы финансовой помощи, указанные в этих программах, должны учитывать потребности Республики Молдова, потенциалы секторов, и прогресс, достигнутый в реализации реформ, особенно в сферах, рассматриваемых в данном Соглашении.

Статья 416

Для обеспечения оптимального использования имеющихся ресурсов, Стороны должны прилагать усилия для того, чтобы помощь, предоставляемая ЕС, осуществлялась в тесном сотрудничестве и тщательной координации с другими странами-донорами, донорскими организациями и международными финансовыми учреждениями, и в соответствии с международными принципами эффективности использования предоставляемой помощи.

Статья 417

Фундаментальная юридическая, административная и техническая основа предоставления финансовой помощи должна быть изложена в рамках соответствующих соглашений между Сторонами.

Статья 418

Совет Ассоциации должен получать информацию о продвижении в реализации финансовой помощи и ее эффекте в отношении достижения целей данного Соглашения. С этой целью, соответствующие органы Сторон должны предоставлять надлежащую информацию о мониторинге и оценке на взаимной и постоянной основе.

Статья 419

Стороны должны использовать помощь в соответствии с принципами рационального управления финансами и сотрудничества в защите финансовых интересов ЕС и Республики Молдова в соответствии с Главой 2 (Положения по борьбе с мошенничеством и контролю) данного Раздела.

ГЛАВА 2

ПОЛОЖЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ И КОНТРОЛЮ

Статья 420

Определения

Для целей данной Главы, применяются следующие определения, в соответствии с тем, как они изложены в Протоколе IV данного Соглашения.

Статья 421

Сфера применения

Данная Глава применима к любому последующему соглашению или финансовому инструменту, который будет заключен между Сторонами, и любым другим финансовым инструментам ЕС, к которым может присоединиться Республика Молдова, без ущерба для любых других дополнительных статей, касающихся аудитов, проверок на месте, инспекций, контролей, и мер по борьбе с мошенничеством, включая, меры, проводимые Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (*OLAF*) и Европейским судом аудиторов (*ECA*).

Статья 422

Меры по предотвращению и борьбе с мошенничеством, коррупцией и любой другой незаконной деятельностью

Стороны должны предпринимать эффективные меры по предотвращению и борьбе с мошенничеством, коррупцией и любой другой незаконной деятельностью, среди прочего, посредством взаимной административной помощи и взаимной юридической помощи в сферах, упоминаемых данным Соглашением.

Статья 423

Обмен информацией и дальнейшее сотрудничество на операционном уровне

1. В целях надлежащего выполнения данной Главы, компетентные органы Республики Молдова и ЕС должны регулярно обмениваться информацией и, по просьбе одной из Сторон, проводить консультации.
2. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (*OLAF*) может договориться со своими коллегами из Республики Молдова о дальнейшем сотрудничестве в области борьбы с мошенничеством, включая технические мероприятия, проводимые с властями Республики Молдова.
3. Для передачи и обработки личных данных, должна применяться Статья 13 Раздела III (Правосудие, свобода и безопасность) данного Соглашения.

Статья 424

Предотвращение нарушений, мошенничества и

коррупции

1. Власти Республики Молдова должны регулярно следить за тем, чтобы операции, финансируемые из средств ЕС, осуществлялись должным образом. Они должны принимать все соответствующие меры для предотвращения и устранения нарушений и мошенничества.
2. Власти Республики Молдова должны принимать все соответствующие меры для предотвращения и устранения любых активных и пассивных методов коррупции и исключать конфликт интересов, на любой стадии процедур, связанных с использованием средств ЕС.
3. Власти Республики Молдова должны информировать Комиссию обо всех предпринятых мерах по предупреждению этих явлений.
4. Комиссия должна быть наделена правом получать доказательства в соответствии со Статьей 56 Регламента Совета (ЕС, Евроатом) № 1605/2002 от 25 июня 2002 года по Финансовому регулированию, применимому к общему бюджету Европейских сообществ.
5. Она также должна быть наделена правом получать доказательства в отношении того, что процедуры по закупкам и грантам соответствуют принципам прозрачности, равенства обращения и недискриминации, предотвращают какой-либо конфликт интересов, предоставляют гарантии, эквивалентные международно принятым стандартам, и обеспечивают соблюдение положений о рациональном управлении финансами.
6. С этой целью, компетентные органы Республики Молдова должны предоставлять Комиссии любую информацию, связанную с использованием средств ЕС, и незамедлительно информировать ее о любом существенном изменении в своих процедурах или системах.

Статья 425

Расследование и судебное преследование

Власти Республики Молдова должны обеспечивать расследование и судебное преследование в отношении подозрительных и фактических дел, связанных с мошенничеством, коррупцией, или любыми прочими нарушениями, включая конфликт интересов, выявленными в результате контроля национальных органов или органов ЕС. По необходимости, *OLAF* может оказать содействие компетентным органам Республики Молдова в выполнении этой задачи.

Статья 426

Информирование о мошенничестве, коррупции и нарушениях

1. Власти Республики Молдова должны незамедлительно передавать Комиссии любую, обнаруженную ими информацию, о подозрительных или фактических делах, связанных с мошенничеством, коррупцией, или любыми прочими нарушениями, включая конфликт интересов, в отношении использования средств ЕС. В случае подозрения в мошенничестве и коррупции, необходимо также

информировать *OLAF*.

2. Согласно данной Статье, власти Республики Молдова должны также представлять информацию относительно всех мер, предпринятых в связи с сообщенными фактами. В случае отсутствия подозрительных или фактических дел, связанных с мошенничеством, коррупцией, или любым иным нарушением, власти Республики Молдова должны информировать об этом Комиссию по окончании каждого календарного года.

Статья 427

Аудиты

1. Комиссия и Европейский суд аудиторов (*ECA*) наделены правом анализировать расходование средств ЕС, а именно, были ли средства израсходованы законным и официальным образом, и было ли управление финансами рациональным.
2. Аудиты должны проводиться, как на основе взятых обязательств, так и на основе осуществленных платежей. Они должны основываться на отчетах и, в случае необходимости, проводиться на месте, т.е. в здании, где располагается определенное юридическое лицо, которое управляет средствами ЕС, или принимает участие в их использовании. Ревизии могут быть проводиться до закрытия счетов за рассматриваемый финансовый год, и за период пяти лет с даты последней выплаты.
3. Инспекторы Комиссии или другие лица, имеющие мандат от Комиссии или *ECA*, могут осуществлять проверки и аудиты документов или осуществлять их по месту нахождения любых юридических лиц, которые управляют средствами ЕС, или принимают участие в их использовании, а также их субподрядчиков в Республике Молдова.
4. Члены Комиссии, или другие лица, имеющие мандат от Комиссии или *ECA*, должны иметь соответствующий доступ к местам нахождения юридических лиц, работ и документов, а также к любой информации, необходимой для проведения таких аудитов, в том числе, в электронной форме. Это право о предоставлении доступа должно быть доведено до сведения всех государственных учреждений Республики Молдова и должно быть четко прописано в контрактах, заключенных для реализации инструментов, упомянутых в данном Соглашении.
5. Проверки и аудиты, описанные выше, применимы ко всем подрядчикам и субподрядчикам, получившим, прямо или опосредованно, средства ЕС. При выполнении своих задач, *ECA* и органы, проводящие аудиты в Республике Молдова, должны сотрудничать в духе доверия, сохраняя при этом свою независимость.

Статья 428

Проверки на месте

1. В рамках данного соглашения, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (*OLAF*) должно иметь полномочия по проведению проверок и инспекций на месте для защиты финансовых интересов ЕС от мошенничества и других нарушений в соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС, Евроатом) № 2185/96 от 11

ноября 1996 года.

2. Проверки и инспекции, проводимые на месте, должны подготавливаться и проводиться *OLAF* в тесном сотрудничестве с компетентными органами Республики Молдова.
3. Власти Республики Молдова должны быть заблаговременно уведомлены о задаче, цели и правовой базе проведения проверок и инспекций, с тем чтобы они могли предоставить всю необходимую помощь. С этой целью, сотрудники компетентных органов Республики Молдова могут участвовать в проведении проверок и инспекций на месте.
4. Если соответствующие органы Республики Молдова выражают свою заинтересованность, проверки и инспекции на месте могут проводиться *OLAF* с их участием.
5. В случае нежелания экономического оператора разрешить проведение проверки или инспекции на месте, власти Республики Молдова должны оказать *OLAF* необходимое содействие с тем, чтобы последний мог выполнить свой долг и провести проверку или инспекцию на месте.

Статья 429

Административные меры и взыскания

Административные меры и взыскания могут налагаться Комиссией в соответствии с Регламентами (ЕС, Евроатом) № 1605/2002 от 25 июня 2002 года и (ЕС, Евроатом) № 2342/2002 от 23 декабря 2002 года, а также Регламентом Совета (ЕС, Евроатом) № 2988/95 от 18 декабря 1995 года о защите финансовых интересов Европейских сообществ.

Статья 430

Взыскание средств

1. Власти Республики Молдова должны предпринять все необходимые меры для обеспечения взыскания незаконно выплаченных средств ЕС.
2. В тех случаях, когда органам власти Республики Молдова предоставлено право на использование средств ЕС, Комиссия наделена правом истребовать возврат незаконно выплаченных средств ЕС, в особенности посредством финансовых корректировок. Комиссия должна принять во внимание меры, предпринятые властями Республики Молдова с целью предотвращения убытков, связанных с использованием упомянутых средств ЕС.
3. Прежде, чем принять какое-либо решение о взыскании средств, Комиссия должна проконсультироваться с Республикой Молдова по данному вопросу. Обсуждения по вопросу взыскания средств должны проводиться в Совете Ассоциации.
4. В случаях, когда Комиссия использует средства ЕС напрямую или опосредованно, поручая задачи по исполнению бюджета третьим лицам, решения, принятые Комиссией согласно данному Разделу настоящего Соглашения, налагающие денежное обязательство на каких-либо лиц, помимо государств, должно исполняться в Республике Молдова в соответствии со следующими принципами:

- (a) Принуждение к исполнению решений должно регулироваться нормами гражданско-процессуального права, действующего в Республике Молдова. Ордер на принудительное осуществление в судебном порядке должен прилагаться к решению, при этом не требуется никаких иных формальностей помимо проверки подлинности решения национальным органом, который, с этой целью, должен быть назначен правительством Республики Молдова и должного информирования им Комиссии и Суда справедливости Европейского Союза.
 - (b) По завершению этих формальностей, по ходатайству заинтересованной стороны, последняя может приступить к принудительному взысканию в соответствии с законодательством Республики Молдова, обратившись непосредственно в компетентный орган.
 - (c) Принудительное взыскание может быть приостановлено только решением Суда. Однако соответствующие суды Республики Молдовы должны обладать компетенцией на рассмотрение жалоб, связанных с принудительным исполнением с нарушениями.
5. Должен быть выдан ордер на принудительное взыскание в судебном порядке, без какого-либо последующего контроля помимо проверки подлинности постановления органами, назначенными правительством Республики Молдова. Принудительное взыскание должно проходить в соответствии с процессуальными нормами Республики Молдова. Законность решения о принудительном взыскании должна быть проконтролирована Европейским Судом.
6. Решения, вынесенные Европейским Судом, в соответствии с пунктом контракта об арбитраже в рамках этой Главы, подлежат принудительному исполнению на тех же условиях.

Статья 431

Конфиденциальность

В соответствии с данной Главой, информация, сообщенная или полученная в любом виде, должна оставаться профессиональной тайной и защищаться таким же образом, как и любая другая подобная информация, защищаемая законом Республики Молдова и соответствующими положениями, применимыми к учреждениям ЕС. Такая информация не должна сообщаться каким-либо лицам, помимо представителей учреждений ЕС, государств-членов или Республики Молдова, которые, согласно своим функциям должны знать это; эта информация также не может использоваться в каких-либо целях помимо обеспечения эффективной защиты финансовых интересов Сторон.

Статья 432

Гармонизация законодательства

Республика Молдова должна осуществить гармонизацию своего законодательства с законодательными актами и международными документами ЕС, упомянутыми в Приложении XXXV к данному Соглашению согласно положениям этого Приложения.

**РАЗДЕЛ
VII**

**ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ, ОБЩИЕ И
ЗАВЕРШАЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

РАЗДЕЛ VII

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ, ОБЩИЕ И ЗАВЕРШАЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ

Статья 433

Политический диалог и диалог по вопросам политик, включая вопросы отраслевого сотрудничества Сторон, может проходить на любом уровне. Периодический политический диалог на высоком уровне будет проходить в рамках Совета Ассоциации, созданного в соответствии со статьей 434 настоящего Соглашения, и в рамках регулярных встреч представителей Сторон на министерском уровне, по обоюдному согласию.

Статья 434

1. Настоящим создается Совет Ассоциации. Совет осуществляет надзорную деятельность и отслеживает применение и реализацию настоящего Соглашения, а также периодически пересматривает функционирование настоящего соглашения в свете его задач.
2. Совет Ассоциации собирается на министерском уровне, регулярно, не менее раза в год, а также когда того требуют обстоятельства. Совет Ассоциации может собираться в любом составе, по обоюдному согласию.
3. Кроме исполнения надзорной функции и отслеживания применения и реализации настоящего Соглашения, Совет Ассоциации рассматривает любые серьезные проблемы, возникающие в рамках настоящего Соглашения, а также любые другие вопросы двухсторонних или международных отношений, представляющие интерес для обеих сторон.

Статья 435

1. Совет Ассоциации состоит из членов Совета Европейского Союза и членов Европейской Комиссии, с одной стороны, и членов Правительства Республики Молдова, с другой стороны.
2. Совет Ассоциации устанавливает собственные процедурные правила.
3. В Совете Ассоциации будут председательствовать по очереди представители Союза и представители Республики Молдова.
4. При необходимости, и по обоюдному согласию, представители других органов могут принимать участие в работе Совета Ассоциации в качестве наблюдателей.

Статья 436

1. С целью реализации задач настоящего Соглашения, Совет Ассоциации уполномочен принимать решения в рамках настоящего Соглашения. Стороны обязаны исполнять эти решения и принимать соответствующие меры, включая, если это необходимо, действия органов, созданных настоящим Соглашением, для реализации принятых решений. Совет Ассоциации также уполномочен делать рекомендации. Решения и рекомендации принимаются на основании согласия сторон, в результате исполнения соответствующей внутренней процедуры.
2. В соответствии с задачей постепенного приведения законодательства Республики Молдова в соответствие с законодательством Союза, изложенной в настоящем Соглашении, Совет Ассоциации станет форумом для обмена информацией о законодательстве Европейского Союза и Молдовы, как действующем, так и том, что готовится, а также о мерах по его внедрению и обеспечению соблюдения.
3. В соответствии с абзацем 1 настоящей Статьи, Совет Ассоциации уполномочен актуализировать или изменять Приложения к настоящему Соглашению, не оказывая влияние на любые конкретные положения Раздела V (Торговля и вопросы торговли) настоящего Соглашения.

Статья 437

1. Настоящим создается Комитет Ассоциации. Он помогает Совету Ассоциации исполнять свои обязанности.
2. Комитет Ассоциации состоит из представителей Сторон, в основном государственных служащих высокого уровня.
3. В Комитете Ассоциации будут председательствовать по очереди представители Союза и представители Республики Молдова.

Статья 438

1. Совет Ассоциации определит в своих правилах работы обязанности и порядок работы Комитета Ассоциации, в обязанности которого будет входить подготовка встреч Совета Ассоциации. Комитет Ассоциации заседает не менее одного раза в год.
2. Совет Ассоциации может передать Комитету Ассоциации любые свои полномочия, включая полномочие принимать решения, обязательные для исполнения.
3. Комитет Ассоциации уполномочен принимать решения в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, а также по вопросам, на которые были делегированы полномочия Совета Ассоциации. Эти решения обязательны для Сторон, которые предпримут соответствующие меры для реализации решений. Комитет Ассоциации принимает решения путем достижения согласия между Сторонами.
4. Комитет Ассоциации заседает в особом составе для работы по вопросам, связанным с разделом V (Торговля и вопросы торговли) настоящего Соглашения. Комитет Ассоциации заседает в этом составе не менее одного раза в год.

Статья 439

1. Работу Комитета Ассоциации поддерживают подкомитеты, созданные в рамках настоящего Соглашения.
2. Совет Ассоциации может принять решение создать дополнительную комиссию или другой орган, необходимый для реализации настоящего Соглашения, и определить состав, обязанности и порядок работы таких комиссий или органов. Кроме того, такого рода специальные комиссии или органы могут обсуждать любые актуальные с их точки зрения вопросы, без ущерба любым конкретным положениям раздела V (Торговля и вопросы торговли) настоящего Соглашения.
3. Комитет Ассоциации также уполномочен создавать подкомитеты, включительно с целью оценки результатов, достигнутых в рамках постоянных диалогов, на которые ссылается настоящее Соглашение.
4. Подкомитеты уполномочены принимать решения в случаях, указанных в настоящем Соглашении. Они регулярно будут отчитываться, по установленной форме, о своей деятельности Комитету Ассоциации.
5. Подкомитеты, созданные на основании Раздела V (Торговля и вопросы торговли) настоящего Соглашения, информируют Комитет Ассоциации в составе, занимающемся вопросами торговли, в соответствии со статьей 438 (4) настоящего Соглашения, о дате проведения и повестке дня их заседаний достаточно заранее. Они отчитываются по своей деятельности на каждом очередном заседании Комитета Ассоциации в составе, занимающемся вопросами торговли, в соответствии со статьей 438 (4) настоящего Соглашения.
6. Существование любого подкомитета не является препятствием для Сторон обсуждать любые вопросы непосредственно в Комитете Ассоциации, включая его состав, занимающийся вопросами торговли, в соответствии с положениями статьи 438 (4) настоящего Соглашения.

Статья 440

1. Настоящим создается Парламентский Комитет Ассоциации. Он является форумом для встреч и обмена мнениями депутатов Европейского Парламента и Парламента Республики Молдова. Комитет сам определяет частоту проведения своих заседаний.
2. Парламентский Комитет Ассоциации состоит из депутатов Европейского Парламента, с одной стороны, и депутатов Парламента Республики Молдова, с другой стороны.
3. Парламентский Комитет Ассоциации устанавливает собственные процедурные правила.
4. В Парламентском Комитете Ассоциации председательствуют по очереди представитель Европейского Парламента и представитель Парламента Республики Молдова, в соответствии с положениями установленных процедурных правил Комитета.

Статья 441

1. Парламентский Комитет Ассоциации может потребовать значимые сведения, касающиеся реализации настоящего Соглашения от Совета Ассоциации, который

должен будет предоставить Парламентскому Комитету Ассоциации требуемую информацию.

2. Парламентский Комитет Ассоциации должен быть проинформирован о решениях и рекомендациях Совета Ассоциации.
3. Парламентский Комитет Ассоциации может делать рекомендации Совету Ассоциации.
4. Парламентский Комитет Ассоциации может создавать Парламентские подкомитеты Ассоциации.

Статья 442

1. Стороны также должны содействовать регулярным встречам представителей их гражданского общества с целью их информирования, а также сбора комментариев, касающихся реализации настоящего Соглашения.
2. Настоящим создается Платформа гражданского общества. Она станет форумом для встреч и обмена мнениями входящих в ее состав представителей гражданского общества со стороны ЕС, включая членов Европейской экономической и социальной комиссии, и представителей гражданского общества со стороны Республики Молдова. Платформа сама определяет частоту проведения своих заседаний.
3. Платформа гражданского общества устанавливает собственные процедурные правила.
4. В Платформе гражданского общества председательствуют по очереди представители Европейской экономической и социальной комиссии и представители гражданского общества со стороны Республики Молдова, в соответствии с положениями установленных процедурных правил Платформы.

Статья 443

1. Платформа гражданского общества должна быть проинформирована о решениях и рекомендациях Совета Ассоциации.
2. Платформа гражданского общества может давать рекомендации Совету Ассоциации.
3. Комитет Ассоциации и Парламентский Комитет Ассоциации организуют регулярные контакты с представителями Платформы гражданского общества для получения их точки зрения касательно реализации задач настоящего Соглашения.

ГЛАВА 2

ОБЩИЕ И ЗАВЕРШАЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 444

Доступ к судам и административным органам

В рамках настоящего Соглашения, Стороны обязуются обеспечить физическим и юридическим лицам второй стороны доступ, без дискриминации в отношении собственных граждан, в компетентные суды и административные органы для защиты их индивидуальных прав и прав собственности.

Статья 445

Доступ к официальным документам

Положения настоящего Соглашения реализуются без ущерба применению соответствующих норм международного права и положений Сторон, касающихся публичного доступа к официальным документам.

Статья 446

Исключения для безопасности

Ничто в настоящем Соглашении не помешает Сторонам принять любые меры:

- (a) которые они сочтут необходимыми для предотвращения разглашения информации противоречащей их существенным интересам в области безопасности;
- (b) которые связаны с производством или торговлей оружием, боеприпасами или материалами для ведения войны, или с исследованиями, разработками или производством, которые необходимы для оборонных целей, при условии, что такие меры не причиняют ущерба условиям конкуренции, касающимся продукции, не предназначенной конкретно для военных нужд;
- (c) которые Сторона сочтет необходимыми для обеспечения собственной безопасности в случае значительных внутренних беспорядков, влияющих на поддержание правопорядка, во время войны или значительной международной напряженности, которая представляет собой угрозу войны, или для выполнения взятых на себя обязательств с целью поддержания мира и международной безопасности.

Статья 447

Недискриминация

1. В областях, охваченных настоящим Соглашением и без ущерба его каким-либо конкретным положениям:

- (a) договоренности, применяемые Республикой Молдова в отношении Союза или Государств-членов, не будут причиной любой дискриминации в

отношении Государств-членов, их граждан, компаний или фирм;

- (а) договоренности, применяемые Союзом или Государствами-членами в отношении Республики Молдова, не будут причиной любой дискриминации в отношении граждан, компаний или фирм Республики Молдова;

- 2. Положения абзаца 1 не наносят ущерба праву Сторон применять соответствующие положения их налогового законодательства в отношении налогоплательщиков, которые не находятся в идентичном положении в том, что касается места проживания.

Статья 448

Постепенное сближение законодательства

Республика Молдова постепенно приведет собственное законодательство в соответствие с законодательством ЕС и международными инструментами, как указано в Приложениях к настоящему Соглашению, на основании обязательств, определенных в настоящем Соглашении, и в соответствии с положениями указанных Приложений. Это положение не действует в ущерб никакому конкретному положению и обязательству по сближению согласно Разделу V (Торговля и вопросы торговли) настоящего Соглашения.

Статья 449

Сближение законодательства в динамике

В соответствии с задачей постепенного приведения законодательства Республики Молдова в соответствие с законодательством ЕС, и, в частности, в том, что касается обязательств, определенных в разделах III, IV, V и VI настоящего Соглашения, и в соответствии с положениями Приложений, Совет Ассоциации периодически будет пересматривать и актуализировать эти Приложения, включая случаи необходимости учесть эволюцию правовых норм ЕС, как определено в настоящем Соглашении. Это положение не действует в ущерб никакому конкретному положению Раздела V (Торговля и вопросы торговли) настоящего Соглашения.

Статья 450

Мониторинг

Мониторинг означает постоянную оценку достижений в реализации и обеспечении соблюдения мер, предусмотренных настоящим Соглашением. Стороны сотрудничают с целью упростить процесс мониторинга в рамках институциональных органов, созданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 451

Оценка сближения законодательства

- 1. ЕС проводит оценку приведения законодательства Республики Молдова в соответствие с правовыми нормами ЕС, как определено в настоящем Соглашении.

Это включает аспекты внедрения и обеспечения соблюдения. Эта оценка может проводиться ЕС в индивидуальном порядке, ЕС по согласованию с Республикой Молдова или совместно Сторонами. Для облегчения процесса оценки, Республика Молдова отчитывается перед ЕС касательно прогресса, достигнутого в сближении, когда требуется до окончания переходного периода, установленного настоящим Соглашением в отношении правовых норм ЕС. Процесс отчетности и оценки, включая способы и частоту оценки, должен учитывать конкретные способы, описанные в настоящем Соглашении, или решения институциональных органов, созданных на основании настоящего Соглашения.

2. Оценка степени сближения законодательства может включать миссии на местах, с участием представителей учреждений, органов и агентств ЕС, неправительственных организаций, надзорных властей, независимых экспертов и других, если потребуется.

Статья 452

Результаты мониторинга, включая оценку степени сближения законодательства

1. Результаты мониторинга, включая оценку степени сближения законодательства, как указано в статье 451 настоящего Соглашения, обсуждаются во всех имеющих отношение к данному процессу органах, созданных по настоящему Соглашению. Эти органы могут принимать совместные рекомендации, утвержденные единогласно, которые затем передаются в Совет Ассоциации.
2. Если Стороны соглашаются, что необходимые меры, описанные в Разделе V(Торговля и вопросы торговли) настоящего Соглашения были реализованы и их соблюдение обеспечивается, Совет Ассоциации, в рамках полномочий установленных в статье 436 настоящего Соглашения, соглашается на дальнейшее открытие рынка, как определено в Разделе V(Торговля и вопросы торговли) настоящего Соглашения.
3. Совместная рекомендация, как указано в абзаце 1 настоящей статьи, переданная в Совет Ассоциации, или неспособность сформулировать такого рода рекомендацию, не может быть подвержена процедуре разрешения споров, как определено в Разделе V(Торговля и вопросы торговли) настоящего Соглашения. Решение, принятое соответствующим органом, созданным на основании настоящего Соглашения, или неспособность принять подобное решение не может быть подвержено процедуре разрешения споров, как определено в Разделе V(Торговля и вопросы торговли) настоящего Соглашения.

Статья 453

Выполнение обязательств

1. Стороны принимают меры общего или специального характера, необходимые для выполнения обязательств по настоящему Соглашению. Стороны должны обеспечить выполнение задач, установленных в настоящем Соглашении.
2. Стороны соглашаются без промедлений проводить консультации посредством

соответствующих каналов по запросу любой из Сторон, с целью обсудить любые вопросы, касающиеся толкования, внедрения или добросовестного применения настоящего Соглашения и других аспектов отношений между Сторонами, относящимся к настоящему Соглашению.

3. Стороны перенаправят в Совет Ассоциации любые споры, касающиеся толкования, внедрения или добросовестного применения настоящего Соглашения, в соответствии со Статьей 454 настоящего Соглашения. Совет Ассоциации уполномочен разрешить спор посредством решения, обязательного для исполнения.

Статья 454

Разрешение споров

1. При возникновении споров между Сторонами относительно толкования, внедрения или добросовестного применения настоящего Соглашения, любая из Сторон передает второй Стороне и в Совет Ассоциации формальный запрос на разрешение возникшего спора. Посредством частичной отмены правовой нормы, споры, касающиеся толкования, внедрения или добросовестного применения Раздела V (Торговля и вопросы торговли) разрешаются исключительно на основании Главы 14 (Разрешение споров) этого Раздела.
2. Стороны должны прилагать усилия для разрешения спора посредством добросовестных консультаций в рамках Совета Ассоциации и других соответствующих органов, названных в статьях 437 и 439 настоящего Соглашения, с целью достичь взаимоприемлемого решения в максимально короткий срок.
3. Стороны предоставят Совету Ассоциации и другим имеющим отношение к делу органам все сведения необходимые для детального рассмотрения ситуации.
4. Пока спор не разрешен, его обсуждают на каждом заседании Совета Ассоциации. Спор считается разрешенным, когда Совет Ассоциации принял обязательное к исполнению постановление о разрешении вопроса, как указано в абзаце 3 Статьи 453 настоящего Соглашения, или если объявил об окончании спора. Консультации по спорным вопросам могут также проводиться на любом заседании Комитета Ассоциации или любого другого имеющего отношение к делу органа, упомянутого в Статье 439 настоящего Соглашения, как оговорено Сторонами или по запросу любой из Сторон. Консультации также могут проводиться в письменной форме.
5. Вся информация, ставшая известной во время консультаций, должна оставаться конфиденциальной.

Статья 455

Соответствующие меры в случае невыполнения обязательств

1. Сторона имеет право принять соответствующие меры, если проблему не удалось разрешить в течение трех месяцев с момента уведомления о формальном запросе на разрешение спора, в соответствии со статьей 454 настоящего Соглашения, и если жалующаяся Сторона продолжает считать, что вторая Сторона не выполнила свое обязательство по настоящему Соглашению. Требование о проведении

консультаций в течение трех месяцев не применяется к исключительным случаям, перечисленным в абзаце 3 настоящего Соглашения.

2. При отборе соответствующих мер, приоритет предоставляется тем, которые менее всего повлияют на функционирование настоящего Соглашения. За исключением случаев, описанных в абзаце 3 настоящей Статьи, эти меры не могут включать в себя приостановку любых прав или обязательств, предусмотренных положениями настоящего Соглашения, изложенными в Разделе V (Торговля и вопросы торговли). О мерах, предпринятых в соответствии с абзацем 1, следует немедленно уведомить Совет Ассоциации, а также провести консультации в соответствии с абзацем 2 Статьи 453, и процедуру разрешения споров в соответствии с абзацем 3 Статьи 453 и Статьей 454 настоящего Соглашения.
3. Исключения, на которые сделана ссылка в абзаце 1 и 2 выше, касаются следующего:
 - (а) денонсирования настоящего Соглашения, не санкционированного общими положениями международного права, или
 - (б) нарушений другой Стороной любого из основных элементов настоящего Соглашения, перечисленных в статье 2 Раздела I (Общие принципы) настоящего Соглашения.

Статья 456

Связь с другими соглашениями

1. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Сообществом и государствами, являющимися его членами, с одной стороны, и Республикой Молдова, с другой стороны, подписанное в Люксембурге 28 ноября 1994 г. и вступившее в силу 1 июля 1998 г. настоящим отменяется.
2. Настоящее Соглашение заменяет вышеназванное соглашение. Ссылки на вышеназванное соглашение во всех других соглашениях между Сторонами будут считаться ссылками на настоящее Соглашение.
3. Настоящее Соглашение заменяет собой Соглашение между Европейским Союзом и Республикой Молдова о защите географических указателей сельскохозяйственной и продовольственной продукции, подписанное 26 июня 2012 г. в Брюсселе, вступившее в силу 1 апреля 2013.

Статья 457

1. Настоящее Соглашение, до тех пор, пока не будут получены эквивалентные права для физических лиц и экономических агентов по настоящему Соглашению, не влияет на права, обеспеченные существующими обязательными соглашениями между одним или несколькими государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Молдова, с другой стороны.
2. Существующие соглашения, касающиеся конкретных сфер сотрудничества, попадающих в сферу действия настоящего Соглашения, считаются частью общих двухсторонних отношений в рамках настоящего Соглашения и образуют общие ведомственные рамки.

Статья 458

1. Стороны могут дополнять настоящее Соглашение посредством заключения конкретных договоренностей в любой сфере, попадающей под действие настоящего соглашения. Эти договоренности становятся неотъемлемой частью общих двухсторонних отношений в рамках настоящего Соглашения и образуют общие институциональные рамки.
2. Без ущерба соответствующим положениям Трактата о Европейском Союзе и Трактата о функционировании Европейского Союза, ни настоящее Соглашение, ни действия, предпринятые в соответствии с ним, никоим образом не влияют на полномочия Государств-членов проводить двухстороннее сотрудничество с Республикой Молдова или заключать, если потребуется, новые соглашения о сотрудничестве с Республикой Молдова.

Статья 459

Приложения и протоколы

Приложения и Протоколы являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 460

Срок действия

1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
2. Любая из Сторон имеет право денонсировать настоящее Соглашение, уведомив об этом вторую Сторону. Действие настоящего соглашения прекращается через шесть месяцев после получения такого уведомления.

Статья 461

Определение Сторон

В контексте настоящего Соглашения, термин «Стороны» означает ЕС, или его Государства-члены, или ЕС и его Государства-члены, в соответствии с соответствующими полномочиями, вытекающими из Трактата о Европейском Союзе (ТЕС) и Трактата о функционировании Европейского Союза (ТЕФ), и, где применимо, также будет относиться к агентству Euratom, в соответствии с его полномочиями по Трактату о создании Европейского сообщества по атомной энергетике, с одной стороны, и Республику Молдова, с другой стороны.

Статья 462

Территориальное применение

1. Настоящее Соглашение применяется, с одной стороны, к территориям на которых применяются Тракtrat о Европейском Союзе (ТЕС), Тракtrat о функционировании Европейского Союза (ТЕФ) и Тракtrat о создании Европейского сообщества по

атомной энергетике и на условиях, изложенных в этих Трактатах, и, без ущерба для абзаца 2 ниже, с другой стороны, на территории Республики Молдова.

2. Применение настоящего Соглашения, или его Раздела V (Торговля и вопросы торговли), в отношении территории Республики Молдова которые Правительство Республики Молдова фактически не контролирует, начнется, как только Республика Молдова обеспечит полное внедрение и обеспечение соблюдения настоящего Соглашения или его Раздела V (Торговля и вопросы торговли), соответственно, на всей своей территории.
3. Когда будет обеспечено полное внедрение и обеспечение соблюдения настоящего Соглашения или его Раздела V (Торговля и вопросы торговли), на всей территории Республики Молдова, Совет Ассоциации должен будет принять соответствующее решение.
4. Если одна из Сторон сочтет, что полномерное внедрение и соблюдение настоящего Соглашения или его Раздела V (Торговля и вопросы торговли), соответственно, более не обеспечивается на части территории Республики Молдова, упомянутой в абзаце 2 настоящей Статьи, эта Сторона может потребовать у Совета Ассоциации пересмотреть постоянное применение настоящего Соглашения или его Раздела V (Торговля и вопросы торговли), соответственно, в отношении вышеназванной части территории. Совет Ассоциации рассмотрит ситуацию и примет решение о продолжении применения настоящего Соглашения или его Раздела V (Торговля и вопросы торговли), соответственно, в течение трех месяцев с момента запроса. Если Совет Ассоциации не принимает решения в течение трех месяцев с момента запроса, применение настоящего Соглашения или его Раздела V (Торговля и вопросы торговли), соответственно, приостанавливается в отношении соответствующей части территории до момента принятия решения Советом Ассоциации.
5. Решения Совета Ассоциации по данной статье о применении его Раздела V (Торговля и вопросы торговли) настоящего соглашения касается всего упомянутого Раздела и не может касаться только некоторых его частей.

Статья 463

Хранитель настоящего Соглашения

Генеральный Секретариат Совета Европейского Союза назначается хранителем настоящего Соглашения.

Статья 464

Тексты, имеющие силу оригинала

Настоящее Соглашение будет составлено в виде дубликата на каждом из официальных языков Сторон. Все эти тексты равнозначны и имеют силу оригинала.

Статья 465

Вступление в силу и временное применение

1. Стороны ратифицируют или утверждают настоящее Соглашение в соответствии со своими внутренними процедурами. Инструменты ратификации или утверждения передаются на хранение в Генеральный Секретариат Совета Европейского Союза.
2. Настоящее Соглашение вступит в силу в первый день второго месяца после даты передачи на хранение последнего инструмента ратификации или утверждения.
3. Несмотря на положения абзаца 2 настоящей статьи, Союз и Республика Молдова соглашаются временно применять настоящее Соглашение частично, как указано Союзом, как описано в абзаце 4 настоящей Статьи и с соблюдением соответствующих внутренних процедур и собственного законодательства, как то потребуется.
4. Временное применение вступает в силу в первый день второго месяца после даты получения Хранителем следующего:
 - (а) уведомление со стороны Союза о завершении процедур, необходимых для этой цели, с указанием частей Соглашения, которые будут применяться временно; и
 - (б) уведомление со стороны Республики Молдова о завершении процедур, необходимых для временного применения настоящего Соглашения.
5. В целях соответствующих положений настоящего Соглашения, включая соответствующие Приложения и Протоколы, любые ссылки в этих положениях на «дату вступления в силу настоящего Соглашения» следует понимать как «дату, с которой настоящее соглашение применяется временно» в соответствии с абзацем 3 настоящего Соглашения.
6. В период временного применения, положения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Сообществом и его членами, с одной стороны, и Республикой Молдова, с другой стороны, подписанное в Люксембурге 28 ноября 1994 и вступившее в силу 1 июля 1998, не покрываются временным применением настоящего Соглашения и продолжают применяться.
7. Любая из Сторон в праве письменно уведомить Хранителя о своем намерении прекратить временное применение настоящего Соглашения. Прекращение временного применения настоящего Соглашения вступит в силу через шесть месяцев после получения Хранителем уведомления.

ПРИЛОЖЕНИЯ

К

**Соглашению об ассоциации
между Европейским Союзом и Европейским
сообществом по атомной энергии и их
государствами-членами, с одной стороны и
Республикой Молдова, с другой стороны**

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ III
ПРАВОСУДИЕ, СВОБОДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ I К СОГЛАШЕНИЮ

Раздел III (Правосудие, свобода и безопасность)

Директива № 2006/24/ЕС Европейского парламента и Совета от 15 марта 2006 года о сохранении данных, генерируемых или обрабатываемых в связи с предоставлением общедоступных услуг электронного обмена данными или сетей связи общего пользования, и о внесении поправок в Директиву 2002/58/ЕС

Обязательства и принципы защиты персональных данных

1. В контексте реализации данного или иных Соглашений Стороны обеспечат правовой уровень защиты данных, соответствующий, как минимум, правовому уровню, установленному Директивой 95/46/ЕС о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, Рамочным решением Совета 2008/977/JHA о защите персональных данных, обрабатываемых в рамках сотрудничества полиции и судебных инстанций по уголовным делам, а также Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных от 28 января 1981 года (ETS N 108), и Дополнительным протоколом о наблюдательных органах и трансграничной передаче информации от 8 ноября 2001 года (ETS N 181). В соответствующих случаях Стороны будут принимать во внимание Рекомендацию Комитета министров Совета Европы № R(87)15 от 17 сентября 1987 года, регулиующую использование персональных данных в деятельности полиции.
2. Помимо этого Стороны будут руководствоваться следующими принципами:
 - (a) Компетентный орган, передающий данные, и компетентный орган, принимающий данные, предпримут все разумные меры, чтобы должным образом обеспечить уточнение, уничтожение или блокирование персональных данных в тех случаях, когда их обработка не соответствует положениям Статьи 13 данного Соглашения, в частности, когда эти данные не являются адекватными, относящимися к делу или точными, или когда они являются чрезмерными для целей их хранения. Это предполагает уведомление другой Стороны о любом уточнении, уничтожении или блокировании;
 - (b) Компетентный орган, получающий данные, по запросу информирует компетентный орган, передающий данные, об использовании переданных данных и о полученных на этой основе результатах;
 - (c) Персональные данные могут передаваться только компетентным органам. Последующая передача данных другим органам требует предварительного согласия компетентного органа, передающего данные;
 - (d) Компетентный орган, передающий данные, и компетентный орган, принимающий данные, обязаны в письменной форме регистрировать факты передачи и получения персональных данных.